

제9회 전국동시지방선거투표용지부족사태
제437회 국회(임시회) 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의록
(임시회의록)
제 6 호
국 회 사 무 처

일 시 2026년7월22일(수)

장 소 행정안전위원회회의실

의사일정

1. 제2차 청문회 증인 출석요구 철회의 건
2. 제2차 청문회 증인·참고인 추가 출석요구의 건
3. 제2차 청문회
 - 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 관련

상정된 안건

1. 제2차 청문회 증인 출석요구 철회의 건 2
2. 제2차 청문회 증인·참고인 추가 출석요구의 건 2
3. 제2차 청문회 2
 - 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 관련

(10시18분 개의)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제437회 국회(임시회) 제6차 제9회 전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회를 개최하겠습니다.

바쁘신 가운데도 회의에 참석해 주신 위원님 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.

의사일정에 들어가기에 앞서 먼저 우리 위원회에 새로 보임된 수석전문위원을 소개해 드리겠습니다.

장지원 수석전문위원입니다.

(인사)

우리 위원회 의정활동을 성실히 지원해 주시기를 부탁드립니다.

오늘 청문회는 여야 간사 간 사전 합의에 따라 오전에 증인과 참고인에 대한 신문을 실시하고 오후에는 우리 위원회가 위촉한 전문가 일곱 분을 참고인으로 추가 출석시켜 투표용지 부족사태의 원인과 선관위 개혁방안에 대한 진술을 듣고 증인·참고인에 대한 신문을 이어 가도록 하겠습니다.

존경하는 위원님 여러분!

지난 1차 청문회에 이어 오늘 2차 청문회 일정까지 헌신적으로 임해 주신 우리 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

위원님들께서도 아시다시피 바로 어제 여야 원내지도부가 투표용지 부족사태에 따른 특검법안 처리에 합의하였습니다. 특검 도입이 결정된 만큼 우리 국정조사특위는 향후 출범할 특검과 함께 이번 사태의 실체적 진실을 규명하고 나아가 재발 방지를 위한 실효성 있는 대안을 마련하는 데 더욱 힘을 모아야 할 것입니다. 오늘 열리는 제2차 청문회 역시 이러한 중대한 책무의 일환입니다.

특히 오늘 회의에서는 각 정당에서 추천한 전문가의 진술을 청취하고 또 질의답변을 통해 국민의 눈높이에 맞는 근본적인 선관위의 개혁 방안이 도출될 수 있기를 기대합니다. 위원님들께서 오늘 회의에서 남은 의혹 해소와 근본적인 제도개선을 위해 지혜를 모아 주시기를 당부드립니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 제2차 청문회 증인 출석요구 철회의 건

2. 제2차 청문회 증인·참고인 추가 출석요구의 건

(10시21분)

○위원장 윤상현 의사일정 제1항 및 제2항을 일괄 상정합니다.

먼저 의사일정 제1항은 오늘 청문회의 정상우 증인에 대한 출석요구 철회에 관한 사항으로 여야 간사 간 합의에 따라 배부해 드린 유인물과 같이 증인의 출석요구를 철회하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

(증인 명단은 끝에 실음)

다음, 의사일정 제2항은 오전 청문회에 이수연 증인과 김동석 증인을, 또 오후 청문회에 전문가 7인을 참고인으로 추가하여 출석요구하고자 하는 내용으로 여야 간사 간 합의에 따라 배부해 드린 유인물과 같이 추가 출석을 요구하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

(증인 및 참고인 명단은 끝에 실음)

3. 제2차 청문회

- 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 관련

(10시22분)

○위원장 윤상현 다음으로 의사일정 제3항 제2차 청문회 건을 상정합니다.

오늘 청문회의 증인과 참고인으로 노태약 전 중앙선거관리위원장 등 서른여섯 분이 출석하셨습니다.

상세한 증인과 참고인 명단은 위원님들께 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

그러면 먼저 증인선서를 받도록 하겠습니다.

증인선서는 증인이 국정조사에서 진술을 함에 있어 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이

사실 그대로를 증언하겠다는 확인을 받기 위한 것입니다.

증인이 정당한 이유 없이 선서나 증언을 거부하거나 증언 시 모욕적인 언행 또는 허위의 진술을 하는 경우 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제12조부터 제14조까지의 규정에 따라 처벌될 수 있음을 알려 드립니다.

다음으로 선서 절차에 대해 안내드리겠습니다.

선서는 증인을 대표하여 노태악 증인이 선서한 다음 선서문에 서명날인하여 위원장에게 제출해 주시기 바랍니다.

노태악 증인이 선서할 때 국정조사장에 출석한 증인 역시 자리에서 일어나 오른손을 들어 선서해 주시기 바랍니다.

그러면 노태악 증인 나오셔서 증인을 대표하여 선서해 주시기 바랍니다.

○증인 노태악 “선서, 본인은 국회 국정조사특별위원회가 실시하는 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 증언을 함에 있어 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제8조에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 진술이나 서면답변에 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서합니다.”

2026년 7월 22일

증인 노태악

증인 위철환

증인 조병현

증인 조성대

증인 박순영

증인 남래진

증인 김대웅

증인 윤광일

증인 전현정

증인 강동완

증인 윤요섭

증인 정광식

증인 이재만

증인 허보운

증인 허철훈

증인 윤재수

증인 이상능

증인 신광호

증인 김진곤

증인 오민석

증인 김범진

증인 복정욱

증인 민소영

증인 민병욱

증인 최태영

증인 조시훈

증인 김상곤

증인 서홍석

증인 김호춘

증인 이현

증인 진명기

증인 박정보

증인 김성준

○위원장 윤상현 증인 여러분들께서는 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

그러면 1차 증인신문을 시작하도록 하겠습니다.

○정춘생 위원 의사진행발언 있습니다.

○위원장 윤상현 정춘생 위원님 의사진행발언 해 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 위원장님, 기회를 주셔서 감사합니다.

오늘이 마지막 청문회이고 국조특위 활동기한이 8월 1일로 종료가 됩니다. 그래서 오늘 의사일정에는 당연히 위원장님께서 먼저 제안을 하셨던 그리고 여야가 이견이 없었던 송파구 재검표 실시 안건이 올라올 줄 저는 기대했습니다. 빨리 여기서 재검표를 실시해야 그동안 이 부분에 대한 우려를 불식시킬 수 있고 올림픽공원의 장기간 폐쇄 상태, 사실상의 점거 상태를 해소할 수 있고 거기에 입주해서 일을 하고 있는 체육 관련 단체들, 12개 단체의 노동권도 보장될 수 있다 이런 것 때문에 오늘 재검표 실시 의결 안건이 올라올 줄 기대했습니다. 그런데 오늘 안건에는 없습니다.

특검도 여야 합의가 되지 않았습니까? 그래서 오늘 재검표 실시의 건도 추가 안건으로 상정해서 처리할 것을 요청드립니다.

○위원장 윤상현 주진우 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○주진우 위원 일단 재검표와 관련해서 여야 합의가 있는 상황이 전혀 아닙니다. 그리고 실질적으로 재검표 절차는 지금 공직선거법상에 정해진 절차도 아니고 국조특위에서 절차를 창출해서 하는 것이거든요. 그때도 저희가 논의를 했습니다만 실질적으로 재검표가 실시된다고 해도 그 결과를 법률상 반영하려면 또 다시 중앙선관위의 결정으로 재검표를 해야 되는 문제가 있고요.

이미 우리가 현장조사를 통해서 그 현장을 봤지만 투표함 자체가 굉장히 엉망으로 쌓여 있는 상황이고 그 투표함을 옮기는 과정에서도 참관인 없이 옮겼기 때문에 무결성이 깨진 상황입니다. 명백히 특검의 수사 대상이 되는 상황인데 수사를 받아야 될 중앙선관위 직원들이 위주가 돼서 재검표를 실시한다면 그 결과에 대해서 객관성을 담보할 수 있겠습니까? 거기에 대해서 국민이 신뢰할 수 있겠습니까? 이 부분에 대해서는 절차 자체가 위법한데 국조특위에서 그냥 의결이나 국조특위에서 결정하면 공직선거법 규정을 넘어설 수 있다라는 발상인데 저는 동의하기 어렵다라고 보고요.

실제로 지금 얘기하는 의혹들을 전체적으로 해소하기도 어렵습니다. 각종 의혹들이 재검표 문제뿐만 아니라 개표 결과를 오입력한다든지 투표용지가 부족했다든지 실제 모든

투표소에서 결과지나 투표록에 오류들이 투성이인데 어디는 하고 어디는 안 할 겁니까? 그러면 전국 단위의 모든 투표소에 대해서 개표를 다시 우리가 재검증할 거냐 이런 문제가 있기 때문에 이 부분에 대해서 굉장히 신중해야 되고.

이왕 특검이 발족됐으니까 특검에 의해 가지고 실제로 수사를 객관적으로 한 이후에 이 부분에 대해서 논의를 하더라도 늦지 않다고 생각하고 이걸 해법이 아니라고 생각합니다. 그래서 이걸 안건으로 올려서는 안 된다고 생각합니다.

○정춘생 위원 국민의힘이 먼저 요구하지 않았습니까.

○주진우 위원 제가 언제 요구했어요?

○김용만 위원 위원장님.

○위원장 윤상현 다음, 김용만 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 주진우 위원은 안 했지만 다른 위원님은 요구하셨어요. 위원장님도 하시지 않았습니까.

○주진우 위원 반대하는 사람이 있는데 그러면……

○박수민 위원 발언권 얻으신 분부터 하시지요.

○정춘생 위원 그걸 즐기는 세력이 있는 거예요, 이 상황은.

○주진우 위원 누가 즐긴다는 얘기예요?

○정춘생 위원 장동혁 대표 너무 즐기시던데요, 표정을 보니까? 너무 좋으세요, 그 현장 사진을 보면.

○김용만 위원 제가 발언을 좀 하겠습니다, 정춘생 위원님.

○위원장 윤상현 아니, 정춘생 위원님, 자제해 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 6월 23일 1차 기관보고 시에 국민의힘 위원님들께서 제안한 내용입니다. 제가 속기록을 보고 확인을 했습니다. 그리고 위원장님께서도 그 당시에 제안을 하셨고 7월 초에 또 다시 제안을 하셨습니다. 국민의힘 위원장님 그리고 국민의힘 위원님들께서 제안을 하신 내용이라는 것 다시 말씀드립니다. 제가 이름도 있는데요 굳이 얘기는 안 하겠습니다.

그 당시까지만 해도……

○위원장 윤상현 김용만 위원님, 말씀하셔도 됩니다.

○김용만 위원 예?

○위원장 윤상현 위원님들 말씀하셔도 됩니다.

○김용만 위원 그 당시에 서보운 위원님하고…… 죄송합니다. 최보운 위원님하고 윤상현 위원장님께서 1차 기관보고 시에 재검표를 해야 된다고 말씀을 주셨고요.

○신동욱 위원 그게 전체 의견인 것처럼 하지는 마시라고요.

○김용만 위원 제가 지금 얘기를 하고 있지 않습니까, 신동욱 위원님.

○신동욱 위원 그게 왜 우리 전체의 의견입니까? 개인 의견이라 하세요.

○김용만 위원 아니, 그 얘기를 제 발언이 끝나고 얘기를 해 주시면 되는……

○신동욱 위원 여야 합의했다라고 말씀을 자꾸 하시니까.

○김용만 위원 다시 할게요.

○신동욱 위원 미안합니다. 하세요.

○위원장 윤상현 예, 말씀하십시오.

○신동욱 위원 그걸 합의한 것처럼 자꾸 얘기를 해요.

○김용만 위원 제가 합의를 했다고 얘기는 안 했고요.

○신동욱 위원 말씀하세요.

○김용만 위원 시간을 2분 다시 주세요.

○위원장 윤상현 다시 시작하세요.

○김용만 위원 6월 23일 1차 기관보고 시에 국민의힘 윤상현 위원장님과 최보윤 위원님께서 재검표를 하자고 얘기를 주셨습니다. 이것을 국민의힘 쪽에서 먼저 얘기를 주신 거라는 말씀을 드리는 거고요. 아마 국민의힘 위원님들 안에서 전체 동의가 이루어진 건 아니겠습니다만 어찌 됐든 먼저 제안을 주신 거고 7월 초에 다시 한번 윤상현 위원장님께서 재검표를 해야 된다 얘기를 주신 내용입니다.

지금 얘기하신 것을 들어 보면 우리가 지금 잠실에 있는 투표함 말고도 문제들이 많다, 그것 다 알고 있습니다. 그것 아직까지 다 해소가 안 되는 것도 알고 재검표를 한다 해서 그 부분들이 해소되지 않는 것도 다 알고 있습니다.

하지만 그럼에도 불구하고 잠실에 있는 투표함에 대한 문제 제기들이 지금까지 일어났기 때문에 그 부분에 있어서만큼은 국민들께 특검이 하지 못하는, 우리 국조특위에서 모든 것을 공개적으로 진행을 하면 됩니다.

그리고 이미 무결성이 결여가 됐다라고는 하지만 그 무결성이 결여되는 내용에 있어서 그래도 갖고 계신 부실선거나 부정선거에, 우리 국조특위만 할 수 있는 내용으로 필요하다면 국민대표 혹은 대표성을 갖는 전문가들로 하여금 우리 국조위원들은 아무것도 건드리지 않고 참관을 하면서 그분들을 통해 가지고 이 내용들, 이게 정말 문제가 있는지 없는지를 국민들께 공개를 하고 모든 과정을 녹화해서 특검에다가 넘기면 동일한 효력을 가질 수 있습니다. 그 부분까지도 우리가 왜 갑자기 안 한다는 겁니까?

국민의힘 쪽에서—다 동의된 내용은 아니겠지만—먼저 제안하신 내용에 대해서 우리가 적극성을 갖고 방법을 찾고자 하면 충분히 방법을 찾을 수 있는 내용이라고 생각이 듭니다.

그런데 그럼에도 불구하고 갑자기 소극적으로 바뀐다는 건 저는 이해가 되지 않고, 특검도 하자는 얘기입니다. 특검을 하면서 동시에 국민들에게 공개적으로도 보여 줄 수 있는 내용은 책임감을 갖고 국조특위가 진행을 하자는 얘기인 겁니다.

그렇기 때문에 지금 갑자기 특검을 통해 가지고 수사가 이루어지고 그 결과만 갖고 공개를 해야 된다는 것은……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

동의할 수 없고요. 분명히 우리 특위에서 국민들과 함께 공개를 해야 된다고 생각합니다.

○박수민 위원 위원장님 제가 이어서……

○위원장 윤상현 다음, 박수민 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○박수민 위원 재검표의 필요성은 제가 생각해 볼 때 있는 것 같습니다. 그런데 저희 국정조사위원회도 재검표를 해 볼 필요가 있지요, 오류가 있는지 다 파악해야 되니까. 그

런데 특검도 수사 대상으로서 가지고 있습니다. 그래서 저는 낱짜를 맞추는 것이 국민 눈높이에서 가장 합리적이라고 생각합니다.

그런데 특검이 출범…… 그리고 특검이 지금 다 합의된 게 아니에요. 가장 어려운 추진 부분이 합의된 것이고 수사 범위와 특검 규모 등은 이제부터 논의입니다.

그래서 특검을 빨리 발족시키지요. 여야 합의해서 빨리 발족시키고 특검 따로, 우리 국정조사 따로 하는 일 없이 동시에 할 수 있도록 낱짜를 맞추는 것이 맞겠고. 이것을 위해서 저희 국정조사 기간이 연장돼야 하면 그것은 여야가, 저희가 성숙하게 그냥 합의해서 할 수 있는 일이니까 낱을 좀 맞췄으면 합니다.

○위원장 윤상현 다음, 윤건영 간사님 발언해 주시기 바랍니다.

○윤건영 위원 구로율의 윤건영입니다.

앞서 여러 위원님들 말씀하셨던 것처럼 재검표 관련해서는 애초 국민의힘 위원님이 제안을 하신 거고요. 국민의힘 소속 위원장님께서 제안을 해 주신 겁니다. 이에 민주당과 조국혁신당에서는 긍정적으로 검토하고 하자고 화답을 했던 거지요.

화답을 했던 이유는 국민적 의구심을 해소하자는 겁니다. 우리 국정조사특위가 해야 될 제1의 과제가 무엇입니까? 의구심이 있으면 하나라도 끝까지 파헤쳐서 해결하고 진실이 무엇인지 찾는 것 아니겠습니까?

투표용지 부족 사태와 국민 참정권 침해 행위가 있었다면 그걸 진실을 밝혀야 됩니다. 그래서 올림픽공원 내에 있는 투표함에 대해서 재검표를 하자라는 거고.

우리가 왜 경찰력까지 동원해서 올림픽공원 투표장에 가 봤던 겁니까? 투표함이 제대로 건사한지 우리가 왜 확인했습니까? 진실을 확인하려고 그랬던 것 아닌가요? 왜 이제 와서 입장을 바꾸는지 저는 이해가 잘 안 됩니다.

물론 국민의힘 전체가 하나의 단일한 안이 아니었다라고 변명하실 수는 있습니다. 그러나 제안할 때는 언제고 이제 와서 다시 입장을 번복하는 그 자체가 저는 이해할 수 없습니다.

그리고 지난번 회의에서는 특검이 합의되면 하자라는 식으로 하셨습니다. 여야 간에 결단을 내려서 어제 특검 합의했습니다. 그러면 이제 하셔야지요. 재검표하기로 했으면 해야 되는데 왜 입장을 번복하는지 저는 이해할 수가 없다는 말씀 드리고.

특검을 다시 이야기하는 것은 시간 끌기에 불과하다라는 의구심을 갖습니다. 시간 끌기 말고 무슨 근거가 있습니까? 여야 간에 합의했고 특검 출발할 거고 그러면 국조특위에서 할 수 있는 걸 왜 미룹니까? 국조특위가 할 수 있는 것 파박파박 하자는 게 여야 합의 아닙니까? 왜 그걸 미뤄야 되는지 저는 이해할 수 없고요, 위원장께서 이거는 강력하게 처리해 주셔야 됩니다.

하겠다고 해 놓고 왜 입장을 바꾸는 겁니까? 번복하는 겁니까? 이해할 수 없는 겁니다. 국민들이 보고 계십니다. 지금이라도 저는 진실규명을 위해서 재검표해야 된다고 생각합니다.

○위원장 윤상현 다음 최보운 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 오늘 많은 국민들께서 보고 계신데요. 재검표에 대한 논의에 대해서 국민의힘이 입장을 번복하거나 입장을 바꾼 적이 없다고 생각합니다. 재검표에 대해서 저는 찬성 의견을 가장 먼저 낸 위원으로서 재검표가 제대로 이루어지기 위해서 우리가 어

면 부분이 필요한지를 충분히 생각을 해야 됩니다. 지금 특검이 출범한다고는 하지만 추천 권 정도가 협의된 상황입니다. 그러면 지금 검경 합수본에 대해서 국민들께서 무한한 신뢰를 보내고 계셔서 이 관련된 논의를 할 수 있을지부터 생각을 해야 되는 것이고요.

그리고 재검표를 막상 한다고 했을 때 거기서 나오는, 특검에서 수사가 더 필요한 부분들이 분명히 있을 수도 있습니다. 없다고 단정할 수는 없기 때문입니다. 그렇다면 특검이 출범되어서 특검이 같이 재검표의 어떤 방향이든 이런 것들이 필요하다, 이런 것들을 재검표해서 확인하고 싶다는 것들이 논의되지 않은 상태에서 재검표가 이루어진다? 그러면 특검이 출범된 다음에 또 재검표를 하겠다는 얘기입니까? 그래서 이런 것들이 마치 국민의힘이 재검표에 반대한다는 식으로 기사가 나가는 것도 부적절하고 위원님들도 그런 것들은, 그런 발언은 옳지 않다라고 말씀을 드리고요.

그리고 기간과 시기에 대해서도 말씀을 드립니다.

저는 선거소청 단계에서, 그렇게 된다면 선거 결과에도 반영이 되는 60일의 기한이 있었습니다만 지금은 국회 국정조사특위에서 하는 절차로 이루어지는 것을 논의하고 있습니다. 그렇다면 시기도 제한이 없는 상황입니다. 또한 방법에 대해서도 더 논의를 해서 충분히 원하는 방식, 투명하고 국민이 원하는 재검표를 분명히 국회에서 할 수 있습니다.

지금 선관위가 제안한 것에 대해서 만족하십니까? 이 재검표 방법 만족하십니까? 민주당에서도 이것에 대해서 이의를 제기했었고 문제가 있다고 봤던 방식입니다. 그러면 이것들이 되지 않는 상태에서.....

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

무조건 빼오겠다, 재검표가 문제가 아니라 빼오겠다라는 걸로 국민들은 볼 수 있습니다. 우리는 이렇게 재검표를 하면 안 된다고 생각합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 양부남 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○양부남 위원 발언 기회를 주셔서 대단히 감사합니다.

올림픽공원의 사태를 해소해야 된다, 재검표를 해야 된다 이 필요성에 대해서는 많은 분들이 대체적으로 공감하는 것 같습니다. 지금 올림픽공원의 이러한 봉쇄 사태, 봉쇄 상황을 빨리 해소해야지만 거기에 입점해 있는 체육 관련 단체들의 업무상 피해를 최소화 할 수가 있습니다.

또한 지금 특검과 연계해서 말씀들을 많이 하시는데 지금 특검이 과연 언제 발동할지 현재 미지수입니다. 또 특검이 추천이 돼서 업무를 시작한다 할지라도 수사 대상과 관련해서 과연 재검이 필요한지 이걸 또 미지수의 문제입니다. 특검이 활동한다고 해서 바로 재검을 꼭 해야 된다? 그건 우리가 장담할 수 없습니다. 수사 대상이 어떻게 되느냐에 따라서, 특검의 판단 여하에 따라서 재검을 할 수도 있고 안 할 수도 있습니다. 그런 상황에서 특검과 연동해서 우리가 재검표의 실시를 결정한다는 것은 합리적이지 않습니다.

또한 가사 특검이 활동을 시작하면서 재검이 필요하다고 이야기했을 때 그러한 상황이 된다 할지라도 지금 우리가 하루라도 빨리 재검표를 하면서 무흠결성, 투명성을 보장한

다면 오히려 특검 수사에 도움이 될 것입니다. 절대 방해가 되지 않을 것입니다. 문제는 이 재검표의 과정이 과연 투명하고 무흠결성도 이루어지나 이게 담보가 된다면 저는 충분히, 특검과 연계시킬 필요도 없고 오히려 특검 수사에 도움이 된다고 보여집니다.

그런데 이번에 선관위에서 제출했던 재검표 안을 저도 오랫동안 수사했던 사람 입장에서 보면 이 정도면 충분히 어떠한 투명성과 무흠결성이 담보되지 않는가 생각이 듭니다. 그래서 이런 재검표의 필요성에 빨리 부응하기 위해서라도 속히 재검표를 실시하는 게 낫다는 생각이 듭니다.

○위원장 윤상현 다음은 신동욱 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○신동욱 위원 여러 좋은 말씀들을 많이 하시는데 저는 지난번에 전용기 위원님께서 ‘즐긴다’는 표현에 이어서 오늘도 또 ‘즐긴다’는 표현이 나오셔서 다시 한번 말씀을 드립니다.

저희 장동혁 대표가 올림픽공원을 열심히 가고 있습니다. 그 사람들이 무슨 주장을 하는지, 참정권 훼손이 얼마나 심각한 국민적 불신으로 이어지고 있는지, 얼마나 심각한 사회 갈등으로 이어지고 있는지가 지금 굉장히 중요합니다. 그 부분에 동의하기 때문에 선관위 개혁에 대한 국정조사에 여야가 하고 있다고 생각합니다.

그러면 장동혁 대표가 나가는 게…… 나가지 못하게 하기 위해서 이것을 빨리 해소해야 된다는 뜻인지 저는 그게 굉장히 원론적으로 의문스럽습니다. 그러면 제가 반문하겠습니다. 민주당 당대표, 민주당 경선후보, 당대표후보님들 올림픽공원 한번 가 보셨습니까? 조국혁신당 대표, 올림픽공원 한번 가 보셨습니까? 가 보지 않으니까 그 사람들을 빨리 해산시키고 싶어하시는 것 아니에요? 왜 그 사람들 목소리를 우리가 책상에 앉아가지고 그 사람들을 부정선거 음모론이나 퍼뜨리는 사람들로 함부로 매도해야 됩니까? 저는 자신 있으면…… 민주당도 지금 이번에 선관위 투표용지 부족사태 절절하게 느끼고 있고 이번 국정조사 통해서 선관위가 얼마나 엉터리 조직인지 절절하게 느끼고 있고 그렇다면 그분들 목소리에 일부 공감은 하셔야 될 것 아닙니까? 그러면 가 보세요. 가서 ‘우리 빨리 이것 재검표하고 그만 정상으로 돌아갑시다’라고 설득하실 필요도 저는 있다고 봅니다. 그런데 매일같이 과거 과포하며 싸우고 있는 정청래·김민석·송영길 후보님, 왜 올림픽공원은 안 가십니까?

그래서 제가 여쭙니다. 저희 당 위원장께서 개인적으로 재검표 해 보자고 말씀하신 것 맞습니다. 그러나 그것이 마치 저희 당의 의견인 것처럼 ‘니네가 주장해 놓고 왜 안 된다 그러느냐?’라는 의견에 동의할 수 없습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

저희 당은 그 부분에 대해서 저희 당 위원장님이 말씀하셨다고 해서 민주당이 득달같이 그것 물고 ‘당신들이 주장했으니까 해야 돼’. 선관위 바로 그다음 날 나오셨지요, 그것 재검표 방안 들고 나오셨지요. 그것 이상하다고 생각합니다. 여러분들 태도에 저는 정치적 의도가 있다고 생각하지 그것 자꾸 저희한테 뒤집어씌우려고 그러지 마십시오.

○위원장 윤상현 제가 한말씀드리겠습니다.

- 윤건영 위원 이 말에 대해서는 저희 당도 이야기해야 됩니다.
- 위원장 윤상현 제가 한말씀드리도록 하겠습니다.
- 윤건영 위원 위원장님, 이 말에 대해서는 이야기…… 왜 다른 당 전당대회를 이야기 하십니까? 저희 당 위원들 이야기 들으십……
- 신동욱 위원 아니, 우리 당 당대표가 나가는 걸 왜 이야기해요, 그럼요.
- 윤건영 위원 자당 이야기만 하세요. 왜 남의 당 전당대회를 이야기하십니까!
- 신동욱 위원 우리 당 얘기를 왜 하냐고요, 그러니까? 그쪽은 왜 하냐고요?
- 위원장 윤상현 아니, 우리 윤건영……
- 윤건영 위원 말이 안 되지요.
- 신동욱 위원 내란세력이라며, 그 얘기하면.
- 위원장 윤상현 윤건영 간사님, 제가 먼저 말씀드리도록 하겠습니다.
- 윤건영 위원 위원장님, 저희 당 이야기 들어야지요.
- 신동욱 위원 전용기 위원이 뭐라고 얘기했어요, 지난번에?
- 위원장 윤상현 잠시 진정하여 주십시오.
- 윤건영 위원 지금 없는 전용기 위원 이야기하지 마시고요.
- 신동욱 위원 없으나 있으나 이 자리에 명패 있잖아요, 지금. 전당대회 얘기를 왜 못 합니까!
- 위원장 윤상현 제가 한말씀드리도록 하겠습니다.
- 윤건영 위원 왜 불리하면 남의 당 이야기하십니까?
- 신동욱 위원 제가 전당대회 얘기를 왜 못 합니까!
- 위원장 윤상현 간사님, 윤건영 간사님, 제가 한말씀드리고……
- 윤건영 위원 저희 당 이야기 들어야지요.
- 김용만 위원 우리 당이 얘기한 게 아니잖아요.
- 이기현 위원 위원장님 표결하시지요!
- 위원장 윤상현 일단 제가……
- 윤건영 위원 위원장님, 이야기 들어야 된단니까요!
- 이기현 위원 표결합시다.
- 김용만 위원 발언권을 주세요, 위원장님. 저희 쪽에다가.
- 위원장 윤상현 아니, 제가 먼저 공개 재검표를 주장한 이유를 한번 말씀드리도록 하겠습니다.

사실 저희가 국정조사특별위원회를 출범시켰습니다. 정말로 6·3 지방…… 참사에 대해서 정말로 국민들은 알고 싶습니다. 뭐가 잘못됐는지, 정말 부정선거인지, 선관위가 뭘 잘못했는지. 안 그렇습니까? 그래서 우리는 국민 앞에 사실을 확인하고 또 참정권 회복을 위해서 지금까지 국정조사특별위원회 활동을 해 왔습니다. 특검은요 또 다른 차원의 얘기입니다. 법과 원칙에 따라서 책임을 규명하는 절차 아닙니까? 저는 두 가지, 재검표를 포함한 국정조사하고 또 이 특검하고 두 개 쌍두마차가 같이 굴러가야 된다고 항상 말씀드렸습니다. 둘 중에 하나를 선택하라는 게 아닙니다. 특검이 재검표를 대체할 수 없습니다. 재검표도 특검을 대체할 수 없습니다.

그런데 광장에 한번 가 보십시오. 저는 제가 광장에 다섯여섯 차례 갔습니다. 혼자서

다 둘러봤습니다. 부정선거, 재선거를 주장하십니다. 당일 투표 수개표를 합니다. 부정선거, 재선거를 주장하면 이것이 정말로 재선거를 하려면 부정선거인지 아닌지 알아야 될 것 아닙니까? 그래서 부정선거의 의혹이 가는 현장을 우리가 공개적으로 여야 위원들, 참관인들, CCTV들 심지어 유튜버들 해서 한번 보자는 겁니다.

송파선관위가 여러 가지로 엄청난 실수를 저질렀습니다. 한번 예를 들어 보십시오. 잠실7동 2투표소 거기의 사전투표율이 18, 19%였습니다. 그런데 본 투표에 필요한 선거인수가 3856이었습니다. 그런데 투표용지는 1900매만 준비했습니다. 그래서 결국에는 175매 대기표를 발행하지 않았습니까? 그런데 12명이 투표를 포기했습니다.

그러면 1900매 투표용지 상자에 뭐라고들 얘기합니까, 여러분? 투표함하고 투표지 전부 다 폐기됐다고 그러지 않습니까? 그것을 많은 사람들이 믿습니다. 저도 폐기됐는지 안 폐기됐는지 알고 싶습니다.

잠실4동 7투표소도 마찬가지로입니다. 1400매 본투표용지 준비했습니다. 400명 이상의 유권자가 더 오셨습니다. 여기도 어떻게 됐는지 보고 싶습니다.

송도1동·2동 한번 보십시오, 인천의. 관내 사전투표에서 1등 후보, 유정복 후보가…… 아니, 1등 후보, 박찬대 후보, 1번이지요. 3030표 얻었습니다. 2번 후보, 유정복 후보, 1440표 얻었습니다. 송도1동, 송도2동 똑같습니다. 이것을 가지고 장동혁 대표는 5억 9000만분의 1이라고 얘기합니다. 정말로 5억 9000만분의 1입니까? 제가 통계학과 교수들한테 물어봤어요. 0.93%, 심지어 전직 국회의원은 부정선거라고 얘기합니다.

그러면 송도1동, 송도2동이 부정선거인지 의혹의 현장을 한번 국민들이 보게 해 줘야 되는 것 아니냐? 그래서 판도라의 상자를 열어 주는 게 재선거를 주장하는 분들한테 응당 도리다. 그 수많은 사람들이 땡벌에서, 올공에서 참정권 수호 시위를 하고 있지 않습니까? 그분들에 대해서 적어도 우리들의 책무는 한번 열어서 정확한 진상을 알려 주는 거다 그런 충정으로 저는 말씀드린 겁니다.

그래서 예를 들어서 지금까지 무결성이 훼손이 됐다. 그러면 우리가 지난번에 가 가지고요 현장조사하지 않았습니까? 정말 무결성 훼손됐습니까? 조시훈 송파선거관리위원회 전 사무국장은 뭐라고 했습니까? 본인이 봉인을 했고 그다음에 나왔다고 그래요. 거기 그 현장의 CCTV는 바깥에 있었지요?

여러분, 한국체육산업개발로부터 다 영상자료 받지 않았습니까? 못 믿겠다고 하십니까? 그러면 우리가 공개적으로…… 특검이 어차피 시기적으로 우리하고 안 맞다면 특검에 파견될 검경합수본에 있는 사람들하고 한번 보자라는 겁니다.

이게 물론 범죄 혐의를 가지고 하는 특검 수사하고는 다릅니다. 우리는 행정적인 부실을 검증하러 가는 거거든요. 그래서 저는 당연히 국민들이 알고 싶어 하는 것을 알게 해주자라는 식으로 해서 제가 공개 재검표를 국조특위 합의하에 선관위, CCTV, 올공에 있는 분들 해서 하자고 이런 말씀을 드린 겁니다. 물론 이것에 동의 안 하시는 분도 있습니다. 그러나 여러 의견을 듣고 저희가 또 한번 여야 간사 간의 지혜를 모아 보겠다는 말씀도 올립니다.

이상입니다.

○김은혜 위원 (손을 들)

○위원장 윤상현 이해식 위원님 한 다음에……

○**이해식 위원** 이해식 위원입니다.

윤상현 위원장님께서 상당 부분 제 생각하고 일치한다고 보여줍니다.

지금 올림픽공원에 모여 있는 사람들이 부정선거를 주장하고 있지 않습니까? 선거에 부정이 있었다. 그러면 다시 재개표를 통해서 검증을 해 봐야 되는 것이지요. 너무 상식적인 것이고 그것을 애초에 위원장님께서 언론 인터뷰를 통해 주장을 하셨고 또 국민의힘 위원님들께서 최초 말씀을 하셨고 또 저희들도 동의를 했습니다.

그사이에 뭐가 달라졌을까요? 국민의힘 어떤 당론이라고 그럴까 아니면 당론은 아니겠지만 당대표의 생각이 좀 달라지지 않았을까 이런 추정을 해 봅니다. 왜냐하면 정치적으로 곤경에 처할 때마다 거기를 방문을 하시더라고요. 정춘생 위원님께서도 말씀을 하셨지만 거기 가면 힘을 얻나 보지요. 그런데 제가 생각할 때는 최초 거기에 모였던 분들하고는 상당히 많이 성격이 달라진 것 같습니다. 우리가 직접 가 보지 않았습니까?

그리고 우리 민주당의 전당대회 후보들은 왜 안 가 보냐 그런 말씀을 하셨는데 그게 좀 너무한 말씀이기는 합니다. 갈 수가 있습니까? 그리고 우리 당에서 또 갔었지요, 원내 운영수석이라든가 임오경 의원도 가셨고. 대화가 안 되지 않습니까? 토론이 가능한 그런 상황이 지금 아니지 않습니까?

그분들의 주장 자체가, 모여 있는 분들이 다 그렇지는 않겠지만 윤어게인을 주장하고 부정선거를 주장하는 사람들이잖아요. 대부분이 그렇습니다. 그런데 그런 분들하고 정상적인 대화가 불가능하다고 저희들은 보고 있습니다. 그런 상황에서 어떻게 그분들하고 어떤 의견의 일치를 볼 수가 있겠습니까?

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

장동혁 대표의 어떤 정치적 이해관계 내지는 자기 정치 이런 것에 왜 우리 국조위가 희생당해야 되는지 모르겠다 이런 말씀도 드리고 싶습니다.

그리고요 한 가지만 제가 더 말씀드리겠습니다.

중앙선거관리위원회에서 올림픽 핸드볼경기장 보관 투표용지 등 검증에 대한 의견 요청을 지난 7월 9일 날 보냈는데 서울중앙지방검찰청에서 10일 자로 회신을 보냈습니다. 그 내용을 보면 ‘검경 합동수사본부는 국정조사에서 논의 중인 투표지 등의 공개 검증에 대해 국정조사 특별위원회의 결정을 존중할 것이며 이를 바탕으로 향후 필요한 수사를 차질 없이 진행할 것입니다’ 이렇게 회신을 했습니다. 검찰청에서도 검경 합수본에서도 동의하고 있는 것이고 그러니만큼, 그리고 또 위원장님 말씀 들어 보면 국민의힘의 어떤 전체적인 의견도 아닌 것 같습니다. 그러니까 의사일정 변경을 통해 가지고, 의사일정 변경안을 올려서 표결을 통해서 결정하는 게 좋겠다 이런 생각이 듭니다.

도저히 합의는 될 수 없으면, 만장일치의 합의는 될 수 없을 것 같습니다. 그렇다면 다수결의 원리를 적용해서 의사일정 변경안을 올려서 투표로 결정해 주실 것을 위원장님께 요청드리겠습니다.

○**위원장 윤상현** 다음, 김은혜 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○**김은혜 위원** 저는 여쭙보고 싶습니다. 부정선거 주장은 이재명 대통령도 했습니다.

그런데 그때 재검표했습니까? 왜요, 왜 안 했을까요? 정상적인 대화가 불가능해서 안 됐을까요?

저는 국정조사의 법적 권한과 정파적 희망 사항을 섞으면 안 된다고 생각을 합니다. 저희 국정조사가 시작이 됐던 게 국민의 요구, 그 참정권 훼손에 대한 진상 및 책임 소재 규명이었습니다. 그리고 재발 방지 대책을 수립하기 위해서 오늘 위원님들이 머리를 맞댔습니다. 그런데 국정조사가 진상규명이 지금 됐습니까?

저는 위원님들이 오늘 의사진행을 하시길래 국정조사 기간을 연장하자고 말씀하시려고 손 든 줄 알았습니다. 그런데 재검표하고 끝내자고요? 재검표가 이 사태의 해결책입니까? 재검표하면 투표용지 부족 멈출 수 있습니까? 재검표하면 제도개혁 되는 겁니까?

오늘까지도 증인 위증이 속출하고 있습니다. 그리고 자료제출 요구했는데 아직까지도 안 내놓고 있어요. 지금 39명, 현재 1차 조사만 하더라도 장병들이 투표를 못 했는데 이게 무슨 꿑꿍이가 있는지 아직도 자료제출을 국방부가 안 하고 있습니다.

저는 국방부가 탈영 의혹의 장관에 대해서 병적기록 그것도 숨기더니 이것까지도 숨기나? 국민들이 그러니 이 투표에 대해, 개표에 대해, 선거 관리에 대해서 불신이 가라앉을 수 있겠습니까? 그런데 국정조사 이제 끝내자고요?

저는 사전투표, 저기 앉아 계시는 선관위원 여러분들도 개선이 필요하다고 대부분이 얘기했음에도 불구하고 우리는 그 결론에 지금 한 발짝도 다가서지 못했습니다. 그리고 수개표를 강화하자는 데 대해서도 어떠한 동의와 그리고 공감대를 이룬 바도 없습니다. 여기서 저는 손 털고 우리가 국정조사위원회 했으니까 생색냈다 이렇게 끝내고 갈 일 아니라고 생각합니다.

참고로 저도 어설픈데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

끝내기보다는 여기서 더 확실하게 국정조사 기간을 연장하자는 데 여야 위원님들이 함께 협의하셔서 위원장님께서 이 안건을 진지하게 진행해 주시기를 요청을 드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 김성준 국방부 인사복지실장님 나오셨어요?

○증인 김성준 예, 나와 있습니다.

○위원장 윤상현 왜 자료제출을 안 하십니까?

○증인 김성준 현재 전수조사들을 실시했고요. 그리고 현재 사실관계를 확인하고 있습니다. 사실관계를 확인하고 나서 종합되는 대로 보고를 드리겠습니다.

○위원장 윤상현 자료제출을 오늘까지 빨리 끝내셔야 되는데?

○증인 김성준 사실관계를 확인하고 있어서 되는 대로 해서……

○위원장 윤상현 오전까지 빨리 가져오셔야 됩니다.

○증인 김성준 위원장님, 이게 지금 사실관계를 확인하고 있어서 그렇습니다.

○위원장 윤상현 그러니까 사실관계를 빨리하셔서, 만약에 자료제출을 거부하면 여러 처벌 규정이 있습니다.

○**주진우 위원** 국조가 며칠이나 됐는데 지금 사실관계를 아직까지도 확인해요?

○**신동욱 위원** 오늘은 마지막 날이에요, 국조. 그런데 뭘 사실관계를 계속 확인을 합니까?

○**위원장 윤상현** 김성준 실장님, 빨리 가져오셔야 됩니다, 오전 중으로.

다음, 김성희 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○**김성희 위원** 저희가 부실선거에 대한 국정조사를 하고 있다라고 저는 생각하는데 이 건 부정선거하고는 다른 겁니다. 제가 몇 차례 말씀드렸지만 어떤 거대한 세력이 정치세력이나 금전세력과 결탁해서 선거의 부정을 저질렀다라고 하는 것은 선관위 직원들과 전체 공무원에 대한 심대한 모독이라고 생각합니다.

이들이 무능하다는 것을 우리가 규탄할 수 있습니다. 그리고 감사원의 감사도 받지 않고 나태하게 돈을 떼어먹었다는 이야기를 하는 것은 저는 할 수 있는 일이라고 보지만 대한민국 공무원들이, 특히나 중앙선거를 관리하고 있는 선거관리위원들이 어떤 특정 세력과 결탁해서 민의를 왜곡하기 위해서 선거 결과를 바꾸는 것을 해 왔다? 이걸 의심한다? 저는 이래서는 안 된다고 봅니다. 우리나라 선관위 그렇지 않습니다.

그리고 그렇게 하려면 선관위 혼자서 됩니까? 정당의 참관인들, 그 투개표 현장에 있는 공무원들까지 다 함께 결탁을 해서 무슨 표를 바꾸고…… 이렇게 하다가 지금 대화 안 되니까 중국 공산당이 등장하고 와이파이를 가지고 서버를 해킹하고 이따위 이야기들을 만들고 있는 부정선거 세력들의 주장을 저희가 여기서 확인하는 자리는 아니지 않습니까?

그렇기 때문에 이번의 재검표 문제도 마찬가지로 재검표를 하면 됩니다. 어떤 선관위의 부정한 세력들이 모여서 재검표를 하는 데 들어와서 재검표를 방해한다라는 전제를 깔고 이 문제를 볼 수 없는 문제라고 저는 생각하고요.

선거관리위원회를 못 믿겠으면, 사실 저희 지난번에 현장 갔을 때 그러면 시견장치라도 경찰에게 넘겨서 박고 거기다가 경찰이 테이프라도 하나 붙여서 출입 못 하도록 안 막지 않았습니까? 왜 그랬습니까? 선거관리위원회가 관리하고 있는 것에 대한 기본적인 믿음이 있었기 때문이거든요.

그렇기 때문에 재검표를 빨리 실행해서 저희가 이 문제를 매듭짓고 다음 단계로 나가는 말씀을 드리고 부정선거 세력에게 더 이상 밥을 줘서는 안 됩니다.

마치겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 서범수 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○**서범수 위원** 서범수 위원입니다.

여러 위원님들께서 말씀을 많이 하셨는데요. 우리가 아무리 정치가 양극단적으로 치닫더라도 상대 당에 대한 부분은 서로 도를 넘지 않았으면 좋겠다, 상대 당의 어떤 대표 이야기든지 그 안의 내부적인 이야기에 대한 부분을 좀 선을 넘은 게 아니냐.

그리고 자꾸 이번…… 오늘 회의도 그렇고 지난번 회의도 그렇고 이 엄중한 참정권 관련해서, 참정권 침해 관련해서 즐기고 있다는 그런 이야기들이 자꾸 나옵니다. 그러면 다른 당 계신 분들은 이런 엄중한 사태가 벌어지면 자기 당의 당리당략적으로 즐기신다고 이해를 해도 됩니까? 그렇지 않는지 않습니까? 어떻게 하면 국민의 안정이든지 고통받

는 국민들을 어떻게 하면 좀 더 우리가 안정적으로 할 것이냐 거기에 몰입을 한다고는
됩니다. 그런 상황이기 때문에 서로 가슴을 헤이는 그런 발언들은 삼가해 주시면 좋
겠고요.

우리가 공개 검증과 관련해서 합의한 적은 없습니다. 그렇다고 해서 우리가 공개 검증
을 반대하는 건 아닙니다. 우리도 공개 검증은 해 볼 필요는 있다고 생각을 합니다. 단지
지금 과정은 상호 신뢰할 수 있는 방안을 도출하는 과정이라고 생각을 하거든요.

특검과, 지난번에도 특검 합의되면, 아까 윤 위원님께서 특검이 합의되면 시작…… 특
검이 합의되면이 아니고 특검이 발족을, 특검과 병행해서 우리가 공개 검증을 해 보자라
는 취지로 저도 말씀을 드린 걸 기억을 합니다.

특검하고 공개 검증은 상호 대체재가 아니지 않습니까? 제가 보기에는 상호 보완재거
든요. 특검도 해야 되고요. 공개 검증도 필요하다면 해야 됩니다. 그런데 이걸 어떻게 하
면 좀 더 같이 하면서 시너지 효과를 낼 수 있느냐 하는 방안을……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

우리가 고민을 해야 된다고 저는 생각합니다.

그래서 너무…… 우리 특조 기간이 8월 1일이거든요. 그 기간까지는 너무 시간적, 거기
에 촉박하게 할 게 아니고 시간적 여유를 두면서 이 2개를 좀 믹스를 해서 국민들에게
가장 명백하게 진상을 밝힐 수 있는 방안을 도출했으면 하는 그런 바람을 가집니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이기현 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 늦게라도 이렇게 발언 기회를 주셔서 감사드립니다.

똑같은 얘기가 반복되고 있습니다. 그래서 저는 간단하게 위원장님께 건의드립니다.

올림픽공원 사태가 여러 주장이 있습니다. 재선거 주장도 있고 부정선거 주장도 있고
여러 주장이 있을 수 있습니다. 핵심은 참정권이 훼손된 것에 대한 진상을 규명해 달라
는 것으로 저는 요약해서 이해하고 있습니다. 그것은 저희 국정조사특위가 만들어진 이
유이기도 합니다. 국정조사특위가 이후에 발족할 특검과 연계시켜서 그 사안을 같이 공
동으로 하자, 특검은 수사기관이고 국회는 국회입니다. 저희 역할이 주어진 만큼 저희가
하면 되는 것입니다. 특검이 8월 1일 이후에 출범할 수밖에 없습니다. 저희가 활동 기간
을 그것 때문에 연장하자고 주장하는 것은 저는 과도한 주장이라고 생각하고요. 국회는
국회의 일을 하면 됩니다. 특검은 특검의 일을 하면 됩니다.

그리고 검경 합동수사본부가 지금 수사를 하고 있고 그 내용이 특검에 그대로 이관되
면 끝나는 일입니다. 검경 합동수사본부는 선관위가 보낸 공문에 그대로 답했습니다. 국
정조사특위에서 결정한 내용을 존중하고 그대로 수사에 지장 없도록 하겠다라고 하는 것
이 검경 합동수사본부가 보낸 공문의 내용입니다. 7월 10일 자로 보냈습니다. 저는 더 이
상 논쟁할 필요 없다고 생각하고요.

이 자리에서 위원장님께서 첫 제안자이기도 하셨습니다. 저는 위원장님께서 시행성을

가지시고 이 재검증과 관련해서 의사일정 변경을 통해서 오늘 이 자리에서, 위원님들께서 전부 다 이 얘기를 대부분 하셨어요. 저는 모가지지 않는다면 그리고 저희 활동 시한이 8월 1일로 이제 열흘도 안 남았다고 하면 위원장님이 결단해 주셔서 이 자리에서 표결이라도 정해 주셔야 된다고 생각합니다.

저는 그래서 아까 존경하는 이해식 위원님이 말씀 주셨던 저희 위원회 차원에서 의사일정 변경을 하고 그리고 표결을 통해서 재검표를 진행하는 것을 공식적으로 요청드립니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김영배 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 김영배입니다.

저는 도저히 이해가 안 되는 게 처음에 우리 국정조사위원회가 발족을 할 때는 참정권 침해가 일어났다 그래서 그게 진상이 어떻게 되고 이유가 뭐고 어떻게 개선하면 되느냐 이렇게 미션을 가지고 출발을 했지 않습니까? 그래 가지고 우리가 현장도 갔었고 또 선관위의 관리 부실 문제라든지 그날 투표권이 침해받는 과정에 대해서 시간대별로 상당히 많은 검증이 있었습니다.

그리고 구조개혁과 관련해서도 여러 전문가들의 의견도 듣고 지금 많은 논의가 이루어져 왔거든요. 그래서 법도 발의가 돼 있는 상태이고 거기다가 결정적으로 사법적인 문제가 있는지를 검토하기 위해서 특검까지 여야 합의로 발족이, 어제 합의가 됐단 말이에요. 법을 집행하는 문제가 마지막으로 남아 있는 셈인데……

미진한 게 있을 수 있습니다. 그러면 행안위나 다른 상임위에서 다루면 되는 문제이고 또 혹시 더 크게 국정조사를 해야 되면 여야가 합의를 하면 되는 문제지요.

그런데 그중에 지금 개표 결과 발표된 것하고 실제 개표 상황이 다른지, 부정이 있었는지 이 문제는 우리가 처음에 출발할 때하고 문제가 다른 문제거든요. 그러나 끊임없이 문제 제기가 있어요, 지금도. 그래서 우리가 국정조사를 끝내면서 그러면 과연 그러한지를 이제 한번 보자는 것 아니에요? 그런데 왜 반대하는지 내가 이해가 안 된다 이 말이에요. 그렇지 않습니까? 그러면 조건을 붙여 가지고라도 이렇게 하자라고 해야지 그걸 왜 반대하냐 이 말이에요. 국정조사 뭐하려고 했습니까, 그러면? 정쟁하자고 한 건가요? 정치적 목적을 달성하자고 한 건가? 아니잖아요.

그러니까 제 생각에는 이것은 여야 간사 간에 일정을 합의하면 되는 문제라고 생각이 됩니다. 그러니까 지금 잠깐 쉬는 사이에 합의를 해 가지고 안건으로 오늘 올려서 통과를 시키는 게 맞습니다. 그래야 8월 1일 전에 우리가 이것을 의결할 수가 있지 않겠습니까. 오늘 반드시 이것은 의결을 하고 넘어가야 된다고 생각합니다. 위원장님께서 좀 조치해 주시기 바랍니다.

○위원장 윤상현 의사진행발언 다 끝나셨지요?

그러면 제가 결론 내도록 하겠습니다.

일부에서……

○박수민 위원 한 번만 더 주시면 안 되겠습니까? 짧게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 예, 한 번 더 말씀……

박수민 위원님.

○**박수민 위원** 저는 민주당 위원님들 제기하시는 필요성에 동의하는 사람입니다. 그런데 광장이나 시민들이 갖고 계신 걱정과 우려를 인내심을 가지고 받아 내는 것이 저희 역할 아니겠습니까? 저희는 제도권에 있고 제도를 움직일 수 있는 조정자 위치에 있기 때문에 저는 특검 따로 위원회 따로 하는 것이 몹시 불편합니다. 저희만이 맞출 수 있어요, 그 일정을. 그리고 저희만이 그 인내심을 가질 수 있습니다. 빨리 결정하고 빨리 털 수 있는 문제가 있고 저희가 인내심을 발휘해서 차분하고 정확하게 처리할 일이 있다고 생각합니다. 저는 후자로 생각합니다. 저희 국정조사위원회와 특검이 따로따로 하지 말고 재검표를 같이 하도록 날짜를 맞추자, 이것 간곡히 부탁드립니다.

○**신동욱 위원** 저도 짧게 한번 말씀드리겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예, 신동욱 위원님.

○**신동욱 위원** 큰 틀의 반대가 아니라 표결로 이 문제를 진행했을 경우에 정말 심각한 문제가 생깁니다. 그래서 저는 역설적으로 왜 이렇게 표결이라도 해서 이것을 해야 된다고 주장하는지 정말로 이해를 못 하겠습니다. 정치적 논쟁 얘기하지 않겠습니다, 저도 할 말이 있지만.

그런데 만약에 예를 들어서 표결로 강행하셔서 민주당 위원들끼리만 가서 그 재검표 장면을 지켜보셨을 때 그러면 그 뒤에 국민들이 이것을 어떻게 평가할지에 대한 그런 생각은 안 하십니까? 박수민 위원이 말씀하신 것처럼 정말로 정말로 이게 필요하다고 생각하시면 더 많은 설득이 필요한 작업입니다. 이것은 투표 제도의 훼손이라고 하는 것은 국민적 신뢰가 무너진 것입니다. 그런데 그 과정을 한번 보겠다고 그 무너진 신뢰를 한번 더 무너뜨려서 이 절차를 진행할 경우에……

저는 위원장님께도 같은 말씀을 드립니다. 그러면 이것까지도 여야가 갈라져서 표결에 찬성한 위원만 가서 재검표에 참여하고 재검표에 반대하는 위원들은 나는 못 하겠다고 그래서 안 가면 이게 강제할 수 있는 겁니까? 이게 국회 본회의장에서 인사 표결하듯이 이렇게 강제할 수 있는 게 아니지 않습니까? 이것은 처음부터 끝까지 여야가 발맞춰서 가고 그게 안 되면 못 하는 한이 있더라도 거기서 멈춰야지 여기서 재검표가…… 그렇지요, 중요하다고 생각할 수도 있고 중요도가 떨어진다고 생각하시는 분도 있습니다. 그리고 법적인 절차가 병행되지 않으면 아무 의미 없다고 생각하는 정치쇼로 끝날지 모르겠다고 걱정하시는 분들도 있습니다. 그런데 이것을 표결해서 어떻게 하시자는 거예요?

이상입니다.

○**김용만 위원** 저도 잠깐 다시……

○**윤건영 위원** 위원장님, 저도……

○**위원장 윤상현** 김용만 위원님.

○**김용만 위원** 일단 민주당만 찬성을 하고 있는 내용은 아닌 걸로 보입니다. 그렇지요? 그래서 다 합의가 되지 않으셨지만 국민의힘 위원님들 중에서 이 재검표에 있어 가지고 가장 먼저 제안을 하신 분도 계시고 또 위원장님의 말씀을 들어 보면 위원장님께서도 지금 재검표를 하자는 취지신 것 같아서 민주당만 원하는 내용은 아니고요. 또 여기 조국 혁신당도 계시고요.

그렇기 때문에 저희가 일단은 국민의힘 일부 위원님들께서도 찬성을 하시고 다른 당에서도 찬성을 하는 상황에서 몇몇 분들께서 강하게 반대를 하는 상황입니다. 우리 정치권

에서는 이런 상황 때문에 표결을 하고 민주주의적으로 과반이 어떤 방향으로 마음을 정하느냐를 좇아서 의사결정을 내린 상황들이 굉장히 많았습니다. 내가 만족스럽지 못하고 내가 동의하지 못한다 하더라도 그럼에도 불구하고 대다수가 찬성을 하는 내용이라면 탐탁지 않아도 좇아가야 했던 게 민주주의 제도입니다. 그렇기 때문에 이렇게 우리가 계속 같은 얘기만 반복한다면 저는 표결로 처리한다는 것도 일리가 있는 방법 같고요.

그리고 또 존경하는 박수민 위원님께서 ‘지금 집회를 하시고 계신 분들의 의중도 살펴야 된다’. 지금 어저께 국민의힘 원내대표 정점식 대표님과 더불어민주당 한병도 대표님이 합의하신 내용을 들어 보면 대한변호협회, 법학전문대학원협회에서 각 3인씩 추천받고 그중에 2인을 여야 협의로 대통령에게 추천하고 대통령은 그 2인 중에 1인을 특별검사로 한다.

지금 제가 알기로는 집회에 나오시는 분들 중에 대통령이 최종적으로 2인 중에 1인을 선정해서 특검을 출범시키는 거에 대한 불신이 있으신 걸로 압니다. 그렇게 되면 만약에 그 특검이 출범을 해 가지고 비공식…… 비공개, 그러니까 비공식이 아니지요. 비공개로 우리가 지금 잠실에 있는 내용들을 들여다본다 하면 어떻게 국민적 동의를 구합니까? 우리 국조에서 공개적으로 하면 됩니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

국조에서 공개적으로 해야만 그분들이 갖고 계신 불신과 의혹들도 해소될 수 있는 거 아니겠습니까?

특검, 대통령이 최종적으로 결정을 하는 거에 대한 불신 또한 집회에 있다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

○위원장 윤상현 주진우 위원님.

○주진우 위원 이것은 표결을 강행할 문제는 저는 전혀 아니라고 생각합니다. 기본적으로 여야 합의 없이는 진행을 못 하는 거지요.

일단 중앙선관위 현재 입장이 뭐니까? 지금 이것은 법률상 정해진 절차가 아니라는 거예요. 법률상은 지금 공직선거법상 투표함이 한 번 봉인이 되고 나면 아무도 건드리지 않고 오로지 중앙선관위의 결정에 의해서 재검표 결정이 있거나 대법원의 결정이 있을 때만 그것을 열어볼 수 있도록 돼 있는 겁니다. 그사이에 투표함을 건드린다는 것 자체가 위법성 논란이 있는 거고 더더군다나 수사 대상이 됐을 때는 증거인멸 우려라는 측면도 있는 겁니다. 그런데 이것을 강행해서 한다고 한들, 지금 중앙선관위조차도 여야 합의가 없으면 이 절차는 진행할 수 없다라고 공식 입장을 저번에 질의했을 때도 밝혔거든요. 그런데 이것을 표결로 해서 실질적으로 반대한 위원들은 거기, 저는 이 표결에 당연히 반대할 뿐만 아니라 표결을 강행한다고 하더라도 그 위법성 있는 절차에 참여할 생각이 없습니다. 그런 경우에 과연 이 투표함의 재검증 내지 재검표 절차가 정당성을 가질 수 있겠느냐 하는 문제가 있고, 이 부분만큼은 다수결로 대충 해서 처리할 수 있는 문제가 아닙니다. 왜냐하면 법률상 없는 절차를 창출해 내는 것이기 때문에 그렇고요.

그런 논리대로라고 하면 그러면 끝이 없습니다. 우리가 여야 합의하면 중앙선관위 서

버부터 포렌식 전문가 데려가서 다 열어 봐야 되는 것 아닙니까? 수사하듯이 할 수 있다 그러면 그것도 여야 합의로 할 수 있다는 얘기거든요. 그런데 지금 선관위는 그것은 반대하면서 올림픽공원에 있는 투표함 문제에 대해서만 부분적으로 찬성한다? 저는 그렇게 해서는 안 된다고 생각하고 오히려 국민적인 의혹이 증폭될 수밖에 없기 때문에 이 부분은 법률상 절차를 위배하면서까지 국조특위에서 할 이유가 뭐가 있느냐, 그럴 거면 더 의혹이 큰 서버 전체에 대해서, 중앙선관위 전체에 대해서 해야 된다 그렇게 봅니다.

○위원장 윤상현 윤건영 위원님.

○정춘생 위원 1년 내내 하시지요, 1년 내내 국조특위를.

○김은혜 위원 찬성합니다.

○정춘생 위원 이것 엔드리스(endless)예요, 엔드리스.

○김은혜 위원 좋은 아이디어 감사합니다.

○위원장 윤상현 발언하시지요. 윤건영 간사 위원님, 발언해 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 그러니까 아주 즐기시는 거잖아요, 이 상황을.

○김은혜 위원 저 망언 이제 그만 좀 하게……

○정춘생 위원 뭐가 망언입니까?

○윤건영 위원 발언 좀 할게요. 발언 좀 할게요.

○위원장 윤상현 정춘생 위원님, 진정하여 주시기 바랍니다.

○윤건영 위원 김은혜 위원님 발언 중지시켜 주십시오. 발언하겠다는데……

○위원장 윤상현 예.

○윤건영 위원 구로율의 윤건영입니다.

저는 지금 결정하는 게 위법성이 있다고 전혀 생각지 않습니다. 선관위가 이야기하지 않았습니까? 소청을 통해서 선관위가 법적 절차를 밟을 수 있는데 소청의 내용 중에는 올공 재검표가 없더라, 그래서 국회가 정치적 합의를 해 주면 가능하겠다고 해서 우리가 진실을 밝히려고 하는 것 아닙니까? 그런데 무슨 위법입니까? 그러면 우리가 올림픽공원에 방문했던 것도 위법입니까? 저는 말이 안 되는 주장이라고 생각을 하고요.

국민의힘 일부 위원님들은 특검과 보조를 맞추자라고 하는데 우선 합동수사본부가 국조특위의 재검표에 대해서 존중한다라는 입장을 보이지 않습니까. 저는 특검도 마찬가지로 일 거라고 생각합니다. 국조특위에서 재검표를 통해서 그 기록을 투명하게 모든 걸 이관하는데 어떤 특검이 반대하겠습니까? 당연히 존중하겠지요. 너무나 당연한 걸 왜 자꾸 시비 거는 것처럼 보여지는지 저는 잘 모르겠습니다.

계속적으로 일종의 침대조사를 하는 것 아닌가라는 의구심이 듭니다. 축구에 침대축구가 있듯이 시간 끌기밖에 보이지 않습니다. 국민들은 하루빨리 진실을 밝히려는 것 아닙니까? 일부의 국민들이 부정선거다라고 이야기하고 있습니다. 그러면 이게 부정선거인지 아닌지 투표함을 열어서 확인하면 되는 것 아니겠습니까? 너무나 간명한 걸 왜 시간을 질질 끌면서 우리가 해야 됩니까? 국회의원들은 국민의 명령을 받아서 대신 주권을 행사하는 겁니다. 그러면 국조특위에서 하면 됩니다. 침대조사 할 이유가 없지 않습니까?

오늘 당장 처리해서 다음 주면 이게 부정선거인지, 올림픽공원에 있는 투표함이 부정인지 아닌지 밝혀낼 수 있습니다. 그 결과를 특검에 넘기면 아무 하자가 없습니다. 법적으로 하자도 없고 실제적으로 하자가 없습니다. 왜 안 합니까? 국민들이 도저히 이해할

수가 없다고 생각을 합니다.

몇몇 국민의힘 위원들께서 동의해 주시고 민주당과 조국혁신당이 합의한 것 아닙니까. 지금 즉시 위원장께서 표결로라도 해야 됩니다. 표결이 갖는 정당성에 대해서는 여러 위원님들이 말씀하셨기 때문에 따로 말씀 안 드리겠습니다만 위원장께서는 더 이상 시간 끌기, 침대조사에 이용당하지 않았으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 다음 서범수 위원님 발언하시고 그다음에 이기현 위원님.

○서범수 위원 우리가 특검을 하는 이유가 안 있습니까? 검찰 가만 놔두고 그리고 경찰 놔두고 우리가 특검 하자는 이유가 지금의 현재 수사기관을 가지고는 못 믿겠다, 불신이 있기 때문에 지금 특검을 하자는 건데 그런 특검이 이제 발족을 합니다. 발족을 해서 지금까지 조금 불신을 가지고 있던 검경합수본을 체쳐 놓고 특검하고 같이 국정조사 특위에서 공개 검증을 하는 게 그게 상호 국민들에게도 좀 더 신뢰를 가질 수 있고 명확하게 진상을 밝힐 수 있는 것 아니냐라는 이야기고요.

그리고 이렇게 민감한 사안일수록 이것은 정치적으로 우리가 표결을 통해서 해결해서는 안 된다. 만약 표결을 통해서 해결을 하려면 그 이후에 엄청난 부작용이 더 있을 수가 있다. 그래서 저는 생각에 조금 시간이 걸리더라도 이걸 좀 더 서로 설득을 하고 설명을 하는 그런 숙의의 시간을 좀 더 가지면서 전체의 의사를 결집해야만이 이 부분이 해결되고 또 공개검증을 하더라도 국민들께 납득이 되고 그 이후의 후폭풍이 없다. 만약에 이게 표결을 통해서 일방적으로 처리를 해 버리면 오히려 아니한만 못하는 그런 후과가 있을 수가 있다는 걱정이 앞서서 말씀을 드립니다.

○위원장 윤상현 다음, 이기현 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 모든 분들이 여기에 계셨기 때문에, 한 달이 넘는 특위 과정에서 재검표와 관련된 논의가 어떻게 진전되어 왔는지 제가 다시 한번 말씀드리고 보고 싶습니다.

국민의힘 위원님 중에서도 재검표 주장이 있으셨고 위원장님께서 저희가 올공 갔다 온 뒤에 재검표가 필요하다는 얘기를 하셨습니다. 그 말씀을 듣고 제가 기억하기는…… 존경하는 주진우 위원님은 여야 합의를 전제로 해서 선관위가 재검표할 수 있다라고 얘기를 해 주셨다고 그러는데 제 기억에는 선관위에서는 국정조사특위에서 결정해 주시면 재검표를 진행할 수 있다라고 얘기했고 그것에 대해서 법적 절차를 확인한 것 같습니다.

그래서 현재 수사를 진행하고 있는 검사님께서 본부장인 검경합동수사본부에 공문을 보냈고 그 공문에 대한 답이 7월 10일 자로 국정조사특위에서 결정한 재검표에 대해서는 수사와 병행해서 그리고 수사에 지장이 없도록 본인들이 그것에 대해서 인정하겠다는 것이었습니다.

저는 이런 논의 과정이 있었음을 위원장님께 다시 한번 말씀드리고 위원장님, 더 이상 시간 끌지 마시고 이제 저희가 일할 수 있는 시간이 9일도 안 남았습니다. 8월 1일인데 그 이전에 저희들이 표결이라도 해서 재검표를 실시하는 것이 저희 특위의 출범 정신에도 맞고 국민들이 저희에게 걸고 있는 기대에 부합한다 이렇게 생각합니다.

위원장님, 꼭 표결해 주시기 바랍니다.

○위원장 윤상현 다음, 최보운 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 저는 오늘 국회 국정조사특위에서 논의해야 될 가장 중요한 문제는 우

리가 국정조사를 이렇게 마칠 수 있느냐라고 생각을 합니다. 기간 연장에 대한 안전을 먼저 논의해 주시기를 위원장님께 요청드리고 바입니다.

그 이유는 지금 국회 국정조사특위에서 자료제출도 안 됐고 그리고 여러 부분에서 진상규명과 제도개선이 아직 안 된 부분이 많이 남아 있습니다. 그건 모두가 인정하는 바이고요.

두 번째로는 현실적으로 재검표를 8월 1일까지 준비가 가능한지의 문제가 있습니다. 지금 선관위가 제안한 것을 보면 국민들이 납득할 방식이라고 보기 어려운 부분들이 많고요. 민주당에서도 이런 선관위 제안에 대해서는 이견이 있었던 걸로 알고 있습니다.

지금 우리가 근본적으로 이걸 빠르게 하는 것이 중요한지 다시 한번 생각해야 될 시점이라고 생각을 합니다. 재검표의 목적부터 다시 생각을 해야 됩니다.

지금 몇몇 위원님들께서 개표 결과를 맞춰 보자, 부정선거 아닌지 확인해 보자 이런 정도의 수준으로 말씀을 해 주셨는데 국민이 기대하는 수준은 그것보다는 훨씬 더 높다고 생각을 합니다.

그리고 특검에서 또 필요하다고 생각하는 재검표 검증에 대한 방식이 있을 수도 있기 때문에 그런 것들을 같이 논의해야 되는 것도 당연히 필요한 부분이 아닌가 싶습니다.

재검표는 진상규명뿐만이 아니라 제도개선을 위해서도 필요한 부분이 있을 수 있고요. 지금 선관위는 이 내용을 굉장히 부실하게 보고했던 상황입니다. 예를 들어 보면 재검표를 하고 나서 증거물품들을 어떻게 할 것이냐에 대한 것들이 쏙 빠져 있고요, 관련해서는 투표용지를 옮기는 것만 내용이 들어가 있습니다.

저희가 다시 생각해 볼 부분이 우리가 재검표의 목적이 올림피아공원에 있는 투표용지를 빼 내는 것이냐, 그렇게 우리 국회가 줄속으로 처리돼서는 절대 안 된다고 생각을 합니다.

더 논의를 하고 투명하게 해서 현실적으로 8월 1일까지 불가능하다는 걸 인정하고……
(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)
논의를 해야 한다고 생각합니다.

다시 한번 국회 국정조사특위의 내용이 더 충분히 논의될 수 있도록 기간 연장을 요청드리고 바입니다.

.....
○위원장 윤상현 여러 위원님들의 발언 다 경청하였습니다.

강동완 대리님, 8월 1일까지는 그게 안 되나요?

○증인 강동완 아닙니다. 저희들 의결해 주시면 다음 주 주중에 할 수 있습니다.

○위원장 윤상현 할 수 있다는 말씀이지요?

○증인 강동완 예.

○최보운 위원 아니, 그러니까 우리가 논의가 안 돼서 지금 참관인도 숫자가 적고요. 그런 관련된 논의들이 아직 할 것들이 너무 많습니다.

○위원장 윤상현 이 관련된 논의는 여야 간사분들께서 아직까지 협의조차 시작을 안 해서 그런 상황이라는 말씀 드리고요.

그러면 여러 의견을 다 들었습니다. 그래서 우리 여야 간사 간 합의나 원활한 회의 진행을 위해서 잠시 10분간 정회하도록 하겠습니다.

(11시20분 회의중지)

(11시33분 계속개의)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

○정춘생 위원 위원장님, 신상발언 있습니다.

○위원장 윤상현 예.

○정춘생 위원 다 착석하시면 시작하겠습니다.

위원장님, 시작하겠습니다.

아까 본 위원의 의사진행발언 과정에서 그리고 상대 국민의힘 발언 과정에서 제가 국민의힘 장동혁 대표가 그 상황을 즐기고 있는 것 같다 이런 발언을 했더니 저의 말에 대해서 김은혜 위원께서 망언이라고 했습니다. 저는 그 망언이라는 망언을 들을 이유가 없어요. 이 부분에 대해서는 분명하게 사과를 들어야 되겠습니다.

제가 즐기고 있다고 한 발언은 국민의힘 위원들도 아실 겁니다. 장동혁 당대표의 국회에서 있을 때의 표정과 올공에 있을 때의 표정을 한번 비교해 보십시오. 굉장히 행복해 보이십니다.

제헌절에도 국회에서의 중요한 행사임에도 불구하고 참석하지 않고 올공에 있는 그 행사에 가서 발언을 하시는 것과 표정을 보면 이 상황을 너무 계속 끌어 주길 바라는 것 아닌가라고 합리적으로 의심을 할 수밖에 없는 상황에서 즐기는 것 같다고 얘기를 했는데 그것에 대해서, 저에 대해서 망언이라고 했습니다. 이 부분은 반드시 사과를 받고 지나가야 되겠습니다.

이상입니다.

○김은혜 위원 저에 대해 말씀하셨으니까 제가 말씀드리겠습니다.

○위원장 윤상현 김은혜 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 지난 국정조사 기간 동안에 국민의힘이 이 사태를 즐기고 있다고 하는 민주당 상대 위원님의 발언이 있었습니다. 참정권 훼손은 국민의 비극입니다. 그런데 이 비극을 정파적으로 활용하면 국민의힘 한 정당을 모독하는 게 아니고요 국민을 모독하는 겁니다.

여야 위원님들이 자중하시길 바라기를 촉구하고요. 즐기고 있다라는 발언 이 부분에 대해서는 자중하시기를 요청을 드립니다.

그리고 지금 말씀하신 위원님의 경우에는 저는 당대표 그건 모르겠고요. 여야 위원님들이 서로에 대해서, 이 국가적인 슬픔과 아픔에 대해서 활용하지 말자, 그리고 철저히 입법적 기반하에서 국정조사의 취지에 걸맞은 발언만 하자 말씀을 드립니다. 당대표와 관련이 없습니다. 오해하지 마시기 바랍니다.

이상입니다.

○정춘생 위원 아니, 저에 대해서 망언을 한 것에 대해서 사과를 요구했는데 왜 엉뚱한 발언을 하십니까? 저는 사과를 요구했습니다.

○김은혜 위원 즐기고 있다라는 발언은 적정합니까? 당대표와 관계없이 상대 정당에

대해서 의도적으로 그렇게 공격을 하는 것이 망언이지요.

○위원장 윤상현 위원님, 하여튼 이게……

○정춘생 위원 그게 망언입니까? 의견을 얘기할 수 있는 거지요. 그게 왜 망언입니까?

○김은혜 위원 국정조사하고 무슨 관계가 있습니까?

○정춘생 위원 왜 그게 망언…… 망언의 뜻이 뭡니까?

○위원장 윤상현 정 위원님, 서로……

○정춘생 위원 저한테 망언이라고 한 것이 망언이지요. 사과하십시오!

○김은혜 위원 소리 안 지르셔도 충분히 들립니다. 적정히 하십시오.

○정춘생 위원 사과하십시오!

○위원장 윤상현 서로 상대를 존중하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 존중한다면 이런 말을 하면 안 되지요. 망언을 함부로 꺼내는 게 아니지 않습니까.

○위원장 윤상현 역지사지의 입장에서 상대 위원이나 또 삼자 위원에 대해서 단정적으로 단죄 짓는 듯한 그런 표현은 자제하여 주시기 바라겠고요.

그러면 1차 증인신문을 시작하도록 하겠습니다.

○정춘생 위원 저는 김은혜 위원에 대해서 사과를 요구했는데 위원장님이 그렇게 정리하고 넘어갈 게 아닌 것 같습니다.

○위원장 윤상현 1차 증인신문은 간사 간 협의에 따라 답변시간을 포함해서 5분간 하도록 하겠습니다.

먼저 김성희 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 경기도 고양시 김성희입니다.

위철환 선관위원장대행님, 이번 투표용지 부족 사태와 관련해서 국민들께서 공분하고 있는 이유 뭐라고 보십니까?

○증인 위철환 국민의 기본권인 참정권이 침해된 데 대한 분노라고 생각합니다.

○김성희 위원 그렇습니다. 이 시점에서 선거관리제도를 개혁하는 데 있어서도 가장 주안점을 뒀야 될 것은 국민 참정권 훼손을 막고 충분히 보장하는 것이어야 되지 않겠습니까?

○증인 위철환 예, 그렇습니다.

○김성희 위원 그런데 투표용지 부족 사태로 인해 선관위가 국민의 신뢰를 잃은 것을 틈타서 부정선거와 같은 음모론적 시각으로, 선거관리제도를 개혁하는 데 있어서 국민 참정권을 오히려 제한하는 방향의 주장도 제기되고 있는 것 같아서 우려스럽습니다. 대표적인 사례가 무조건적인 사전투표 폐지 주장이라고 저는 생각합니다.

강동완 사무총장대리님, 이번 투표지 부족 사태가 사전투표제도 자체의 문제입니까, 아니면 선관위가 수요 예측과 대응 체계 구축을 잘못된 문제입니까?

○증인 강동완 제 생각으로는 후자입니다.

○김성희 위원 사전투표제도 실시 전에 대선 마지막 부재자 투표가 89만 명이었고요, 2025년 21대 대선 관외 사전투표자 수가 429만 명으로 별도의 사전 신고 없이 전국 어디서나 투표를 할 수 있게 돼서 국민 참정권 확대에 기여하는 바가 저는 분명히 존재한다고 생각합니다.

사전투표제도가 가진 선거운동 기간 축소 효과, 정치 신인에 불리, 이거는 앞의 기간을 늘리면 되고…… 선관위 더 잘 아시겠지만 전 세계에 사전 선거운동 기간을 정해 놓고 피켓의 크기를 정하고 일일이 간섭하는 나라는 거의 우리나라밖에 없는 지경이라는 점도 좀 지적해 두겠습니다.

그러면 선거운동제도를 개방적으로 변화를 시켜야 되는데 이번 사태를 기회로 해서 무조건 다 폐지하자라고 하는 주장으로 가는 건 저는 신중한 검토가 필요하다고 생각하고요. 이 관리 부족 문제를 국민의 참정권을 줄여서 해결할 수 있다, 선관위도 내친김에 일 좀 줄여 보자, 여기에 동조하는 것은 저는 옳지 않은 일이라고 생각합니다.

(영상자료를 보며)

보시면 재외국민선거나 우편전자투표 도입에서 부정선거 음모론 시각을 견제할 필요가 있다고 보여지는데요. 아시는 것처럼 재외선거권자 200만 명 중에 10%도 안 되는 투표 참여율을 기록했습니다.

강동완 사무총장님, 이게 저조한 이유가 투표를 하고 싶어도 못 하는 사람이 많기 때문 아니겠습니까?

○**증인 강동완** 아무래도 국내보다는 재외가 투표하기가 어려워서……

○**김성희 위원** 접근성의 문제입니다. 저도 재외국민으로 투표해 봤지만 어떤 분들의 경우는 비행기를 타고 날아가서 투표를 해야 될 정도로 좀 열악한 게 문제인데 이렇게 되면 사실은 보좌하기 위해서 추가 투표소를 늘리는 것은 효율성에 한계가 있으니까 우편투표와 전자투표를 도입해야 되는데 지금 같은 상황에서 부정선거 신앙촌에서는 큰일 날 것처럼 굴고 선관위도 우편물이 잘 돌아오지 않아서 어렵네, 저쩌네 해 가면서 재외국민 우편투표 참여를 계속 부정적으로만 보고 있지 않습니까? 그냥 나는 욕먹기 싫다 이런 생각이시지요, 사실은?

○**증인 강동완** 저희들이 지난번에 검토했을 때는 추가 투표소 부분은 긍정적으로 검토가 됐고요. 우편투표나 이런 부분은 저희들 당초에는 금년 하반기에 전체적으로 다시 연구를 하려고 했었습니다.

○**김성희 위원** 자, 지금 보시면요 관련해서, 물론 우리가 외국의 판례를 꼭 따라야 되는 것은 아닙니다만 독일 연방헌법재판소 2013년 7월 9일 결정 보시면 우편투표가 합헌이라고 말하면서 뭐라고 하나 하면 우편투표 자체가 비밀투표를 좀 어길 수도 있고 여러가지 문제가 있는 건 사실이지만 유권자의 투표 참여라는 실익을 보장한다는 측면이 훨씬 더 압도적이기 때문에 허용되어야 한다고 얘기했구요.

트럼프 대통령 최근에 미국 언론 보도에 따르면 우편투표에서 민주당 투표율이 높으니까 우편투표를 특히 선거일 이후에 도착한 것을 유효표로 집계하는 것을 못 하게 하려고 했던 것 이번에 연방대법원에서 선거일 이후에 도착한 우편투표도 유효표 집계가 합법적이라는 판결을 내려서 트럼프의 주장을 꺾었습니다. 그러니까 우편투표라는 것이 특정 세력에게 불리해지면 이것이 부정선거다라고 주장하는 이 패턴 이걸 법원은 안 된다고 보고 오히려 이렇게 참정권을 늘려야 된다는 입장으로 가고 있다는 겁니다.

OECD 국가 중에서 뉴질랜드, 일본, 호주, 멕시코, 미국, 캐나다 등 우편투표를 허용하고 있는 나라가 28개국이고요. 심지어 전자투표도 멕시코, 에스토니아, 프랑스에서 허용하고 있는데.

민주주의 국가에서 무엇보다 중요한 건 국민의 참정권이 차별성 없이 행사될 수 있어야 된다고 하는 것입니다. 그래서 선관위 제도개혁에 있어서도 국민의 참정권이 훼손되고 있는 작금의 사태에 대해서 철저한 반성을 하시면서도 국민 참정권 보장을 항상 염두에 두고 개혁 방안을 찾아서 적극 검토해 주실 것을 당부드리겠습니다.

○증인 강동완 예, 위원님 말씀 유념하겠습니다.

○김성희 위원 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 최보운 위원님 신문해 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 노태약 전 위원장님, 헌법은 중앙선관위를 독립된 헌법기관으로 두고 있습니다. 그리고 오랫동안 중앙선관위원장은 헌직 대법관이 맡아 왔습니다. 왜 그랬겠습니까? 선거는 결과 이전에 신뢰로 완성되는 제도이기 때문 아니겠습니까?

○증인 노태약 예.

○최보운 위원 그런데 심판이 의심받는 순간 경기는 이미 끝난 것이라고 볼 수밖에 없습니다. 심판이 의심받기 시작하면 선수는 결과에 대해서 받아들일 수가 없고 또 관중도 승패를 인정할 수가 없게 됩니다. 경기의 승패는 선수가 만들지만 그 승패를 인정하게 하는 것은 결국 심판 아니겠습니까?

○증인 노태약 예.

○최보운 위원 선거도 다르지 않다고 생각이 됩니다. 국민은 선관위의 완벽한 행정 처리를 기대하는 것이 아니라 믿을 수 있는 기관을 기대했던 것이라고 생각합니다.

그런데 이번 6·3 지방선거 그리고 또 국회의 국정조사를 통해 확인된 선관위의 모습은 국민이 기대했던 독립적이고 믿을 수 있는 헌법기관의 모습과는 상당한 괴리가 있다고 생각합니다.

위원장님, 국민의 신뢰가 지금 상당 부분 훼손됐다는 점 인정하십니까?

○증인 노태약 예, 인정합니다.

○최보운 위원 국민이 선관위에 대해서 생각했던 부분과 이번에 밝혀진 부분이 상당한 괴리가 있다는 점도 인정하십니까?

○증인 노태약 예, 그런 것도 있으리라고 생각을 합니다.

○최보운 위원 그러면 이런 상황에 이르기까지 중앙선관위원장으로서는 책임을 느끼시는지 또 신뢰하지 못하게 된 부분에 대해서 국민께 사과할 의향이 있으십니까?

○증인 노태약 나름대로 재직하면서 비상근이긴 하지만 최선을 다해서 노력은 해 왔다고 생각을 했습니다만 여러 가지 부족한 점들이 많았고 그 점이 아마 이번에 큰 사고로 이어진 것 같습니다. 얼마든지 국민에 대해서 지금도 사죄하고 있는 심정입니다.

○최보운 위원 위철환 직무대행님, 이번에 국정조사를 보면 저희가 선거 결과에 대해서 조사한 것이 아니라 선거를 관리하는 기관을 조사한 자리였다고 생각이 들고요. 그런데 국정조사를 할수록 정말 설마 이럴까 하는 게 사실이 된 부분이 너무 많은 것 같습니다.

국정조사 기간에 증인도 출석에 비협조적이었고요. 또 자료제출이 너무나도 부실했습니다. 국민이 납득하기 어려운 해명도 반복됐습니다. 또 현안조차 제대로 파악하지 못하는 모습도 상당 부분 있었습니다. 이에 대해서 어떻게 말씀하시겠습니까? 선관위가 국정조사 과정에서 국민의 기대에 미치지 못했다는 점 인정하십니까?

○**증인 위철환** 예. 앞으로 위원님들이 지적하신 부분 또 국민들께서 여러 가지 질책한 부분들을 모두 체크를 해서 앞으로 미흡한 점을 보완해 나가서 국민들의 신뢰를 회복하도록 노력하겠습니다.

○**최보윤 위원** 지금 국정조사 과정이 제대로 되지 않은 부분도 인정하십니까?

○**증인 위철환** 저희……

○**최보윤 위원** 선관위에서 제대로 준비하지 못하셨던 것 인정하십니까?

○**증인 위철환** 나름대로 최선을 다해서 저희들이 노력을 했습니다만 부족한 부분에 대해서는 더 노력하겠습니다.

○**최보윤 위원** 저희가 사실 외부뿐만 아니라 선관위 내부에서도 현행 선거관리 체계의 개선이 필요하고 선관위가 구조적으로 문제가 있다는 목소리가 계속 나오고 있습니다.

앞으로 지금 과거와 같은 방식으로서는 돼서는 안 될 것이라고 생각하고요. 앞으로 진행될 특검 수사 등에서 모든 진상규명 절차에 성실히 협조하시겠다고 이 자리에서 국민께 분명히 약속하시겠습니까?

○**증인 위철환** 예.

○**최보윤 위원** 여야가 지금 특검후보 절차에는 합의했으나 앞으로 중요한 것은 특검을 통해서 모든 의혹이 철저히 규명되는 것입니다. 그런 부분에서 특검 수사에 성실히 협조하고 또 증거 보전에도 한치의 소홀함이 없어야 된다고 생각을 하고요.

또 만약 재검표 검증 절차가 이루어진다면 선관위가 어느 때보다 투명하고 적극적으로 협조해야 된다고 생각이 드는데요. 지금 선관위의 태도를 보면 마치 올림픽공원에 있는 투표용지를 빼내는 것, 그것이 목적인 것이 아닌가 생각이 들 정도로, 관련돼서 경찰에 협조 공문을 보낼 정도로 그런 상황이 반복됐던 것 아니겠습니까?

지금 재검표 방식이나 범위에 대해서 선관위는 여야 합의가 있어야지만 이것을 그 방식으로 한다는 입장이시지요?

○**증인 위철환** 저희들은 소청 절차에서는 현재 그런 신청이 없었기 때문에……

○**최보윤 위원** 이번에 국회 국정조사의 재검표 말씀입니다.

○**증인 위철환** 국회나 국민들의 명령이 있으면 항상 거기에 맞춰서 노력하겠습니다.

○**최보윤 위원** 여야 합의가 있어야 된다는 입장이시지요? 그리고 국민이 납득할 방식, 여야 합의가 있어야 된다는 입장이시지요?

○**증인 위철환** 예, 저희들이 독자적으로 하기는 어렵습니다.

○**최보윤 위원** 그래서 국민의 의혹을 해소하고 선거 결과의 신뢰를 회복하는 것 그것이 지금 선관위가 가장 먼저 해야 될 책무라고 생각이 들고요.

그래서 줄속으로 이루어지는 절차가 있어서는 안 되고 국회 국정조사라든지 또 국정조사에서 이루어지는 재검표에 관련된 부분도 충분한 논의 없이는 선관위가 함부로 독단적으로 할 수 없다는 입장 아니십니까?

○**증인 위철환** 저희들이 하여튼 국민들과 국조위의 여러 위원님들께서 지도해 주시면 거기에 따라서 적극 협조하겠습니다.

○**최보윤 위원** 이상입니다.

○**위원장 윤상현** 위철환 증인님, 뭐든지 국민적 의혹에 대해서 국정조사특위가 요구하면 다 오픈할 생각을 가지고 계십니까?

○증인 위철환 예, 저희들은 할 수 있는 것은 모두 협조해서 노력하겠습니다.

○위원장 윤상현 송파 재검표뿐만이 아니라 송도1·2동 공개 재검표, 심지어 아까 어느 위원님이 말씀하셨는데 서버, 서버에 예를 들어서 과거 대통령선거에 대한 모든 기록이 있습니까?

○증인 위철환 서버에 관해서는 제가 확실히…… 우리 사무차장께서……

○증인 강동완 과거 선거 것은 없고요 현재 임기 중인 선거만 관리되고 있습니다.

○위원장 윤상현 그러면 임기 중인 대통령, 임기 중인 국회의원에 관한 자료만 있다는 거지요?

○증인 강동완 예.

○위원장 윤상현 그것까지도 공개하실 용의는 없으십니까?

○증인 강동완 그 부분이 국조특위의 검증 범위에 들어가는지는 한번 살펴봐야 될 것 같습니다.

○위원장 윤상현 검증 범위에 만약에 합의를 하면 그것도 열어 보실 생각이 있으십니까?

○증인 강동완 검증 범위에 들어간다면……

○위원장 윤상현 자신 있게, 결국 의혹이 있는 것은 선관위 입장에서 다 공개해 버리면 됩니다. 그것도 요구하면 그것도 같이 하실 의향 있으십니까?

○증인 강동완 다른 법률에 저촉되지 않는다면 할 수 있습니다.

○위원장 윤상현 감사합니다.

다음은 이해식 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 서울 강동구의 이해식입니다.

투표용지 부족 사태로 과연 몇 분의 유권자분들께서 투표를 못 했는가, 그것을 밝혀내는 것이 굉장히 중요한 핵심적인 내용 중의 하나지요.

제가 최초 기관보고 할 때부터 CCTV를 좀 확인해서라도 전체 규모를 파악해 달라 그렇게 요구를 했는데 어제야 이 자료를 받아 볼 수 있게 됐습니다.

위철환 상임위원님과 강동완 차장님 한번 답변해 주시기 바랍니다.

투표용지 부족으로 투표가 중단된 투표소는 26개지요?

○증인 위철환 예, 그렇습니다.

○이해식 위원 26개인데 그동안 선관위는 투표록이나 투표관리관의 증언 이런 것들을 바탕으로 대체로 한 스물세 분 정도가 투표를 못 했을 것 같다.

○증인 위철환 예.

○증인 강동완 투표록에 근거해서.

○이해식 위원 예, 투표록을 바탕으로 해서. 그렇게 얘기를 했고.

지난 투표용지 부족사태 진상규명위원회 조현욱 전 위원장께서는 최소 40명 미만 30명 이상 정도라고 봤다 이렇게 답변을 했습니다. 그런데 CCTV를 확인을 했더니 최소 80명에서 최대 91명으로 조사가 됐습니다. 보고를 받으셨어요?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

○이해식 위원 그런데 이것도 투표가 중단된 전체 투표소가 26개인데 그 중에 CCTV가 설치된 투표소는 22개, 4개의 투표소는 CCTV가 설치되지 않았고 그리고 22개 투표소

중에서도 CCTV로 확인 가능한 곳이 11곳 그리고 나머지는 확인이 불가능했다. 불가능 곳은 투표소 입구를 비추지 않거나 아니면 경찰의 수사상 필요에 의해서는 내줄 수 있지만 그렇지 않으면 내주지 못하겠다 그래서 확인 자체가 불가능한 곳도 있어서 지금 11개 투표소를 확인한 결과 종합적으로 계산한 인원이 91명으로 나온 거지요. 그렇지요?

○증인 강동완 CCTV 부분은 그렇고 투표관리관 진술에서는 네 군데 말고는 확인이 된 겁니다.

○이해식 위원 물론 그렇지요. 그런데 지금 이 CCTV 확인 내용과 투표관리관의 진술이 정확히 일치하는 데가 거의 없어요. 그런 걸 보면 CCTV를 통해서 정확히 확인할 필요가 있다 이렇게 생각이 되고 그리고 CCTV는, 어느 투표소는 보면 기한이 넘어 가지고 보관하고 있지 않다 그런 곳도 있더라고요.

○증인 강동완 처음부터 그랬습니다.

○이해식 위원 그런 경우가 있다라고 하는 것은, 이건 원천적으로 확인이 불가능하다는 말이에요. 그런데 경찰의 수사상 필요에 의해서는 주겠다 이렇게 답한 곳은 일단 CCTV 자료를 확보하도록 해야 될 필요성이 있을 것 같아요.

○증인 강동완 열람 거부한 곳에 대해서……

○이해식 위원 특검이 여야 합의가 됐지 않습니까? 특검이 출범할 것 같은데 그러면 특검에 의해서는 이걸 확인할 수 있을 것 같아요. 그렇기 때문에 보존 기한이 있을 거고 또 특검이 언제 열릴지는 모르는 거니까 중앙선관위가 공문을 보내든지 해서 CCTV 자료를 확보를 해 주도록, 확보를 해 놓도록 조치를 취해야 될 필요성이 있을 것 같습니다.

○증인 강동완 그렇습니다. 그렇게 하겠습니다. 좋은 말씀이십니다.

○이해식 위원 그래서 하나하나 투표구별로 정확한 추가적인 조사가 필요할 것 같아요. 선관위 자체적인 조사가 또 필요할 것 같습니다. 그리고 CCTV가 확보가 안 된 데는 확보를 할 수 있도록 사전 조치를 취해 달라 그런 말씀을 드리고.

지금 CCTV 한번 틀어 보세요.

(영상자료를 보며)

잠실4동 7투표소 같은 경우에 대기표를 나눠 주고 있는데 대기표를 나눠 주는 것도 굉장히…… 한 분은 돌아가는 겁니다, 지쳐 가지고. 그런데 이 대기표를 나눠 줄 때 신원을 자기 본인이 맞는지를 일일이 확인하다 보니까 시간이 많이 걸리는 거예요. 그래서 유모차를 끌고 있는 분이 아직 멀었냐, 시간은 5시 59분입니다. 그래서 물어보고 시간이 좀 더 걸릴 것 같다 이렇게 얘기를 하니까 그냥 돌아가시는 거예요, 저렇게.

그리고 저 잠실4동 7투표소는 6시 정각에 저 바깥의 문이 닫힌 게 아니고 거의 6시 한 10분가량 있다가 문이 닫혔어요. 그런데 여기 보시면 이 투표소 앞에 문을 관리하는 그런 직원이 없는 걸로 보여요. 이것도 보면 상당히 허술한 거지요, 말하자면.

대기표도 제가 볼 때는, 지금 거의 33초지 않습니까, 5시 59분 33초? 그러면 대기표부터 나눠 주고 나서 그런 다음에 신원을 확인하든지 이렇게 해도 충분한데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

관리 자체가 너무 허술하다. 물론 이것을 예상할 수 없었기 때문에 구체적으로 매뉴얼에

답지 못했던 측면이 있겠지요. 그러나 어쨌거나 저런 것만 보더라도 상당히 허술한 투표 관리를 했다 이렇게 볼 수가 있는 거고요.

그리고 11개 투표소는 보니까 거의 송파구에 집중이 돼 있는데 문정2동 2투 같은 경우에는 투표록을 통해서는 한 분도 확인하지 못했는데 CCTV를 통해서 무려 스물여덟 분이 확인이 됐고 잠실2동 7투 같은 경우에는 열일곱 분이 확인이 됐어요. 그리고 가장 문제가 됐던 잠실7동 2투, 투표가 끝난 다다음 날 투표함을 개함할 수 있었던 잠실7동 2투 같은 경우에는 원래 열일곱 분이 투표를 못 했는데 나중에 밤 10시까지 투표를 연장하고 그런 다음에 다섯 분이 와 가지고 투표를 해서 열두 분이 못 한 것으로 얘기가 됐잖아요. 그렇지요? 그런데 CCTV 확인 결과 세 분이 투표를 못 하고…… 열네 분이 투표를 못 하고 세 분만 투표한 것으로 그렇게 최종적으로 밝혀졌어요.

○증인 강동완 CCTV상으로는 그렇습니다.

○이해식 위원 그러니까 투표관리관이 그때 당시 상황이 너무 복잡하고 하니까 5명이 투표를 했다고 진술을 했지만 그건 믿을 수가 없는 거예요. 결국 CCTV를 통해서 정확하게 확인하는 수밖에 없다 이런 것을 재차 강조를 하면서……

이것만 가지고, 제가 왜 이 말씀을 드리느냐 하면 지금 이 자료를 제출했는데 이 자료 자체도 사실은 정확하게 믿기가 좀 어려운 측면이 있어요. 대충은, 대충은 파악이 되는데…… 대충은 파악이 되는데 이것과 관련해서 얼마만큼 치밀하게 조사를 했는지 그걸 알기가 좀 어려운 측면이 있어서, 나중에 특검이 이런 자료들을 아마 보게 될 텐데 그걸 대비해서라도 선관위 자체적으로 다시 한번 꼼꼼하게 체크하고 투표사무종사원이나 투표관리관들에 대한 진술도 새로 확보할 필요가 있다 그걸 좀 말씀을 드립니다.

○증인 강동완 그 관리관 진술은 이번에 새롭게 확보한 자료들입니다.

○이해식 위원 그렇습니까?

○증인 강동완 예.

○이해식 위원 그렇게 해서 하여튼 우리가 국조 기간이 8월 초까지니까 조금 보완조사를 해서 가지고 자료를 조금 더…… 아까도 제가 말씀드렸지만 ‘확인 불가하다’라고 ‘수사상 필요에 의해서만 주겠다’라고 하는 곳은 공문을 보낸다든지 이런 처리까지 해서 가지고 자료를 종합해서 다시 한번 제출해 주세요.

○증인 강동완 예, 할 수 있는 범위 내에서 다시 한번 해 보겠습니다.

○이해식 위원 그렇게 좀 해 주시기 바랍니다.

.....

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 주진우 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○주진우 위원 강동완 사무총장님!

○증인 강동완 예.

○주진우 위원 아까 말씀하시는 것 들어 보니까 ‘국조특위에서 여야가 동의를 하면 어떤 검증에도 응하겠다’ 이렇게 말씀하신 것 같은데 그러면 중앙선관위 서버에 대해서도 여야가 합의해서 포렌식 전문가 같이 가서, 여러 전문가들과 함께 선관위 전체 서버에 대해서 며칠에 걸쳐서 수사하듯이 검증하는 것도 괜찮은 겁니까? 동의하십니까?

○증인 강동완 그 부분은 일단 국조특위의 출범 취지하고……

○주진우 위원 출범 취지랑은 너무나 잘 맞지요.

○증인 강동완 아니……

○주진우 위원 왜냐하면…… 잠깐만요. 출범 취지가 뭐니까? 성역 없이 선거와 관련된 모든 문제점에 대해서 다 파헤쳐 보자는 거잖아요. 이게 투표용지 부족에 대해서 한정적입니까? 저도 질의를 했지만 수의계약의 문제점도 문제가 됐었고 선관위 내의 채용비리도 문제가 됐었고 개표 결과의 오입력 문제도 있었고 아까 이해식 위원님이 질의하셨다시피 CCTV만 보면 투표를 제대로 하지 못하고 돌아가는 분들이 부지기수고, 그런 것들을 확인하기 위해 가지고 선관위 서버는 건드리면 안 되는 겁니까?

○증인 강동완 그렇지는 않습니다.

○주진우 위원 그러면 그런 방식의 국조특위의 조사나 검증에도 다 동의하는 거예요? 그게 선관위의 공식 입장입니까?

○증인 강동완 다른 법률에 위반되지 않는다면……

○주진우 위원 다른 법률에 위반될 여지가 없지요. 올림픽공원의 투표함 관련된 부분도 저는 선관위 입장을 보니까 사실상 공직선거법에 없는 절차예요. 그렇지 않습니까? 원래 원칙은 선거소청이나 재선거 결정, 재검표 결정이 대법원에서 있거나 중앙선관위의 결정이 없으면 투표함은 봉인해서 그대로 보관하고 있는 것이 원칙 아닙니까? 아무도 못 건드리는 게 공직선거법상의 원칙이지요?

○증인 강동완 지금 국조특위에서 검증한다는 것은 공직선거법의 절차가 아니고……

○주진우 위원 절차가 아니지요. 정해져 있지 않은 절차고 이 국조특위에서 만들어 낸 어떻게 보면 정치적인 절차지요.

○증인 강동완 아니, 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따른 절차로 저희들은 그렇게 봤습니다.

○주진우 위원 그러면 말 그대로 선관위 서버뿐만 아니라 선관위 직원의 컴퓨터부터 시작해서…… 그런 것대로라고 하면 전부 다 수사하듯이 전문가 데려가 가지고 전부 다 열어 봐도 되는 거예요?

○증인 강동완 그게 검증 범위에 해당되는지는……

○주진우 위원 검증 범위에 당연히 해당 안 될 이유가 뭐가 있습니까? 거기 지금 올림픽공원 내에 있는 부분에 대해서도 검증 범위가 뭔데요? 모든 것을 다시 한번 재검표해서 해 보겠다고 하고 선관위도 지금 동의한 건데.

○증인 강동완 핸드볼 경기장은 특정이 되는 것 아니겠습니까?

○주진우 위원 서버는 특정이 안 되나요? 저는 그 이중성을 얘기하는 겁니다. 저번에…… 지금 언론보도를 봐도요 다른 것을 다 떠나서 선관위 서버에 대해서 백팔십 차례 이상의 해킹 시도가 있었다라는 언론보도가 있었어요.

○증인 강동완 위원님, 그 부분은 일단 법원에서 지금 검증 절차를 진행하고 있다는 것 말씀……

○주진우 위원 검증 절차를 진행하고 있어도, 그 절차를 진행하고 있으면, 그렇게 따지면 특검에서, 지금 특검이 발족되고 나면 거기 관련해서 압수수색을 할 수도 있는데 그 절차가 예정되어 있는 상황에서 왜 이거는 절차를 빨리해야 됩니까? 저는 선택적으로 중앙선관위가 그렇게 하면 안 된다고 보는 거예요, 기본적으로.

선관위가 서버 관련해서는, 그때 우리가 중앙선관위 현장조사를 나갔을 때도 언론들 촬영하는 것도 못 하게 했지요?

○증인 강동완 예, 그때……

○주진우 위원 잠깐만요. 우리 겨우 10분 둘러봤습니다. 10분 둘러봤어요. 그 10분 둘러봐 가지고 서버의 문제점을 어떻게 압니까? 보안시설이라는 이유로 그런 것들은 하나도 들여다보지 못하게 하면서 나머지는, 이거는 그냥 하겠다? 저는 그게 형평이 안 맞는다는 것이고요.

PPT 좀 띄워 봐 주시겠어요.

(영상자료를 보며)

그리고 제가 현재 지금…… 우리가 현장검증 갔던 그 올림픽공원 내에 있는, 안에 있는 투표함 보관 장소예요. 저게 지금, 제가 서울시선관위에 갔을 때 그 선관위에서는 어떻게 설명했냐면 ‘CCTV 2대가 다 설치돼 있고 다 잠겨져 있기 때문에 아주 무결성 있게 제대로 보관하고 있습니다’라고 했는데 우리가 현장에 가 보니까 장부조차 없고 투표함을 그냥 쌓아놔어요. 그리고 봉인이나 이런 부분들을 육안으로 확인할 수도 없어요. 저거를 또 재검표한다는 이유로 법률상 없는 절차를 위해서 다 꺼내면 저는 무결성이 더 깨진다고 생각합니다.

저 CCTV 방향이 엉뚱한 데를 비추고 있어 가지고 저 앞쪽에는, 아예 투표함 보관 장소에 있는 문 자체는 비추지도 못하고 있고요. 그 바로 옆에 있는 문은 열려 있어 가지고 얼마든지 출입이 가능해요.

지금 이런 상황인데 제대로 신뢰를 받으려고 그러면 특검 수사를 통해서 객관적으로 받아야지 중앙선관위에서 직접 나선다고 이게 신뢰 회복이 될 거라고 보십니까?

한번 의견 말씀해 봐 주세요.

○증인 강동완 일단 투표함 보관 장소의 CCTV는 그때 긴급한 상황에서 나오는 과정에서 보관을 했기 때문에 완벽하게 CCTV 자체를 설치할 수 없었고 기존에 시설에 설치된 CCTV가 비추고 있는 거고요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○주진우 위원 그러면 그렇게 설명하지 말았어야지요. 우리 다 같이 설명 들었잖아요. 마치 ‘CCTV가 제대로 되어 있어서 절대 이거는 문제가 없습니다’라는 식으로 다 설명해서 막상 열어 보면 선관위 업무가 ‘이것 문제없습니다. 투표용지 부족했던 투표소는 몇 곳입니다’ 해 놓고 나중에 또 확인해 보면 늘어나 있고 확인해 보면 늘어나 있고 그러다가 지금 국민 신뢰를 잃은 것 아닙니까? 그러면 결국 국민 신뢰를, 선관위를 위해서도, 선관위 직원이 나서서 저기를 지금 재검표한다고 하면 국민 신뢰를 더 회복할 수 있겠어요? 오히려 더 큰 오해를 살 수 있지 않겠습니까?

○증인 강동완 그 부분은 저희 선관위 직원들이 직접 하지 않더라도 그건 다른 분을 통해서 하셔도 관계는 없다고 저희들은 보입니다.

○주진우 위원 특검을 통해서 하라는 거지요, 그러니까 제 말씀은.

○증인 강동완 저희들이 뭐 특검에 대해서 지휘를 하거나 이럴 권한이 없습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이기현 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 청문회 마지막 날이어서 그동안 확인된 내용을 가지고 제 나름대로 정리를 해 보겠습니다. 필요한 질문에 대해서는 답변해 주시기 바랍니다.

이 참정권 훼손 문제, 6·3 지방선거 과정에서 나왔던 문제 전부 다 저희가 기관보고와 청문회를 통해서 확인한 것을 정리해 보면 투표 준비 과정서부터 문제가 좀 있었습니다.

선관위는 높아지는 사전투표율을 고려해 본투표일 용지를 줄일 필요가 있다며 본투표용지 인쇄 하한선을 50%로 축소했습니다. 실제로 이번 9회 지방선거 본투표일 투표율은 37.4%로 지난 8회 30.2% 대비 7% 이상 급증했습니다. 근거 없이 숫자를 틀린 전제로 잘못된 결정을 내린 것입니다.

물론 사전에 걸러 낼 기회도 있었습니다. 그러나 국민투표 동시 실시 가능성으로 투표율이 높아질 수 있으니 신중해야 한다는 절차사무 자문단의 의견에 중앙선관위는 그냥 위원회 의결로 비율을 정하면 문제가 없다며 안일하게 넘겨 버렸습니다. 투표용지 인쇄 비율 축소는 참정권과 직결된 사안임에도 불구하고 중앙위원회의 의결사항이 아닌 사무처 전결사항으로 처리해 버렸습니다.

본투표일 상황도 마찬가지입니다. 송파구선관위는 오전 11시 34분에 잠실4동으로부터 투표용지 부족할 수 있다는 연락을 받았지만 중앙선관위에 보고도 하지 않았고 중앙선관위 역시 오후 4시가 되어서야 민원 전화를 통해서 사건을 인지했고 세부사항 파악과 내부 보고만 급급해서 하급 기관에는 아무런 지침도 내리지 않았습니다. 보고 체계, 지휘 체계 다 작동하지 않은 채 골든타임 흘러 버렸습니다.

사건이 터진 다음에 선관위의 대응이 더 실망스럽습니다. 미투표 인원을 두고 중앙선관위는 45명, 서울시선관위는 40명으로 서로 다르게 발표했습니다. 그래서 제가 1차 청문회 때 이것에 대한 공식적인 중앙선관위의 과정을 CCTV까지 포함해서 밝혀 달라고 했습니다. 그래서 오늘 나온 것이 91명입니다, 그것도 CCTV가 설치돼 있는 곳이고요. 이 과정에서 보면 투표록을 보고 23명 그리고 투개표 감독관들, 투표 감독관들의 진술을 포함하니 45명, 여기다 CCTV를 들어서 확인해 보니까 91명 이렇게 변해 왔습니다. 국민들이 제일 궁금해 했던 게, 이것으로 인해서 과연 몇 명이 참정권을 훼손당했는지를 관심을 가지고 국민들이 물었고 저희 국정조사특위가 그렇게 수차례 질의했고 지금 50일이 지난 상황에서 선관위가 가져온 답이 ‘처음에는 23명인데 저희가 확인해 보니까 91명입니다’라고 가져온 겁니다.

저는 이 자세가 선관위가 갖고 있는 지금 이 사건이 터졌던, 총체적 부실 사건이 선거 이후에도 사고 이후에도 계속되고 있는 모습을 보여 주고 있다고 생각합니다. 결국 이번 사태는 제도의 부실도 있었습니다만 저는 인재라고 봅니다. 3030명의 선관위 직원들이 결국 지방선거 관리의 준비도 부족했고 그리고 현장 대응도 부족했고 사건이 터진 이후에 국민들이 검증하겠다고 국정조사특위가 움직이고 있는데 여기에도 부실하게 대응해 오셨던 겁니다. 저는 이거는 엄밀하게 국민들은 인재라고 볼 것이라고 생각합니다.

제가 기관보고 때도 몇 차례 말씀드렸습니다만 선관위 개혁해야 합니다. 이 상태로 놔둘 수 없습니다. 핵심은 세 가지라고 생각합니다. 책임성 강화 그리고 사무처의 감독 기

능 강화 그리고 외부 통제 감시 강화 이 세 가지라고 생각합니다.

책임성 강화와 관련해서는 선관위원장 상임화 그리고 상임위원 3명 선거·투표 관리, 조사 단속, 조직 운영 담당으로 확대하는 것 그리고 사무처의 감독을 외부 인사로 중앙선관위 사무총장을 인선하고 국회 인사청문회를 실시하는 것이 대안으로 봅니다. 외부 통제와 감시 강화는 아시다시피 감사위원의 독립성 보장하고 선거관리 평가기구 신설하고 국회의 감독을 강화하는 것이 있을 수 있겠습니다.

하지만 이런 보완책 갖고는 저는 부족함이 있다고 생각합니다. 조직은 비대합니다. 하지만 그 조직이 비대해졌지만 효율성은 상당히 떨어져 있습니다. 저는 민주당에서 발표한 개혁안과 더불어 선관위를 재건축하는 조직 슬림화 대책이 필요하다고 생각합니다. 저는 관리 기능 대폭 축소가 필요하다고 생각합니다. 선거의 운영, 기획 그리고 법령 해석 기능만 남기고 현장에서 이루어지는 투개표 관리 감독 기능은 저는 지방자치사무로 이관해야 한다고 생각합니다. 이 문제와 관련해서 헌법 위헌 소지를 주장하시는 분들이 있습니다. 저는 이 문제와 관련해서는 선거법, 선관위법도 개정하고 개헌도 필요하다는 입장을 가지고 있습니다.

인력의 축소입니다. 홍보, 교육, 일반행정 기능을 대폭 축소해야 한다고 생각합니다. 위탁선거사무 등 비핵심적인 업무는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

선관위가 쥐고 있을 필요가 없습니다. 과감하게 폐지하거나 축소하면 저는 3030명의 인원을 1000명 단위까지 축소할 수 있다고 생각합니다. 하부 조직도 통폐합해야 된다고 생각합니다.

저는 중앙선관위 놔두고 17개 시도에 있는 시도당 선거관리위원회를 6~7개의 권역별 거점 조직으로 묶어야 된다고 생각합니다. 이렇게 하면 선관위가 정말로 국민들의 세금 축내는 그러한 유향 조직이 아니라 정말로 공정한 선거 관리할 수 있는 날렵하고 그리고 기능을 제대로 할 수 있는 조직으로 탈바꿈할 수 있다고 생각합니다.

상설 조직은 평상시에 기획, 선거 운영 그리고 법령 해석으로 놔두고 나머지 인력은 선거 시기에 임시 인력을 유연하게 결합해서 운영하면 된다고 생각합니다.

마지막으로 위철환 증인께 묻겠습니다.

권한은 나누고 조직은 줄이고 책임은 무겁게 하는 것, 이것이 선관위 개혁의 핵심이라고 생각하는데 제 의견에 직무대행께서는 어떤 입장을 가지고 계십니까?

○증인 위철환 상당히 일리 있는 말씀이라고 생각합니다.

○이기현 위원 추가질의하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

박수민 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○박수민 위원 위원장님 감사합니다.

저는 이번 국정조사 내내 차라리 거대하고 교활한 악당이 한 명 있었으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 악당이 하나 있으면 그 악당만 하나 제거해서 문제를 고치면 되기 때

문입니다.

그런데 저는 이번 국정조사에서 악당보다 더 무서운 존재를 확인했습니다. 선관위 곳곳에 쌓여 있는 타성입니다. 1960년 이래로 65년 동안 쌓여 있는 무거운 두꺼운 먼지 같은 타성입니다. 투표용지를 50%로 축소 인쇄하는 결정은 중앙선관위가 내렸습니다. 그 결정이 서울선관위, 송파선관위로 차례로 내려갔습니다. 그런데 이게 현장에서 무슨 문제를 일으킬지 그 누구도 고민한 흔적 자체가 없습니다. 예감도 없었습니다.

선거인수와 투표인수에 대한 예측은 모든 투개표 사무의 출발점입니다. 출발점에 대한 거대한 변화가 일어났는데 수년 전에 한 연구용역 한 줄이 모든 걸 바꿨습니다. 그런데 누구도 고민하지 않았습니다.

6월 3일 당일의 대응은 더욱 실망스럽습니다. 투표용지가 부족하다는 연락은 오전 11시 34분에 처음 왔습니다. 그 연락이 오려면 한두 시간 후에 투표용지가 부족할 것이라는 예측이 있기 때문에 현장에 온 것입니다. 그러면 오후 1시부터는 투표용지가 부족하게 돼 있습니다. 실제로 오후 1시경부터 투표용지가 부족했습니다. 그러나 누구도 그것이 거대한 투표용지 부족 사태로 번질 걸로 예감을 안 했습니다.

송파선관위 13명이 허둥대다가 국민 참정권 박탈이라는 거대한 참사가 일어났습니다. 중앙선관위, 서울선관위는 더욱 놀랍습니다. 하루 종일 그 모든 사안을 몰랐습니다. YTN 기자분이 연락해서야 알았습니다. 저는 특검이 불법의 소지를 밝힐 것으로 생각합니다. 그러면 나태함과 안일함은 어떻게 해야 되겠습니까? 저는 개혁으로 밝혀야 한다고 생각합니다.

두 가지 개혁을 제안드립니다.

PPT 띄워 주십시오.

(영상자료를 보며)

첫째, 투개표 사무혁신과 선관위 조직개혁이 일어나야 됩니다.

투개표 사무혁신—다음 페이지 보여 주십시오—첫 번째, 사후 감사가 전면 도입돼야 됩니다. 이제 전국 단위 선거가 끝나면 소청이나 불복이 없더라도 그것에 불량이 있는지를 사후 감사하는 post audit 제도 도입돼야 됩니다.

그리고 사전투표는 전면 개혁의 잣대에 올려야 됩니다. 무신불립입니다. 아무리 좋은 제도도 선관위의 신뢰 없이 성립될 수 없습니다. 사전투표를 폐지하든지 이것이 폐지되지 않는다면 보강되어야 합니다. 제가 생각하는 최소한의 보강 조치는 사전투표관리관도 본투표관리관처럼 투표용지에 개별 날인을 해야 됩니다. 이 정도 신뢰성은 주어야 사전투표제도를 지키는 지혜가 될 것입니다.

그리고 선관위는 이제 도상훈련 해야 합니다. 군대, 경찰, 소방서 다 도상훈련을 합니다. 실전 대비한 모의훈련 합니다. 선관위만 하지 않고 있습니다. 전국 연결하는 상황실 네트워크 이제 도입해야 됩니다.

끝으로 지방 공무원들에게 불뚝이 튀었습니다. 송파구 공무원들이 무슨 죄가 있어서 지금 수사를 받아야 합니까? 민간 전문가 요원 양성해야 합니다. 사이버교육 이수시키고 각급 선관위에 모의 투개표장을 365일 운영하십시오. 그래서 10만 명의 전문 시민 참여 요원이 형성이 되면 전국의 투개표소에 한 6~7명 정도씩 가실 수 있습니다. 분위기가 일소될 것입니다.

선관위 조직개혁 제안합니다.

중앙선거관리위원장은 상임으로 도입돼야 되고 중앙선관위원장이 상임이 되면 상임위원은 폐지되는 것이 맞습니다. 그리고 사무총장·차장 이중 체계도 간소화해서 사무차장 폐지해서 실·본부장 체계로 간소화해야 합니다.

그리고 여덟 분의 비상임 중앙선관위원장은 홀로 일하면 안 됩니다. 헌법재판관이 연구관들의 보좌를 받듯이 보좌 기구를 설치해야 됩니다. 최소 3명의 의사담당관이 설치돼야 된다고 생각합니다. 각급 선거관리위원회는 선거사무처로 개편돼서 지휘·감독 체계를 명확히 해야 합니다.

그리고 선관위는 평시와 선거시로 구분돼서 이중 직제로 운영해야 합니다. 그리고 투개표 현장의 최저 근무 경험이 없는 사람은……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

승진되면 안 됩니다. 특별감사위원회는 제3자 직무감찰을 위해서 설치돼야 됩니다.

2대 분야 12개 과제를 제안드렸습니다. 제가 드릴 겁니다. 오후 때까지 저희 의원실로 선관위 입장을, 의견을 전달해 주십시오.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김영배 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 서울 성북갑의 김영배입니다.

오늘로 벌써 거의 한 달째 지금 우리 국정조사가 진행이 되고 있고요. 오늘 전문가분들이 제출한 자료만 해도 이렇게 두꺼운 자료로 지금 대안을 중심으로 해서 제출이 되어 있습니다. 앞으로, 제가 내놓은 법안도 있고 아마 개헌안까지도 발의가 될 예정이기 때문에 여러 대안에 대한 논의는 있을 걸로 예상이 됩니다. 이제 우리가 국민적인 기대에 더 부응하는 국회와 그리고 선관위가 되기 위한 앞으로의 노력이 거의 막바지에 왔지만 몇 가지 더 확인하고 오후에 좀 더 대안과 관련해서는 저도 좀 질의를 하겠습니다.

우선 시간 좀 멈춰 주시고요. 감사원 사무차장 나오셨지요? 잠깐 앞으로 좀 나와 주세요.

이수연 차장님이시지요?

○증인 이수연 예.

○김영배 위원 PPT 잠깐 띄워 주세요.

(영상자료를 보며)

차장님, 지난 7월 16일 날 전 감사원 사무총장 김세환 총장이 징역 2년을 선고받는 유죄를 받았습니다. 아시지요?

○증인 이수연 지금 알았습니다.

○김영배 위원 나오시면서 준비를 좀 하고 나오셔야 되는데.

그러면, 그 재판부에서 이렇게 판시를 했어요. ‘헌재의 권한 침해 결정이 감사원의 감찰을 취소하는 데까지 나아가진 않는다’라고 이야기하면서 ‘설령 직무감찰 과정에서 수집된 증거가 법에 의한 절차에 따라 수집되지 않았다고 보더라도 이를 위법하게 수집했다

고 배제하면 실제적 진실규명에 반하는 결과를 초래할 것이다’.

그래서 쉽게 말하면 증거가 수집되는 과정이 다소 문제가 있다 하더라도 증거가 맞다면 이것은 사건의 실체를 판단하는 게 중요하기 때문에 이 사람은 유죄다 이렇게 판단을 한 것입니다. 아시지요, 어떤 내용인지는?

○증인 이수연 예, 알고 있습니다.

○김영배 위원 이게요, 형사소송법과 행정소송법에 약간 다른 점이 있는 거예요. 형사소송법에는 위법 증거 수집을 하지 말라고 되어 있지만 행정소송법에는 위법수집증거배제법칙이 행정소송에 그대로 적용되지는 않는다고 하는 것이 우리나라 법원의 일관된 입장이다, 알고 계시지요?

○증인 이수연 예.

○김영배 위원 그렇습니다.

넘겨서 한번 보세요. 그다음 PPT.

따라서 대구 선관위의 자녀특채 채용과 관련해서 감사원의 감사에 따라 수사 의뢰도 뒀고요. 그다음에 이 사람에 대해서 징계도 내려지고 그다음에 면직도 되고 이러면서 소송이 붙었어요. 그런데 이 과정에서 감사원에서 수차례 자료를 내 달라고 하는 법원의 요청에도 불구하고 자료를 제대로 내지 않았습시다. 그래서 법원에서 계속 지적을 했어요, 자료를 내시라고.

그런데 감사원에서 자료를 내지 않았습시다. 그래서 재판부에서 어떻게까지 이것을 질책했냐면 이것은 감사원 스스로가 감사 과정이 불법적이었거나 감사 과정에서 확보한 자료가 불법적이라는 문제를 제기받을까봐 법정에다가 감사원이 자료를 제출하지 않는다, 이것 문제가 있다라고 판사님이 여러 차례 지적을 했어요. 여기에 대한 현재 감사원의 입장은 뭐니까? 지난번 계속된 질의가 있었는데요.

○증인 이수연 제가 당초에는 이 소송 당사자에 대해서 감사원이 처분요구를 하지 않았다. 그렇기 때문에 제출하기가 곤란하다고 그래서 제출하지 않았던 것으로 들었습니다. 그런데 지금 항소심이 제기되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 저희가, 저도 그 상황을 얼마 전에 알게 된 사항이라서 저희가 법령상 문제가 없고 또 법원에서……

○김영배 위원 아니, 감사원에서 감사 결과 어떻게 어떻게 조치하라고 하지 않았다고 해서 그 자료를 제출하지 않는다는 게 이게 말이 되는 이야기입니까? 감사원은 감사를 통해서 문제가 있는 것을 지적하고 해당 지적사항에 대한 조치는 해당 기관에서 하는 거잖아요.

○증인 이수연 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 그런데 감사 결과에 문제가 있다고 지적했으면 거기에 대한 책임 있는 후속조치를 해야지 그것 때문에 자료를 제출 안 한다는 게 무슨 말이에요?

○증인 이수연 다만 이 소송의 당사자는 저희가 직접 처분한 사람이 아니고 선관위……

○김영배 위원 당연히 직접 처분을 안 할 수도 있지요. 그 감사 결과에 따라서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

내부적으로 조치를 하다 보니까 그런 일이 생긴 것 아닙니까?

○증인 이수연 예, 그래서 저희가……

○김영배 위원 감사원 일 하루이틀 하세요?

○증인 이수연 앞으로는 저희가 가능한 범위 내에서 적극적으로 협조하겠습니다.

○김영배 위원 그것 완전히 말장난 아니에요?

○증인 이수연 저희가 지금 그 상황에 대해서……

○김영배 위원 지금 감사원에서 A라는 것을 감사를 했는데 왜 C를 처분했냐고, 우리는 모른다 이렇게 얘기하시는 것 아니에요?

○증인 이수연 아니, 모른다는 게 아니라……

○김영배 위원 그게 지금 말이 되는 이야기입니까?

○증인 이수연 모른다는 얘기가 아니라 항소심이 진행되면 적극적으로 협조하겠습니다.

○김영배 위원 그러면 지난번 감사원이 한 행위는 잘된 겁니까, 잘못된 겁니까?

○증인 이수연 제가 그 당시에 어떤 절차를 거쳐서 나갔는지를 알지……

○김영배 위원 여기 나오실 때는 대표로 나오신 거잖아요. 개인으로 나오신 게 아니잖아요.

○증인 이수연 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 기관을 대표해서 나오는데 제가 잘 모른다니 그게 무슨 말이에요?

○증인 이수연 그러니까 그 부분에 대해서 정확하게 검토가 어떻게 이루어졌는지에 대해서는 제가 답변드릴 수 있는 상황은 아니다, 제가 검토한 사항이 아니기 때문에 그 부분은 제가 답변드리기는 어렵습니다.

○김영배 위원 그러면 지금부터 검토를 하셔 가지고 오후에 답변을 준비해서 나오세요.

○증인 이수연 제가 답변드릴 수 있는 것은 저희가 앞으로 적극적으로 협조하겠다는 말씀은 드릴 수 있겠습니다.

○김영배 위원 7월 16일 날 선관위에서…… 7월 16일이 김세환 사무총장 유죄 받은 날이에요. 그날 선관위에서 다시 감사원에다가 공문을, 앞에 세 차례 보냈는데 자료를 안 주니까 네 차례 보내니까 그때서야 공문을 21일 자로 금방 말씀하신 그런 식으로, 적극적으로 협조하겠다 이렇게 나온 거예요.

○증인 이수연 예, 선관위에서 자료 온 것은 오늘 아침에 들었습니다. 그래서 저희가 적극적으로 협조하겠다는 얘기를 전했습니다.

○위원장 윤상현 이수연 증인, 좀 더 상황을 알아보시고 준비해서 나오시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

다음은 김은혜 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 질의 시작 전에 윤요섭 과장님과 이상능 국장님 양쪽 발언대에 자리해 주시기 바랍니다.

윤요섭 과장님, 작년 11월 24일 15회 중앙위 회의와 관련해서 선거관리과에서 만든 투표용지 인쇄 축소 검토안, 위원회의에 상정하려면 절차가 어떻게 됩니까? 차장, 총장, 상임위원, 위원장 보고를 거치지요?

○증인 윤요섭 예, 맞습니다.

○**김은혜 위원** 그러면 제가 이 안건 파일을 보니까 11월 21일에 비상임위원에 회부가 됐고 24일 오후 2시 반에 노태악 위원장한테 보고가 됐습니다. 그랬지요?

○**증인 윤요섭** 예.

○**김은혜 위원** 노태악 위원장한테 보고했을 때에는 그 당시에 윤요섭 과장님과 이상능 국장님 함께 간 거지요?

○**증인 윤요섭** 위원장님 보고할 때는 저는 들어가지는 않았습니니다.

○**김은혜 위원** 그러면 이상능 국장님이 가신 거예요?

○**증인 윤요섭** 예.

○**김은혜 위원** 그러면 위철환 상임위원에게는 보고를 언제 했습니까?

○**증인 윤요섭** 그 부분에 대해서는 솔직히 기억이 없어서 저희가 나중에 위원회의 때 보고했다고 이렇게 제출을 했습니다.

○**김은혜 위원** 선관위원분들은 신기하네요. 선관위에서 노태악 위원장님 것은 거침없이 말씀하시는데 위철환 위원님 것은 말씀을 왜 못 하시지요?

그러면 그렇게 여쭙볼게요.

제가 아는 선거관리위원회 사무규칙 8조 1항 보면 결재권자가 해당 문서에 서명해야 성립이 되고 이 의안 같은 경우에도 결재가 있어야 상정이 됩니다. 그렇지요?

○**증인 윤요섭** 예, 맞습니다.

○**김은혜 위원** 그러면 지금 윤요섭 과장님은 보고했는지 기억도 안 나고 보고를 안 했으면 과장님이 직무유기하신 거예요. 그러면 이 사태가 과장님의 직무유기에서 시작됐다, 책임질 수 있겠습니까?

○**증인 윤요섭** 결재를 누락한 것은 저희도 미처 모르고 했습니다. 그것은 죄송하게 생각합니다.

○**김은혜 위원** 결재 누락이 아니라 보고를 누락했냐 말씀드리는 거예요.

○**증인 윤요섭** 솔직히 말해서 보고를 누락했는지 아니면 제가 보고를 했는지에 대해서는 기억이 나지 않아서 아마 위원님이, 상임위원님이 보고를 받지 않으셨다고……

○**김은혜 위원** 이상능 국장님, 11월 24일 위원회의 관련해서 공직선거관리규칙 등 개정안 노태악 위원장에게 보고를 하셨습니다. 노태악 위원장 외에 위철환 상임위원에게는 언제 보고했습니까?

○**증인 이상능** 저도 보고한 기억은 가지고 있지 않고요. 위원장님한테 보고한 것도 기억을 가지고 있는 게 아니고 그 당시 기록을 보고 보고했다고 알고 있는 겁니다.

○**김은혜 위원** 왜 선관위의 간부분들은 낙지집 간 거 6개월 전 그 만찬은 기억나시는데 유독 그날 보고만 다 기억이 안 나세요? 보고를 안 하셨으면 이 안에서의 규칙뿐만 아니라 정해진 절차를 준수하지 않았기 때문에 투표용지 자체가 의안 상정이 안 되는 겁니다. 직무유기입니다. 인정하세요?

두 분께 여쭙습니다. 인정하세요? 뭐 이렇게 두려우세요? 다른 거 다 기억나는데 위철환 상임위원에게 보고한 것만 두 분이 공공롭게 기억이 안 난다, 이상하지 않습니까?

○**증인 이상능** 위원장님한테 보고한 것도 기억이 나서 말씀드린 건 아니고 저희한테 항상 보고사항 목록이 있기 때문에 그래서 한 걸로 알고 있습니다.

○**김은혜 위원** 그러면 윤요섭 과장님이 거짓말하셨다는 거예요, 윤요섭 과장님은 지금

국장님이 보고하셨다는데?

○**증인 이상능** 예, 그 기록에 제가 보고한 것으로 돼 있습니다.

○**김은혜 위원** 윤요섭 과장님은 지금 기록을 보고 얘기한 게 아니라 기억을 되살려서 이야기를 한 겁니다. 지금 서로가 서로 먹살잡이 한다고 이 사태를 피할 수 있다고 생각하십니까?

○**증인 이상능** 아니요, 위원장님 보고 들어갈 때는 과장님하고 같이 들어가는 게 아니고 제가 들어가는 것이기 때문에, 그래서 아마 그 기록을 보고 과장님도 말씀하신 것으로 알고 있습니다.

○**김은혜 위원** 위철환 증인에게 묻겠습니다.

그동안 회의에서 사전보고를 받지 않았다면 이 투표용지 부족 사태에 대한 의안 상정 자체가 불허되는 겁니다. 그러면 투표용지 부족 사태에 대한 책임도 다 공히 나눠 가지셔야 되고요.

위철환 증인 사무실이 압수수색된 바 있습니까? 사무실 압수수색된 적 없지요? 압수수색 받은 적 있어요?

○**증인 위철환** 저희 사무실에는 없는 걸로 알고 있습니다.

○**김은혜 위원** 없지요?

노태약 위원장, 사무실은 압수수색한 거 알고 계시지요?

○**증인 노태약** 예, 알고 있습니다.

○**김은혜 위원** 대규모 투표 중단에 합수본이 눈치를 보고 있는 것 같은데, 위원장은 압수수색을 하고 상임위원은 안 하고 있습니다.

위철환 증인, 왜 그런 것 같습니까? 왜 압수수색 안 하는 것 같으세요?

○**증인 위철환** 압수수색 목적이 외유 출장 금원 지출과 관련해서 한 것으로……

○**김은혜 위원** 투표 중단 총책임자신데 경찰도 부담되겠지요, 대통령 친구시니까.

위철환 위원은 6월 3일 이후에 휴대폰 교체한 바 있습니까?

○**증인 위철환** 없습니다.

○**김은혜 위원** 노태약 위원장은 6월 3일 이후에 휴대폰 교체한 바 있습니까?

○**증인 노태약** 없습니다.

○**김은혜 위원** 잠깐 멈추시고, 박정보 서울청장님 나와 주십시오.

6월 11일에 서울청에서 압수수색했잖아요?

○**증인 박정보** 어디를 말씀하시는 겁니까?

○**김은혜 위원** 서울청에서 과천 등 선관위 압수수색을 했고요. 제가 알려 드려야 돼요?

이 두 분에 대한 사무실, 휴대폰 압수수색 안 하셨지요? 제가 알기로는 노태약 위원장 휴대폰 압수수색영장이 기각된 것으로 알고 있습니다.

초기에 사태 진상규명을 위해서 확보해야 했던 압수수색, 서울청장이 저는 기망하고 있다고 생각합니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

제대로, 때때로 만만한 곳은 다 압수수색을 했는데 만만하지 않고 눈치가 보이는 데는

다 압수수색을 피해 갔어요. 왜 그래요? 이분들 성역입니까?

○증인 박정보 필요한 부분에 대해서 압수수색을 했다고 생각을 합니다.

○김은혜 위원 그러면 대규모 투표 중단의 총책임자에 대한 사무실 압수수색이 우선순위가 가장 먼저 올라가야 되는 거 아니에요? 인지수사, 강제수사 거침없는 경찰이 왜 유독 이분들 앞에서는 그렇게 흐물흐물 작아집니까?

○증인 박정보 그렇지는 않고요. 필요한 부분에 있어서 압수수색이 진행된 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 저는 시간이 흐를수록, 지금 50일 다 돼 가는데요. 초기에 이 사태 진상 규명을 위해서 확보해야 했던 것을 확보하지 않고 필요한 것이 아니라 필요에 의해서 확보했던 이 수사 절차에 대해서 국민들의 불신이 크다고 생각합니다. 불신을 자초하지 않도록 제가 두 번째에서 다시 질의하겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

잠시 오찬을 위해 정회하였다가 오후 2시 30분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시28분 회의중지)

(14시40분 계속개회)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

오전에 이어 신문을 계속하도록 하겠습니다.

먼저 김남희 위원님 신문해 주시기 바랍니다.

○김남희 위원 광명을 국회의원 김남희입니다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 벌써 한 달을 훌쩍 넘겼습니다. 법률 자문도 받았고 재검표 실행안도 이미 국회에 보고했습니다.

그런데도 정작 재검표는 시행되지 않고 있고 그사이에 국민의 혈세로 해결해야 할 비용은 하루도 쉬지 않고 불어나고 있습니다. 국민체육진흥공단이 저희 의원실에 제출한 자료에 따르면 7월 말까지 예상되는 선관위 핸드볼경기장 대관료가 약 2억 8000만 원이며 이는 평일 기준 하루에 약 333만 원씩 불어나고 있습니다.

이뿐만이 아닙니다. 핸드볼경기장 대관행사 취소 12건, 장소 변경 2건, 총 14건의 손실이 약 9억 3000만 원, 시설물 파손 복구 비용이 약 4억 3000만 원, 그 외에 무임 출차 주차료 미정산과 임시사무소 구축비 등을 더하면 손실이 이미 약 16억 원을 넘습니다. 당초 3일 동안 1500만 원짜리 대관 계약으로 끝났어야 할 일이 방치에 방치를 거듭하면서 지금은 예상 손실만 100배가 늘은 약 16억 원에 이르는 사태로 번졌습니다.

위철환 직무대행님, 이 내용 보고받으셨지요?

○증인 위철환 예.

○김남희 위원 그런데 이 내용에 대해서 정부법무공단에서 자문을 받으셨잖아요. 그 내용 보셨나요?

○증인 위철환 예.

○김남희 위원 자문의 내용에 보면 ‘선관위가 시위로 인한 인도 불가능성과 반환을 위해 노력한 사실을 증명한다면 귀책사유를 전적으로 선관위에 귀속시키기는 어렵고 실제 사용·수익하지 않았음이 인정된다면 지금 의무도 인정하기 어려울 수 있다’라는 내용이 있어요. 맞습니까?

○증인 위철환 예, 그렇게 받았습니다.

○김남희 위원 법률 전문가들조차 선관위가 전부 물어야 한다는 결론이 아니라 선관위가 스스로 불가항력과 반환 노력을 증명해야 한다 이런 법률 검토 결과를 내놓았네요.

직무대행님, 그렇다면 선관위는 반환을 위해서 어떤 노력을 하고 계십니까?

○증인 위철환 지금 현장에 방문을 시도했었고요. 또 공문을 보내고 이런 등의 조치를 취하고 앞으로도 계속 그 손해를 최소화시키려고 노력하고 있습니다.

○김남희 위원 손해를 어떻게 최소화시켜요?

○증인 위철환 투표함을 이송을 시켜서 시설이 정상화될 수 있도록 노력하고 있습니다.

○김남희 위원 그냥 방문만 하면 이게 시설이 정상화가 되나요?

○증인 위철환 그래서 최대한 저희도 지금 현재 경찰청 등 관계기관으로부터 협조를 얻어서 투표함을 이송시키는 노력을 조속히 강구하려고 계획하고 있습니다.

○김남희 위원 아니, 지금 한 달이 넘었잖아요.

○증인 위철환 그래서 저희들도 가슴 아픈 일이고……

○김남희 위원 어떤 노력을 강구하셨는지 지금 전혀 나오지가 않아요.

그런데 이대로 얘기하면 노력한 게 없으니까 다 물어 줘야 된다는 결론밖에 안 나잖아요.

선관위는 이미 정당 참관인 입회와 전 과정 영상 공개를 포함한 구체적인 재검표 실행안을 국회에 보고했지요?

○증인 위철환 예.

○김남희 위원 강동완 사무총장직무대리도 가급적 빨리라고 했습니다. 기술적으로 행정적으로 재검표를 실시하지 못할 이유가 전혀 없다는 것 맞지요?

○증인 강동완 예.

○김남희 위원 그런데 지금 투표지 전량이 아직도 개표소에 그대로 방치되어 있고요. 시간이 흐를수록 훼손 변질 우려는 커지고 있습니다. 247만 장 투표용지 쌓여 있는 핸드볼경기장 내부는 샤워실을 개조한 공간이고요. 내부에는 CCTV도 없고 감시 사각지대까지 존재하는 것으로 계속 문제 제기되고 있잖아요. 과연 이게 걱정할 증거보전입니까?

그리고 눈에 보이지 않는 비용도 있습니다. 집회 대응 때문에 현장 경비 인원이 1명에서 6명으로 6배 늘었고요. 그 과정에 폭언·욕설 삼십팔 차례 겪었고 불법 현수막·구조물 철거도 17회에 달합니다. 주차 사무실이 원래 밤 10시에 닫았는데 이제 24시간 운영으로 바뀌어서 근무시간이 11시간 이상 늘었고요. 주차·매표 직원은 금토일 밤 10시부터 자정까지 주말……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

연장근로에 계속 투입되고 있습니다.

위철환 직무대행님, 이런 상황 알고 계시지요?

○증인 위철환 예.

○김남희 위원 하루하루 늘어나는 대관료, 앞으로 예정된 문화공연과 체육시설 운영에 대한 피해, 현장 직원들의 피로까지 사회적 비용이 계속 늘어나고 있습니다. 재검표가 늦어질수록 국민의 의구심만 더 커지는 상황에서 하루빨리 이루어져야 한다고 보는데 직무대행님 의견은 어떠십니까?

○증인 위철환 위원님 말씀을 깊이 공감하고 있습니다.

○김남희 위원 그런데 선관위에서 어떤 노력을 하시는지 지금 노력이 보이지 않습니다. 이 문제 지금처럼 방치하면 대관료 하루에 333만 원씩 국민 혈세로 계속 들어가고요. 행사 취소, 시설 훼손 피해 앞으로도 계속 확산될 것입니다. 손실 16억 원, 결국 선관위가 사태 수습하지 못해서 하루하루 늘어나는 청구서입니다. 선관위에서 하루빨리 재검표 시행될 수 있도록 적극적으로 나서 주시기를 요청드립니다.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 신동욱 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○신동욱 위원 감사합니다.

서울 서초출의 신동욱입니다.

위철환 대행님, 지난번 1차 기관보고 때 제가 중앙선관위원 전원을 대상으로 사전투표에 대해서 질의를 해 드린 바가 있고 또 이번 청문회 기간 내내 우리가 참정권 확대라는 사전투표의 순기능에 대한 주장도 있었고 또 한편에서는 지금 사전투표 비율이 너무 높아지면서 발생하는 사회적 갈등이라든지 부정선거 의혹이라든지 이런 부분에 대한 문제 지적이 있어서 선관위 노동조합에서도 사전투표에 대해서는 재검토가 필요하다는 의견이 있었고 또 당일 제가 여쭙 봤을 때 중앙선관위원들도 대다수는 뭔가 재검토가 필요하다는 의견이 있었어요.

그다음에 선관위 차원에서 이 문제에 대해서 혹시 논의해 보신 게 있습니까? 사전투표를 폐지하자고 하는 것은 저희 국민의힘의 주장입니다만 저희만 그러는 것이 아니고 관련 노동조합이라든지 선관위원들도 전부 사전투표에 대한 재검토가 필요하다 이런 의견이 있었기 때문에 여쭙 보는 겁니다.

○증인 위철환 관련 자료를, 저희들도 선거연수원에서 나름대로 검토한 자료 일부를 지금 저희들 가지고 있고요. 앞으로도 계속 그것을……

○신동욱 위원 어디서 검토했다고요?

○증인 위철환 우리 선거연수원이 있습니다.

○신동욱 위원 선거연수원에서, 그 자료 혹시 저희 주실 수 있나요?

○증인 위철환 저희들이 완전히 완성이 안 됐는데요. 저희들이……

○신동욱 위원 자료 좀 부탁드립니다.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○신동욱 위원 거기에 따른 결론은, 사전투표에 대해서는 어떤 결론이 나와 있습니까?

○증인 위철환 사전투표가 국민의 참정권 확대에는 큰 기여를 한 장점이 있습니다. 그런데 그게 관외투표를 함으로써 여러 가지 관리상의 어려운 점이 또 있는 것도 사실입니다. 그래서 그런 부분들을 잘 고려를 해서 이제 국민의 전체 의사나 또는 국회에서 결정해 준 대로 저희들은 따를 수밖에 없는 그런 입장이다 이렇게 말씀드립니다.

○신동욱 위원 저는 이게 이제 국민적 불신의 수준 또는 사회 갈등의 수준이 방치하기에는 최소한 어려운 순간까지 왔다고 생각을 합니다. 그런 점에서 좀 더 검토 부탁드립니다.

○증인 위철환 예.

○신동욱 위원 지난 6·3 지방선거 이후에 선관위 사무 타 기관 이전 관련 자문을 받은 게 있더라고요. 이 기관의 누구의 자문입니까? 세 건을 저희한테 제출을 하셨는데 혹시 강동완 대리님 아세요?

○증인 강동완 헌법학자님들입니다.

○신동욱 위원 헌법학자 이 세 분을 혹시 누군지는 못 밝히시는 거고요? 자문 의견인데 꼭 못 밝힐 필요는 없지 않나요?

○증인 강동완 확인 후에 말씀드리겠습니다.

○신동욱 위원 확인이라는 거는 이분이 누군지 지금 아시는데……

○증인 강동완 아니요, 제가 기억을 못 해서 지금 말씀드린 겁니다.

○신동욱 위원 이 세 분을?

○증인 강동완 예.

○신동욱 위원 그런데 세 분한테서 받은 자문 의견을 보니까요, 이게 요는 이런 겁니다. 선관위 사무를 다른 행정기관이라든지 이런 것을 이관하는 것이 가능하냐 그랬더니 첫 번째는 위헌의 가능성이 매우 높다는 지적을 하나 하고.

두 번째 한번 보시지요.

PPT 좀…… 잠깐만 시간 멈춰 주시고요.

(영상자료를 보며)

이렇게 선관위의 투표관리권의 일부 또는 전부를 행정부 또는 지자체로 이관하는 것이 어떻겠느냐 물었더니 이렇게 대답들을 해요. 이런 얘기들이 나옵니다. ‘행정기관이 선거관리의 일부를, 그것도 투·개표 사무를 직접 담당할 경우에 온갖 꼬투리를 잡아서 부정선거를 의도한 것으로 몰아가게 될 가능성이 적지 않다’, 이게 자문서에 나오는 내용입니다.

두 번째, ‘선관위가 폐지되고 행정부가 선거관리를 담당하는 것에 대해서 야당이 합의할 가능성도 매우 낮을 것으로 보인다’.

그다음 한번 보세요.

‘선관위 부실 선거관리 사태에 대해서 정치공세를 펴고 있는 것은 여야 차이가 없다’, 지금 저희가 하는 것도 정치공세로 받아들이는 거예요.

물론 이게 선관위의 공식 입장이 아니고 자문한 분들의 의견인데 이 3건의 의견서를 제가 다 보니까 이것만 그런 게 아니고 상당히, 말하자면 선관위 입장에서 요는 이런 겁니다. 우리 선관위의 업무를 다른 기관으로 이관하는 것은 위헌이다라는 것이 첫 번째 핵심이고. 두 번째, 지금 벌어진 이 사태를 정치권의 정치공세로 보면서—저런 표현들이

지요—‘온갖 꼬투리를 잡아서’…… 그런데 이것 왜 하신 거예요? 저런 식의 답이 나왔는데 지금 국정조사도 하고 있고 특검 수사도 앞두고 있는 이런 상황에서 헌법학자들의 선관위 사무 문제에 대한…… 저희 정치권에서는 선관위가 해체 수준의 개혁이 필요하다 이런 얘기를 하고 있잖아요. 그런데 이것 왜 하시는 겁니까?

○**증인 강동완** 처음에 저희들이 자문을 의뢰한 이유는 국조특위가 진행이 되면서 투·개표, 특히 투표 관리 업무를 지방자치단체에 이관해야 된다는 주문들이 많았고 언론에서도 지적이 많았습니다. 이 부분에 대해서 이게 합당한지에 대해서, 저희들이 개선 방안을 제시하기 위해서는 그 방안이 과연 현재 현행 헌법에 맞는지에 대해서 확인할 필요가 있어서 자문을 의뢰했던 겁니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**신동욱 위원** 저는 참 이해하기 어려운 게 지금 정치권에서나 시민사회에서 선관위가 물론 나름대로 그 안에서의 개선방안도 필요하지만 지금 국민이 요구하는 것은 타 행정기관으로 일부를 이전하고 이런 문제가 아니고 선관위 제도 전반에 대한 헌법적 해석 또는 법률적으로 완전히 바뀌어야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 선관위가 헌법학자들에게 이런 것을 의뢰해 가지고 다른 기관에 주는 것은 적절치 않은 것으로 보인다는 내용의, 물론 공개한 것은 아닙니다만 이런 것을 하시는 것이 과연 지금 선관위가 무슨 생각을 하고 있는지 대단히 의심스러워서 지금 저희가 한 달 동안 한 이 국정조사의 취지를 전혀 이해하지…… 이게 지금 6·3 지방선거 이후에 벌어진, 지금 국정조사 중에 벌어진 일입니다.

○**증인 강동완** 그렇습니다.

○**신동욱 위원** 제가 보기에는 지금 상황 파악이 전혀 안 되시는 것 아닌가라는 걱정이 돼서 드리는 말씀이에요.

○**증인 강동완** 그 부분에 대해서 말씀드리면 저희들이 어떤 안을 제시할 때 헌법에 위반되는 부분을 법률로 이렇게 개정하겠다 이런 의견을 낼 수가 없기 때문에 그 부분이 법률 개정 사항인지 헌법 개정 사항인지 확인할 수밖에 없었습니다.

○**신동욱 위원** 아니, 그런데 이 보고서를 보면요 무슨 ‘온갖 꼬투리를 잡아서 시비를 걸 가능성이 있다’, ‘여야의 정치공세’ 어찌고저찌고 이 표현들이 제가 보기에는, 저는 이게 객관적으로 어떤 사안을 두고 위험 여부라든지 이런 것들 법리적 검토를 얘기한 것이 아니고 선관위가 오히려 정치공세를 하기 위해서 이것을 만든 것 같은, 정치적 대응을 하기 위해서 만든 것 같은 의구심이 들어서 질의를 하는 겁니다.

○**증인 강동완** 전혀 그런 게 아니고요.

○**신동욱 위원** 그런데 어떻게 저런 표현들이 들어가요?

○**증인 강동완** 해당 학자님께서 그런 표현을 한 부분에 대해서는 적절하지 못했다고 생각은 하는데요. 저희들은 그 부분을 보려고 했던 게 아니고 위험 여부만 판단을 하려고 했던 겁니다.

○**신동욱 위원** 그래서 저희가 저 세 분을 공개하고 이런 것은 아닌 것 같은데 세 분이 누군지 알려 주실 수 있으면 저희한테 알려 주세요, 대행님. 어떤 성향의 분들이 이 분석

을 하셨는지 저희도 평가가 필요할 것 같습니다.
이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

양부남 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○양부남 위원 시간을 멈춰 주시고.

강동완 사무차장, 이쪽으로 오십시오.

앉으세요, 거기. 앉아서 답변하세요.

○증인 강동완 팬참습니다.

○양부남 위원 앉으세요.

질의하겠습니다.

제가 지난번 1차 청문회 때 강동완 사무차장에게 ‘전쟁이 일어나도 끝나면 몇 명이 죽었는지를 확인한다. 과연 이 투표용지 부족 사태로 인해서 투표를 못 한 유권자가 몇 명인가?’ 제가 질의하면서 본 위원이 파악하기로는 41명이라고 이야기했어요. 그때 강동완 차장이 23명이라고 답변했습니다. 그래서 제가 그러지 말고 CCTV 등을 확인해 봐라 이야기를 했어요. 그리고 그것의 자료를 오늘 받은 것을 보니까 송파구에서 83명, 전국에 91명입니다. 제가 볼 때 더 있을 것 같기도 하고.

중요한 것은…… 투표용지로 인해서 이런 난리가 났는데 국조에서 지적하기 전에 당연히 몇 명이 투표를 못 했는지에 대해서 면밀한 파악이 필요한 것이지요. 그런데 그것을 하지 않고 있어, 국조에서 지적을 한 것에 대해서도 정확한 이행을 안 해요. 도무지 선관위가 이 투표용지 사건과 관련해서 과연 원인을 규명하고 재발을 방지할 의사와 능력이 있는지 나는 도저히 의심이 갑니다. 이 또한 다 지나가리라는 말처럼 이 순간도 지나갈 거다, 국조위원들 찾아라, 시간만 가면 끝난다 이런 자세로 나는 해석이 돼요. 이러면 안 됩니다.

강동완 차장, 선거의 기본원칙이 뭐지요?

○증인 강동완 4대 선거를 말씀하시는 겁니까?

○양부남 위원 선거의 기본원칙 초등학생도 알잖아요.

○증인 강동완 보통선거, 비밀선거, 직접선거하고……

○양부남 위원 그거 뭐 5대 원칙이 있잖아요. 이야기해 보세요. 5대 원칙이 뭐예요? 평등……

○증인 강동완 직접선거……

○양부남 위원 보통·직접·비밀·자유선거지요?

○증인 강동완 예.

○양부남 위원 그런데 이번에 투표용지가 부족해서 투표를 못 한 사람이 있는 반면에 평등선거 원칙을 위배했어요. 무슨 말인지 압니까? 평등선거가 뭐예요? 지위고하를 막론하고 1인 1표지요?

○증인 강동완 그렇습니다.

○양부남 위원 그런데 이번에 전국적으로 중복선거가 이루어졌습니다. 그래서 중복선거 얼마나 했는지 통계도 모르지요, 아직도? 이게 언론에 났습니다.

PPT 한번 봅시다.

(영상자료를 보며)

언론에서 공개가 됐어요. 네 군데가 이게 중복투표라고 나왔어요. 서울의 잠실 1투표, 위례…… 하여튼 네 군데가 나왔어요. 이게 PPT에 나오는 내용입니다.

이게 언론에 보도가 됐습니다. 그래서 제가 언론에 보도된 네 군데 외에 더 있을 것이라는 생각을 했어요. 왜? 선관위 그런 행태를 봐서는. 그래서 우리 의원실에서 6월 12일 날 선관위에 공문 보냈습니다, 중복투표 몇 군데인지 확인해 보라고. 그랬더니 7월 20일 날 답변이 왔어요, 한 달 8일 만에. 국조특위에서 내가 질문해야 됩니까? 선관위에서 중복투표 언론에 네 군데가 나왔으면 이걸 힌트로 잡아서 전국에 몇 개 있는지 확인해야 될 것 아닙니까? 전혀 확인을 안 해요. 한 달 8일 만에 답변을 이렇게 합니까?

그다음 PPT 봅시다.

몇 군데가 중복투표가 된 줄 압니까? 653건입니다. 알고 계십니까? 이게 언론에도 안 나온 자료예요. 기사로 하면 내가 특종을 이야기하고 있는 거예요. 서울 시내 선거투표소 2162개소에서 410개 투표소에서 653건의 중복투표가 발생했어요. 모르고 계시지요? 이것을 투표로만 확인한 것인데 여기에 뭐가 빠진 줄 압니까? 송파 개표소의 104개는 아직 보지도 않았어요. 이거 안 본 겁니다. 투표록만 갖고 봤을 때 송파 개표소에 있는 104개 빼고 서울 2162개소 중 410개 투표소에서 653건 중복이 발생해요.

표에 보시면 서울시장 86건, 서울시교육감 94건, 구청장 58건, 지역구 서울시의원 68건, 비례대표 서울시의원 82건, 지역구 구의원 98건, 비례대표 구의원 167건, 구별로 보면 강서구 56건, 송파구 23건, 104개 투표록은 보지도 않았습니다. 이게 말이 됩니까? 전국적으로 보면 이게 수없이 많을 거예요.

이게 처음 있는 일입니까? 옛날에도 있었지요? 대응을 안 해요, 대응을.

이게 선관위 존재가 필요가 있습니까? 이 정도 숫자면요 근소한 차이는 당락에 영향을 미칩니다. 이거 알고 있었어요, 모르고 있었어요? 모르고 있었지요? 뭐 하시는 겁니까! 과연 선관위가 국조위원들 짓어라 이거예요, 우리는 시간만 지나면 해결된다. 이런 자료에 대해서 언론에 4건이 보도가 됐으면 당연히 전국적으로 확인을 해 봐야지요. 왜 이런 일이 발생합니까?

도무지 여러분들의 태도를 보고 모두 다 정도 문제인데 너무나……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

실망스러워요. 왜 이러한 문제가 발생했고 어떻게 하면 이것 방지할 수 있는 건지 의견 좀 들어 봅시다.

○**증인 강동완** 위원님, 일단 위원님 지적 무겁게 받아들이겠습니다. 아시겠지만 이번 지방선거 같은 경우는……

○**양부남 위원** 잠깐만요.

하도 무겁게 받아들여서 강동완 차장은 일어설 힘도 없겠어. 다만 하면 무겁게 받아들이는 것. 무겁게라는 용어를 너무 쉽게 생각하시는 것 같아요. 조자룡 헌 칼 쓰듯이 질문을 하면 ‘잘 반영하겠습니다, 무겁게 반영하겠습니다’, 이게 지금 답변입니까? 지금 장

난합니까? 강동완 차장은 어깨가 무거워서 일어서지도 못하겠어, 수없이 무겁게 받아들이고. 조자룡 현 칼 쓰듯이 말이야 그런 무성의한 답변 하지 마시고 한번 구체적으로 답변 들어 봅시다.

○증인 강동완 이번 지방선거에서 아시겠지만 투표소에서 투표사무원분들한테 저희들이 교육을 나름대로는 다른 선거에 비해서는 많이 시켰다고 생각을 했습니다, 투표관리관이나 투표사무원분들한테.

그런데 7개 동시선거를 치르는 과정에서 투표소 교부 장소가 두 군데였습니다, 아시겠지만. 세 장, 네 장을 나눠 주다 보니까 교부하시는 분이 두 장을……

○양부남 위원 됐습니다. 제가 더 할 필요도 없고 교차 검증을 해야 돼요. 투표용지가 지금 몇 장이 나갔으면 선거에서는 몇 명인지 교차로 해야 되는데 이걸 안 한 거예요. 그것 하도록 선거 편람에 나와 있잖아요. 안 지킨 겁니다.

이것뿐인 줄 압니까? 사전투표한 사람이 본투표도 했어요, 이번에. 알고 계세요?

○증인 강동완 그 부분은 투표소에 왔을 때 사전투표자로 기록이 된 경우에 확인을 하게 됩니다. 확인을 하는데 당사자가 부득불 사전투표를 안 했다고 주장했을 때……

○양부남 위원 아니, 그런 것 확인하라고 직원 있는 것 아닙니까? 답변 내용도 보면 아주 비루해, 변명.

선거 편람에 어떻게 돼 있습니까? 사전투표자 본투표 받을 수 있으니까 조심하 잘 보라고 되어 있지 않습니까?

○증인 강동완 확인하도록 돼 있습니다.

○양부남 위원 지금 이런 상태로 가면 선거에서 또 똑같은 잘못을 반복해요. 답변 내용도 아주 비루해, 변명 일관이야.

답변을 들을 필요도 없을 것 같습니다. 교차 검증하도록 하세요. 투표용지 10장 나왔으면 과연 10명이 투표했는지 교차 검증을 해야지. 알겠습니까?

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 서범수 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 서범수 위원입니다.

하기 전에 김동석 감사국장님 저쪽으로 나오시지요.

강동완 사무총장 직대님, 특혜채용 관련해서 11명 중에 8명이 임용취소 됐고 1명 의원 면직, 2명 재직한 것은 맞지요?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

○서범수 위원 그래서 한 사람이 지금 임용취소 처분이 되었지요? 취소 처분이 취소되었지요?

○증인 강동완 1심에서 그렇습니다.

○서범수 위원 1심에서 그렇지요. 그래서 그 이유가 감사원에서 관련 문서나 자료를 안 내 줬다고 하지요?

○증인 강동완 판결문에 그렇게 돼 있습니다.

○서범수 위원 되어 있지요?

김동석 감사국장님, 이 자료가 있는 겁니까, 없는 겁니까?

○증인 김동석 법원을 통해서 문서 제출 명령에 대한 의견 요청이 왔을 때 있는 자료
가.....

○서범수 위원 아니, 자료가 있느냐 없느냐고요.

○증인 김동석 일부는 있고 없는 자료도 있고 그렇습니다.

○서범수 위원 일부는 있다.

그런데 강동완 차장님, 지금 감사원 이야기는 임용취소 처분을 받은 8명에 대해서는
감사원에서 처분 요구나 수사 요청 대상자가 아니라 하거든요. 맞지요, 김동석 국장님?

○증인 김동석 예, 맞습니다.

○서범수 위원 이 임용취소 처분을 받은 사람은 처분 대상자도 아니고 수사 요청 대상
자도 아니다, 맞지요?

김동석.....

○증인 김동석 예, 맞습니다.

○서범수 위원 그러면 이게 지금 왜, 선관위에서는 뭘 근거로 해서 이것을 임용취소 처
분을 내립니까?

○증인 강동완 감사원에서 그때 발표를 했고 선관위에 통보해 준 자료에 근거해서 저
희들이 임용취소를 처리했고요.

○서범수 위원 아니아니, 지금 이상하잖아요. 지금 감사원에서는 이 8명에 대해서 임용
취소를 해 달라는 요청을 안 했다 하거든요?

○증인 강동완 저희들이 직권으로 한 겁니다, 그 부분은.

○서범수 위원 직권으로 한 겁니까?

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 그러면 그 직권으로 취소 처분을 내렸을 때 어떤 자료에 의해서 임용취
소를 내렸습니까?

○증인 강동완 감사원 보고서였습니다. 감사원에서 내는 보고서와 보도자료를 근거로
했습니다.

○서범수 위원 감사원 보고서 봤습니까? 감사국장님.....

○증인 김동석 감사원 보고서는 공개되고.....

○서범수 위원 공개된 그 이야기지요?

○증인 김동석 예.

○서범수 위원 그러니까 예를 들면 보도자료라든지 감사원 결과 통보한 것만 보고 지
금 선관위에서는 임용취소를 한 거지요?

○증인 강동완 당사자들에 대한 청문 절차도 거쳤습니다.

○서범수 위원 청문 절차를 거쳤습니까?

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 그런데 참 이상하다. 그러면 이 자료는 지금 감사원에도 있는 거고요.
그렇지요?

○증인 김동석 예.

○서범수 위원 선관위에도 자료가 있겠네요?

○증인 강동완 저희들이 조사한 자료는 갖고 있는 걸로.....

○서범수 위원 그런데 왜 재판부에 안 내요? 왜 재판부에 그런 자료를 안 내냐고? 지금 뻔히 재판이 벌어지는 걸 알면서 자료를 지금 안 냈기 때문에, 여하튼 감사원에서 자료를 안 내든지 선관위에서 자료를 안 내든지 간에 자료를 안 냈기 때문에 법원에서 임용취소 처분을 취소한 것 아닙니까? 그렇지요? 그러면 선관위에 자료 있네요?

○증인 강동완 저희들이 갖고 있는 거는 감사원에서 통보해 준 개별 문답서라든지 그런 것들을 갖고 있습니다.

○서범수 위원 아니, 청문 절차를 거쳤다면서요? 조사를 했다면서?

○증인 강동완 저희들이 문답한 자료입니다.

○서범수 위원 있지요, 그래?

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 그거라도 내 주셔야 되는 거 아닌가요?

○증인 강동완 그 부분은, 저희들이 감사 부서의 의견은 청문 절차에 상대방의, 해당 당사자의 청문 내용이 그런 영향력 행사가 없었다는……

○서범수 위원 아니, 영향력도 없는 걸 가지고 그러면 임용취소를 했잖아요.

○증인 강동완 저희들은 감사원에서 해 준……

○서범수 위원 감사원에서는 공식적으로 한 게 아니라고 그러잖아요. 지금 보도자료라든지 결과 통보한 부분만 하고, 그 결과 통보에는 임용취소를 해라라고, 처분 대상자가 아니라고 지금 그러잖아요.

○증인 강동완 적시는 하지 않은 걸로 알고 있습니다.

○서범수 위원 그런데 뭘 갖고 취소를 했냐고요?

청문을 했다, 그런데 청문은 법적 효력이 없다, 그 자료 못 내겠다 이게 뭐예요, 도대체?

○증인 강동완 저희들이 못 내겠다는 건 아니었습니다.

○서범수 위원 그런데?

○증인 강동완 그 내용 자체가……

○서범수 위원 이 사람이 자료를 안 내 가지고 임용취소 처분이 취소되는 걸 뻔히 알면서도 감사원에서도 아무런 조치도 안 하고 선관위는……

지금 처분권자는 선관위 아니에요?

○증인 강동완 취소 처분권자는 그렇습니다.

○서범수 위원 자체적으로 처분을 했다면서요?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

○서범수 위원 그런데 왜 자료를 안 내요?

○증인 강동완 그 당사자가 모든 사실을 부인을 한 걸로 알고 있습니다.

○서범수 위원 그럼에도 불구하고 임용취소를 했잖아요?

○증인 강동완 그렇습니다.

○서범수 위원 답답하네. 그런데 살아 왔어. 나머지 일곱 사람 있지요, 나머지 일곱 사람?

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 이 사람들도 똑같은 상황이지요? 그 7명도 감사원에서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

임용취소를 해라라고 통보한 사람은 아니지요?

○**증인 강동완** 직접적인 내용은 적시 안 된 걸로 알고 있습니다.

○**서범수 위원** 그러면 이 사람들도 다 사네요?

차장님 말씀해 보세요.

○**증인 강동완** 일단 그 부분에 대해서는 감사원에서 당사자가 아닌 관계자들, 그 당시 관련 공무원들에 대한 조사를 했던 기록들이 그 내용에, 채용에 영향력을 미쳤다는, 특혜 채용을 했다는 내용들이 있는 것으로 저희들은 알고 있거든요.

○**서범수 위원** 있는 것으로 알고 있는 게 아니고 사람을 임용취소를 하는데 자기네들이 조사 한 번 안 해 보고 만연히 그런 게 있는 걸로 알고 있고, 결과통보서에 그런 내용이 있다고 해서 그걸 근거로 해서 했다는 것 아니에요? 그래 놓고는 그 자료는 법적 효력이 없어서 지금 못 내겠다는 거잖아.

○**증인 강동완** 법적 효력이 없다는 말씀이 아니고 그 내용 자체가 당사자의 특혜 채용을 부인하는 내용이기 때문에……

○**서범수 위원** 이거는 두 가지로 볼 수 있습니다, 두 가지로.

특혜 채용 문제가 불거지자 조직보호 차원에서 꼬리 자르기식, 막무가내로 8명을 아무런 조사도 안 하고 그냥 만연히 보도자료 나온 것 보고 ‘저것 잘라야 되겠다. 그래야 우리 선관위를 보호할 수 있겠다’는 의혹이 있다고, 그중의 하나가.

어떻게 생각하십니까?

○**증인 강동완** 특히 이번에 임용취소 1심에서 선관위가 패소한 사건 같은 경우는 저희들이 입증할 관련 자료가 없었던 걸로 알고 있습니다.

○**서범수 위원** 그런데 감사원에서 취소하라고 통보 안 했잖아요. 선관위에서 자체적으로 했다면.

○**증인 강동완** 취소 처분은 그렇지요.

○**서범수 위원** 그렇지요?

○**증인 강동완** 예.

○**서범수 위원** 뭘 보고, 한 번도 조사도 안 했다면서?

○**증인 강동완** 감사원에 공식적으로 발표한 자료에 근거한 걸로 알고 있습니다.

○**서범수 위원** 아니, 취소하라는 소리도 안 했다면?

○**증인 강동완** 취소하지 않더라도 취소할 정도의 특혜 채용이 있었던 것으로 그 당시에는 판단한 걸로 알고 있습니다.

○**서범수 위원** 그걸 국민들이, 지금 이것을 보시는 국민들이 납득하겠습니까, 그걸?

그리고 2명 지금 재직하고 있지요?

○**증인 강동완** 예.

○**서범수 위원** 이 2명하고 8명하고는 또 어떤 차이예요?

○**증인 강동완** 그 두 분, 제가 알기로는 그 두 분의 그 당시 직원들이 한 분은 이미 퇴직한 상태였고 또 한 분은……

○서범수 위원 퇴직했으면 아무 영향력이 없어요?

○증인 강동완 그 당시 그 결정을 할 때 그렇게 판단한 걸로 알고 있습니다.

또 한 분은 결혼…… 자녀끼리 결혼을 하지 않은 상태였던 걸로 알고 있습니다.

○서범수 위원 경상도 말로 즈그 마음대로 하는……

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김용만 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 서범수 간사님 질문을 좀 이어 가겠습니다.

제가 봤을 때는 해당 대상자들에 있어 가지고 징계를 하고 싶은 마음이 없었던 거지요. 의지가 없었던 거예요. 의지가 없었다고밖에 볼 수 없는 게 지금 당사자들 보면 강동완 사무총장님 얘기를 하셨지만 전현직 사무총장님들의 고위직 자녀들, 그분들을 포함한 고위직 자녀들이…… 자녀는 기본이고요. 조카, 지인의 자녀, 심지어 딸과 교제 중인 사람, 미래의 사위까지 포함이 되어 있는 거예요. 그런데 더 기가 막힌 것은 그분들도 그렇지만 실질적인 자리를 물려준 고위직 분들도 감사가 시작되기도 전에 면직, 정년퇴직으로 다 빠져나갔고 한 명을 제외하고 모두 징계조차 받지 않았습니다. 그러고 나서 지금 서범수 간사님께서 얘기하신 것은 그 해당자분들인데……

자, 선관위가 지금 얘기한 감사원 감사 말고 23년 자체감사도 했었지요?

○증인 강동완 예, 그 전에 특별감사를 한 걸로 알고 있습니다.

○김용만 위원 그렇지요. 거기에서도 자료가 있나요?

○증인 강동완 특별감사한 자료들은 다 받고 있는 걸로 알고 있습니다.

○김용만 위원 그러면 그걸로 하여금 징계 처리를 할 수도 있는 거잖아요.

○증인 강동완 징계 처리를 했습니다.

○김용만 위원 아니, 그런데 아까 답변하실 때 보면 감사원 자료를 기반으로 처분을 했다면서요.

○증인 강동완 사람이 다른 겁니다.

○김용만 위원 사람이 다른데……

○증인 강동완 대상자가 다릅니다.

○김용만 위원 대상자가 다르지만 임용취소를 한 부분도 있다. 맞는 건가요? 그 23년 자체감사로 하여금 임용취소 처리를 한 사람이 있는 거예요?

○증인 강동완 아니, 그 감사원 감사 하기 전에 저희들이 자체 특별감사를 했을 때는 임용취소는 없었습니다, 그때는.

○김용만 위원 그러면 무슨 처분을 했다는 거예요?

○증인 강동완 그때는 당사자들 수사의뢰를 한 걸로 알고 있습니다, 관련자들.

○김용만 위원 지금 서범수 간사님께서도 그렇고 저도 합리적인 의심이 들 수밖에 없는 게 실제로 그 감사원 자료를 가지고서는 임용취소 처분을 내린 게 25년에서야 해요. 정말 자정 의지가 있었다면 저는 그 전에도 임용취소를 내릴 수 있었다고 생각을 하는데 그렇지 않았고 25년에 합니다. 그런데요, 공교롭게도 그 25년에, 25년 정확히 2월입니다. 헌법재판소가 감사원에 선관위 감사가 위헌이라는 판결을 내린 시점이에요. 맞지요?

독수독과가 됩니까? 법관이시니까 아시지요?

노태악 위원장님, 독수독과가 뭔지 한번 설명해 주시겠습니까?

○**증인 노태악** 독수독과라는 것은 위법한 증거에서 비롯된, 그러니까 고문에 의한 자백에서 비롯된 증거도 역시 2차적 증거로 쓸 수가 없다 그런 뜻입니다.

○**김용만 위원** 말인즉슨 채용비리자들 법원에 행정소송 걸었을 때 임용취소는 현재가 위헌이라고 선언한 감사원 감사 결과를 바탕으로 한 거니까 원천무효다라고 말할 수 있게끔 해 주기 위해서 23년, 24년에도 분명히 임용취소를 할 수 있었음에도 불구하고 안 하고 25년 그 헌법재판소의 결과가 나온 이후에 임용취소라는 처분을 내린 걸로밖에 합리적 의심을 할 수밖에 없어요.

그게 아니다 하더라도 그렇게 보인다는 것은 인정하십니까? 얘기해 보세요. 그렇게 보일 수 있다는 것까지는 인정하시겠어요?

○**증인 강동완** 그 현재 결정나기 전날인가 감사원에서 발표를 한 걸로 알고 있습니다. 그리고 감사원……

○**김용만 위원** 현재는 25년 2월이었고요. 지금 그 임용취소는 4월이었고요.

○**증인 강동완** 아니, 감사원에서 발표한 걸 말씀드린 겁니다.

○**김용만 위원** 그러니까 감사원 발표한 얘기를 하는 게 아니잖아요. 현재의 판결이 2월에 있었고 실제 선관위에서 처분을 한 건 4월이니까 지금 다른 분들이 봤을 때는 그렇게 보일 수 있는 거지 않습니까?

○**증인 강동완** 현재에서 결정나고 나서 저희들이 조치를 한 겁니다.

○**김용만 위원** 자, 그러면 당시 부정채용 의혹이 터졌을 때 선관위 헌법상의 독립기관이라는 명분 내세워서 감사원 감사 거부했었지요. 그렇지요? 그러다가 일주일 뒤에 수용하겠다고 얘기를 했어요. 맞지요?

○**증인 강동완** 그 건에 한해서……

○**김용만 위원** 예.

그리고 그와 동시에 헌법재판소에 권한쟁의심판 청구했어요. 그러니까 겉으로는 감사원 감사 내가 받겠다 하면서도 동시에 감사원 감사 무력화하려는 것을 준비를 하고 있었다는 것은 어떻게 설명하시겠어요?

○**증인 강동완** 우리 선거관리위원회라는 헌법상 독립기관 입장에서는 충분히 제시할 수 있었다고 생각합니다.

○**김용만 위원** 그런데 지금 얘기한 것처럼 헌법재판소에서 감사원 감사가 이것은 헌법에 위배될 수 있다라고 얘기를 하면서 감사원 감사 결과를 바탕으로 임용취소하는 것은 안 된다고 얘기하고 난 이후에 4월에 선관위가 임용취소 처분을 내린다고요. 그것까지 포함을 하니까 모습이 이상하다고요.

제가 이번 국정조사 준비하면서 선관위 최근 5년 감사보고서 살살이 봤어요. 인사채용비리 관련한 내용 하나도 없었어요. 그런데 감사원에서 직무감찰하니까 878건이 나왔어요, 한 번 했는데.

제가 이것 지적하는 이유가 있습니다. 선관위 이제 더 이상 믿을 수가 없다는 거예요.

지금 대법관분들 아실 겁니다. 대법원에서는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

감사제도가 있습니다. 한 분만 법관이고 나머지 6명, 총 7명인데 6명 다 외부 인사지요. 맞지요, 노태악 위원장님?

○증인 노태악 예, 그렇게 알고 있습니다.

○김용만 위원 법원 감사위원회 규칙으로 하여금 그렇습니다.

지금 왜 선관위가 진행한 감사에서는 1건도 안 나오는데 감사원에서 직무감찰하니까 878건이 나오니까? 그래서 믿을 수가 없어서 제가 제안을 드리고자 하는 거예요. 이제는 지적 많이 했고 잘못됐다 안 됐다 이것을 떠나서 어찌 됐든 국민들에게 잃은 신뢰예요. 그렇게 보이구요. 그게 안타까울 수도 있습니다, 사실이 아니니까. 하지만 어찌 됐든 간에 신뢰를 잃은 것은 사실입니다. 맞지요?

그렇기 때문에 이제 감사원 우리가 감사를 받으면 안 된다 하니까 선관위가 자체적인 감사제도를 만들어야 되고 그렇게 하실 때는 대법원의 이 제도를 벤치마킹해서 가지고 분명히 자체 인원으로 구성된 감사원이 아닌 외부 인사로 하여금 감사가 진행이 되고요.

이것은 저 더불어민주당 의원의 얘기뿐만이 아닙니다. 국민의힘에서 추천하신 전문가분, 차진아 교수님께서도 비슷한 의견을 내시고 계십니다.

노태악 위원장님 그리고 중앙선관위 위철환 직무대행님 그리고 강동완 사무차장님, 이것 분명히 검토를 할 만한 여지가 있다고 생각이 듭니다. 외부 인사로 구성된 감사원 제도 이것은 개헌 안 해도 되는 부분입니다. 지금 당장 할 수도 있는 부분입니다. 이것 검토 실제 하시겠습니까?

○증인 노태악 존경하는 위원님, 제가 보충답변 드려도 될까요?

사실은 제 기억으로 2003년도 특혜 채용 문제가 그전에 불거져서 감사원에서 감사를 하겠다고 해서 저희들이 그래서 이게 헌법상…… 저희들이 잘못했고, 감사를 안 하겠다는 뜻이 아니라 감사는 충분히 해야 되겠지만 과연 감사원이 감사를 하는 게 맞느냐 그런 차원에서 절차적인 문제를, 이번에 감사는 워낙 잘못된 거니까 받고 그래서 그 감사가 그때부터 2003년부터 2004년, 2005년 헌법재판소 판결 때까지 계속 진행이 됐었습니다. 계속 절차가 진행이 되는 순간에는 저희들이 따로 독자적으로 어떤 징계 절차를 진행하기가 어려웠습니다. 그런 점들도 있고.

그다음에 2004년도 저희가 감사제도를 개혁을 하면서 외부 개방형 감사관 제도를 도입을 했습니다. 그래서 외부 감사관을 도입하고 그다음에 아울러 또 그 감사원을 견제하기 위해서 외부 감사위원회를 만들었습니다. 그래서 거기에 위원장을 모 대학 교수님을 모시고 그다음에 6, 7명을 외부위원, 한 분은 내부 감사 역할을 하는, 모양은 그렇게 만들어 왔습니다.

그 과정이 감사원의 감사가 진행되는 동안에 저희 자체감사를 진행을 못 하는 관계로, 그런 제도로 아마 위원님이 보시기에 좀 부족한 면이 있었을 것이다 그런 생각은 듭니다.

○김용만 위원 그러면 지금부터라도 선관위 안의 감사제도는 분명 외부 인사로 꾸려져서 실질적인 효력을 발생하고 또 자체적인 징계까지 이루어질 수 있는 제도를 도입한다는 의지가 확실히 세 분에게 있다 이렇게 봐도 되는 거지요?

○증인 노태악 예, 아마 우리……

○**김용만 위원** 강동완 사무총장님.

○**증인 강동완** 예, 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 아니, 외부에서 감사위원을 추천받지 않습니까?

○**증인 노태악** 예.

○**위원장 윤상현** 어디로부터 추천받으셨나요?

○**증인 노태악** 그러니까 각 지역단체가, 공인회계사협회라든지 또 인사조직위원회라든지 인사조직학회라든지 그런 몇 개의 학회를 통해서 그렇게 추천을 받았던 것으로 제가 기억을 합니다.

○**위원장 윤상현** 오히려 정당에서 추천을 받아서…… 정치인은 아닙니다. 당원도 아닙니다. 정당 추천을 받아서 상설적인 독립 감사위원회를 만들고 정당이나 국회에 사후지출 보고 의무를 부과하는 그런 제도는 어떻게 생각하십니까?

○**증인 노태악** 그런 점도 좋은 것 같습니다. 사실은 저희들이 그 문제가 터졌을 때도 감사원 감사보다는 국회에서 양당, 여당·야당 합쳐서 그렇게 해 가지고 감사를 받으면 저희 위원회 입장에서도 훨씬 독립성도 보장이 될 것이고 또 국민들에게도 더 떳떳할 것 이다라는 생각도 했고 사실은 또 그런 부분도 제시를 했었습니다, 저희들이.

○**김용만 위원** 보고 부분까지요?

○**증인 노태악** 예, 그렇지요. 당연히 보고까지 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 정춘생 위원님 신문해 주시기 바랍니다.

○**정춘생 위원** 제가 신청한 참고인이 너무 오래 기다리실 것 같아서 참고인 질의 먼저 하겠습니다.

유성진 교수님 나오셨습니까? 이쪽으로 나와 주십시오.

유성진 교수님은 정당 그리고 선거제도의 권위자로 저는 알고 있습니다. 그런 전문성을 인정받아서 이번에 진상규명위원회 위원으로 활동하신 걸로 알고 있는데요. 선거 투표용지 부족 사태 관련해서 진상조사에 임하면서 총괄적으로 느꼈던 평가를 해 주십시오.

○**참고인 유성진** 사실은 우리나라 선거 관리가 전 세계 민주주의 국가에서 불과 몇 년 전만 해도 모범적인 사례로 꼽혀 왔던 자랑스러운 사례였는데 실제로 투표용지 부족 사태라고 하는 상상하기 어려운 일까지 벌어진 것에 대해서 대단히 안타까웠고요.

진상조사위원회 활동 과정 중에서 알게 된 다양한 사안들은 사실은 지금 선거관리위원회 자체가 갖고 있는 조직상의 문제, 책임성의 문제 이런 것들이 확인이 돼서 더더욱 안타까움을 느꼈습니다.

○**정춘생 위원** 그러면 지금 제가 국정조사에 임하면서 여러 번 질의했던 내용 중에 지금 현재 선관위가 국민의 참정권 보장을 위한 업무, 연구 그런 활동보다는 너무 정치활동, 선거운동을 규제하는 업무에 치중하다 보니 정작 이런 투표용지 부족 사태 예측도 못 했고 대응도 못 했다 이런 질문을 해서 선관위의 권한과 역할의 무게 중심을 국민 참정권 보장 이쪽으로 더 중심 이동할 필요가 있다 이렇게 저는 많은 질의를 했었는데요. 이것 관련해서도 교수님의 생각을 여쭙고 싶습니다.

○참고인 유성진 사실 지금 우리나라 선거관리위원회의 권한은 헌법상에 있는 선거운동은 각급 선거관리위원회의 관리하에서 벌어진다는 조항이 있고요. 그 자체가, 선거운동을 세세하게 규정하고 있는 게 정치관계법이기 때문에 정치관계법에 많은 규제 중심의 조항들이 다분히 섞여 있습니다. 그러다 보니까 선거관리위원회가 애초에 핵심적인 기능이라고 할 수 있는 관리 기능보다는 규제에 초점을 맞출 수밖에 없는 거였던 것 같고요. 그것 자체가 선거관리위원회의 비대한 영향력 혹은 힘 이런 식으로 확산된 것 같습니다.

그런데 그러면서 조금 안타까운 게 지금 사안 발생의 직접적인 원인은 지금 선거관리위원회 자체가 책임 있는 조직 구성이 아니고 현장과 좀 괴리된, 동떨어진 결정을 하는 모습 자체에 원인이 있기 때문에 조직 개편의 문제는 당연히 하더라도 그것과 동시에 지금 규제 중심의 정치관계법이 갖고 있는 경직된 선거환경 자체도 개선될 필요가 있다고 생각을 합니다.

그게 중요한 것이 선거운동에 대해서 세세하게, 규제 중심으로 과도하게 세세한 내용을 규정하고 있는 공직선거법 같은 경우에 이 자체가 사실은 정치인 혹은 정치행위자 그리고 대표가 되려고 하는 사람들, 후보들의 자유로운 선거운동을 해하고 있을 뿐만 아니라 유권자 차원에서의 표현의 자유 혹은 때로는 알권리를 제약하고 있는 요소들도 많습니다.

그런데 아이러니하게도 사실은 최근 여러 차례 선거에서 중앙선거관리위원회에서 선거가 끝나고 나서 벌어졌던 일 중의 하나는 정치관계법 개정 의견을 국회에 제출합니다. 그 내용은 거의 유사합니다. 확인해 보시면 다 아실 수 있을 건데요.

지금 규제 중심으로 묶여 있는 정치관계법의 불필요한 규제들을 좀 해제해 달라는 요청인데 안타깝게도 국회에서는 그 내용을 적극적으로 고민하고 있지 않는 부분이 있습니다. 그런데 그게 유권자의 참정권을 실질적으로 보장하는 데 저해의 요소로 작동하고 있을 뿐만 아니라 정치 신인과 혹은 신생 정당들이 정치계에 진입하는 데 굉장히 높은 진입장벽으로도 작용하고 있다, 그 차원에서 보면 국회에서 해야 될 일들이 그 부분에 좀 있지 않을까라는 생각도 합니다.

○정춘생 위원 예, 많은 부분에서 교수님의 생각과 저의 생각이 일치하는데요. 저뿐만 아니고 김성희 위원께서도 오전 질의 과정에서 우리나라의 정치관계법이 너무 규제 위주로 돼 있다라는 문제의식을 갖고 있거든요. 그런데 이것이 22대 국회뿐만이 아니고 그 전부터 계속 문제 제기는 되어 왔지만 국회도 그렇고 선관위도 적극적인 대책을 내놓지는 않은 상태입니다. 그러니까 이번 국정조사가 끝나면 이 정치관계법들을 전면적으로 손보는 역할을 우리 국회가 해야 된다, 이런 숙제를 하나 안고 가야 된다고 생각을 합니다.

또 한 가지 이어서 말씀을 드리겠는데요. 이번에 국민의힘 일부 의원들도 있고 부정선거 음모론자들은 사전투표가 부정선거의 온상이다 생각을 하고 사전투표를 폐지하고 대신에 본투표를 2일로 연장하는 게 어떠냐 이런 제안을 하고 계시는데 이에 대한 생각을.....

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

듣고 싶습니다.

○참고인 유성진 일각에서 제기되고 있는 사안인데 이걸 제 개인적인 의견입니다만 어떠한 제도개선이든 그 제도의 도입 취지와 실제 작동 과정에서 어떤 문제가 발생했는지 현장의 목소리를 들어 봐야 된다고 하는 생각이 들고요.

때문에, 사전투표제라고 하는 게 도입이 된 지 이제 10여 년 정도밖에 안 됐습니다. 그렇기 때문에 그 제도 자체가 갖고 있는 문제점이 확인이 되면 그 문제점을 보완하는 것이 우선이지 제도를 없애고 본투표를 늘린다고 하는 건 사실은 조금, 오히려 국민의 참정권 보장이라는 대원칙에 조금…… 뭐라고 해야 되나요, 이게 정확하게 맞지는 않는 대안이라는 생각이 듭니다.

○정춘생 위원 위원장님, 시간이 지났는데 조금만 더 이어서 하겠습니다.

○위원장 윤상현 예.

○정춘생 위원 본투표가 수요일이지요, 교수님? 수요일로 한 이유를 아시지요, 수요일로 정한 이유? 그러니까 앞뒤로 휴가 내지 말고 공휴일로 주는 대신에 그날에 투표해라 이런 메시지가 있는 거거든요.

PPT 한번 띄워 주세요.

(영상자료를 보며)

수요일 본투표 기준으로 하고 2일을 한다고 했을 때 화요일 날, 수요일 날 하게 되면 월요일을 휴가 내고 5일을 휴가로 하고 여행을 갈 수가 있습니다. 그리고 목요일 날 하게 되면 금요일 날 휴가 내고 5일을 휴가 갈 수 있습니다.

이렇게 되면 국민의 참정권을 보장한다고는 하지만 실질적으로 휴가를 내고 여행을 가는 유권자들이 많거든요. 이건 결과적으로 국민의 참정권을 더 보장하는 게 아니라 더 훼손시킬 수 있다. 그렇기 때문에 저는 본투표 2일을 정말정말 신중하게 생각해야 된다. 사전투표가 문제가 있었다면 그것을 제도적으로 보완하면 될 것이지 본투표 2일을 하는 건 결과적으로는 국민의 참정권을 오히려 더 침해한다 이렇게 생각하는데 교수님의 생각은 어떠신가요?

○참고인 유성진 그러한 가능성에 대해서도 동의를 하고요. 제가 사전투표제 도입의 취지를 말씀드린 것은 우리나라는 본투표일이 휴일이기 때문에 사실 참정권 보장을 위한 장치를 갖고 있습니다. 다만 현실에 있어서는 이른바 비정규직 근로자라든지 자영업을 하시는 분들한테는 그게 실효적인 효과를 가져오지 못하는 경우가 있었습니다.

그래서 사실은 2014년에 사전투표제 도입 이전의 다양한 논의 과정에서는 이러한 본투표일에 투표를 하지 못하는 분들의 참정권을 보장할 수 있는 조치로써 도입된 것이기 때문에 그 취지에 맞게 유지되는 것으로 그 제도를 개선하는 것이 더 맞다고 생각이 듭니다.

○정춘생 위원 이상입니다.

감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 전용기 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○전용기 위원 화성정 전용기입니다.

사무총장직무대행께 질문드리겠습니다. 지금 6·3 지방선거가 끝나고 나서 한 달 반가량 흘러갔는데요. 올림픽공원 사태는 해소되고 있지 않습니다. 이대로 방치하실 겁니까?

○**증인 강동완** 저희들이 할 수 있는 모든 걸 할 생각입니다.

○**전용기 위원** 저 잠실 사태를 해소하기 위해서 이제 무슨 일들을 하실 겁니까? 아직까지 답이 없습니까?

○**증인 강동완** 일단 저희들은 오늘 특위에서 검증에 대한 결정을 해 주실 걸로 기대를 하고 있었는데요.

○**전용기 위원** 재검표 안 될 겁니다. 국민의힘 반대할 거예요. 반대하잖아요. 재검표해 가지고 부정선거 없다는 것 밝혀지면 본인들 정치적 이익이 없어지니까 반대하고 있습니다. 지금 반대했잖아요. 봤잖아요. 오전 중에 계속 싸웠잖아요. 그런데 재검표해 줄 걸 기다린다고요?

○**증인 강동완** 특위가 가동되는 기간에는 일단 특위의 결정을 기다리겠습니다.

○**전용기 위원** 국민의힘 당 대표라는 사람은 제헌절 행사도 안 오고 올림픽공원 갔습니다. 거기 가서 부정선거 얘기하고 앉았어요. 특검 통과되면 될 것 같습니까?

직무대행님, 특검이 오늘 통과돼도 구성하는 데 한 30일 걸립니다. 그러면 30일 동안 잠실 사태 저 그대로 놔둘 겁니까?

지금 한 달 반가량 잠실 사태가 저렇게 유지되면서 체육회한테 얼마의 비용을 지불해야 됩니까? 체육회는 수십억 원의 재산 피해를 입고 있어요. 이것 가만히 두면 한 달 더 재산 피해 생길 겁니다. 펜싱 국가대표들 또 펜싱 칼 없어 가지고 대회도 못 나갈 거예요.

국정조사를 믿습니까? 국민의힘이 있는 한 재검표는 국정조사에서 결정 못 할 겁니다. 위원장이 제안한 건데 국민의힘이 반대하는데 뭘 믿습니까, 도대체? 이제 대책 세우셔야 될 거예요. 대책 있습니까?

○**증인 강동완** 검토하겠습니다.

○**전용기 위원** 대관 비용 얼마 정도 더 지출해야 된다고 보십니까?

이번에는 중선위원장직무대행께 질문드리겠습니다.

위철환 대행님, 지금 체육회에 돈 얼마 더 지불해야 됩니까? 계산도 안 되지요, 지금?

○**증인 위철환** 아까 약 16억 추산한다 이런 얘기를 추정했었습니다.

○**전용기 위원** 16억, 그 사무실 몇 개 대관하는 데만 한 16억 정도 드는 거지요?

○**증인 위철환** 예.

○**전용기 위원** 그 안에 체육회가 가지고 있는 재산 피해는 계산 안 해 보셨지요?

○**증인 위철환** 예, 구체적인 것은 정확하지 않습니다.

○**전용기 위원** 그러니까요.

체육회가 6월 16일 기준으로 40억 원 재산 피해 입었는데 지금 7월 22일입니다. 적게 추산해도 지금 거의 한 100억 가까운 손실이 예상되지 않을까 싶어요. 그런데 계산도 안 하고 국정조사에서 재검표 해 줄 것을 기대했다고요?

(자료를 들어 보이며)

특검이 합의되면 재검표를 특검과 함께 하자고 하는 게 국민의힘의 당론인 것 같은데 장동혁 대표가 선관위 서버 수사까지 가야 한다면 협상력을 위해서 특검 합의안 추

인을 또 반대합니다.

지금 선관위의 무능으로 시작했지만 잠실 사태를 국민의힘이 방치하고 있어요. 본인들 정치 선동의 장으로 쓰고 있습니다. 선관위에서 계속 놔둬야 됩니까? 입장이 어떻습니까, 위철환 대행님? 답 없지요? 뭐하냐 이거예요. 아무런 대책도 안 갖고 와 가지고 지금 청문회 다 끝나 가는데 뭐 하자는 겁니까?

서울경찰청장님, 지금 올림픽공원에 경찰 병력 얼마나 나가 있습니까?

○**증인 박정보** 주간에는 180명 정도, 야간에는 한 120명 정도 관리가 되고 있습니다. 주말에는 좀 더 많이……

○**전용기 위원** 지금 한 달 반가량을 180명, 120명 이렇게 나가 있는 겁니까?

○**증인 박정보** 연인원으로는 지금 한 2만 5000 정도가 투입이 되어 있습니다.

○**전용기 위원** 다시 한번, 무슨 연……

○**증인 박정보** 연인원, 연인원. 총동원 인원으로 보면요 한……

○**전용기 위원** 그러니까 정확하게 말씀해 보세요. 총동원 인원이 지금 한 2만여 명 된다. 지금 한 달 가까이 더 들 거라고 예상하거든요. 왜냐하면 특검 출범하는 데만 한 달 넘게 걸려요. 그러면 매일 180명, 주말에는 120명 병력을 계속 투입해야 된다는 말씀이신 거지요?

○**증인 박정보** 예, 그럴 수밖에 없습니다.

○**전용기 위원** 중앙선관위원장직무대행께 질문 하나만 더 드리겠습니다.

경찰 병력 예산도 장난이 아닐 것 같은데요. 선관위가 그냥 손 놓고 있어도 됩니까? 그냥 국회만 믿으면 돼요?

○**증인 위철환** 국회에서 특단의 무슨, 어떤 뭐가 없으면 저희들이 또 경찰 당국에 요청을 또……

○**전용기 위원** 지금 제가 공식적으로 요청드리겠는데요. 지금 재검표 안 될 겁니다. 국민의힘 반대할 겁니다. 그러면 선관위는 자체적으로 이 사태 어떻게 해결할 것인지 다음 질의 전까지 대책을 저희 의원실로 보내 주시거나 다음 질문까지 대책을 강구해 주시기를 부탁드립니다. 지금 선관위 직원들 밖에서 보고 계실 것 아니겠습니까?

○**증인 위철환** 예, 알겠습니다.

○**전용기 위원** 바로 해 주십시오.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

이준석 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**이준석 위원** 위철환 상임위원님, 저는 부정선거 및 선거 신뢰에 대한 부분이 제도적으로 개선되지 않는 한 거의 반복될 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금까지 한 7년 동안 벌어진 사안을 보면, 물론 합리적인 의심을 할 수 있는 사안들도 있겠지만 어떤 경우에는 증거 같은 것을 작출하는 경우도 있습니다.

예를 들어서 A라는 지역에 가 가지고, 이번 지방선거에 투표용지 거의 한 9개 나왔을 것 아닙니까? 이것저것 투표하다 보면 8개인가요, 나오면 그중에 한 장 쓱 빼 가지고 다른 지역에 있는 사람한테 줘 가지고 예를 들어 ‘너네 동네 투표함에 넣어라’ 그러면 그들이 그렇게 원하는 증거 하나 나오는 것 아닙니까. 그리고 물리적으로 막을 방법이 없잖

아요. 대선은 투표지 한 장 넣지만 지방선거는 우르르 가서 두 번씩 넣으니까 세 장인지 네 장인지 다 살펴볼 수도 없는 것 아닙니까?

그러면 이 제도 자체가 첫째, 선관위가 관리를 하지 못할 정도로 복잡한 것도 1이고 2는 뭐냐 하면 그런 식의 시스템 공격에 취약하다는 거예요. 지금 부정선거 주장하시는 분들은 중국이 어쩐다 이런 얘기하지만 중국이 어쩐다 하는 것보다 쉬운 게 뭐냐 하면 누가 의도를 가지고 일산에 투표하는 표 하나 빼 가지고 분당에 갖다 넣으면 부정선거의 증거가 돼 가지고 유튜브에서 부흥회 할 수 있는 거예요. 이 구조 어떻게 해결하시겠습니까?

혹시 이거에 대해서 강동완 차장님, 논의해 본 적 있어요? 지금 보면 작출되는 증거들 이런 것들 어떻게 합니까?

○**증인 강동완** 위원님이 말씀하신 게 충분히 있을 수 있는 일이고 그것에 대해서 방안은, 뾰족한 방법은 없습니다. 현장에서 투표를 관리하시는 분들이 집중해서 보는 방법 말고는 현실적인 방법은 없다고 보입니다.

○**이준석 위원** 방법이 없다고 할 수도 있겠지만……

지금 혹시 국회에서 무기명투표 하는 거 보신 적 있으세요?

○**증인 강동완** 예.

○**이준석 위원** 국회는 그게 이제 소위 말하는 BMD라고 해 가지고 볼렛 마킹 디바이스(Ballot Marking Device), 우리 의원들이 가 가지고 자판기 같이 거기다가 누구 누르면 영수증 같은 거 하나 떨어져 나오고 그것을 손을 대지 못하게 우리한테 보여 주고 투표함에 투입되잖아요. 그러면 하나는 전산적 기록으로 남을 것이고 하나는 증거물이 종이로 남는 거 아니겠습니까?

이거 지금 채택하고 있는 나라들 꽤 되지요? 미국도 주별로 하고 있는 거 알고 있지요?

○**증인 강동완** 예, 일부에서는 하고 있습니다.

○**이준석 위원** 그러니까 사실 이런 것들이 전부 다 그런 구조적인 문제, 어쨌든 부정선거 주장하시는 분들이 하는 것처럼 맨날 나오는 게 뭉텅이 표 얘기 아닙니까? 뭉텅이 표를 넣을 수 없는 구조적인 시스템을 만들어 가지고 그런 것들에 대해 가지고 이의 제기를 차단하는 것, 아니면 네다섯 장 받아 가지고 한 장 어디 땀 데 지인한테 줘 가지고 거기다 넣어라 그다음에 이의 제기해라 이런 거 막을 수 있는 방법들이 있잖아요. 그런데 이거 왜 지금까지 시도를 안 해 본 겁니까?

○**증인 강동완** 원체 규모가 커서 그렇게, 연구 자체가 부족했던 것 같습니다.

○**이준석 위원** 규모가 크다는 것보다 저는 선관위가 오히려, 지금 우리가 이 위원회를 통해 가지고 어떤 결론을 도출할지 모르겠습니다마는 이런 시스템 유지하면요 상시적으로 선거만 관리하는 직원들 아니면 그 훈련받은 사람들 몇 만 명으로 늘려 가지고 하자 이런 결론이 나올 거예요. 그런데 사실 그게 어떻게, 선거라는 것은 2년에 한 번씩 치르는 선거인데 그게 상설조직으로 갈 수가 있겠습니까? 그러니까 우리도 지금 말 안 되는 대안 열거하면 안 되는 거예요, 보면. 아니, 지금 선관위가 꿀 빠는 자리가 아니라고 2년에 선거 한 번 하는 조직인데 전부 다 상설직으로 만들면 그게 꿀 빠는 조직이지요.

그러면 그것을 대체하기 위해 가지고 아까 말했던 BMD라든지 이런 것을 도입하는 문

제에 있어 가지고 적극적으로 나서야 되는 게 선관위가 오히려 제시해야 되는 거예요.

자, 이거 한번 또 얘기해 볼게요. 지금 이번에 드러난 선거 관리 허점은 아닙니다마는……

위철환 위원님, 만약에 시각장애인이나 어떤 이유로든지 본인이 기표하실 수 없는 분이 투표하러 가면 지금 어떻게 하지요?

○증인 위철환 지금은 보조인의 도움을 받고 있는 걸로 알고 있습니다.

○이준석 위원 보조인의 도움받거나 아니면 점자로 옆에 갖다 붙여 주는 기표 보조도구를 사용하지요?

○증인 위철환 예, 그렇습니다.

○이준석 위원 자, 그러면 보조인이라는 것을 사실 개개인이 본인의 지인이나 아니면 본인의 가족에게 맡기는 경우도 있겠지만 예를 들어 어떤 시설에 계신 분들 같은 경우에는 보통 시설 관리자가 대행하지요?

○증인 위철환 예.

○이준석 위원 맞습니까, 차장님?

○증인 강동완 그런 걸로 알고 있습니다.

○이준석 위원 그러면 시설의 종류에 따라 가지고 한 분이 거의 한 수백 명의 기표를 보조하는 일이 가능합니까, 차장님?

○증인 강동완 가족은 1인이지만 가족 아닌 분은 두 사람이 해야 됩니다.

○이준석 위원 지금 이 상황에서 우리가 장애인 기표 문제 같은 경우에도 아까 BMD나 이런 디바이스를 사용하면 우리가 청각적으로 보조해 가지고 거기 음성으로 해서 그것을 기표한다든지 이런 게 가능하지만 지금은 사실 어떤 기관에 사실상 기관의 장이 있는 것이고 그 사람이 제어하는 어떤 기관의 직원들이 가 가지고 그 투·기표를 보조하는 상황이 된다고 하면 사실 의도만 있으면, 나쁜 분들이 있다는 얘기는 아닙니다. 그런데 혹시라도 나쁜 분들이 그런 의도를 품었을 때는 장애인 분들은 자기의 투표권을 침탈당하는 거 아닙니까? 가능하지 않습니까?

○증인 강동완 예, 그래서 투표 현장에서는 투표 관리자분들한테 실제 그 대상자가 범률에 맞는 신체에 중대한 장애가 있는지를 엄격하게 지금 따지고 있어서 장애인 분들이 현장에서 항의하는 경우도 있는 걸로 알고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○이준석 위원 그러니까 저는 장애인 분들이 나쁜 분들이 있다 아니면 보조하는 나쁜 분들이 있다기보다 이 시스템에 허점이 있는 거예요. 충분히 이것을…… 저도 사실 지역에 그런 큰 시설들이 있었던 적이 있지만 그런 경우에 사실 많은 사람들이 의심을 하게 됩니다, 제가 볼 때. 혹시라도 그 기관의 장이 어떤 정치적 성향을 띤 분일 경우에는 ‘야, 이거 이렇게 되는 거 아니야?’ 그러면 그것을 불식할 수 있는 것들이 아까 말했던 것처럼 기구나 아니면 시스템 자체를 물 샬 틈 없이 선관위가 기획해야 하는데 이거 관련해서 연구한 적 있습니까, 장애인 기표 관련해서?

○증인 강동완 발달장애인 관련해서는 연구를 했는데요. 그 부분도 요청하시는 내용과

실제 실무에서 적용하기 어려운 부분들이 좀 있어서 지금 계속 더 검토 중입니다.

○이준석 위원 애초에 보조인을 두고 한다는 것 자체가 지금 비밀투표가 훼손되고 있는 겁니다. 그것보다 큰 원칙이 어디 있습니까. 그러면 선관위는 그 장해를 해소하기 위해 가지고 무조건 이것은 강하게 밀어붙였어야 되는 건데 그런 것 하나 없이 수십만 표의 장애인 표 같은 경우에는 사실 그런 의심을 계속 달고 지금까지 투표가 이루어져 온 겁니다.

저는 이런 것들도 우리 위원회가 다뤘어야 되는데 이번에 어쩌다 보니까 다루지 못해 가지고 이번에 얘기해 봤습니다.

○증인 강동완 예.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 윤건영 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○윤건영 위원 구로읍의 윤건영입니다.

저는 여러 위원님들께서 이야기했던 선관위 감시·감독 기능에 대해서 여쭙겠습니다.

우선 노태약 전 위원장님께 여쭙겠습니다.

대법관으로 올라 출신이시지 않습니까? 지금 선관위가 헌법상 독립기구에 해당되면서 감사원의 직무감찰도 받지 않고 있습니다. 따라서 제가 볼 때는 감사의 무풍지대다라고 봐지면서 이런 문제를 극복하려면 결국 개헌밖에는 답이 없는 것 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.

노태약 전 위원장님, 이 부분의 개헌의 필요성에 대해서는 동의하십니까?

○증인 노태약 제도적으로 무풍지대라고 보이는 혹 선관위에 대한 그런 감사원의 감사가 필요하다라면 당연히 헌법, 지난 헌재 결정의 취지에 따른다면 그런 부분이 필요할 것이라고 보입니다.

○윤건영 위원 좋습니다.

허철훈 증인에게 질의하겠습니다.

허철훈 증인은 23년 7월에 사무차장으로 근무하셨지요?

○증인 허철훈 예, 그렇습니다.

○윤건영 위원 23년 7월에 감사원의 직무감찰이 부당하다고 선관위에서 권한쟁의심판 청구한 것 아시지요?

○증인 허철훈 예.

○윤건영 위원 당시에 그 권한쟁의심판을 진행하던 변호인에게 수임료 얼마 냈는지 아십니까, 선관위에서?

○증인 허철훈 정확하지는 않지만 5000만 원……

○윤건영 위원 정확하게 알고 계시네요. 5000만 원을 줬습니다. 통상 선관위에서 이러저러한 사건들을 할 때 변호인 수임료로 500만 원을 넘지 않더라고요, 통계를 보니까. 이 건 되게 뭔가 꼭 이기고 싶었던 모양인 것 같습니다. 그렇습니까?

○증인 허철훈 그런 것보다는 헌법상 권한쟁의심판이었기 때문에 선례도 없었고 저희 위원회에서 또 자체적으로 하기에는 어려운 부분이 있어서 그런 부분을 감안해서 그렇게 했던 것으로……

○윤건영 위원 그래서 10배나 되는 수입료를 내고 변호인을 선임해서 부득불 권한쟁의 심판을 청구해서 헌법 뒤에 숨었다라고 저는 봐지거든요.

증인께 묻겠습니다.

당시 사무차장과 사무총장을 하셨는데요, 선관위의 특혜 채용 건이 발견되기 이전 7년까지 인사와 관련된 감사가 단 한 번이라도 있었습니까?

○증인 허철훈 아마 일부는 있었던 걸로 알고 있습니다.

○윤건영 위원 전혀 없었습니다. 특혜 채용이 문제되기 전까지 7년간 인사 관련된 감사는 단 한 번도 없었던 게 선관위 감사·감독 기능이었습니다.

제가 강동완 대행께 여쭙겠습니다.

앞서 여러 위원님들이 지적하신 것에 보면 개방형 지위로 바꾼 외부 감사위원의 제도, 지금 제도가 어떻습니까? 썩 만족하십니까, 아니면 감시·감독의 기능을 제대로 하고 계신다고 보십니까?

○증인 강동완 개방형 감사관제 도입 이후에 저희 위원회 자체 감사 기능이 강화된 건 사실입니다.

○윤건영 위원 감사 기능이 강화됐다고 이야기하신 거지요, 방금?

○증인 강동완 예.

○윤건영 위원 제가 지난번 질의에서 지적했는데요 감경 비율이 30% 이상 높아진 건 어떻게 설명하시겠습니까?

○증인 강동완 그것은 그 기간 때문이 아닌가 싶습니다.

○윤건영 위원 기간이 아니에요. 전체를 봐서도 그 이전 5년과 그 이후 2년의 차이가 그런 거예요. 기간하고 감경 비율하고 무슨 상관이 있습니까, 비율을 제가 말씀드리는데요. 30% 이상이나 감경을 시켜 줬다니니까요, 감사위원회가. 개방형 조직으로 바뀌고 외부 위원이 들어와서 선관위의 잘못을 더 많이 봐줬다고요.

○증인 강동완 외부 감사위원님들 시각에서 징계 수위, 감사 수위를 결정하신 거기 때문에 사실 사무처에서는 그 부분에 대해서는 전혀 관여할 수가 없다는 부분이 있습니다.

○윤건영 위원 전혀 관여할 수 없다는 말로 도망가지지 마십시오. 실제로 자료를 만들고 그 감사위원들에게 자료를 제출하고 감사를 끌여가는 건 실제 선관위 감사관실입니다. 제 말이 틀렸습니까?

○증인 강동완 아니, 맞습니다.

○윤건영 위원 그런데 뭘, 왜 그렇게 독립성 뒤에 숨으려고 합니까?

○증인 강동완 감사관실 자체가 사무총장이나 사무차장의 지휘나 보고를 받지 않습니다. 위원장 직속으로 돼 있고……

○윤건영 위원 위원장 직속이고 간에 감사관님들은, 그러면 감사관실에 근무하시는 분들은 사무처 보직 이동 안 합니까? 계속 감사관실 근무합니까? 아니잖아요.

○증인 강동완 그렇지는 않습니다.

○윤건영 위원 사무처에서 계속, 다시 돌아올 데를, 친정을 생각 안 합니까? 그렇기 때문에 봐주기 솜방망이 처벌을 해 왔던 거예요, 선관위 감사관실이. 제발 진실, 현실을 직시, 이야기를 해 주십시오. 감사관실이 다시 사무처로 안 갑니까? 친정으로 돌아가는데 그 친정에 대해서 엄하게 할 수 있습니까? 눈 가리고 아웅 하는 거지요.

○증인 강동완 감사관실 직원들도 자기 역할을 충실히 하고 있을 거라고……

○윤건영 위원 충실하게 한 게 지금 오늘의 이 사태가 벌어지게 만들었다고 생각합니까, 대행님? 그동안 솜방망이 처벌로 인사 파행, 소쿠리 투표 파행, 선관위를 바로잡을 기회를 여러 차례 놓친 게 선관위 감시·감독의 문제라고 저는 생각합니다. 제대로 잡았으면요 진작에 잡혔어야지요. 못 잡았으니까 지금 이번에 투표용지 파행 사태가 벌어진 거 아닙니까?

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

몇 가지만 더 묻겠습니다.

최근에 2차 기관보고에서 선관위는 외부의 감독·통제 기능을 강화하겠다고 했습니다. 저는 그걸로 부족하다고 생각합니다. 일례를 들어서 외부의 감독·통제 기능을 강화하려면 제대로 된 실제적인 조사권을 줘야 된다고 생각합니다. 그것에 대해서 동의하십니까?

○증인 강동완 감사위원회 말씀하시는 겁니까?

○윤건영 위원 맞습니다.

○증인 강동완 그 부분……

○윤건영 위원 지금처럼 서류만 보는 게 아니라 실제 조사를 할 수 있는 권한을 줘야 됩니다. 예를 들어서 국가정보원같이, 국정원은 내부직원들에 대해서 수사와 유사할 정도의 조사 권한을 가지고 있습니다. 그 부분에 대해서 동의하십니까?

○증인 강동완 괜찮다고 보입니다.

○윤건영 위원 두 번째, 선관위원회 회의 내용이 전혀 공개되지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 선관위원들이 사무처의 거수기라는 오해를 받고 있습니다. 위원회의 회의 내용을 국민께 공개할 수 있겠습니까?

○증인 강동완 그 부분은 윤 간사님께 말씀을 드리면 지금 중앙선거관리위원회위원회의 같은 경우는 저희들 선거관리위원회 최고 의사결정기구의 논의사항입니다. 그런데 거기에서 사실은 위원님들이 자유롭게 말씀을 할 수 있고 의견을 나눌 수 있어야—왜냐하면 공개가 되기 때문에—가장 합리적인 안을 도출할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그런데 만약에 실질적으로 외부에 다 공개된다고 하면 위원님들의 자유로운 답변 자체가, 의견 교환 자체가 약간 어렵지 않을 것인가 저희들은 걱정을 하고 있습니다.

○윤건영 위원 대행님, 자유로운 의사 진행과 토론과 회의록 공개는 전혀 다른 결입니다. 자신 있으면 공개할 수 있는 겁니다. 내부에서 찻찌미가 벌어지고 옳지 않은 선택을 하기 때문에 제대로 공개를 못 하는 것이고요.

마무리를 해야 될 것 같아서……

앞서 노태약 전 위원장께서는 개헌에 대한 필요성에 동의하셨습니다. 선관위에서 개헌 관련해서 의견서를 낼 용의가 있으십니까?

○증인 강동완 국회에 대해 말씀이십니까?

○윤건영 위원 예.

○증인 강동완 그 부분은 저희들 위원회에서 논의를 하고 그렇게 하는 게 맞지 않나

싶습니다.

○**윤건영 위원** 적극적으로 내셔야 됩니다. 제도적으로 미비점이 안 생기도록 법률적으로 부족한 부분은 개헌을 통해서라도 하자라는 의견을 내 주셔야 선관위의 진심을 믿을 수 있을 겁니다.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

1차 증인 신문 이제 마지막입니다. 제가 한두 가지 여쭙도록 하겠습니다.

위철환 증인님, 이번 6·3 지방선거 본투표소가 1만 4288곳이었지요?

○**증인 위철환** 예, 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 거기서 투표지 부족 사태가 일어난 곳이 91곳 맞습니까?

○**증인 위철환** 예, 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 투표지가 없어서 투표가 중단됐다가 다시 재개된 곳이 26곳 맞습니까?

○**증인 위철환** 예.

○**위원장 윤상현** 26곳 중에 CCTV가 있었던 곳이 22곳, 나머지 4곳은 CCTV 장치가 안 돼 있었습니다. 맨 처음에 중앙선관위 자료에 의하면 투표를 결국 포기하게 된 유권자가 최소한 39명이라고 했다가 지난주 1차 청문회에서는 제가 듣기로 23명, 22명으로 내려갔다가 어제 중앙선관위 자료 제출에 의하면 최소 80명, 최대 91명, 왜 이렇게 들쭉날쭉합니까?

○**증인 위철환** CCTV를 보고 전체적으로 자료를 수집하는 데 시간이 좀 걸렸던 것 같습니다. 그래서 정밀하게 현장에 있는 구시군선관위원들과 그다음에 거기에 관여했던 지방공무원들이 선거관리관으로 일하기 때문에 그분들의 전체적인 의사를 수집하고 또 그분들이 CCTV를 전부 볼 수 있는 것은 아니고 장소를 관리하는 분들의 동의를 얻어서 전체적인 의사를 전부 묻고 그런 것이 일차적으로는 추정안으로 종합적인 마지막 안을 어제 보고드린 걸로 알고 있습니다.

○**위원장 윤상현** 제가 증인님께 지난번에 국가배상을 선제적으로 해야 된다, 혹시 법률적 검토를 마쳤습니까? 자체적인 선제적인 국가배상, 소위 말해서 최소 80, 최대 91명에 달하는 참정권이 박탈당한 분들에 대해서 법률적으로, 먼저 선제적으로 국가적으로 배상해야 된다고 제가 말씀을 드렸는데 법률적인 검토 마쳤습니까?

○**증인 위철환** 예, 저희들이 자료를 확인해 보니까 종래에 그런 판결례가 몇 개 있었습니다. 신분증 관련 안내 미숙으로 인해서 위자료 30만 원 배상한 게 있고요.

○**위원장 윤상현** 증인님, 지난번에 투표관리관이나 공무원의 과실로 인해서 국가가 손해 배상해 준 경우가 한 세 가지 정도 나오더라고요. 좀 전에 말씀하신 투표관리관의 실수로 유권자가 투표 마감시간 전에 왔는데 신분증 확인 지연사태로 인해서 결국에는 투표를 못 했습니다. 그래서 손해배상을 청구했더니 30만 원을 받았고요.

한 번은 수원에서 수형인이었습니다. 그래서 수형인명부에 올라갔다가 삭제를 안 시켜 가지고 결국 지방선거, 대선, 총선, 세 차례 참정권 기회를 박탈당했습니다.

○**증인 위철환** 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 그랬더니 한 번에 200만 원씩 세 차례, 600만 원의 손해배상이 나온 적이 있거든요.

그래서 제가 말씀드리는 것은 국가가 미리 이분들을 직접 찾아서 사죄를 하고 손해배상이나 구원절차를 말씀드려야 된다고 말씀을 드립니다. 선제적인, 사전적인 손해배상을 빨리 하셔야 된다.

○**증인 위철환** 위원장님께서 말씀하신 부분을 저희들도 깊이 공감하고요.

그런데 현재는 신원 확인하는 데도 시간이 좀 걸리고 또 저희들이 지금 국정조사나 여러 가지에 올인을 하고 있기 때문에, 점차적으로 그 부분도 저희들이 방안을 강구해서 노력을 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 그래서 증인님께 최소 80명, 최대 91명까지 이분들에 대해서는 어떻게든 찾아내야 된다. 만약에 CCTV의 영상이 희미하다 하더라도 끝까지 찾아내야 된다. 공고를 해야 된다.

예를 들어서 잠실7동 2투표소 같은 경우에 175명의 대기표를 발매하지 않았습니까?

○**증인 위철환** 예, 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 그런데 결국 열두 분이 안 오셨습니다. 우성아파트 CCTV의 영상이 잘 안 보인다고 하는데 거기에 공고를 내셔야 됩니다. 끝까지 찾아가서 국가의 책임을 다해야 된다 이런 말씀을 제가 아주 진지하게 말씀드립니다. 꼭 손해 배상하십시오.

○**증인 위철환** 알겠습니다. 감사합니다.

○**위원장 윤상현** 이상입니다.

이상으로 1차 증인 신문을 모두 마쳤습니다.

현재 보충신문 순서이나 잠시 안내말씀 드리도록 하겠습니다.

오전에 말씀드린 바와 같이 각 당에서 전문가로 추천한 참고인 일곱 분을 출석시키겠습니다.

참고인 착석을 위해 잠시 장내 정돈을 하겠습니다.

위원님들께서는 자리에서 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

참고인분들, 들어오시기 바랍니다.

들어오십시오. 저기 앉으시면 됩니다.

오늘 일곱 분의 전문가 참고인분들이 나오셨습니다.

이제 저희 오후 회의에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.

여야 간사 간 합의한 대로 추가 출석하신 참고인으로부터 투표용지 부족사태 원인과 선관위 개혁방안에 대한 진술을 각각 5분간 먼저 청취하도록 하고 위원님들의 보충신문을 이어 가도록 하겠습니다.

진술하시는 참고인분들께서는 오늘 회의 일정상 진술시간 딱 정확하게 5분입니다. 넘어가시면 안 됩니다. 꼭 유의해 주시기 바랍니다. 엄수해 주실 것을 당부드립니다.

그러면 먼저 진술을 듣도록 하겠습니다.

하상웅 참고인, 교수님이시지요? 진술해 주시기 바랍니다.

○**참고인 하상웅** 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다.

서강대학교 정치외교학과 하상웅입니다.

저는 6·3 지방선거 투표용지 부족사태를 통해 본 선관위 개혁 제언, 이미 지난 두 번

에 걸친 간담회에서 말씀드린 내용이긴 한데 그걸 좀 더 간략하게 요약해서 5분 내에 말씀드리도록 하겠습니다.

6월 3일에 있었던 지방선거에서 발생한 투표용지 부족사태의 핵심은 투표 의향이 있는 일부 유권자의 투표권이 제한되었다라는 겁니다. 다시 말씀드리자면 투표권 제한 혹은 일부 유권자로부터 투표권을 박탈하는 결과를 얻었다는 것이 심각한 문제다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.

그렇기 때문에 이 문제를 직접적으로 해결하기 위해서는 투표권의 제한을 야기할 수 있는 위험요소들을 제거하고 관리하는 것이 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다.

그래서 이 선거상의 문제는 정의를 내리자면 선거 관리상의 문제가 생긴 거기 때문에 부실선거라고 정의를 내리는 것이 맞고 일각에서 이야기하는 특정 정당 후보의 당선 혹은 낙선을 미리 계획한 부정선거와는 근본적으로 개념이 다르다라는 점을 얘기해야 될 것 같습니다. 그래서 논의가 섞이지 않는 것이 중요하다는 것을 먼저 말씀드리고요. 그래서 유권자로 하여금 본인의 의지에 반해서 투표를 못 하게 하는 일을 방지하자라는 것에 초점을 맞춰 가지고 선관위 개혁의 논의가 있어야 된다고 생각을 합니다.

그래서 제가 말씀드릴 건 한 세 가지인데요, 선관위 개혁도 층위를 나눠서 급히 해야 되는 최소한의 개혁 그다음 중간 단계로 생각해 봐야 될 개혁 그리고 아주 장기적으로 크게 봐야 될 개혁, 세 가지 정도로 나눠서 볼 수 있습니다. 이것을 나눠 봐야 사실은 개혁이 제대로 실행이 될 가능성이 높고 그리고 논의의 초점도 흐려지지 않을 거라고 생각을 합니다.

그러면 최소한의 개혁은 선관위의 조직 및 기능 개편 문제인데요, 이것은 일부 법을 개정하는 한이 있더라도 선관위의 책임성 강화 및 보고·지휘 체계 효율화에 초점을 맞추는 변화를 의미합니다. 그래서 구체적으로 이미 간담회 때 논의된 바와 같이 중앙선거관리위원장 상근제라든가 상임위원 수를 확대한다라든가 혹은 전결사항을 축소하고 의결사항을 확대한다라든가 광역 혹은 기초선관위의 독립제를 실시한다라든가 아니면 선관위 내외부의 감시·감독 기능을 확대하는 법적인 변화 그리고 투·개표 요원 보상 체계 현실화, 체계적인 교육 시스템을 운영하는 그런 방안들이 여기에 해당된다고 볼 수가 있겠습니다.

그런데 여기서 더 나아가서 조금 더 범위를 넓혀서 개혁을 한다면 선관위 본연의 임무를 좀 생각해 봐야 될 것 같습니다. 이미 정치권에서 많이 논의된 바와 같이 지금 선거관리위원회는 말은 관리위원회로 되어 있지만 사실은 선거규제위원회로 운영이 된 경우가 많습니다. 선거규제위원회라는 것은 결국 정치인들의 정치활동 그리고 유권자들의 선거활동을 제약하는 기능을 수행했다라는 건데요. 그렇기 때문에 공직선거법, 정당법, 정치자금법과 같은 정치 관련된 법들을 개편해서 선관위는 선거규제보다는 선거관리라는 본연의 업무에 충실하도록 그런 법적인 변화를 추구하는 것이 중간 정도의 개혁이 되겠습니다.

마지막으로 더 넓혀서 본다면 다 아시는 대로 선거관리위원회는 헌법기관으로서의 지위를 가지고 있는데 그러면 이 헌법기관으로서의 지위를 과연 계속 유지할 해야 되느냐라는 큰 질문을 한번 던져 볼 수가 있을 것 같습니다. 이것은 아주 시간이 오래 걸리고 그리고 더 많은 토론이 필요한 부분이긴 할 텐데요, 혹시라도 선거관리위원회의 헌법기

관으로서의 지위까지도 문제를 삼으신다고 하면 당연히 개헌 논의가 돼야 되는데 이 부분에 대해서도 고려가 필요하다면 별도로 고려를 할 필요가 있다고 생각을 합니다.

마지막으로 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 앞에 말씀드린 대로 투표권 제한을 야기할 수 있는 위험요소를 제거하는 데 초점을 맞춰야 된다고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 선거관리위원회가 국민들에게 신뢰를 주지 못하는 점도 별도로 고려돼야 된다는 점은 인정을 합니다.

그래서 선거관리위원회의 신뢰를 제고하기 위해서는 정파적인 논의라든가 법적인 논의 보다는 과학적인 논의를 근거로 해야 되지 않을까라는 게 정치학자로서의 제 생각입니다. 정치학자들이 정치학계에서 선거관리위원회를 비롯한 국가기관에 대한 신뢰 관련된 연구들을 많이 수행해 왔고 신뢰 제고를 위한 과학적인 근거들을 마련하기 위해서 많이 노력을 해 왔는데 선관위 신뢰 제고가 하나의 개혁 목표라고 생각을 하신다면 과학적인 방법에 의거를 해서 증거에 기반해서 선관위 신뢰 제고를 위해서 노력하는 그런 자세가 필요하지 않을까 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

정확히 시간 맞춰 주셨고요.

다음, 임지봉 참고인 진술하여 주시기 바랍니다.

○참고인 임지봉 감사합니다.

유권자인 국민이 투표할 의사를 가지고 투표소에 갔는데 투표용지 부족 때문에 기다리다가 투표를 못 했다는 것은 헌법이 보장하고 있는 헌법 24조의 선거권을 침해한 위헌적인 상황이 발생한 것입니다. 따라서 이런 어처구니없는 사태로 선거관리위원회의 신뢰는 땅에 떨어졌다고 보고요.

이에 대한 직접적 원인으로 저는 두 가지 정도를 꼽을 수 있다고 생각합니다.

첫째, 지금 중앙선거관리위원회 9명 중에 삼권분립 원리에 따라서 대법원장이 3명, 대통령 3명 또 국회가 3명 이렇게 임명하게 돼 있는데요. 그리고 위원장은 호선하게 돼 있습니다.

그런데 법률에서, 선거관리위원회법 6조에서 이 중에 상임은 한 명의 상임위원만 상근직으로 하고 있습니다. 그러다 보니까 중앙선거관리위원회는 사실상 합의제기관인 중앙선거관리위원회가 아니라 중앙선거관리위원회사무처의 상근 직원들에 의해서 실질적으로 권한 행사가 되고 있었던 데다가 이 중앙선거관리위원회사무처는 감시와 감찰의 무풍지대였다는 것이지요.

왜냐하면 헌법이 독립기관이라고 보장해 준다는 미명하에 외부 감찰은 위헌 시비가 있어서 극도로 자제됐고 내부적인 감시·감찰은 이 선관위 특유의 폐쇄적인 조직 문화라든지 제 식구 감싸기식의 문화 때문에 제대로 이루어지지 않아서 이러한 고위직 자제 채용 비리나 소쿠리 투표 또 투표용지 부족 사태까지 초래된 것이라고 생각합니다.

그러면 개혁 방안은 뭐가 있을까? 저는 헌법 개정과 법률 개정을 병행할 필요가 있다고 생각하고요. 특히 헌법 개정은 여야 합의가 필요하기 때문에 언제 될지 모르니까 우선은 헌법 개정 초안을 만들어 놓으시고 헌법 개정이 있기 전까지는 법 개정을 통한 개혁에 나서야 한다고 생각을 하는데요.

헌법 개정과 관련해서는 첫 번째, 저는 선거관리위원회의 독립성을 보장하는 만큼 책임성도 강화하는 것이 가장 중요한 선관위 개혁의 방향이라고 생각하고요. 그래서 영국의 선거위원회가 그러하듯이 헌법 규정에서 국정감사나 연말 등에 국회에 선관위가 그 활동 상황을 보고하게 하는 연차보고서를 제출하게 한다든지 혹은 상임위원회의 감독을 철저히 받게 할 수 있다는 그러한 헌법 규정을 두는 방법이 저는 규정이 돼야 된다고 생각하고요.

그다음에 아까 중앙선거관리위원회 9명 중에 3명은 대법원장이 지명하게 돼 있는데 이걸 삭제해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 대법원장은 임명된 권력이거든요. 어떤 헌법기관의 위원을 임명하기 위해서는 그 임명권자 자신이 국민의 직접선거로 뽑힌 민주적 정당성을 가져야 되기 때문에 이러한 임명된 권력인 대법원장이 중앙선거관리위원회 3인의 임명권을 사실상 행사하는 것은 민주주의 원리에 반한다라고 생각하고요.

세 번째로, 그러면 개헌을 통해 가지고 선거관리위원회 제도를 헌법에서 들어내는 개헌을 하는 거는 어떠냐는 주장들이 있는데 거기에는 반대합니다. 왜냐하면 선거관리위원회 제도가 우리 헌법에 들어온 것은 바로 1960년 6월에 3·15 부정선거 때문이고 3·15 부정선거야말로 공무원이 동원된 관권선거인데 선거관리위원회 제도를 없애면 다시 행정부가 선거관리를 하게 되는 1960년으로의 퇴행을 가지고 오는 것이기 때문에 그러한 개헌은 바람직하지 않다고 생각하고요.

그다음에 법 개정을 통한 선관위 개혁과 관련해서는 첫 번째, 적어도 중앙선거관리위원회 9명은 다 상근화할 필요가 있다. 이에 대해서 일부에서는 위원장이나 혹은 일부 위원만 상임위원으로 하는 건 어떠냐라고 말씀하시는데요. 이게 합의제기관이기 때문에 9명 모두가 상근직이어야 대등한 합의가 가능한 점, 그리고 선거관리위원회가 선거관리만 하는 게 아니지 않습니까? 정당 사무라든지 정치자금 사무 또 국민투표 사무 등도 하기 때문에 이러한 업무량을 고려했을 때는 9명 전원을 상근화할 필요가 있다라고 생각하고요.

그다음에 대법관을 포함한 현직 법관들은 중앙선거관리위원회나 혹은 지역 선거관리위원회에서 빼는 것이 법관들이 본연의 업무에 집중하게 하는 데 맞다라고 생각하고, 선관위 사무처에 대한 내부적인 감찰도 강화해야 되고 외부적인 감찰은 지금 현행 헌법하에서는.....

○위원장 윤상현 마치 주시기 바랍니다.

○참고인 임지봉 시행 중인 국정감사를 강화하는 방안이 옳다라고 생각합니다. 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 정태호 참고인 진술해 주십시오.

○참고인 정태호 불러 주셔서 대단히 감사합니다.

저는 선관위 제도개혁이라든가 이런 부분에 대해서는 의견을 이 자리에서는 생략하겠습니다. 대신에 최근에 이번 사태를 계기로 해서 사전투표를 폐지하거나 또는 축소해야 한다는 그런 주장들이 유력하게 대두하고 있어서 그 문제에 대해서 잠시 제 의견을 올리겠습니다.

결론은 이른바 사전투표를 폐지하고 본투표 이틀을 실시하면서 투표소에서 현장 개표

를 하든가 아니면 사전투표를 폐지하고 부재자투표를 부활해서 하더라도 위험이 모두 사라지는 것은 아니다. 그리고 이른바 부정선거 의혹을 제기하는 사람들이 제기하는 어떤 전산 의존성이라든가 기타 여러 가지 선거관리상의 위험을 제거할 수 없다는 겁니다.

그리고 현실적으로 이른바 현장 수개표를 제대로 하려면 근본적으로 모든 것을 바꿔야 하는데 과연 지금 우리가 그런 신뢰와 역량을 가지고 있는지 근본적으로 거기에 대해서 의문을 제기할 수밖에 없습니다.

그래서 제가 교수직에서 은퇴를 하고 시간이 많이 남아서 이에 대해서 상세한 검토를 했습니다. 그래서 위원님들께서 시간을 가지고 제 검토의견을 읽어 주셨으면 고맙겠습니다.

어쨌든 본투표 투표용지 부족사태의 직접적인 원인은 다름 아니라 부정선거 음모론에서 비롯됐다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이른바 잉여 투표용지가 부정선거에 이용될 수 있다라고 하는 지적, 그런 시비를 차단하기 위해서 본투표 투표용지 인쇄비율을 과감히 낮춘 데에 직접적인 원인이 있다.

그런데 다시 사전투표제도에 대한 이런저런 의혹에 우리가 굴복해서 사전투표제까지 폐지하는 것은 결국은 잘못된 대응을, 더 규모를 키워서 반복하는 것이 된다는 것이 제 생각입니다.

그리고 대만의 이른바 현장 수개표 제도를 많이 참고해서 본투표 이들 그리고 투표소 현장 개표를 얘기하는데 대만의 현장 수개표는 이를 가능하기 위해서, 지금 우리가 채택하고 있는 선상투표 그리고 거소투표 그리고 해외 부재자투표 이런 거 전혀 채택하지 않고 있습니다. 그 의혹이 제기될 수 있는, 위험성이 높은 투표제도는 일절 원칙적으로 선택하고 있지 않다.

그리고 기본적으로 1000명 정도, 투표인 수가 1000명 정도 내에서 투표소를 설치하는 거지요. 실제적으로는 투표 참여인 수를 기준으로 하면 700여 명, 투표소별로 700여 명이 투표를 하고 그것을 현장에서 호명 개표를 하는 겁니다. 그러니까 투표용지 한 장 보통 개표하는 데 들어가는 시간이 최소 3초입니다. 과연 지금과 같은 이 대안들, 투표소는 줄이고 이러면서 현장 개표를 하자고 하는 그런 대안이 대만식 수개표를 모델로 했다고 그러는데 과연 그런지 근본적인 의문이 있어요.

그러니까 투표소를 줄이면 개표해야 될 투표용지가 엄청나게 늘어날 수밖에 없습니다. 특히 지방선거 같은 경우는 엄청나게 늘어날 수밖에 없지요, 일곱 가지 선거를 동시에 실시하기 때문에. 과연 이것을 대만식 호명식 수개표로 개표가 가능하겠느냐 저는 근본적인 의문이 있다.

아까도 제가 처음 말씀드린 것처럼 지금 이런저런 대안들이 나오고 있지만 어떤 대안도 이런저런 위험에서 자유롭지 않다. 또 이런 문상부 안을 보면 예를 들면 거소투표, 해외 부재자투표 이런 것들을 존치하자는 거예요. 그리고 영내에 거주하는 군인들은 다시 부재자투표로 돌리자는 겁니다.

그런데 여기서 발생하는 위험에 대해서는 너무 관대하고 사전투표에 내재하는 위험성에 대해서는 너무 엄격한 거예요. 그러니까 이중 기준이 적용이 되고 있는 겁니다. 만일 이렇게 투표 제도를 개혁을 하면 헌법재판소에서 위헌 판단을 받을 수가 있습니다.

○위원장 윤상현 마치 주시기 바랍니다.

○참고인 정태호 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 문상부 참고인 진술해 주시기 바랍니다.

○참고인 문상부 문상부 참고인입니다.

앞에서 정태호 교수님께서 여러 가지 말씀 주셔서 감사합니다. 그렇지만 제 설명이 아마 많이 부족했던 것 같아요. 제가 전국 및 지역 자율투표제 도입 방안에 대해서 좀 더 구체적으로 오늘 설명을 좀 드릴까 합니다.

전국 및 지역 자율투표제 도입 방안에 대해서 말씀을 드립니다.

이 방안은 현재 사전투표제가 가진 핵심 장점인 이틀 동안 주소지 제한 없이 어디서나 투표할 수 있는 방식을 본투표에 그대로 이식하고 여기에다가 투표 현장 개표를 결합한 개선안입니다.

이 투표 방식을 현행 사전투표와 동일하게 유지함으로써 기존의 높은 투표율을 안정적으로 유지할 수 있다고 확신합니다. 그리고 투표 마감 후에 투표함을 옮기지 않고 투표소 현장에서 바로 개표를 진행함으로써 부정선거 음모론을 원천적으로 차단할 수가 있습니다.

지난 22대 총선 시의 통계를 기준 삼아서 이 안이 국회의원선거에 적용 가능한지 여부를 검토를 한번 해 봤습니다.

지난 총선 통계에 의하면 사전투표자 수가 1380만 명입니다. 투표자 수 대비를 하면 46.7%에 해당합니다. 그중에 관내 사전투표자 수가 1060만 명입니다. 그리고 관외 사전투표자 수가 320만 명입니다. 이거는 23.2%에 불과합니다. 사실상 사전투표제도의 취지에 부합하는 것은 관내 투표자 320만 명입니다.

모든 관외 투표자가 투표하게 될 전국 자율투표소를 중심으로 간략히 설명드리겠습니다.

전국 자율투표소는 주소지 관할 구시군 밖에 체류하는 유권자가 자유롭게 투표할 수 있는 투표소입니다. 그 투표소가 구분이 됩니다. 구시군 자율투표소는 주소지 구시군 안에 체류하는 유권자가 자유롭게 투표할 수 있는 투표소를 말합니다.

전국 자율투표소의 예상 투표자 수는 총 321만 명 중에서 거소투표로 전환될 수밖에 없는 영내 주둔 군인 45만 명을 제외하면 276만 명입니다. 전국 자율투표소는 구시군 청사에 설치될—제가 안을 잡은 것에 의하면—244개소와 하루 이용객 5000명 이상인 공항, 철도역, 버스 터미널에 설치되는 120개소를 합치면 총 364개소가 되겠습니다. 투표자 수가 부족하면 나중에 검토해서 늘리면 됩니다.

가장 많은 분들이 이용할 공항, 철도, 버스 터미널에 설치될 투표소에 1개당 하루 평균 투표자 수는 약 7180명이고 구·시·군청에 설치되는 투표소는 약 2120명입니다. 총선 시 투표자 수 중에 관내 투표자 1060만 명은 모두 주소지 관할 자율투표소에서 투표를 자유롭게 하면 되겠습니다.

적정 수의 투표용지 발급기 설치 수와 적정 규모의 투표 장소를 확보하는 문제는 총선 당시 인천공항 사전투표소를 기준으로 삼으면 됩니다. 투표율 제고를 위한 전략으로서 지자체의 카카오톡 챗봇, 문자 발송, 전광판, 버스 안내기 등을 통해서 실시간으로 투표를 안내한다면 투표율 제고는 물론이고 투표소 간의 투표자 수가 조절되기 때문에 투표

를 포기하는 분이 아마 없을 겁니다.

새로운 투표제도의 도입은 한 치의 오차도 허용되지 않기 때문에 중앙선관위가 연구팀을 구성을 해서 여러 차례 가상 시뮬레이션을 통해서 기술 검증을 거친 다음에 이를 차기 재보궐선거의 일부 지역에 시범 도입할 수 있도록 선거법을 개정을 하고 재보궐선거에서 2차 검증을 통해 이를 완벽히 보완한 다음에 전국 단위 본선거에 도입하면 실패 없이 안정적으로 제도화에 성공할 수 있다고 생각합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이희범 참고인 진술하여 주십시오.

○참고인 이희범 이희범입니다.

제가 오늘 세 번째 참고인으로 출석을 하는데 가면 갈수록 농도가 상당히 높아지고 있다. 그 농도라는 게 뭐냐? 2026년 6월 3일 일어났던 참정권 침해 사태는, 저는 그냥 평범한 시민입니다. 시민의 시각으로 봤을 때는 대한민국 민주주의의 대참사다. 절대로 일어나서는 안 될 일이 발생했는데 시간이 흐르다 보니까 이렇게 대참사가 일어났다고 생각하는 이 농도가 계속 짙어지면서 별것 아니야, 참정권 침해받은 사람들이 몇 안 되고 하니까 이제 좀 시간 지나고 하면 잘 해결이 될 거야, 너무 안이한 생각이 계속 짙어지는 것 같다 이런 생각이 듭니다.

어떻게 보면 저는 요즘 전국적으로 부정선거라고 말하고 있는 술한 사람들의 모습을 보면서 여기 오면 특히 민주당 위원님들도 그렇지만 국민의힘당 위원님들도 부정선거는 없어, 부정선거라고 말하는 사람들은 문제가 있는 사람들이야 그렇게 확증편향을 갖고 있습니다. 그런데 제가 볼 때 부정선거가 없다고 확신하는 사람들도 저는 확증편향 문제가 있다고 생각합니다.

많은 것들이, 부실이 쌓여 가지고 대참사가 일어났고 지금 보면 올림픽공원만의 문제가 아닙니다. 전국 선관위에서 많은 시민들이 선관위를 상대로 항의 집회를 하고 있습니다. 그런데 이 항의 집회하고 있는 게 조명되고 있는 게 서울에 있는 올림픽공원만 조명이 되고 있습니다. 저는 전국적으로 다 훑어보면 1960년 4월 19일 날 일어났던 4·19와 별반 다를 바 없는 그런 물결이 일어나고 있다 그렇게 생각하고 있습니다.

그래서 여기 중앙선관위 분들부터 시작해서 공직자 여기 참석해 있고 여야 국회의원님들 참석해 있고 위에는 대통령이 계시지만 2026년 6월 3일의 이 참정권 침해 사태에 대해서는, 물론 중앙선관위는 입이 천 개 만 개라도 할 소리도 없고 할 말도 없고 고개 들고 다닐 만한 그런 상황도 아닙니다. 그리고 대통령 그리고 여야 국회의원님들도 국민에게는 진짜 석고대죄를 해야 되는 그런 상황입니다.

그래서 여러 가지 논의가 되고 있는데 저는 말씀을 정리를 하면서 여야 국회의원님들 진짜 책임지고 6월 3일 날 참정권 침해 사태를 어떻게 해결할 것인가. 그래서 앞에 나와 있는 먼저 말씀하신 참고인분들이 사전선거제도 절대 없애면 안 된다 여러 가지 말씀을 하시는데 뭐가 되면 안 되고 되고 이런 문제보다도 마음을 다 열어 놓고 이번 기회에 중앙선관위 기관과 선거제도를 개혁을 해서 선거제도를 불신하고 있는 국민을 어떻게 이해시키고 그리고 올림픽공원뿐만 아니라 전국 국민들에게 선거제도를 이번만은 이 특조위 플러스 특검 그리고 지금 남아 있는 올림픽공원의 재검표까지 숙제를, 진짜 투명하게 숙

제를 해결하면서 대한민국 선거제도를 일신우일신해서 국민들에게 진짜 신뢰받는 그런 특조위가 되도록 노력하면서 당리당락을 떠나서 진짜 국민을 바라보면서, 국가의 미래를 바라보면서 그리고 선거제도의 미래를 바라보면서 제도를 개혁하는 쪽으로 갔으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다.

드리면서, 6월 3일 참정권 침해 사태에 대해서 좀 무겁게 생각해 주었으면 감사드립니다 이런 말씀 드리면서 말씀 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 차진아 참고인 진술하여 주시기 바랍니다.

○참고인 차진아 이번 6·3 지방선거에서의 투표용지 공급 부족 사태를 보면서 중앙선관위를 비롯한 선관위 전체가 주인 없는 기업처럼 움직이는 것 아니냐, 그래서 그런 기강해이와 도덕적 해이가 만연해 있다라고 하는 것에 대해서는 국민적인 공감대가 있는 것 같습니다.

그래서 이러한 문제를 해결하기 위한 여러 대안 중에서 법률적인 차원에서, 즉 개헌 없이 현행 헌법하에서도 할 수 있는 그런 방안과 개헌이 필요한 방안으로 나뉘어서 말씀드리겠습니다.

일단 이러한 문제의 원인으로 주인 없는 어떤 기업이다라는 것은 결국은 비상임 체제가 문제라고 하는 점에 대해서도 많은 공감대가 있는 것 같습니다. 그래서 중앙선관위를 상임화하는 부분에 있어서 9인 전체를 상임화하는 것은 제 생각에는, 이것도 하나의 안이긴 한데 선거 시기와 선거가 아닌 시기에 중앙선관위의 업무량 자체가 굉장히 차이가 나기 때문에 오히려 평소에는 선거 시기가 아닌 시기에 이 9인 전체를 상임위원으로 했을 때에는 업무량도 별로 없는데 불필요하게 조직만 비대화하는 것 아니냐 하는 그런 비판이 좀 많을 수 있을 것 같습니다.

그래서 오히려 조직의 운영이 더 비효율적일 수도 있어서 부분적으로만 상임위원화하는 방안에 대해서 말씀드리면 3인 내지 4인 정도를 상임위원화하는 것이 좋을 것 같고…… 그런데 상임위원장은 물론 상임위원이어야 되고요, 상임위원 중에서 호선하는 것으로 법률에서 규정하면 될 것 같고. 그래서 대통령 지명 몫에 1명 그리고 국회 선출 몫에 1명 그리고 대법원장 지명 몫 중에서 2명 정도를 상임위원으로 하는 것이 어떨까 합니다. 그리고 대법원장 지명 몫 중에 상임위원 중에서는 전직 대법관을 한다면 여러 가지 직급이나 여러 전문직이나 이런 측면에서 호선하게 된다면 자연스럽게 대법원장 지명 몫의 상임위원이 상임위원장, 중앙선관위 위원장으로 호선될 수 있어서 전체적인 중앙선관위의 정치적 중립성이나 독립성에 대한 신뢰를 잃지 않고도 상임위원화하는 것이 가능할 것으로 보입니다.

그리고 전체 9인을 다 상임위원으로 하게 되면 상임위원이 너무 많음으로 인해 가지고 수뇌부가 너무 많은 것으로 인해서 조직의 혼선이나 파벌 형성 등의 문제가 더 심각해질 수 있어 보입니다.

그다음 두 번째 안으로는 중앙선관위 위원을 포함한 선관위 전체 위원의 정치적 중립성 강화가 필요한 것으로 보입니다. 그래서 헌법재판소법에 따르면 헌법재판소 재판관에 대한 정치적 중립성 요구에 상응하는 그러한 방안으로 강화하는 것이 필요하다고 보

다. 그래서 당적 보유를 3년간 금지하고 그리고 공직선거 출마에 5년간 했던 사람은 결격사유가 되고 그리고 대통령 대선에 있어서의 그 캠프에 있었던 사람도 3년간은 결격사유로 하는 등 정치적 중립성을 강화함으로써 중앙선관위에 대한 신뢰를 좀 더 높일 필요가 있어 보입니다.

그리고 많은 경우에 기강 해이와 도덕적 해이가 만연해 있었고 이런 부분에 대해서 몰랐던 것도 아닌 것 같은데, 그러면 국회에서 국정감사나 조사도 여러 번 있었는데 국회는 뭐 했나라는 비판을 면하기가 어려울 것으로 보이는데 사실은 국회의원하고 선관위가 일종의 을과 갑의 관계에 있는 것 아니냐, 특히 선관위법의 14조의2를 보면 유권해석에 기반해 가지고 선거법 위반행위에 대한 중지·경고·시정명령·수사의뢰나 고발의 대상이 될 수 있어서 본인들이 선거 당사자다 보니까 이런 불이익을 받는 것이 두려워서 국감이나 국정조사에서 말하자면 엄정하게 하지 못한 것 아니냐 하는 어떤 그런 비판도 있거든요.

그리고 최근 10여 년간 보면 선관위의 어떤 선거법 유권해석에 있어서 정치적 편향성에 대한 비판이 상당히 많고 공정성이 흔들리고 신뢰가 좀 약해지는 그런 문제도 있습니다.

그래서 이런 문제를 완화하기 위해서 중앙선관위 내에 외부의 전문가가 다수의 위원으로 구성되는 그런 선거법령해석심의위원회를 구성해서 운영하는 것을 제안드리고 싶습니다.

그리고 네 번째는 선관위 자체 감사를 강화하고 이러한 감사 결과에 대해서 국회에 정기적으로 보고해서 점검하도록 하는 것을 제안드리고 싶습니다.

그리고 이 자체 감사기구를 구성할 때 외부의 감사 전문가가 과반으로 구성되도록 할 필요가 있어 보이고 자체 감사기구 활동에 있어서 독립성과 중립성을 좀 더 확보할 수 있는 방안이 강구돼야 될 것으로 보입니다.

그리고 최근에 정치권에서 선관위 개혁안에 대해서 논의하고 있는 것에 대해서 말씀을 드리면 대통령 소속 감사원이 선관위에 직무감찰을 할 수 있도록 강화하자는 그런 안에 대해서 이걸 원포인트 개헌은, 저는 이것은 실질적인 위헌이라고 보고요. 그리고 감사원법을 개정해서 하는 것도 위헌이라는 의견입니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

마지막으로 류종열 참고인 진술해 주시기 바랍니다.

○참고인 류종열 류종열입니다.

먼저 저는 이번 지선의 투표지 부족 사태에 대한 제 입장을 먼저 밝히겠습니다.

이번에 투표지 부족 사태가 난 것은 전적으로 선관위의 안이함과 무능 그다음에 무책임이 빚은 국민들의 참정권을 침탈한 관리 부실 선거였습니다. 이걸 부정선거와 연관 짓는 것에 저는 반대합니다.

앞서 여러 전문가님께서 선관위 개혁 방안에 대해서 말씀 많이 해 주셨기 때문에 저는 그건 생략하겠습니다. 1차·2차 간담회에서 제가 제안한 것에 대해서 참고를 해 주시면 좋겠고요. 앞서 하상웅 교수님께서 제안하신 그 안에 대해서 저는 전적으로 동의하는 편입니다.

다음으로 이번 사태가 빚어지자 정치권에서 지금 회자되고 있고 논의되는 사전투표제 폐지에 대해서 제 입장을 말씀드리겠습니다.

저는 사전투표제 폐지를 하고 다른 대안을 내놓더라도 사전투표제보다 더 나은 제도는 없을 거라고 생각합니다. 여기에 대해서 아까 앞서 정태호 교수님께서 문상부 안을 비판해 주셨는데 거기에 대해서 저도 동의를 하고요. 이 부분에 대해서는 질의응답 시간에 왜 사전투표제를 폐지하면 안 되는지에 대해서 제가 설명을 드리겠습니다.

저는 앞서 다른 분들이 다 말씀을 하셨기 때문에 부정선거 음모론에 관련해서 말씀을 드리고자 합니다.

사실 2021년 독일 베를린 주의회 선거에서는 잘못된 투표지 발급으로 인해 가지고 약 4000여 표가 무효표 처리가 됐습니다. 우리보다 훨씬 심각한 사태가 벌어졌음에도 불구하고 독일은 이게 부정선거나 선거조작이라는 것이라고 인식하지 않고 그냥 행정적인 실수로 판단하고 투개표 제도의 근본적인 방식에 대해서는 전혀 고려하지 않았습다. 변경하지 않았고 대신에 선거관리의 운영과 준비를 강화하는 방향으로 제도를 개선했습니다.

그런데 반면에 우리는 이번 지방선거 사태로 인해 가지고 지금 올림픽공원에서 대규모 시위가 거의 두 달째 지속되고 있고 사전투표제 폐지를 요구하는 목소리가 높습니다. 독일 같은 경우는 이렇게 대규모 장시간 시위가 없었습니다.

그런데 우리만 이런 사태가 벌어지는 이유는 제가 생각하기에는 우리 저변에 만연한 부정선거 음모론 때문이라고 생각합니다. 그리고 지금 부정선거 음모론을 자신의 정치적 이해를 관철시키는 수단으로 삼으려는 정치인과 정치세력 때문이라고 생각하고요. 부정선거 음모론을 콘텐츠로 삼아서 이를 금전적 이익을 취하고자 하는 유튜브들 때문에, 유튜브들도 여기에 한몫을 하고 있다고 생각합니다. 우리 사회에서 부정선거 음모론을 근절하지 않으면 선관위를 아무리 혁신하고 투개표 제도를 변경하더라도 계속 부정선거 의혹을 제기할 것이고 이로 인한 사회적 혼란과 정치 갈등은 사라지지 않을 것이라고 생각합니다.

따라서 이번 기회에 국민들에게 충분히 우리나라의 투개표 시스템을 설명하고 원천적으로 부정선거가 일어날 수 없음을 인식시키고 또 부정선거 음모론자들이 제기한 의혹들이 모두 사실이 아님을 밝혀서 더 이상 부정선거 음모론이 우리 사회에 발붙이지 못하도록 해야 한다고 생각합니다. 그동안 이런 작업을 국회나 정치권에서 많이 방기했습니다. 이번 기회에 적극적으로 나서 주시기를 부탁드립니다.

부정선거 논란은 우리 사회에 막대한 악영향을 미치고 있습니다. 첫째, 부정선거 논란은 우리나라 투개표 시스템에 대해 불신을 조장하고 국민들의 투표 참여를 방해하고 있습니다. 둘째, 선거 결과에 대해 승복하는 정치 문화를 퇴색시키고 불복할 수 있는 명분을 제공하여 민주주의의 꽃인 선거제도를 무력화시키고 있습니다. 셋째, 선거 결과에 나타난 민심을 무시하고 패배 원인을 부정선거로 돌리며 반성하지 않습니다.

국회는 그동안 선관위에 대한 국정감사나 국정조사를 소홀히 하였기 때문에 사실 이번 지선에서 투표지 부족 사태라는 참사가 일어났습니다. 이에 대해 국회도 책임에서 자유로울 수 없다고 저는 생각합니다.

우리나라 투개표 시스템 하에서 부정선거가 원천적으로 불가하다는 사실하고 지금 부

정선거 음모론자들이 제기하는 의혹들이 사실이 아니라는 사실 그다음에 이들이 주장하는 것들이 모두 모순된다는 사실을 질의응답 시간에 제가 말씀드리도록 하겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이어서 보충신문을 실시하겠습니다.

방금 진술해 주신 참고인을 포함하여 증인과 참고인에게 신문해 주시면 되겠습니다.

신문시간은 5분입니다.

먼저 김성희 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 비디오 준비됐나요?

고양시 김성희입니다.

비디오 먼저 보고 시작하겠습니다.

(영상자료 상영)

위철환 권한대행님, 지금 화면의 영상이나 관련 뉴스 보셨습니까?

○증인 위철환 예.

○김성희 위원 선거 최전방에서 중앙선관위의 선거관리 업무를 사실 공무원들이 다 떠맡아서 하고 있는 현실 많이 지적이 된 바 있는데요. 공무원들 익명 커뮤니티인 블라인드에 보니까 보통이 아닙니다. 업무가 막혀서 선관위에 질문을 하면 ‘책자 안 봤냐, 인수인계 안 받았냐’ 하면서 면박을 주는 경우도 있고요. 다른 공무원들이 작성한 글을 보면 투표소에 정수기, 난로, 에어컨이 있는지 확인하는 사소한 잡일까지 전부 다 지자체에 떠밀고 있는 거예요. 선관위 직원들 피곤해서 일을 못 할 지경이라는데 실제로는 이렇게 잡일이고 무슨 중요한 일이고 전부 다 공무원들 시키고 있는데 과연 선관위는 무엇을 하고 있는지 너무 궁금해집니다. 차출된 선거사무 종사자들에 대해서 현장에서 투개표 전반에 걸친 업무, 잡일 다 맡기고 있는데 선관위의, 처우는 아시는 것처럼 참담합니다.

권한대행님, 작년 10월 인사청문회 때 제가 여쭙 봤었는데요. 선거 때 순직하신 공무원의 안타까운 사례, 선거사무 종사자에 대한 처우 개선을 당부 드렸었는데 기억하십니까?

○증인 위철환 예.

○김성희 위원 그런데 안 됐지요? 개선 노력을 하신지도 모르겠고요. 그렇게 하겠다고 했지만 실제로는 안 되고 있습니다.

보시지요.

(영상자료를 보며)

매 선거마다 지적된 선거사무 종사자 수당 사실상 제자리 걸음입니다. 오히려 이번 9회 지방선거의 수당은 코로나19 시기나 대선 보궐선거 당시 한시 사례금 반영되었던 과거 선거 때보다 후퇴해서 열악해졌습니다. 아니, 청문회 때 한다고 말씀을 하셨으면 뭔가 집행을 하셔야 되는데 그냥 그대로이거나 오히려 후퇴한 모습을 보이고 있는 것이 지금 현실입니다. 그런데 선관위 내부 직원들은 어떻습니까? 특별정려금 아시지요?

○증인 위철환 예.

○김성희 위원 특별정려금을 매년 받고 있습니다. 지금 아시는 것처럼 동일한 수당을, 정려금을 받으면서, 선관위 직원들은 돈까지 쥐 가면서 격려를 하고 실제로 현장에서 고생하고 있는 공무원들, 투개표 종사자들의 수당은 계속 묶어 놓는 거 이거 맞습니까? 어

떻게 생각하십니까?

○증인 위철환 예산이 확보돼서 허락이 되면 그 부분은 좀 더 개선을 할 필요가 있다고 봅니다.

○김성희 위원 그러니까 예산 확보를, 특별정려금을 그렇게 열심히 하시면서 어떻게 이 공무원들에 대해서는…… 제가 지금 수당 얘기만 드리고 있는 것이 아닙니다. 매년 선거 때, 국정감사 때마다 지적이 됐는데 계속 방치하고 계시고 힘없는 선거사무 종사자들의 희생만 강요하고 선관위는 자기들 피곤하다고만 하고 있는 이 상황, 이게 바로 나태함이고 방만함을 보여 주는 모습이라고 생각하고요. 선관위 이번 사태에 대해서 반성하는 것뿐만 아니라 선거사무에 대해서 어떻게 합리적으로 업무 분장을 할 건지 관리방안을 만들어서 저희 의원실로 보고해 주시기 바랍니다.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○김성희 위원 그렇게 부탁드립니다.

김성준 국방부 인사복지실장님, 잠깐 나와 주시겠습니까?

15사단 오인 투표가 발생했었지요?

○증인 김성준 예, 맞습니다.

○김성희 위원 그거 지금 감찰했다고 들었는데 감찰 결과를 좀 말씀해 주시겠습니까?

○증인 김성준 15사단에서 오인 투표가 있어서 장관님께서 육군본부에 감찰을 지시하셨습니다. 그렇게 해서 어제 장관님께 육군에서 보고를 했습니다.

보고 결과 말씀드리겠습니다.

새로운 사실이 밝혀져서 말씀을 드리는 겁니다. 당초에 A 병사가 B 병사의 거소투표 용지를 잘못해서 자기 건 줄 알고 투표를 했는데 그 경우에서 B 병사는 거소투표를 못해서 6월 3일 날 현지에서 투표를 했습니다. 그렇게 투표권 보장이 됐습니다. 그런데 A 병사가 그러면 자기 거를, 원래 자기 것으로 다시 투표를 해서 회송하는 걸로 보고를 받았었는데 감찰해 본 결과 그렇지 않았습니다.

뭐냐 하면 간부들이 A 병사가 이미 다른 병사 걸 거소투표를 했기 때문에 자기 걸 가지고 하게 되면 이중 투표가 된다고 자기들끼리 해서……

○김성희 위원 그 판단을 누가 했습니까?

○증인 김성준 간부가 했습니다.

○김성희 위원 선관위에 물어보지도 않고요?

○증인 김성준 그렇습니다. 그렇게 하고 본인의 말로는 A 병사하고 논의를 해서, 동의를 해서 거소투표 용지의 회송용에다가, 투표용지에다가 기표하지 않고 바로 해서 회송을 시켰다고 그러니까. 그런데 해당 병사는 동의한 적이 없다 그렇게 해서 실질적으로는 A 병사는 투표권을 행사하지 못한 것이 밝혀졌습니다. 그렇게 해서 장관님께서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김성희 위원 간부들끼리 선관위랑 얘기하지 않고, 그것도 병사랑 상의하지 않았다고 말씀하시는 거고……

○증인 김성준 그렇습니다.

○**김성희 위원** 간부들이 결정할 권한이 없는 사람 같은데 그렇게 결정해도 되는 겁니까?

○**증인 김성준** 해서는 안 됩니다. 그렇게 해서 장관님께서 보고를 받으시고 이 상황에 대해서는 의견이 엇갈리기 때문에 국방부 조사본부로 하여금 수사로 전환해서 수사를 지시하셨습니다.

○**김성희 위원** 수사의 문제가 아니라 지금 말씀 들어 보니까 기본적으로 선거 관리 업무에 대해서 군 장교들이 전혀 매뉴얼도 없고 준비도 안 돼 있는 것 같은데 그 개선방안에 대해서도 준비를 해서 의원실로 보고해 주시기 바랍니다.

○**증인 김성준** 예, 알겠습니다.

○**김성희 위원** 마치겠습니다.

○**전용기 위원** 의사진행발언 한 번만 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 김성준 실장님, 오전에 김은혜 위원님께서 요청하신 자료 완성되었습니다니까?

○**증인 김성준** 위원장님, 말씀을 드리겠습니다.

전수조사 설문조사를 7월 6일부터 12일까지 했습니다. 설문조사를 했는데 그 설문조사에 대해서 지금 분석하고 사실관계를 확인하고 있습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 김은혜 위원님께서 말씀하신, 전번에 투표권 제한이 39건이라고 말씀하셨습니다.

그러니까 15사단 건 1건하고 기타 유사 사례들을 저희들이 각 군으로 받았었는데 그 경우에는 38명이었는데 그게 뭐였냐 하면 우리가 거소투표를 하게 되면 통상적으로 주소지하고 군부대 주소를 씁니다, 거소투표를 신청할 때. 그런데 그게 거소투표를 신청을 했는데 거소투표 용지에다가 주소지가 잘못 오기돼서 반송이 오는 겁니다, 도착하지 않고.

그래서 그걸 6월 3일 전에 알아서 거기에 대해서 거소투표권이 안 오니까 그 38명에 대해서 전부 다 현지 투표를 하게끔 했습니다. 그래서 37명은 현지 투표를 했고요. 1명에 대해서는 현지 투표를 보장을 하려니까 본인이 개인 사정에 의해서 투표를 못 하겠다 해서 하는 그런 케이스입니다.

그렇기 때문에 그런 어떤 신고가 있더라도 사실관계 확인이 필요합니다. 방금 같은 경우는 그러면 38건이 투표권 제한으로 되는데 사실관계를 확인해 보면 그렇지 않기 때문에 그런 사실관계를 지금 확인하고 있는 단계라고 말씀드릴 수 있고 그 사실관계 확인이 끝나면 바로 대면보고 드리도록 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

전용기 위원님 의사진행발언해 주시지요.

○**전용기 위원** 의사진행발언 하나만 드리겠습니다.

우리가 지금 2차 청문회를 진행하면서 전문가 의견도 듣는 시간을 가지고 있습니다. 그런데 아무래도 존경하는 위원님들께서 전문가분들에게 질문을 하실 분들도 계실 거고 아니실 분들도 계실 것 같습니다. 그런데 함께하고 계신 전문가분들을 계속 이 자리에 앉혀 놓고 우리가 다른 분들께 질문하는 것은 오히려 비효율적인 것 같아서요. 만약에 전문가분들께 의견을 구할 분들이 계신다면 먼저 질의를 받고 없으시면 전문가분들은 이석을 해도 되지 않을까, 그게 효율적 운영이 되지 않을까 싶어서 위원장님께 의사진행발

언 드리겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○위원장 윤상현 좋은 제안이십니다.

우리 전문가분들께 신문하실 위원님 먼저 하도록 하겠습니다. 그러면 저희가 체크를 해서 먼저 하겠습니다.

최보운 위원님은 어떠세요?

○최보운 위원 전문가께 아닙니다.

○위원장 윤상현 아닙니까?

그러면 전문가께 위원님들 먼저 하실 분들은 체크를 해 주세요. 주진우 위원님……

○윤건영 위원 이준석 위원님, 서범수 위원님.

○위원장 윤상현 이준석 위원님, 서범수 위원님. 또?

○김은혜 위원 저.

○위원장 윤상현 김은혜 위원님.

그러면 순서가 일단 김은혜 위원님, 서범수 위원님 또 주진우 위원님……

그러면 먼저 주진우 위원님부터 신문하여 주시기 바랍니다.

○주진우 위원 차진아 교수님 좀 잠깐 모시겠습니다.

그쪽으로, 아니, 교수님 제가 안 보여서 죄송합니다.

저는 사전투표제는 효용을 다해서 이제는 없앨 때가 됐다고 생각하고 있습니다. 일단 선관위가 엉망으로 관리를 하면서 제도의 생명이라고 할 수 있는 국민 신뢰를 잃어버린 상태입니다. 이것을 어디서부터 어떻게 회복할 수 있을지도 지금 의문이고 특히 선관위 내부조차도 너무 복잡한 제도로 유지할 자신이 없다, 내부 직원들조차도 이제 사전선거를 유지하면서 관리할 자신이 없어서 오히려 없애는 게 좋겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 실정이고요.

또 특히 사전투표제는 절대적인 제도가 아닙니다. 영국, 독일, 스페인 등은 사전투표제도가 아예 없고요. 미국, 일본도 지금 우리나라하고 제도가 다릅니다. 그리고 미국, 일본에서조차도 부정선거 논란이 계속 끊이지 않고 있는 상황입니다.

교수님께 하나 여쭙보고 싶은데요. 저는 사전투표가 본투표랑, 4~5일 정도 앞서서 시행되는 이 부분 때문에 이 간극 사이에 정보의 불균형이 있고 그러면 모든 국민들이 동일한 정보로 동일한 조건에서 투표를 실시해야 한다고 하는 어떤 보통선거 원칙에 위배되는 측면이 있다고 생각합니다.

헌법적 관점에서 우리 헌법이 지향하는 선거제도와 지금 현재 사전투표제가 맞지 않는 부분에 대해서 한번 교수님의 고견을 좀 듣고 싶습니다.

○참고인 차진아 저는 사전투표제를 반드시 폐지하자, 존치하자 단정하는 그런 입장은 아닙니다만 현재 사전투표제도는 이론적으로 좀 문제가 있기는 합니다. 특히 본투표일 5일 전부터 하게 되는데 그래서 이틀간 하게 됐을 때 지금 예를 들어서 국회의원선거의 선거운동기간이 13일밖에 안 되는데 선거일 당일에는 선거운동이 또 금지되고 있습니다. 그러면 실제로 그 선거일을 기준으로 해서 한 2~3일 전에 막판 변수들이 굉장히 많이 등장하고 그것이 당락을 좌우하는 사유들도 굉장히 많고 특히 후보 단일화라든지 이런 여러 가지 변수로 해서 사퇴하는 그런 후보들도 상당히 있을 수 있는데 사퇴하고 난 그

러니까 사전투표를 하고 나서 후보자가 사퇴한다든지 아니면 결격사유가 있다든지 이렇게 했을 때에는 그 후보한테 투표한 그 표는 사표가 되는 것이고 무효가 되는 것이거든요. 이렇게 되면 사실은 평등선거의 원칙에도 맞지 않고 보통선거의 원칙에도 충돌하는 그런 문제가 있을 수 있습니다. 그리고 여론조사 결과 공표 기간이 일주일 이렇게 있게 되는데 사실은 부재자투표제도와 달리 사전투표제도는 예외적인 그런 게 아니라 사실은 본투표보다도 이제는 비중이 더 높아질 가능성이 높고 실제로도 지금은 한 50% 정도 되지 않습니까? 이렇게 되니까 사실은 부재자투표제도와 비교할 것은 아니고 이 사전투표제도는 순전히 제2의 본투표제도인데 이것은 국민의 편의성을 제고해서 투표율을 높이기 위한 제도인데 배송된 투표지를 관리하고 며칠 동안, 한 5일 동안 관리를 해야 되는데 그리고 이것을 또 이송하는 과정에 있어서 불신이 상당히 높기 때문에 이것이 중앙선거위에 대한 불신을 높이는 그런, 그리고 투표·선거 자체에 대한, 선거의 공정성에 대한 불신을 높이는 요인으로 많이 작동하고 있어서 이런 점에 대한 개선이 시급하다고 생각이 됩니다.

○주진우 위원 특히 이송 과정에서 역대 선거제도 중에서 편의성을 너무 중시하다 보면 정확한 참정권 보장이 좀 어려워지는 측면이 있습니다. 그래서 지금 교수님도 지적하셨다시피 만약에 이송 과정에서 잠시라도…… 지금 대부분의 원칙은 투표함으로부터 눈을 떼지 못하도록, 무결성을 완벽하게 보장하는 방법으로 가야 되는데, 그래서 당일 투표해서 바로 그 자리에서 개표를 실시하는 방법을 채택하고 있는 국가도 많거든요. 그런 면에서 교수님께서 지적하신 것에 대해서 굉장히 공감이 되고요.

특히 선거운동 기간도 그렇지만 제가 역대 총선과 대선의 기사를 죽 찾아봤습니다. 그런데 기사들 중에서 사전선거 일자 다음에 본투표 사이에 단독 기사들이 엄청나게 많이 나요. 그러니까 후보자가 어떤 발언을 한 것에 대해서 그게 허위사실이 아니냐라는 의혹이 제기되기도 하고 심지어 개인 비리가 터지기도 합니다. 그리고 어떤 후보는 또 말썽하셨다시피 사퇴를 하기도 해요.

그랬을 경우에 거의 절반에 가까운 국민과 나머지 국민들이 서로 다른 정보를 가지고 선거에 임하는 게 과연 정당하겠느냐, 이 부분에 대해서 한번 좀 더 설명해 봐 주십시오.

○참고인 차진아 그러니까 특히 대선 같은 경우에는 후보 단일화라든지 이런 것들이 많이 있으면서 실제로 사전투표일 이후에 후보자가 사퇴를 하는 바람에 ‘이게 뭐냐’ 이런 비판이 많이 있었거든요. 그래서 그런 문제가 사실은 평등선거의 원칙에도 위배가 되고 보통선거의 원칙의 관점에서도 상당히 문제가 될 수 있습니다.

그리고 국회의원선거 같은 경우에는 정치적 신인들이, 대선 같은 경우에는 대선 후보자 중 유력 후보자들에 대해서는 지목도가 높기 때문에 이런 문제가 조금 덜하다 할 수 있는데 국회의원선거라든지 지방선거로 가게 되면 사실은 정치적 신인들이 자신을 알릴 수 있는 기간이 매우 짧은 거예요. 물론 예비후보자 제도가 있기는 하지만 기존의 정치인들에 비해서는 상당히 불리한 위치에 있는데 이것을 막판에, 말하자면 한 이삼일 정도에 당락을 좌우할 수 있는 여러 사정들이 나오거든요.

그런데 사실은 사전투표 비율이 굉장히 높아지면서 이러한 사정이 선거에 제대로 반영이 안 되는 바람에 결국은 국민 의사의 왜곡이 상당히 심각하게 일어난다 하는 점이 문제로 지적될 수 있습니다. 그래서 이런 점들은 좀 많이 우리가 개선이 필요한 것 아닌가

이렇게 생각하고 있습니다.

○주진우 위원 좋은 의견 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이준석 위원님.

○최보윤 위원 위원장님, 저 잠시 의사진행……

○위원장 윤상현 예, 의사진행발언해 주시지요.

○최보윤 위원 제가 전문가분들 질의가 많지 않은 것으로 예상하고 했는데 저도 질의할 참고인이 장애인 당사자서서요. 혹시 괜찮으시면 장애인 당사자 포함된 질의를 원래 제 순서대로……

○위원장 윤상현 전문가분들께 하시겠다고요?

○최보윤 위원 전문가가 아니라 장애인 당사자도 마찬가지로 또 일찍……

○위원장 윤상현 장애인단체?

○최보윤 위원 예, 참고인 질의가 있어서……

○위원장 윤상현 그러면 그다음에 저희가 다시 배분해 드릴게요, 시간을.

일단 이준석 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○이준석 위원 류종열 참고인 앞으로 나와 주십시오.

지금 보면 위원님들 중에 사전투표를 없애자, 보완하자 이렇게 하시는 분들 있는데 사실 우리가 시스템적으로 결국 신뢰도를 회복하기 위해 가지고는 구간별로 감시가 완벽해야 된다 이런 입장을 가져야 되는데 사실 사전투표를 폐지하게 되면, 과거의 부재자투표 체제로 가면 사전투표에서 부정선거 주장하시는 분들이 지적하는 허점들이 치유되는 것들이 있습니까?

○참고인 류종열 아닙니다. 그대로 남고요, 더 문제가 생깁니다.

구체적으로 제가 한번 말씀을 드릴까요?

○이준석 위원 예, 조금만 해 주십시오.

○참고인 류종열 과거 부재자투표가 어떻게 진행되는지를 간단히 설명을 드리겠습니다.

부재자투표는 부재자투표를 하고 싶으신 분이 일단 신청을 합니다. 신청하게 되면 해당 선관위가 투표지를 신청인 주소지에다가 우송을 합니다. 우송을 하게 되면 그 우송한 투표지를 들고, 부재자투표일이 있습니다. 부재자투표일은 지금 사전투표일같이 사오 일 전에 하게 되어 있지요. 그다음에 부재자투표일에 부재자투표소에 가서 기표를 하고 기표한 것을 봉투에 넣고 다시 우편으로 우송하게 됩니다. 지금 사전투표도 우송하고 있지요. 똑같습니다.

○이준석 위원 그러니까 지금 치유되지 않는 것들이 대다수인데 위원님들 중에서 아니면 다른 참고인들이 지적하는 것은 사전투표가 너무나도 간편하고 편리하기 때문에 그게 상당히 다수가 하게 되면서 아까 말했던 정보의 불일치라든지 이런 게 생기면서 문제가 된다 하는 거지, 과거의 부재자투표 방식에 비해 가지고 더 열화된 방식은 아닌 거지요?

○참고인 류종열 열화된 게 아니라 오히려 훨씬 개선됩니다.

하나 더 말씀을 드릴게요.

부재자투표에서 어떤 문제가 있느냐 하면 부재자투표의 투표지를 선관위가 보내지 않습니다. 이게 등기우편으로 보냅니다. 등기우편은 본인이 아니면 수령이 안 됩니다. 그러

면 수령을 못 하는 경우가 발생합니다. 그다음에 오송되는 경우가 있어 가지고 못 받는 경우도 있고요.

○이준석 위원 그러니까 투표를 해야 되는 유권자인데 등기를 받지 못하면 투표용지 수령이 어렵다?

○참고인 류종열 예, 그러면 이분은 부재자투표를 못 합니다. 그러면 이분이 부재자투표를 못 했으니까 선거일 당일 날 가서 투표를 하려고 그러합니다. 그러면 어떻게 해야 되느냐면 부재자투표지를 받은 그거를 갖고 가야 당일 날 투표가 가능합니다.

○이준석 위원 그런데 수령하지 못했기 때문에……

○참고인 류종열 예, 그러면 당일 투표소에서 엄청나게 논란이 많이 생깁니다.

○이준석 위원 실제로 사전투표를 폐지한다고 해서, 그러면 우리가 과거의 부재자투표 제도로 회귀해야 되는 것인데 그러면 더 많은 분쟁이 생길 수 있다 이런 말씀 하신 거예요?

○참고인 류종열 그렇지요.

○이준석 위원 어떻게, 차장님.

○증인 강동완 정답이십니다.

○이준석 위원 대충 맞는 얘기인가요?

○증인 강동완 정확하십니다.

○이준석 위원 정확하게 말씀하신 거고.

○참고인 류종열 하나 더 말씀을 드릴게요.

지금 미국이나 독일, 영국에서는 우편투표를 실시합니다. 지금 사전투표라는 개념을 정확하게 인지하셔야 되는데요. 사전투표는 당일 선거 전에 하는 것은 모두 사전투표입니다. 우편투표는 미국 같은 경우는 한 달 전부터 하거든요. 보통 보면 이삼 주 전에 합니다. 이거는 사전투표지요, 우편투표니까.

미국·독일 같은 경우는 이삼 주 전부터 하니까 그러면 정보의 환경이 완전히 달라지지 않습니까? 우리는 사오 일 전이지만 미국 같은 경우는 한 달 전이 됩니다. 이거는 어떻게 설명하실지 모르겠고요, 미국 사정이니까 우리는 달리 하겠다 그러면 할 말은 없습니까.

일본의 예를 드리겠습니다. 일본 같은 경우는 기일 전 투표를 합니다. 우리 사전투표하고 같습니다. 우리는 사전투표일을 사오 일 전에 지정해 놓고 하지만 기일 전 투표는 이삼 주 전부터 동사무소 같은 데다가 투표소를 설치하고 항상 할 수 있게 하는 경우거든요.

○이준석 위원 그러면 그 투표지의 보관은 지금 우리가 하는 것에 비해서 더 강화된 보안 절차가 있는 건가요?

○참고인 류종열 그런 것 없습니다. 똑같습니다.

그다음에 일본은 부재자투표를 하거든요. 우리 과거에 부재자투표 하듯이요. 그것 똑같이 하고 있습니다.

그래서 지금 저희들 사전투표 제도가 과거 부재자투표의 어떤 맹점들, 보안성·신뢰성들을 보완해 가지고 나온 선진화된 제도라고 저는 생각합니다.

미국·독일 같은 경우 우편투표 한다고 그랬지 않습니까? 프랑스 같은 경우 대리투표를

합니다. 제삼자가 투표를 대신합니다. 그래서 이게 논란이 좀 되긴 했습니다. 지난 선거에서 약 10%가 대리투표를 했거든요. 우리나라에서 대리투표제 도입하자 그러면 찬성하실 분 있겠습니까?

○이준석 위원 난리가……

그러니까 지금 참고인 말씀 종합해 보면 결국에는 사전투표를 폐지한다 했을 때 그에 대한 대안적 성격으로 과거의 부재자투표를 다시 가져오는 것은 열화된 성격의 것이고……

○참고인 류종열 그렇지요. 퇴행이지요.

○이준석 위원 만약에 그거를 폐지하고 그러면 부재자투표 성격의 것을 만들지 않으면 그거는 위험적인 소지가 있기 때문에 말이 안 되는 거고.

○참고인 류종열 그렇습니다.

○이준석 위원 그렇기 때문에 사전투표에 대한 대안 없는 폐지는 결국에는 참정권의 축소로 갈 수밖에 없다.

○참고인 류종열 그렇습니다.

○이준석 위원 그렇게 이해하면 되겠습니까?

○참고인 류종열 예.

○이준석 위원 감사합니다.

그리고 차장님, 짤막하게 남았는데요. 지금 계속 투표용지 바뀌치기 했다 이런 얘기 나오는데 사실 종이 만드는 사람들 입장에서는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

투표용지에다가 위변조가 불가능한, 지금의 QR코드나 이런 것을 넘어서는 RFID 같은 것을 삽입하는 방식도 가능하다 했는데 혹시 연구된 바 있습니까?

○증인 강동완 아직까지는 저희들이 연구한 바 없습니다.

○이준석 위원 그러면 위변조가 불가능한 투표용지에 대해 가지고 선관위가 연구한 게 있습니까, 뭔가?

○증인 강동완 아직은 없습니다.

○이준석 위원 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 김은혜 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 시작 전에 저는 문상부 총장님께 여쭙보고 싶은데요. 선관위 관계자 두 분에게 먼저 하고 문상부 총장님 하도록 하겠습니다.

저는 선거라는 게 참정권 보장이나 선거관리의 신뢰성 확보, 이 두 목적을 달성해야 된다고 생각을 합니다. 다만 사전투표는 그 편의성과 투표율 제고 측면에서는 설게 목표를 달성했는데 투명성 면에서는 국민 신뢰를 얻지 못하고 있지요.

투표권 훼손 사태에 지금 국민들은 여기 여야 위원들에게 ‘그래, 지금부터 그러면 어쩔 건데?’라고 묻고 있는데요. 저는 입법으로 답을 해야 된다고 생각을 합니다.

(영상자료를 보며)

국민 과반 이상이 사전투표제 폐지 입장인데요. 일각에서는 사전투표제 고치자는 국민은 ‘선동당해서 그렇다. 잘 몰라서 그렇다’라고 이야기를 합니다.

위철환 증인, 사전투표 폐지를 요구하는 국민들은 잘 몰라서 그런 겁니까? 그렇게 생각하세요? 아니면 음모론자라서 그런 주장을 한다고 보십니까?

○증인 위철환 여러 가지 견해는 국민들께서 다른 생각을 가지고 있을 수는 있겠습니
다마는 장단점이 분명히 있습니다.

○김은혜 위원 장단점이라는 게 무슨 말씀이세요, 사전투표에 대해서요?

○증인 위철환 예. 사전투표가 어떤 시간적, 장소적……

○김은혜 위원 알겠습니다.

○증인 위철환 이런 간격을 극복할 수 있는 면이 있습니다.

○김은혜 위원 다른 분들 다 아시는 거니까요.

단점은 뭐니까?

○증인 위철환 단점은 아까도 말씀드렸습시다만 관외 투표 보관하는 문제가 상당히 어
렵습니다. 그래서……

○김은혜 위원 알겠습니다.

저는 과반이 넘는 국민이 명령한 사전투표제 폐지를 반대하는 분들에게 오히려 묻고
싶어요. 왜냐하면 국민의 명령이라고 검찰을 없앴고 국민의 명령이라고 보완수사권도 없
애려 하고 있습니다. 또 국민의 명령이라고 방첩사를 없앴고 대공수사권도 없앴지요.

이제는 국민 과반이 사전투표 없애자니까 그 사전투표제는 절대 손대면 안 된다고 하
는데 사전투표 폐지하자는 국민은 국민 아닌가요? 과반이 넘는데, 어떻게 결단을 성공적
으로 실현할 건지 국회가 고민해야 되는데요.

제가 그래서 문상부 총장님께 여쭙도록 하겠습니다.

사전투표 폐지하고 본투표 이틀 동안 실시하는 본투표 집중제를 저는 추진해야 된다고
생각하고요. 이게 아마 문상부 총장님이 제안하신 사전투표의 장점을 본투표와 결합하는
제안과 비슷하다고 봅니다. 그렇지요, 총장님?

○참고인 문상부 예.

○김은혜 위원 그러면 물론 동일한 시점에 단일 유권자의 의사가 반영돼야 하는 선거
의 본질을 저희가 가급적 투표 시차를 줄임으로써 달성할 수 있기도 하는데 많은 분들이
제일 많이 묻는 게 총장님의 제안 중에 투개표 사무 신뢰성을 제고하고 높이기 위해서
투표소와 개표소 일원화가 필요하다는 발언입니다. 그게 늘 투표소가 좁아서 안 된다, 인
력이 없어서 안 된다고 하는데 정말 그래서 안 되는 겁니까?

○참고인 문상부 제가 생각할 때는 그렇지는 않을 것 같습니다. 지금 현재 전국에 1만
4000개 투표소가 있는데 특히 농촌지역이라든지, 아마 과거에서부터 계속 써왔던 투표
장소이기 때문에 1만 4000개가 있지, 제가 검토를 해 보니까 많이 축소해도 투표하는 데
는 지장이 없다.

그리고 또 많이 축소를 하면 우려하는 분들이 있으니까 선거관리위원회가 심층 분석을
하고 한번 연구반을 구성을 해서 검토를 해 본다면 이 문제 때문에 이 제도를 제가 얘기
하는 걸 못 받아들이겠다 이런 필요성은 없다고 생각합니다.

제가 제안한 것이 완벽하지는 않습니다, 지금 현재는. 이 골격을 가지고 이런 방향으로 켜 검토를 해 보면 충분히 답이 나온다. 지금 현재 사전투표 제도를 그대로 존치하고는 지금 현재 선관위 직원들의 떨어진 사기, 또 지방자치단체 공직자들이 지금 선거 지원 거부를 하고 움직임까지 있잖아요.

이런 상황 속에서는 아무리 기관장을 상근 제도화 한다 하더라도 현재의 지금 인력과 구조로는 다음 차기 선거가 과연 할 수 있을까 저는 상당히 고민이 되고 걱정이 됩니다.

○**김은혜 위원** 제가 독일이나 대만을 봤는데 투표지가 유권자 시야에서 떠나지 않도록 하는 게 다 이유가 있지 않겠습니까?

○**참고인 문상부** 예.

○**김은혜 위원** 선진국에서도요.

1만 4000여 개 투표소를 투표 종료와 동시에 개표소로 전환하는 방안을 제가 잘 들었고요. 특히 제한적 거소투표는 불가피할 것 같은데 그 부분에서 조금 전에 위철환 증인도 얘기했지만 거소투표용지 발송 또 수거 과정에서 경찰이나 참관인, 호송 인력이 같이 붙는 게 아니거든요. 선관위 직원도 하는 게 아니기 때문이에요.

그래서 우편 수송 차량이라든지 전달 과정에서의 보안은 어떻게 해야 될까요?

○**참고인 문상부** 지금 현재 제도로 볼 때는 그대로 존치를 한다면 방법이 없고요. 제가 제안하는 방법대로 하면 이송 절차가 전혀 없기 때문에 그런 문제는 전혀 없지요.

○**김은혜 위원** 저는 마지막으로 투개표 사무 정기 훈련 이것은 많은 분들이 얘기하지 않고 제가 총장님 아이디어에서도 한번 봤는데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

이게 민방위 훈련하는 게 국가안보 지키기 위해서 저희가 정기적으로 훈련을 했잖아요. 투표용지 부족사태도 이게 발생하게 되면 일선 투표소에서 중앙선관위까지 어떻게 이걸 조직적으로 대응해야 하는지 사전훈련하고 또 대통령이 투표 도중에 투표용지 공개하면 어떻게 대응하는지, 다양한 변수도 미리 대응하기 위해서 훈련되었어야 된다고 생각하거든요. 그 같은 훈련의 중요성 알려 주시지요.

○**참고인 문상부** 제가 그런 방안도 고민을 해 봤습니다. 제 제안대로 하면 구시군 선거관리위원회에서는 아마 투표 당일과 개표 때에 본인이 직접 개표를 하지 않기 때문에 여유로운 시간이 있습니다. 그리고 미리 사전에 투표소가 평균으로 따지면 구시군당 32개 정도밖에 안 됩니다. 지금 현재 1만 4000개를 두더라도 오십몇 개 정도밖에 안 돼요.

투표소당 평균 전문가를 평상시에 양성을 하는데 투표소에 현지 파견할 사람, 투표 당일 두 사람. 그다음에 상황실을 구성을 해서 거기에 근무하는 사람, 확인하고 대비하고 지도하고 원격 이렇게 지원할 사람 두 사람. 네 사람씩 하더라도 32개 투표소 같으면 100명 정도면 가능합니다. 그래서 이 사람들을 평상시에 양성을 해서 투표 당일 날 파견을 하면 되고요.

물론 위원님 말씀대로 미리 투표관리위원이나 종사하는 사람들 우리 정기적으로 교육을 해야 되겠지만 이 사람들, 제가 얘기하는 투표소당 네 사람만 전문가를 평상시에 양성한다면 투개표에 제가 볼 때는 큰 문제 없이, 오입력 이런 사항 없이 충분히 될 수 있

다고 저는 생각을 합니다.

○**김은혜 위원** 감사합니다.

저는 선거관리에 있어서의 제도적인 보완을 위해서는 말씀하신 것처럼 투표함 이송이 라든지 아니면 개표 과정에서 오염력이 나올 정도로, 개표소에 선관위 직원들이 가지를 못 하는 그런 한계점을 극복하는 데 도움이 되도록 해야 될 것 같습니다. 선관위는 선거 관리에 집중해야지요.

감사합니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

문상부 총장님, 잠깐 제가 한 질문만 올리겠습니다.

지금 저희가 사전투표소가 3500여 곳입니다. 그런데 사전투표를 없애고 관외 사전투표를 두고 관외 사전투표소를 300개로, 거의 10분의 1로 줄이자는 거고요.

○**참고인 문상부** 삼백칠십몇 개 됩니다.

○**위원장 윤상현** 예, 줄이자는 거고.

○**참고인 문상부** 그건 좀 늘리면 됩니다.

○**위원장 윤상현** 일단 줄이고. 본 투표소는 보통 1만 4288개 아닙니까? 칠팔천 개로 줄이자는 건데……

○**참고인 문상부** 예, 본 투표소 한 8000개 정도 되는 건데……

○**위원장 윤상현** 그러면 선상투표, 거소투표, 해외투표하는 분들은 어떻게 해야 되는지 그거에 대한 거 한번 답을 해 주시고……

○**참고인 문상부** 그거는 그대로 존치를 해야 되지요.

○**위원장 윤상현** 또 하나, 관외 사전투표에 예를 들어서 300여 곳에서 이루어진다. 지금 3500개인데 그렇게 투표를 하러, 편의성이 떨어지는데 그거 갈 수 있겠냐.

또 하나는 우리가 그게 이제 통합선거인명부에 의해서 이루어지지 않습니까? 그러면 시도교육감이 몇 명입니까, 17명 아닙니까? 시도지사, 단체장도 17명입니다. 시도 위원이 몇 명, 한 육칠백 명. 그러면 총괄적으로 나올 수 있는 투표지가요 2300개가 넘어버립니다. 그러면 이런 거를 어떻게, 2300개를 관외 사전투표에서 이거를 핸들할 수 있겠느냐 이걸 제가 한번 질문드리고 싶습니다.

○**참고인 문상부** 그거에 대한 대안은 지금 투표소에 선거관리위원회를 두는 것으로 제가 제안을 했습니다. 그러고 좀 큰 데는 규모를 봐서 2개 선거관리위원회를 뒀야 합니다. 이 사람들 플러스 개표사무 종사원을 추가로 모집을 해서 고용을 하고. 지금 삼백칠십몇 개를 제가 제안을 했지만 앞으로 선관위에서 더욱더 연구하고 분석을 해서 더 필요하면 더 확장하면 되는 거지요.

그리고 그런 장소의 확보 문제가 있는데 그런 것은 지금 현재 학교가, 평일이 하루 있습니다. 하루는 임시공휴일이지만 평일은 어떻게 학교 당국과 협의를 하면 평일에 강당이 많이 있습니다. 이런 넓은 공간을 충분히 확보를 할 수 있기 때문에 제가 제안한, 개수 제한 때문에 못 한다 이거는 그렇게 걱정할 필요가 없이 확대하면 되는 겁니다.

○**위원장 윤상현** 그러니까 예를 들어서 칠팔천 개다 하면 거기서 다 바로 수개표하는 게 아니라……

○참고인 문상부 바로 수개표해야지요.

○위원장 윤상현 바로 수개표하면 칠팔천 곳에서 이루어지고, 지금은 집중 개표로 해 가지고 250곳에서 이루어지지 않습니까? 그러면 선관위에서는 어떻게 생각하십니까?

○참고인 문상부 집중 개표를 하다 보니까 그 양이 엄청난 수량이기 때문에 500명, 700명 이렇게 모여서 하지만 소규모기 때문에 그렇게 여러 명이, 한 100명 이내에 모이면 다 충족될 수 있다고 저는 생각합니다.

○위원장 윤상현 강동완 총장님, 어떻게 생각하십니까, 실현 가능성?

○증인 강동완 지금 단계에서는 현실적으로 쉽지 않다고 저는 생각합니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

다음은 서범수 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 이어서 말씀 좀 하겠습니다.

문상부 총장님, 결국 설명하신 게 본투표일을 2일 하되 사전투표제의 장점을 접목시키자 그런 이야기지요?

○참고인 문상부 예.

○서범수 위원 그러면 사전투표제의 장점은 1번이 뭐라고 생각하십니까?

○참고인 문상부 사전투표의 장점은 투표의 편의성 때문에 전체의 투표자 수 비율……

○서범수 위원 투표의 편의성. 예, 알겠습니다.

그러면 사전투표의 단점은 뭐라고 생각하십니까?

○참고인 문상부 단점은 여러 위원님께서 다 말씀을 드렸지요. 선거일 5일 전부터 2일 동안 하니까 선거운동 기간이 제한이 되잖아요.

○서범수 위원 보관의 문제도 있을 수 있고.

○참고인 문상부 그리고 후보자들의 그런 정보가……

○서범수 위원 그것은 이론적인 부분이고 현실적으로 실무적으로는 보관하는 부분이 있을 수 있다.

○참고인 문상부 예, 보관하는 부분도 있고요.

○서범수 위원 그래서 1일 차에는 06시부터 20시, 2일 차에는 06시부터 18시까지 하고 시군구 자율투표소, 전국 자율투표소를 분리해서 하자는 거지요?

○참고인 문상부 예.

○서범수 위원 그렇게 되면 사실은 지금 행하여지는 투표소보다는 조금 줄어들 거고, 그렇지요? 사전투표소 자체도 많이 줄어들 거지요?

○참고인 문상부 예.

○서범수 위원 그렇게 되면 한쪽에서는 또 여전히 투표율 제고에 반하는 행위다라고 할 수는 안 있겠습니까, 그렇지요?

○참고인 문상부 그렇게 우려할 수도 있는데 이 안을 가지고 중앙선거관리위원회에서 분석을 해 봐야 됩니다.

○서범수 위원 그리고 제가 제일 궁금한 것은, 좋다, 시군구 자율투표소 7730개소, 전국 자율투표소 364개소를 투표를 한다고 칩시다, 이틀 동안. 그러면 개표 방법은, 개표는 어떻게 할 겁니까?

○참고인 문상부 개표가 우려돼서 그런데요. 물론 수량이 크지만……

○서범수 위원 아니, 개표는 어떤 방법으로 하느냐고요.

○참고인 문상부 개표는 수개표를 하는 거지요.

○서범수 위원 시군구 자율투표소 7730개소, 전국 자율투표소 364개잖아요. 그 자리에서 개표를 한다는 이야기입니까?

○참고인 문상부 예, 그 자리에서 수개표를 하고……

○서범수 위원 7730개소에서 투표한 데서 그 자리에서 바로 개표를 한다는 이야기입니까?

○참고인 문상부 예.

○서범수 위원 그다음에 전국 자율투표소는 예를 들면 시군구 청사에서 전국 자율투표소를 그대로 개표를 합니까?

○참고인 문상부 예.

○서범수 위원 개표를 해서 카운팅을 해서……

○참고인 문상부 카운팅을 해야지요.

○서범수 위원 카운팅을 해서 집계하는 대로 보내 준다는 이야기입니까?

○참고인 문상부 개표라는 것은 거기 위원장, 개표를 관리하는 위원장이 공포함으로써 사실상 종결이 됩니다. 그 이후에는……

○서범수 위원 그러니까 그 자리에서…… 지금 개표하는 것에 대해서 제가 궁금해서 그런 건데요. 투표소는 투표소대로 한다고 칩시다. 그러면 개표는 시군구 자율투표소, 전국 자율투표소, 예를 들면 칠천칠백삼십 군데 그다음에 삼백육십네 군데 그 자리에서 이틀 동안, 하루 하고 보관해 놓고 이틀 하고 모아서 그 자리에서 개표를 한다는 거지요?

○참고인 문상부 예, 그렇지요.

○서범수 위원 그 공간과 인력이 과연 나오겠느냐……

○참고인 문상부 지금 안 해 봤으니까 그런데 이것을 255개 투표소에서 모아서 한 것을 자꾸 가상을 하는데 이것을 8000개 이상의 투표소로 나누어 가지고 한다고 생각을 하면 물론 그 안에는 선거구가 여러 개기 때문에 투표용지 자체가 여러 가지가 있을 겁니다. 그러나 그게 몇 시간 안에 다 끝날 수 있습니다.

○서범수 위원 알겠습니다.

강동완 대행님, 현실적으로는 어려울 수는 있겠지요. 어떻습니까?

○증인 강동완 지금 현재 우리나라 선거관리 여건상 현실적으로 도입이 쉽지 않을 거라고 보여집니다.

○서범수 위원 현실적으로 어렵다고 하는 이유가 뭐니까?

○증인 강동완 일단 장소 부분이 지금 현재 학교 같은 경우에도 저희들이 원하는 만큼 학교시설 같은 것을 임차할 안 해 주십니다.

○서범수 위원 학교는 예를 들면 그런 거고.

그래서 저는 저도 공무원을 해 봤지만 일단 공무원들은 뭘 하나 던져서 새로운 걸 하면 딱 뒤로 자빠집니다. ‘그것은 현실적으로 어려워, 안 돼’라는 인식이 딱 들어요. 그래서 이것을 너무 위축되지 말고 한번 오픈해서 시뮬레이션을 해 보세요, 이런 부분들도. 한번 해 볼 필요는 있지 않겠습니까?

○증인 강동완 전체적으로 논의가 필요하다고 보여집니다. 그래서 저희들 자체적으로도

지금 제시하신 안에 대해서는 살펴보겠습니다.

○서범수 위원 상임위원님 생각은 어떻습니까?

○증인 위철환 저도 사무처에서 선거 관리는 전문으로 하기 때문에 전문지식은 없습니
다만 언뜻 보기에 다른 참고인들보다는 좀 참신한 안이어서 좋은 점이 있는지 살펴볼 필
요는 있다고 보입니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○서범수 위원 사무처 직원들이 선거 관리의 전문가라는 인식도 맞지만 거기에 매몰되
면 아무것도 더 진전된 모습을 보일 수는 없다. 아무튼 오픈해서 한번……

○증인 위철환 우선 저는 이런 점이 조금 걱정이 됩니다.

조그마한 장소에서 위원장님들의 주재하에 개표를 해야 되는데 그 많은 위원장님들이
개표를 즉석에서 할 수 있을지 그것이 조금 의문이 들고요. 그다음에 관외투표하고 본투
표를 합쳐서 할 경우에 통합시스템이 필요하다고 보여지는데 그 정보를 과연 이중투표
방지를 할 수 있을까 그런 것이 우선 의문이 듭니다.

○서범수 위원 하여튼 오픈해서 검토를 해 주시기 바랍니다.

○증인 위철환 예, 적극적으로 저희들도 검토해 보겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 김용만 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○최보윤 위원 저……

○위원장 윤상현 그다음에, 전문가분들 끝나고.

○김용만 위원 시작하기 전에 임지봉 교수님 계시면 앞으로 나와 주세요. 이쪽으로 좀
부탁드리겠습니다.

교수님, 법관 겸직 이해충돌 문제에 대해서 여쭙도록 하겠습니다.

지난 7일 국조특위 전문가 간담회에서 교수님께서도 짚어 주신 내용이고 오늘도 유사
하게 발언을 해 주셨는데 선관위원장을 법관이 겸직을 하니까 선관위는 선거범죄 고발권
자이면서 이 사건을 재판하는 법원의 구성원이 됩니다. 그러니까 고발장에 도장을 찍는
사람과 재판하는 사람이 같은 거다 보니까 교수님 말씀으로는 독립기관의 자기 모순이
다, 이게 자체가 이해충돌이다 이렇게 말씀 주셨는데 맞지요?

○참고인 임지봉 맞습니다.

○김용만 위원 이게 중앙선관위 말고 각각 지역에서는 더 합니다, 상황이. 위원장이 결
국은 법원장, 부장판사, 관할하는 법원 판사들이 그 지역의 선거사건을 재판하는 소위 말
하는 셀프 재판이 이루어지고 있는데 이 부분에 대해서 상당히 문제의식이 있으신 게 맞
으시지요?

○참고인 임지봉 그렇습니다. 본인이 위원인 지역선거관리위원회에서 분쟁화된 선거소
송사건을 본인이 재판하는 경우도 있지만 같은 법원 안에 동료 판사가 재판하는 경우도
많이 있지 않겠습니까?

○김용만 위원 가까운 지인이 되는 분이실 수도 있는 거고요.

○참고인 임지봉 그럼요. 그것은 어떻게 보면 제 식구 감싸기식 판결이 아니냐, 그런 상황에서 판결이 나도. 그런 우려를 낳을 수 있다고 봅니다.

○김용만 위원 그렇습니다.

실은 이렇게 나온 얘기가 처음도 아니었습니다. 23년 2월에 대한변협에서 선관위 업무에서 법관 배제를 공식 촉구를 했고 3년간 논의는 실질적으로 이루어지지 못했었지요. 이 부분 알고 계시지요?

○참고인 임지봉 예.

○김용만 위원 그러니까 현직 법관의 위원장·위원 겸직 관행이 개선이 돼야 된다는 목소리가 교수님 외에도 대한변협에서도 나왔다는 겁니다.

그리고 또 하나 여쭙보겠습니다.

지금 보면 우리가 결국 과거 3·15 부정선거 때문에 법관 중심의 선거 관리가 이루어졌고 그 당시에는 그게 시대 소명이었던 거지요. 그런데 실제로 지금은 선거행정이 전문화·전산화 됐는데도 여전히 우리가 그 과거에 있었던 3·15 부정선거 기준으로 법관 중심의 선거 관리가 되고 있습니다.

노태악 위원장님, 제가 알기로는 대법관 한 분께서 1년에 3000~4000건의 재판을 해야 되는데 이런 분들께서 실제 선거 관리에 집중을 할 수 있다고 보시나요?

○증인 노태악 가능한 한 하려고 했습니다.

○김용만 위원 가능하다고 보세요?

○증인 노태악 가능한 한 하려고 했습니다.

○김용만 위원 아, 가능한 한 하려고 했다.

그런데 실제로는 선관위에서는 이 정도 수준의 재판을 해야 되는데 선거를 챙길 여력이 없다라고 항변을 했습니다, 선관위 또한. 그렇지요?

제가 지금 투표용지 부족 사태를 들여다보면서 내용을 보면 선거 준비를 하는 사무업무에 있어서 법적인 유권해석을 해야 되는 업무는 사실 그렇게 많지 않고 실질적으로 아주 고도의 행정 영역으로 보입니다. 왜 그러냐 하면 최근 5년 동안 지금 선관위에서 의결한 안건 499건 중에 원안 가결, 그러니까 그대로 통과된 원안이 가결된 게 476건, 즉 95.4%였던 거예요. 그러니까 사무처가 올린 대로 그대로 처리가 됐던 거지요. 그러니까 실질적인 법관분들의 유권해석이 그렇게 많이 소요되지 않는, 그러니까 많이 필요하지 않은 그런 상황임에도 불구하고 법관들로 구성이 되어 있는데……

다시 돌아가서, 교수님, 제가 보기에 이 정도 수준이면 법관이 꼭 아니고 선거행정전문가나 시민사회위원으로 구성이 돼도 괜찮지 않을까요?

○참고인 임지봉 그렇지요, 이번에 문제가 됐던 투표용지 부족 사태가 공직선거법에 대한 유권해석의 문제는 아니지 않습니까? 선거행정의 문제라는 거지요.

그런데 지금 법관들이 중앙선거관리위원장이 되고 또 현직 법관들이 중앙선거관리위원회 대법관을 포함해 가지고 3명이나 들어가 있고 또 지역선거관리위원장들도 법관들이 하고, 그럴 필요는 없다고 보고 그런 것 때문에 사실상에……

법관들은 업무 장악력도 떨어지고 이러니까 결국은 헌법은 중앙선거관리위원회나 각급 선거관리위원회가 선거관리 업무를 주도적으로 하게 규정을 하고 있는데 실질적으로는 사무처가 주도적으로 선거관리 업무를 해 왔기 때문에 그리고 그 사무처에 감시와 감찰

이 없었기 때문에 오늘 같은 사태가 벌어졌다고 생각합니다.

○**김용만 위원** 그러니까 법관 겸직 폐지나 위원 상임화 이런 것 개헌이 이루어지지 않아도 할 수 있는 부분들이 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

지금 개헌까지는 다른 교수님들께서도 말씀하시지만 여야가 합의를 하는 과정이 제법 길 겁니다. 그전부터라도 우리가 잘못된 부분을 바로잡아 나가는 것은 꼭 개헌이 아닌 부분에서도 할 수 있습니다.

가장 기본적인 틀은 반드시 개헌을 통해 가지고 고쳐 나가야 되겠지만 우리가 지금 당장 할 수 있는 영역도 존재한다는 말씀을 드리면서 노태약 위원장님, 위철환 위원장님 그리고 사무총장직무대리님, 지금 우리가 언급했던 겸직에 있어서 발생하는 문제와 그리고 상근이 돼야 되는데도 지금 못 하고 있는 부분은 우리가 의지를 가지고 지금 풀고자 하면 풀 수 있는데, 혹시 그런 의향이 있으십니까?

세 분 답변을 좀 해 봐 주시지요.

의지가 없으세요?

○**증인 노태약** 아니, 제 입장에서는 제가 뭐라고 말씀드릴 입장은 못 되는 것 같습니다.

○**김용만 위원** 그러면 위철환 위원장님.

○**증인 위철환** 그 말씀 적극적으로 검토해서 살펴보겠습니다.

○**김용만 위원** 강동완 사무차장님 어떻게 생각하세요?

○**증인 강동완** 중앙위원 같은 경우는 헌법에서 지명권자, 임명권자, 선출권자가 정해져 있기 때문에 그렇고요. 선거관리위원회법에 따른 시도 위원이라든지 구시군 위원에 대해서는 적극적으로 검토할 필요가 있다고 생각합니다.

○**김용만 위원** 말씀하신 헌법에서 위원장은 비상임 전제로 하고 있어서 위헌이다라는 게 2005년에 판결이 있었어요. 그런데 우리가 헌법재판소도 과거에 88년에는 상임 6명, 비상임 3명이었습니다. 그렇게 만들라고 얘기가 되어 있었습니다. 하지만 우리가 그 당시에도 헌재법을 개정해 가지고서는 전원 상임화를 한 사례가 있습니다.

그러니까 이것을 우리가 그냥 헌법 핑계만 대면서 피하고자 하면 피할 수도 있지만 적극적으로 우리가 개정을 하고자 한다면 할 수도 있는 부분이 남아 있다는 겁니다. 검토 하시겠습니까?

○**증인 강동완** 살펴보겠습니다.

.....
○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

이해식 위원님, 전문가분들께.....

○**이해식 위원** 위원장님, 전문가분 가시기 전에 한 2분만 쓰면 안 될까요?

○**위원장 윤상현** 예, 그러세요.

○**이해식 위원** 한 가지만 딱 질문 드리겠습니다.

서울 강동을의 이해식입니다.

문상부 위원님, 제가 한 가지만 질문 드리겠습니다.

저쪽으로 줌……

죄송합니다.

문상부 위원님 안을 제가 사전에 조금 봤고 그래서 당일투표·수개표를 주장하는 올림픽공원에 모여 있는 분들의 의문 또는 어떤 여러 가지 부정선거 의혹 이런 것을 좀 해소해 줄 수 있는 안이 될 수도 있겠다 그런 생각을 했었습니다. 그래서 참 참신한 안이다.

그런데 제가 한 가지 여쭙보고 싶은 것은 364곳의 자율투표소에서 투표를 마치고 개표를 하면 그러면 전국에 투표소, 전국에 전국선거 7개…… 시장, 광역단체장, 기초단체장에서부터 교육감까지 해서 7개 선거의 전국 투표 상황을 다 이렇게 종합해 가지고 개표를 해야 될 거 아니겠습니까? 그러면 일차적으로 참관인 문제가 발생을 하게 되고, 전국에 있는 참관인을 다 모을 수가 없으니까요. 물론 법 개정을 해야 되겠다 그렇게 말씀하실 수 있을 것 같은데 그런 문제가 있는 거고.

또 이게 개표상황판이 있어야 되고, 개표상황표를 마련해서 해야 될 텐데 전국의 모든 선거를 다 담는 개표상황판과 개표상황표를 준비할 수 있을까 이런 의문이 드는데 혹시 그와 관련해서는 한번 생각을 해 보셨는지……

○참고인 문상부 예, 참관인 문제는 어쩔 수가 없어요. 각 정당의 대리인……

○이해식 위원 정당의 대리인들이 와서 할 수밖에 없다?

○참고인 문상부 예, 각 정당별로 나와 있는 참관인이 대행할 수밖에 없습니다.

그리고 개표상황표는 어차피 선거구로는 2명이 나올 수 있고, 전국적으로 나오니까 2명당 개표상황표를 작성하는데 개표라는 것은 거기 개표를 관리하는 선관위원장이 공포함으로써 끝납니다. 그때까지는 수개표를 하고 개표상황표까지 작성이 되겠지요. 그러면 그걸 그 자리에서 공포를 하고 거기에 상황판이 필요는 없습니다. 다만 그걸 가지고 정당별로 나와 있는 분들에게 개표상황표를 복사 내지는 요즘 스캔을 한다고 그래요. 스캔을 해서 나눠 주든지 또 스캔해서 관할 구시군선거관리위원회로 보내줍니다. 그러면 그걸 가지고 집계를 하면 되는데 그게 가능한 것은 뭐냐 하면 관할 구시군선거관리위원회는 개표로부터 해방이 됩니다. 인력자원이 있습니다. 투표 당일에는, 투표소당 평상시에 4명씩 전문가를 양성해야 됩니다.

그러면 이 사람들은 뭐 하느냐? 현장 투표소에 가서 이 사람이 전문가니까 그 사람이 종사관들에게 지도를 하는 거예요, 미리 교육도 하지만. 그리고 개표상황실에서 두 사람이 근무를 하면서 이런 것을, 그러니까 스캔해서 보내면 다 전산처리가 되는데 이걸 가지고 제대로 전산처리가 됐는가를 확인을 하는 겁니다, 이 사람들이. 확인하고 그 개표상황표를 그냥 두는 것이 아니라 일반에게 공개를 해서 일반인들이 스마트폰으로 전국의 중앙선거관리위원회에 입력된 이걸 다 확인이 가능할 수 있도록 해서 투명하게 관리를 해야 됩니다.

그러면 구시군선거관리위원회에서는 충분히 제가 볼 때 그날은, 지금 현재에는 개표를 관리해야 되기 때문에 여유가 없습니다. 투표용지 부족 사태가 나도 해결할 여력이 없습니다. 그러나 지금 현재 투개표로부터 해방이 되고 그렇게 되면 충분히 그런 것을 해결할 수 있는 인적자원이 확보되고 또 평상시에 전문가를 외부에서 확보를 하면 되는 거지요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○이해식 위원 알겠습니다.

강동완 차장님 어떨습니까? 가능한 얘기인지 제가 정확하게 들어오지가 않는데……

○증인 강동완 구시군 자율투표소라고 해서 구시군 관할에 그래도 투표소가 있어야 되지 않습니까, 그 개표를 하는? 투개표를 동시에 한다고 하니까. 그렇게 되면 거기에서 다시, 아까 말씀이 나왔습시다라는 유·무효 판단하는 부분이 일단 여의치 않을 것 같고, 판단한 결과를 구시군에 다시 확인을 할 때가 있을 겁니다. 이게 유효인지 무효인지를 확인해야 될 때 과연 구시군에서는, 지금처럼 집중 개표소일 때는 한 자리에서 구시군 위원님들이 실물 투표지를 보면서 판단을 합시다라는 구시군에서 논쟁이 생겼을 때 그런 판단을 과연 구시군, 해당 자율투표소에서 그런 판단이 가능한지 그 부분은 약간 의문입니다.

○참고인 문상부 제가 그것도 답변을 드리면 지금 현재는 투표 후에 선거관리위원회가 존재하지 않습니다. 이렇게 되면 투표구마다 선거관리위원회를 구성을 해야 됩니다. 엄밀히 얘기하면 선거관리위원회 부활입니다. 지금 동 투표, 동 선거관리위원회는 사실상 유명무실합니다. 그래서 투표구 선거관리위원회를 구성해서 투개표를 관리하는 겁니다.

그리고 아까, 지금 현재 이것을 해 보지도 않고 어렵다고 얘기를 하는데 시뮬레이션을 해서 우리가 검토를 해 봐야 됩니다. 지금 구시군위원회당 다 통합해서 하니까 물량이 엄청나지 전국적으로 가르면 그렇게 많지가 않습니다. 그리고 투표소에서도 많은 데는, 그러니까 선거관리위원들을 2개 조로 구성을 하면 됩니다. 그래서 거기에 인력도 좀 보충을 하고, 그런 면적이 없으면 두 군데 나눠서 하면 되고 지금 현재 제가 제안하는 것이 364개 거기에 한정될 필요는 없는 거지요.

○이해식 위원 알겠습니다.

○위원장 윤상현 류종열 대표님 손을 드셨는데 말씀 있으세요?

○참고인 류종열 지금 문상부 안에 대해서 제가 잠깐 말씀드리겠습니다.

이게 현실적으로 불가능합니다. 지금 말씀하시는 내용에 관외 투표를 360개소로 하신다고 그랬지 않습니까? 우리나라 지금 현재 관외 사전투표자 수가 약 한 360만 명 정도 됩니다. 그러면 360개소면 한 투표소당 1만 명 정도가 되겠지요, 그대로 한다고 그러면. 그러면 지방선거의 경우에 한번 보십시오. 지방선거 같은 경우는 7개 선거를 합니다. 그러면 한 유권자가 7개의 투표지를 넣지요. 그러면 관외 투표소에 7만 장의 투표지가 있습니다. 그런데 이 투표지가 어떤 투표지냐? 전국에 있는 모든 투표지가 다 나옵니다. 제가 말씀드릴게요. 시·도지사 같은 경우가 17개지요. 교육감도 17개고요. 그다음에 지금 시·군·구 장 투표지는 226종입니다. 그다음에 시·도의회 의원 투표지는 670종이고요. 시·도의회 의원 비례대표 투표지도 17종, 시·군·구의회 투표지 1190종입니다. 토털 2300 정도 됩니다. 그러면 이 2300장의 투표 종류가 다 나옵니다.

그러면 이것을 어떻게 분류할 겁니까? 분류를, 아마 문상부 안에 보면 일단은 시도별로 분류를 한다고 그러더라고요. 그런데 이런 예를 들어 볼게요. 제가 고성군 출신입니다.

다. 고성군은 경남에도 있고 강원도에도 있습니다. 그러면 이것을 시도를 어떻게, 경남에 넣을 겁니까, 강원도에 넣을 겁니까? 이것의 문제가 아니라 이게 개표를 하시는 분이 고성에 경남에 있는지 강원도에 있는지도 잘 모릅니다. 솔직히 서울시민들도 양평 아니면 가평, 경기도인지 강원도인지 잘 모릅니다. 개표사무원들이 이것 제대로 알 리가 없습니다. 이것 대분류도 안 되고요.

결정적인 것은 뭐냐 하면 아까 2300여 종이라고 그랬지 않습니까? 개표상황표가 2300종이 돼야 된다는 이야기입니다. 그러면 한 투표지를 분류를 했어요. 일일이 다 기록을 해야 됩니다. 그게 가능할까요? 그리고 두 번째는 뭐냐 하면 이렇게 하면 오히려 신뢰성이 더 떨어집니다. 이 2300여 종을 각 해당 지역 선관위 쪽으로 다 전송을 해야 됩니다. 지금은 어떤 상황이나 하면 개표상황표를 중앙선관위로 입력을 하더라도 혹시 오입력이 되거나 오류가 생기더라도 전혀 문제가 안 됩니다. 왜? 현재는 251개 개표장에서 선관위원장님이 개표상황표를 보고 선언을 하고 발표하면 끝납니다. 오기입해서 중앙선관위를 가더라도 그게 당락을 번복하거나 그런 일이 발생을 안 합니다. 그런데 지금 문상부 안은 뭐냐 하면 이것을 오기입을 하는 순간에 모든 게 문제가 됩니다. 정확하게 집계를 안 하면 안 됩니다.

또 하나의 문제를 말씀드릴게요. 아까 투표율이 낮아진다는 것은 자명합니다. 뭐냐 하면 관외 사전투표소가 지금 3500여 개인데 문상부 안은 360개니까 10분의 1밖에 안 되지요. 당일 투표소도 지금 한 1만 4300개 되는데 한 7000여 개, 8000개 하니까 반으로 줍니다. 그러니까 투표소의 근접성에 따라서 투표율이 떨어진다는 것은 모든 연구조사에 다 나옵니다. 실제로 저희들이, 보시면 금천구나 강북 지역 같은 경우 사실은 민주당 세가 썸에도 불구하고 사전투표율이 낮아요. 그것은 뭐냐 하면 금천구 같은 경우는 한 선거구당 한 2만 3000명인가 아마 그렇게 될 겁니다. 그 정도로 사전투표소의 근접성이 떨어졌기 때문에 투표율이 떨어집니다. 그러니까 보통 보면 진보성향의 투표자들이 사전투표를 많이 함에도 불구하고 금천구 같은 그런 현상이 벌어지거든요. 종로구 같은 경우는 한 투표소당 3000명밖에 안 돼요, 3000여 표. 그러다 보니까 사전투표율 매우 높습니다. 이것은 뭐냐 하면 투표소의 근접성에 따라 가지고 투표율이 차이가 난다는 뜻입니다.

제가 그것 말고요, 가장 결정적인 것 하나 말씀을 드릴게요. 지금 문상부 안에 따르면 관외 사전투표를 하고 그 투표지를 나중에 해당 선관위로 우송을 해야 됩니다, 우편으로. 그런데 이 우송을 하는 과정에 오송되거나 멸실되거나 훼손이 될 수 있습니다. 그러면 해당 선관위는 관외 사전투표소에서 개표된 표 수하고 해당 선관위에 도착한 투표지 수가 달라질 수 있습니다. 그러면 어떤 문제가 생기느냐 하면 나중에 재검표 과정에서 문제가 생깁니다. 재검표를 요청했을 때는 재검표를 할 수 있는 수량이 개표 당시보다 줄어들 수밖에 없습니다.

지금도 사실은 관외 사전투표지가 오송, 멸실, 훼손돼 가지고 한 선거구당 보통 보통 적어도 한 10장 정도가 덜 들어오거든요. 그러면 그런 현상이 벌어진다 그러면 재검표 과정에는 이것은 재검표도 안 됩니다. 만약에 10장 정도의 내외에 당락이 결정됐다, 검증할 길이 없습니다. 그 논란을 어떻게 피해 갈 수 있을까요?

그래서 절대 안 됩니다. 이것은 현실적으로 되지도 않고요. 실제로 당일 투표소를 7000개, 8000개 해서 현장에서 개표한다는 것은 비용을 들이고 장소를 마련하면 할 수는 있

습니다. 현실에서는 가능합니다, 비용이 막대하게 들겠지만. 그렇지만 아까 말씀드린 그런 문제들 때문에 이것은 절대 해서도 안 되고 현실성도 없습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 문상부 총장님 나오셨는데 한번 반론……

○참고인 문상부 아니, 도전해 보지도 않고 안 된다고 저렇게 얘기하면 뭐 어찌자는 겁니까? 문제 있는 것……

○위원장 윤상현 현실성에 대해서 말씀하신 거니까……

○참고인 문상부 관외투표소 수가 너무 적다, 이것은 확대하면 됩니다. 그것은 어려운 문제가 아니고요.

그다음에 그러면 여기에 비전문가가 투표소 해서…… 지금 구·시·군선거위가 해도 문제인데 투표소에서 과연 이 사람들이 가능한가? 가능합니다. 그래서 제가 아까 얘기했다시피 전문가를……

평균 구시군당 투표소 수가 몇 개냐? 서른몇 개밖에 안 돼요. 평상시에 투개표 전문가를 양성을 합니다, 밖에 외부 인사를. 네 사람만 하면 됩니다. 투표소당 네 사람. 이 사람이 투표 당일 날에는 현지에 파견을 갑니다. 이 사람이 개표 유무효 박사입니다. 하면 돼요.

그리고 거기에 개표 상황표를 어떻게 보낼 것인가? 스캔해 가지고 넣으면 바로 갑니다. 그러면 개표 상황실에 구시군 단위…… 구시군에서는 그날 개표 때는 크게 할 일이 없어요, 직접 개표를 안 하기 때문에. 거기에 있는 인력들을 활용하고 또 아까 4명 중에 두 사람은 상황실 담당입니다, 해당 투표소의. 이 사람이 그것을 다 체크합니다. 제대로 보고가 됐는지 집계가 됐는지 그다음에 제대로 입력이 됐는지 확인하는 절차가 있는데 왜 문제입니까?

지금 현재는 구·시·군선거관리위원회에서 개표에 몰입하다 보니까 여력이 없어요. 사고가 터지면 해결이 안 됩니다. 그래서 평상시에 그런 준비를 하고 제대로 매뉴얼을 갖추고 사람을 제대로 위촉을 해서 훈련을 시키면 왜 안 됩니까? 사전투표가 문제가 있으면 고칠 방법을 생각해야 되지 무조건 새로운 방법이 안 된다 이렇게 하면 방법이 됩니까, 도대체?

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

정태호 교수님 손 드셨는데 마지막 한말씀만 하시고 마무리하겠습니다.

○참고인 정태호 보고서 40쪽을 같이 봐 주셨으면 고맙겠습니다.

문상부 안에서 이른바 현장 수개표를 실시하겠다고 하면서 투표소를 줄이겠다, 현재의 반으로 줄이겠다 그리고 이른바 관외 사전투표의 경우에는 10분의 1로 줄이겠다 이렇게 하면서 기계를 전혀 쓰지 않는, 지금 투표지 분류기를 비롯해서 일체의 기계를 쓰지 않는 수개표를 실시하겠다고 이렇게 표방을 하고 있습니다.

그런데 40쪽에 보시면 유럽의 많은 나라들이 수개표를 합니다. 그런데 그 전제조건이 있어요. 이른바 개표량을 현저히 줄이는 거예요.

예를 들면 독일 같은 경우에는 투표소 설치 기준이 보통 주민 2500명 이하입니다. 2500명당 투표소 하나를 설치하라. 그러면 실제적으로 투표율이라든가 이런 걸 감안하면

개표량이 현저히 적지요.

그런데 문상부 안은 반대로 가고 있어요. 여러 가지 점을 고려를 한 거겠지요. 개표 장소 확보의 어려움이라든가 안전성 문제라든가 이런 것. 그런데 하려면 저는 대만이나 프랑스, 독일 이런 현장 개표를 하는 나라의 모델을 정확히 읽어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 일단 투표소를 지금보다 줄이는 게 아니라 훨씬 많이 늘려야 되는 거지요.

그리고 게다가 가장 중요한 전제가 있습니다. 뭐냐 하면 그렇게 현장 수개표 인력에 대한, 현장 수개표를 하는 사람들에 대한 신뢰가 전제되어 있어야 됩니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

○참고인 정태호 지금과 같은 이런 불신이 미만해 있는 상황에서는 어떤 방식으로 하더라도 의혹을 제기할 수 있습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다, 정태호 교수님.

문상부 총장님, 꼭 말씀하셔야 됩니까?

○참고인 문상부 예.

○위원장 윤상현 1분 내로 결론 내시고.

○참고인 문상부 아까 이송 문제, 개표 끝나고 이송 문제를 어떻게 할 것인가? 간단합니다. 지금 현재는 사전투표 그게 다 회송이 되면 한 장씩 한 장씩 우편투표로 해서 가는데 지금 현재 만약에 제가 이야기한 대로 이 제도로 하면 개표가 끝나면 각 전국의 구·시·군위원회별로 포장을 해서 담아 가지고 개표 2일 날 우체국에 넘기면 끝납니다. 그러면 특수우편물로 처리가 돼서 관할 선거관리위원회로 가게 돼 있고요.

투표소 확대 문제를 자꾸 이야기하는데 그것은 중앙선거관리위원회에서 면밀히 검토해서 확대하면 되는 겁니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○신동욱 위원 잠깐만요. 죄송합니다. 짧게 하나만 좀 여쭙보겠습니다.

○위원장 윤상현 문상부 총장님, 잠깐 신동욱 위원님 짧은……

○신동욱 위원 총장님, 잠깐 그냥 한번 여쭙보겠습니다.

총장님, 하여튼 여러 말씀 잘 들었고요. 저희 당에서도 총장님 안에 대해서 흥미를 가지시는 분들이 좀 있는 것 같아요.

그런데 다른 것 하나만 좀 여쭙볼게요. 저희 당이 발의한 법안에 보면 사전투표 대신에 미국식 우편투표를 해야 된다는 법안도 있습니다. 그런데 우편투표가 현실적으로 보면 사전투표를 대체할 수 있는 방법이라는 한데 과거의 부재자투표하고는 성격이 좀 다른 것이지요. 혹시 우편투표에 대해서는 생각을 해 보신 적이 있습니까?

○참고인 문상부 우편투표로 하면 과거로 회귀하는 거고요. 그 방법대로 하면 더 큰 부작용 내지는 부정선거 의혹이 제기될 것 같습니다. 그러면 지금 현재 민주당에서 사전투표를 존치하자고 그러는데 우편투표로 간다고 얘기하면 얘기가 안 될 것 같습니다.

○신동욱 위원 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○참고인 문상부 다만 군부대 같은 경우에, 영내에 거주하는 군인의 경우에는 투표할 수 있는 방법이 없습니다, 제 안대로 하면. 여기에는 거소투표 대상으로 선거법을 개정해

서 포함을 시킨다면 45만 명은 영내에 선거관리위원회를 구성해서 그 안에 들어가서 투표를 관리한다면 아무 문제가 없을 것 같습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

일곱 분의 전문가 선생님들께 다시 한번 깊은 경의를 표합니다.

이제 이석하셔도 되겠습니다.

수고하셨습니다.

이어서 최보운 위원님께서 신문하신 후에 서인환 참고인도 이석하셔도 좋습니다. 서인환 참고인님은 이 신문 끝난 다음에 이석하시면 되겠습니다.

최보운 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 위철환 직무대행님, 이번 투표용지 부족 사태로 국민들은 참정권을 박탈당했습니다. 그런데 이런 참정권 박탈을 매 선거 때마다 반복적으로 겪는 분들이 있습니다. 어떤 분들인지 아십니까?

○증인 위철환 말씀해 주시면……

○최보운 위원 바로 장애인 유권자분들입니다.

(영상자료를 보며)

이재명 대통령은 지난 6월 취임 1주년 기자회견에서 발달장애인의 그림투표용지 도입 요구에 대해서 현실적으로 불가능하다는 취지로 답변을 했습니다. 대행님 이 내용 알고 계시지요?

○증인 위철환 예, 그렇습니다.

○최보운 위원 대통령의 해당 발언을 어떻게 보십니까? 헌법정신에 맞다고 보십니까? 선관위 입장은 어떻게 됩니까?

○증인 위철환 장애인 투표권 보장에 대해서는 우리 선관위나 나라에서 적극적으로 확대해야 하고 연구해야 된다고 생각합니다.

○최보운 위원 헌법정신에 대통령 발언이 맞다고 보십니까?

○증인 위철환 그것은 현실적으로 확대하는 쪽으로 나가야 맞다 이렇게 봅니다.

○최보운 위원 저도 대행님 말씀처럼 헌법정신을 확대해 나가야 된다고, 이재명 대통령 발언이 그런 취지에서 맞지 않다고 생각하는 부분이 이재명 정부는 장애인의 삶의 질 향상과 기본적 권리 보장을 국정과제로 내세웠습니다. 그렇지만 정부가 말하는 이 기본적 권리에 장애인의 참정권이 포함되지 않는 거라고 정부가 보는 건지 의문이 들지 않을 수밖에 없는데요. 선관위 입장은 그 내용에 대해서 어떤 입장이십니까?

국가인권위원회가 지난 1월에 장애인 참정권 보장을 위해 발달장애인에게 이해하기 쉬운 투표용지 제공하라고 선관위에 권고한 것 알고 계시나요?

○증인 위철환 예.

○최보운 위원 선관위가 뭐라고 답변하셨었지요?

○증인 강동완 일단 위원님, 그 그림투표용지는 저희들이 그런 국가인권위 지적도 있고 해서 작년 하반기에 그걸 검토 한번 했었습니다. 그런데 그때는 표본이 너무 적다 보니까 더 많은 표본을 대상으로 올해 하반기에 다시 한번 검토를 하는 걸로 저희들이 준비를 하고 있습니다.

○최보운 위원 저 PPT 한번 보시지요. ‘이행’이라고 답변을 하셨는데요, 선관위가. 그런

데 대행님, 저 내용이 이행한다는 답변으로 보이십니까? 제가 보기에는 어떻게든 이행하지 않겠다는 장황한 설명으로밖에 보이지 않는데요.

○증인 강동완 그런데 지금 답변서처럼 실제로 그림투표용지를 인쇄하려면 어차피 후보자 사진이 들어가야 하기 때문에……

○최보윤 위원 제가 대행님께 질문을 드렸고 지금 답변의 내용에 대해서 좀 의문이 들 수밖에 없는 상황이라서 말씀드리고요.

사법부가, 지금 서울고등법원에서—발달장애인 당사자가 국가를 상대로 제기한 소송이지요—그림투표용지 제공하라고 판결을 했습니다. 서울고등법원 2심 판결 이후 선관위 어떻게 대응했습니까, 대행님?

○증인 위철환 ……

○최보윤 위원 이것 지금 상고 제기했거든요, 선관위가. 전혀 모르고 계신데요. 이렇게 국민 눈높이와 헌법정신에 부합하지 않는다고 볼 수밖에 없는 그런 상황입니다, 이렇게까지 상고 제기한다는 부분은.

그리고 앞서서 이재명 대통령 발언이 결국 지금 선관위가 이렇게 보이는 태도랑 굉장히 유사해 보이는데요. 이재명 대통령 발언이 대통령의 독자 판단입니까 아니면 선관위가 보고가 됐었던 건가요?

○증인 위철환 선관위하고는 상관이 없었던 것 같습니다.

○최보윤 위원 저는 이런 부분도 굉장히 우려되는 부분이라고 보고요.

대행님, 6·3 지방선거에서 장애인 참정권 침해 사례 들은 것 있으십니까?

○증인 위철환 예, 보도를 한번 봤습니다.

○최보윤 위원 보도로 어떤 내용 들으셨나요, 구체적 사례로?

○증인 위철환 제가 보조인 점자 투표하는 데 어려움을 겪었다 이런 얘기를 들었습니다.

○최보윤 위원 잠깐 멈춰 주시고요.

지금 장애인단체총연합회 서인환 정책위원장님께 질의를 드리려고 합니다. 그 내용 저희가 미리 말씀드리고요. 다시 질의 이어 가겠습니다.

서인환 참고인님, 장애인 당사자이시기도 하고 또 한국장애인단체총연합회 정책위원장을 맡고 계신데요. 지금 장애인 참정권 침해 사례 직접 경험하거나 들으신 사례 좀 말씀주시겠습니까?

○참고인 서인환 장애인이 투표하러 갔는데 선관위에서, 선거사무 종사자분들 교육 부족으로 보이기는 합니다마는 거소투표도 있는데 왜 투표하러 왔냐 이렇게 이야기한 사례가 있습니다.

○최보윤 위원 잠시만, 또 대행님께 질의하는데요.

대행님, 이 사실 알고 계시나요?

○증인 위철환 예.

○최보윤 위원 지금 거소투표가 있는데 장애인 당사자 유권자에게 왜 투표하러 개표소에 나왔냐고 했다는 사례입니다. 너무 모욕적인 처사라고 보이는데 어떻게 생각하십니까?

○증인 위철환 아주 부적절한 것 같습니다.

○최보윤 위원 이 부분 혹시 징계됐나요?

○증인 위철환 아직은 그런 얘기를 못 들었습니다.

○최보윤 위원 지금 누가 책임지는지, 징계가 됐는지도 확인이 안 되고 있는 건 좀……

○증인 위철환 저희들이 한번 살펴보겠습니다.

○최보윤 위원 이런 일은 없어야 될 것 같고요. 이게 지침이나 매뉴얼 부족입니까, 현장 관리감독의 문제입니까?

○증인 위철환 아마도 현장의 투표관리관이나 그 종사원들은 지자체의 공무원들을 위촉해서 하는 실정이라서 저희들이 교육이나 이런 게 좀 부족했던 것 같습니다.

○최보윤 위원 위원장님, 혹시 제가 추가로 질의를 더 해도 될까요?

○위원장 윤상현 예, 말씀하십시오.

○최보윤 위원 혹시 시간을 조금 더 연장……

○위원장 윤상현 아니, 그건 안 되고 육성으로 하세요.

○최보윤 위원 그냥 육성으로?

○위원장 윤상현 예.

○최보윤 위원 지금 선관위가……

○위원장 윤상현 아니면 서인환 참고인님이 가셔야 되기 때문에 3분을 미리 쓰실래요?

○최보윤 위원 예, 쓰겠습니다.

선관위는 지금 이런 사태에 대해서 어떻게 하고 있는지 전혀 파악을 못 하고 있는 정도 상황이고요. 또 입법에 대해서도 말씀드리려고 하는데 선관위는 입법이 필요하다는 답변을 국정조사에서도 여러 차례 했습니다. 그렇지만 정작 입법 과정에서 선관위 태도가 어떤지 우리가 살펴봐야 되는 부분입니다.

본 위원은 지난 2025년 1월에 공직선거법 개정안을 대표발의 했고 내용은 장애인 참정권 침해를 막아 보기 위한 내용입니다. 하지만 입법 논의 과정에서 선관위는 예산이 부족하다, 부작용이 크다는 태도를 보였습니다. 정말 이런 부분 해결할 의지가 있다라는 것을 되묻지 않을 수 없는데요.

위철환 대행님, 어떻게 생각하십니까?

○증인 위철환 저희들이 열심히 노력하겠습니다. 그 부분 챙겨 보겠습니다.

○최보윤 위원 그리고 장애인 참정권 보장은 단순한 편의 제공하느냐의 문제가 아니라 장애인 유권자도 대한민국 국민으로서 헌법이 보장한 선거권을堂堂히 행사할 수 있어야 된다고 보입니다.

대행님, 이번 선거관리제도 개편 과정에서 장애인 당사자들의 목소리가 담길 수 있도록 선관위 차원의 당사자 협의체 구성하시겠습니까?

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○최보윤 위원 그리고 그동안 지속적으로 제기되어 온 장애인 참정권 침해 문제 전반을 근본적으로 점검해서 실효성 있는 종합 개선대책을 연내에 마련해 의원실로 보고해 주시기 바랍니다.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○최보윤 위원 그리고 오늘 또 참고인 오셨는데요. 아까 장애인 참정권 침해 사례 조금 더 구체적으로 몇 가지 말씀해 주시겠습니까?

○참고인 서인환 시각장애인이 어린 아들을 데리고 투표를 하러 갔는데 미성년자라고 투표소에 입장을 거부당한 사례도 있고요. 그다음에 임시투표소가 있어서 장애인들은 엘리베이터가 없어서 못 가니까 밖에서 따로 하라고 했는데 옛날의 바구니 투표가 생각날 만큼, 이것을 대우받았다 생각하지 않고 차별받았다고 생각하고 있는 것 같습니다.

○최보윤 위원 그 사례는 휠체어 이용 장애인이 일시 임시기표소에서 기표한 후에 투표소에 엘리베이터가 없어서 투표함이 설치된 2층까지 못 올라갔던 그 사례 말씀이시지요?

○참고인 서인환 예.

○최보윤 위원 또 장애인 주차구역에서 가파른 오르막길로 올라가야 되는 곳에 투표소가 설치되어 있어서 휠체어 이용자가 혼자 도저히 접근할 수 없었던 사례도 있었지요?

○참고인 서인환 예, 투표소가 언덕 위에 있어서 그랬습니다.

○최보윤 위원 저도 장애인 당사자의 한 사람으로서, 유권자의 한 사람으로서 정말 이런 사태는 있어서는 안 된다고 생각을 합니다.

또 오늘 서인환 참고인님 오셨는데 장애인 참정권 보장을 위해서 실질적으로 어떤 부분이 반드시 개선이 되어야 된다, 국회에서 어떤 부분 논의돼야 된다 또 선관위가 어떤 부분 개혁해야 된다 이런 것들 충실히 말씀해 주시기 바랍니다.

○참고인 서인환 공직선거법에서 점자 공보물은 2배 내의 페이지로 점자를 만들도록 되어 있습니다. 그런데 점자로 번역하면 보통 3배에서 3.5배가 나옵니다. 그래서 내용을 누락시키거나 아니면 요약해야 돼서 원래 있는 원문 그대로의 정보를 시각장애인이 얻지 못하고 있다는 점이 하나 있고요.

편의시설이 사전에 잘되어 있는지 잘 못 되어 있는지 미리 안내를 하거나 그런 것들을 볼 수 있도록 모바일이든 어떤 홈페이지든 게재를 해서 사전에 알게 하면서, 만약에 자기가 부족해서 가기가 어려우면 관내의 인근에서 투표할 수 있는 방법을 연구해 주셨으면 좋겠다 싶습니다.

이상입니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○최보윤 위원 대행님, 여러 가지 개혁 과제들이 있습니다, 선관위에서. 그렇지만 장애인 참정권 침해 문제, 사실 투표용지 부족 사태에서도 장애인 당사자 유권자분들은 훨씬 더 어려움을 겪었고요. 지금 매 선거마다 이런 것들이 반복되고 있는데 선관위에서 이런 부분까지 개혁 과제로 충실히 반영해 주시기를 당부드립니다.

○증인 위철환 예, 위원님께서 말씀하신 부분을 명심해서 저희들이 열심히 해 보겠습니다.

○증인 강동완 위원님, 하나만 더 말씀드리면 현재 투표소 검색을 하면 장애인 편의시설 여부는 확인이 가능하시다는 말씀드리겠습니다.

○최보윤 위원 그런데 저도 그런 얘기를 들은 적이 없고 안내를 받은……

○참고인 서인환 그런데 장애인들은 그런 정보를 모르잖아요. 그런 게 있다는 정보 자체를 안 알려 주셨다는 겁니다. 그래서 안내문을 해서 그런 것들도 홍보를 잘해 주시면

될 것 같습니다.

○증인 강동완 예, 알겠습니다.

○위원장 윤상현 장애인분들에 대한 특별 안내분을 꼭 보내 주셔야 되겠습니다.

○최보운 위원 안내받은 적이 없습니다.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○위원장 윤상현 최보운 위원님, 더 하실 건 없으세요?

○최보운 위원 예.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

서인환 참고인은 이석하셔도 됩니다.

다음, 이해식 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 서울 강동을의 이해식입니다.

위철환 상임위원님께 질의하겠습니다.

(영상자료를 보며)

지난 2차 기관보고 업무보고 자료에서 투표용지 인쇄 기준을 재검토하고 관리 체계를 개선하겠다 이렇게 해서 보고를 했습니다. ‘투표용지 인쇄 매수는 선거인명부 작성일 기준으로 선거인수의 100%를 원칙으로 산정하되 축소하는 경우에 중앙위원회 의결로 하겠다. 그리고 무번호 투표용지 법적 근거를 마련하고 용도도 엄격하게 제한하겠다’ 이렇게 자료로 주셨는데……

○증인 위철환 예.

○이해식 위원 이것은 지금 선관위원님들이 다 상의해서 의결을 하신 내용이에요? 어떻게 됩니까?

○증인 위철환 현재 의결까지는 가지 않은 것으로 알고 있습니다. 왜냐하면 국정조사가 있고 또 거기에 대한 결과가 마무리되고 전반적으로 우리가 개선해야 될 점을 지금 TF를 만들어서 나름대로 준비는 하고 있습니다.

○이해식 위원 그러면 위원님들 간에 의견은 구했습니까? 서로 이렇게 공유는 하셨나요?

○증인 강동완 예, 해당 기관보고 자료는 우리 중앙위원님들 전체 다 보고를 드리고 의견을 들었습니다.

○이해식 위원 보고를 드리고…… 이것을 안건으로 상정해서 의결을 한다든가 그러지는 않았지만……

○증인 강동완 아니, 보고사항으로 보고를 드렸습니다.

○이해식 위원 그래도 위원님들은 다 공유를 한 사항입니까?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

그리고 해당 내용은 저희들이 법률이 되기 전에라도 중앙위원회 규칙으로 하기 위해서 지금 마지막 작업을 하고 있습니다.

○이해식 위원 알겠습니다.

그런데 여기 100%라고 하는 것은 사전투표를 제외한 100%를 얘기하는 겁니까?

○증인 강동완 아닙니다. 저희들이 제시하는 안은, 선거일 투표용지는 선거인 수이기

때문에 사전투표를 감안하지 않은 100%를 말하는 겁니다.

○이해식 위원 그러니까 사전투표를 뺀?

○증인 강동완 빠지 않은……

○이해식 위원 빠지 않은, 전체적으로?

○증인 강동완 예.

○이해식 위원 그러면 결국은 사전투표율을 감안해서 80%, 70% 이렇게 결정은 해야 되겠네요?

○증인 강동완 그것은 중앙위원회 의결사항이기 때문에……

○이해식 위원 그래서 의결을 해서 결정하겠다 그런 얘이지요?

○증인 강동완 예.

○이해식 위원 무번호 투표용지 관련해서 법적 근거를 마련하겠다고 하는 것은, 지금 무번호 투표용지는 선거법에 규정돼 있는 바가 없고 편람에만 돼 있고……

○증인 강동완 그렇습니다. 규칙 서식에 있습니다.

○이해식 위원 그런데 이것을 법적 사항으로 하겠다 그 말이지요?

○증인 강동완 규칙에 넣어 볼 생각으로 있습니다.

○이해식 위원 규칙으로 하겠다?

○증인 강동완 우선 왜냐하면 저희들이 입법화되면 좋은데, 입법화되는 거 하고 같이 병행을 하려고 합니다. 규칙에 먼저 넣었다가 입법화가 되면 규칙은 삭제하면 되니까요.

○이해식 위원 그리고 지금 투표용지 모형 공고나 오해손된 투표용지 교체 그리고 투표지 분류기에 투표용지 등록 시에 사용하게 돼 있는 무번호 투표용지 이 관련된 내용도 규칙에 넣겠다 그런 얘기입니까?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

○이해식 위원 내용 이렇게 선관위법이나 이런 데 넣는 것은 아니고?

○증인 강동완 그러니까 규칙에, 왜냐하면 당장 법률화시키기 위해서는 국회에서 여러 가지 입법화 과정을 거쳐야 하기 때문에 그 전에 중앙선관위 규칙으로 먼저 넣었다가 입법화가 되면 그 부분은 규칙에서 삭제하면 될 것 같습니다.

○이해식 위원 입법화 전에 어쨌든 규칙에다 먼저 규정을 하겠다 그런 얘기입니까?

○증인 강동완 그렇습니다.

○이해식 위원 그래서 어떻든 무번호 용지를 앞으로 사용하게 될 일은 없을 거라고 보여지는데 그런 관행은 없어야 될 것 같아요. 그렇지요?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

○이해식 위원 알겠습니다.

22년 구로 선거 관련해서 497표를 재개표하고 개표상황표를 수정하기로 공식 의결을 했습니다, 구로구 선관위에서. 지난번에 제가 질의를 했습니다마는, 재개표가 실시가 됐고요 그리고 서울시 선관위를 통해 가지고 수정을 요청했습니다.

그런데 6월 3일 날, 그때 당시는 22년 6월 1일 날 선거가 있었고 6월 3일 날 뒤늦게 497매가 발견이 돼 가지고 재개표를 실시했는데 6월 4일 날 중앙선관위 구원우 사무관 그리고 김인수 선거1과장이 당락에는 영향이 없고 추가 개표 절차 규정이 없다는 이유로

이 후속 조치를 중단하도록 지시를 했어요, 알고 계신지 모르겠는데.

○증인 강동완 이 기록은 봤습니다.

○이해식 위원 중앙선관위 심의도 없었고 위원장 결재도 없었는데 실무자들이 이렇게 할 수 있다는 게 참 믿겨지지 않아요.

그리고 6월 8일 날에는 지금 앉아 계신 허철훈 증인께서 중앙의 선거실장이셨는데 선거실장 이하 직원들이 논의를 하면서 선거록과 전산시스템은 수정하지 않고 개표상황표만 공개한다 이렇게 결정을 했습니다. 그런데 다음 날 6월 9일 날에는 수정된 개표상황표조차 공개하지 않기로 다시 결정을 했어요. 그런데 그 상황표를 공개하지 않기로 결정한 그……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

이유는 ‘전체 최종 득표수 수정 시에 해명 논란이 발생한다. 그리고 문제 제기 시에 해명 용도로만 활용한다’ 이렇게 결정했다는 거예요. 그러니까 이것을 공개하면 논란이 발생한다, 그래서 개표상황표를 갖고 있다가 문제 제기하면 그냥 해명하는 용도로 사용한다 이렇게 결정했다는 거예요.

허철훈 증인, 지금 생각나세요?

○증인 허철훈 제가 보고받고 논의를 한 것은 맞고요.

저번에 위원님께서 말씀하신 것처럼 구로구위원회에서 개표를 해서 개표록을 작성했고 그 개표록 작성은 구로구위원회 고유업무라고 생각이 들고요. 그다음에 서울시위원회에서 선거록을 작성해서 당선인을 결정한 것처럼 선거록을 수정하는 것도 서울시위원회에서 위원회를 개최해서 선거록을 수정하는 게 맞습니다. 그리고 중앙위원회에 시스템을 열어서 자료를 수정해 달라고 해야 되는데 그 전에 서울시위원회에서 선거록 수정하는 부분하고 시스템 자료 수정하는 부분을 중앙에 문의를 한 것 같습니다.

그래서 저희가 논의했을 때는 개표참관인이 없이 개표했다는 것은 저는 선관위에 오래 근무했지만 들어 본 적이 없어서 정상적인 개표라고 볼 수 있느냐, 다시 개표한 투표지 효력 부분 그런 부분도 걱정이 됐었고요. 그래서 선거록 수정 부분이나 그다음에 시스템 수정하는 부분은 어렵다고 그렇게……

○이해식 위원 아니, 그러니까 문제는 이게 실무자 선에서 이런 것이 결정됐다는 것 그리고 선거1과장이 절차를 중지하라라고 요구를 했다는 것 이게 문제예요.

그리고 참관인이 없다라고 하는 건 지난번에 구로선관위원장께서 나와서 해명을 했지만 참관인 모집을 했는데 진보당 쪽 사람들만 와 가지고 그냥 참관인 없이 개표를 하기로 의결을 했고 개표를 하기로 의결을 한 것에 따라, 의결사항에 따라 가지고 개표를 했다는 거잖아요. 그러면 그것을 인정할 것인가 인정하지 않을 것인가에 대해서도 역시 선관위원님들의 의견을 물어서 의결을 한다든지 그런 절차를 거쳐야 되는데 왜 선거1과장하고 사무관이 절차를 중지하라라고 얘기를 하고 상부에 보고를 해서 상부는, 지금 허철훈 그때 당시 선거……

○증인 허철훈 실장이었습니다.

○이해식 위원 선거실장님께서 그렇게 결정을 하신 거예요?

○**증인 허철훈** 그렇게 논의해서 결정을 했고 위에 보고를 드린 걸로 알고 있습니다.

○**이해식 위원** 위에 보고를 했다는 건 선관위원님들한테 다 보고를 했다는 겁니까?

○**증인 허철훈** 위원님들 아니고 그 위에 차장……

○**이해식 위원** 그러니까 이게 이해가 안 되는 거예요. 구로구선관위에서 의결한 사항을 그리고 서울시선관위도 그 의결사항을 존중해서 중앙선관위에다가 시스템 열어 달라고 요구를 했고 수정을 하려고 했는데 중앙선관위가 실무 선에서 그걸 잘랐잖아요. 이게 가능한 일이에요? 497명의 유권자들의 표심인데, 지금 우리가 투표하지 못한 몇 분, 전국적으로는 90명 이상이라고 밝혀졌지만 그것 때문에 이 난리가 나고 있는데 500명에 가까운 유권자들의 표를 다시 수정을 해 가지고 기입을 해야 될 것 아니겠습니까?

그러면 지금까지 진행된 모든 선거의 신뢰성이 금이 가는 것 아니에요? 물론 그렇게 말할 수는 없겠지요. 전체적으로 선거인 수하고 투표용지 발급 숫자나 이런 게 딱 맞아 떨어지는 그런 경우에는 물론 의심할 수는 없겠지만 그러나 이게 뒤늦게 밝혀진 것이고 언론에서 문제 제기가 없었으면 그냥 문힐 사안이란 말이에요. 그러면 투표하러 가는 사람들 입장에서는 내가 투표를 했을 때 이게 정확하게 어떤 결과로 반영이 될지 안 될지 모호한 상태가 되는 것 아니겠어요? 선거관리위원회의 그런 행정에 대해서 신뢰를 못 하게 되는 결과잖아요. 어떤 경우에도 단 한 표라도 이것은 사후에 수정이 된다, 사후에 수정이 돼서 반영이 된다 이런 믿음이 있어야 되잖아요.

당락에는 영향이 없다, 당락에는 영향이 없으니까 그냥 그걸로 끝이다. 그러니까 CCTV니 뭐니 이런 것 전혀 상관하지 않잖아요. 당선자 결정하고 나서 그냥 그걸로 끝이잖아요. 그러니까 그 뒤에 이런 투표용지 부족 사태로 유권자들이 투표를 하지 못하는 상황이 발생했고 집으로 돌아가는 상황이 발생을 했는데 도대체 몇 명이 돌아갔는지 신경을 안 쓰잖아요.

저는 똑같은 문제라고 보거든요. 선거관리위원회의 그런 오랜 행정 편의주의, 관료주의 그런 것 때문에 이런 사태가 발생한 거예요. 누차 얘기하지만 저는 구로구선관위 이 문제는 징계해야 된다고 생각합니다.

선거관리위원님들께서 선거관리위원회를 소집해 가지고 이 문제를 정식으로 다뤄 주시고 이때의 직원들의 판단이 잘된 판단인지 잘못된 판단인지를 엄정하게 심사하셔 가지고 잘못이 있으면 저는 징계해야 된다고 보거든요. 이게 직권남용이 될 수도 있고 그렇지 않습니까? 공무원의 성실 의무를 위반한 것은 물론이고. 바로잡아 주십시오, 선거관리위원회에서.

위철환 대행님께서 책임지고 정식 의제로 다뤄 주세요.

○**증인 위철환** 예, 살펴보겠습니다. 알겠습니다.

○**이해식 위원** 이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 윤건영 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**윤건영 위원** 구로울의 윤건영입니다.

강동완 대행님께 묻겠습니다.

이제 거의 이 국정조사의 막바지인 것 같습니다. 몇 가지 제도 개혁과 관련한 사항인

데요.

첫 번째는 선거관리위원회가 위원회 조직이다 보니까 갖는 여러 문제점에 대해서 물을 텐데요. PPT 한번 봐 주십시오.

(영상자료를 보며)

저보다 더 잘 아시겠지만 선관위 인력 구조가 이렇게 되어 있더라고요. 중선관위에 근무하시는 분이 한 390여 명, 그런데 대다수, 전체 3000명 중에 2600여 명이 시·도 또는 구·시·군 이렇게 계시더라고요. 이 정도면 중선관위 운영하시는 데 힘들지 않습니까, 어떻습니까?

○**증인 강동완** 나름대로 중앙이든 시·도든 구·시·군이든 위원회 직원들이 다 자기 역할을 하려고 노력을 하고 있습니다.

○**윤건영 위원** 저는 이 위원회 구조가 갖는 한계가 분명히 있다고 생각하는데요. 왜냐하면 구·시·군이나 시·도에 이렇게 많은 인원이 생기면…… 이것 자체가 위원회를 서포트하기 위해서 이렇게 돼 있는 거잖아요.

다음 PPT 한번 봐 주십시오.

그래서 제가 자료를 요청해 봤는데 중앙과 시·도선관위 간의 교류나 또는 정례회의나 이런 게 사실상 거의 전무하다시피 하더라고요. 이유는 당연히 위원회 조직이기 때문에 그러할 겁니다. 그렇지요? 그런데 사무총장, 쉽게 말하면 각 시·도와 관련해서 회의도 거의 없어요. 그러니까 중앙선관위, 시·도선관위, 구·시·군선관위가 어찌 보면 각각 섬처럼 가동이 돼요. 이 부분이 갖는 장점은 있을 수 있습니다. 독립성이라는 장점이 있습니다만 제대로 된 일들을 처리해 나가는 것에 대해서 문제가 있을 수 있다라는 지적들이 있는 거지요. 독립형이나 혼합형이나 이런 문제와 같이 있다고 생각합니다.

다음 PPT 한번 봐 주시면요, 투개표사무와 관련해서 말씀드리고 싶은데 선거 투개표 사무를 할 때 보면 대략 한 30만 명 이상의 인원들이 동원됩니다. 그런데 실제 선관위 직원들은 조금 전에 봤던 것처럼 한 3000명 정도지요, 다 합쳐도. 1%입니다. 99%가 외부의 조력을 받아야 됩니다. 주로는 지방직공무원들입니다.

앞서 존경하는 김성희 위원님께서도 지적하셨는데……

다음 PPT 한번 봐 주십시오.

블라인드 뒤에서 공무원들이 이야기하는 소리입니다. ‘선관위 월급 왜 받아 가냐. 최악의 적폐다’ 이런 불만이 막 쌓이고 있습니다, 투개표사무와 관련해서. 이런 불만, 현장의 목소리에 대해서 대행님, 알고는 계시지요?

○**증인 강동완** 예.

○**윤건영 위원** 다음 PPT 한번 봐 주십시오.

저희가 경찰 쪽도 확인을 해 봤습니다. 경찰도 마찬가지입니다. ‘연락도 잘 안 된다. 선관위가 일을 미룬다’ 이런 불만들이 많습니다.

이전 PPT로 돌아가 주십시오.

투개표사무에 전체 한 30만 명이 동원되는데 이분들이 갖는 대부분의 이야기입니다. 제가 교육이라든지 다른 쪽 분야는 확인을 안 했습니다만 앞서 충주맨 유튜버를 활용해서 김성희 위원님 이야기도 마찬가지입니다.

대행님, 투개표사무에 대한 근본적인 대책이 필요하지 않습니까, 어떻습니까?

○**증인 강동완** 예, 절대적으로 필요합니다. 지금 정치, 국회든 언론인이든 지방공무원이든 모든 기관이 선거 업무는 선거관리 직원이 다 알아서 한다 이렇게 생각을 하시는 데 현실적으로 지금 우리나라 선거관리 체제 자체가 복잡다난합니다. 그리고 정교하게 짜여져 있습니다. 이런 상황에서 선관위 직원 3000명만이 밤새서 모든 선거를 할 수 있다면 할 수 있겠지만 현실적으로 그게……

○**윤건영 위원** 당연히요. 그게 선거관리위원회가 위원회 조직이고 각 구·시·군으로 다 흩어져 있고 그렇기 때문에 그러합니다.

○**증인 강동완** 예, 그 부분도 있고요. 그리고 지금 현재 헌법 115조와 그리고 공직선거법 5조, 선거관리위원회법 16조에 따르면 선관위가 선거관리를 하면서 선거사무를 각급 기관에다가 지시할 수 있도록 돼 있습니다.

○**윤건영 위원** 맞습니다. 그 헌법 조항을 제가 여쭙려고 하는 겁니다.

○**증인 강동완** 이 취지 자체가, 지시를 할 수 있다는 것은 선관위 직원의 힘만으로는 선거관리를 할 수 없다는 방증이거든요, 이게.

○**윤건영 위원** 그러니까요. 선관위는 그걸 그렇게 해석하는 거고 저는 어떻게 해석하면 그 부분에 대한 개헌을 통해서 선관위가 짐을 내려놔야 된다는 겁니다. 실제 일은 30만 명이 다, 교육공무원이나 지자체공무원들이 일을 하시는 거잖아요, 투개표사무와 관련해서. 그런데 헌법의 한 조항, 선관위가 지시할 수 있다라는 것 때문에 지금 선거사무를 다 껴안고 있는 거잖아요, 선거사무 중에도 투개표사무를. 이 부분에 대해서는 가르마를 다시 탈 필요가 있는 거지요.

○**증인 강동완** 간사님 말씀처럼 저희 선관위 직원들도 실질적으로 투표관리 업무가 지방공무원들이 다수 업무를 처리해 주시기 때문에 헌법상 그렇게 된다면 상당히 바람직하다고 보입니다.

다만 아시겠지만 지방공무원들의 상급자가 자치단체장들이십니다. 자치단체장선거가 4년 만에 한 번씩……

○**윤건영 위원** 잠시만요. 지금 시간이 없어서 마지막에 답변……

마지막 PPT를 한번 봐 주십시오.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

투개표사무를 선관위가 꼭 해야만 하나라는 부분에 대한 문제 제기를 하고 싶은 겁니다. 대행님께서 좀 이따 답변을 해 주시는데요. 해외 OECD의 대부분의 국가 같은 경우에도 중앙선관위는 선거운영이나 감독을 하는 거고요 투개표사무는 지방정부가 많이 담당하고 있습니다. 물론 대행님께서 말씀하시려고 했던 지방정부의 선거중립성 부분에 대해서 확실한 담보조치가 있어야 된다고 생각합니다. 그걸 여러 가지로 크로스 검증하고 제재를 취할 수 있는 조치는 있어야 됩니다.

하지만 지금처럼 계속 가다가는 이게 불평불만은 불평불만대로 놓고 투개표사무는 제대로 관리되지 않는 그런 일이 계속 반복되는 겁니다. 2년마다 한 번씩 이런 일들이 반복되다가 또 2년 후로 미뤄 놓고 또 반복되고 미뤄 놓고 이런 거거든요.

그래서 저는 개헌을 포함해서 제도개선의 방안들을 이번 기회에 다 열어 놓고 고민하

자, 선관위도 그런 부분들에 대해서는 적극적인 의견을 내서라, 끌어안는 것만이 능사가 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그 부분에 대해서 답변 겸 종합적으로 말씀을 해주십시오.

○**증인 강동완** 윤 간사님 말씀에 전폭적으로 저도 동의하고 저희들이 앞으로 그 관련 내용 할 때 포함해서 제시를 하겠습니다.

다만 아까 김성희 위원님께서 말씀하신 내용 중에 투개표사무원에 대한 보상 부분을 저희들이, 선관위에서 방치했다 이렇게……

○**윤건영 위원** 죄송한데 그건 제가 질의한 건 아닙니다.

○**증인 강동완** 그런데 저희들이 절대 그렇게 하지 않고 각종 선거를 앞두고 투개표사무원분들한테 보상을 충분히 하기 위해서 계속적으로 저희들이 모든 자료를 준비해서 기획예산처와 협의를 하고 있는데 저희들의 힘만으로 사실 쉽지는 않습니다, 또 국가재정을 다루시는 쪽에서는 다른 시각에서 볼 수 있다 보니까.

그리고……

○**윤건영 위원** 대행님, 지자체공무원들은 보상이 부족하다라고 해서 불만을 이야기하는 것은 아닌 것 같습니다, 블라인드상에서 나온 걸로 보면. 그런 차원의 접근은 해결이 안 됩니다.

○**증인 강동완** 알겠습니다. 보상 부분도 그렇게 노력을 하겠다는 말씀이고요.

그리고 행정안전부를 포함해서 지방자치단체나 교육청 또 우정사업본부, 경찰청 등이 선거 때마다 엄청나게 도움을 많이 주십니다. 그렇게 해 왔기 때문에 지금처럼 우리가 국가선거, 지방선거를 치를 수 있었던 것이고.

마찬가지로 이번에, 물론 6·3 선거 과정에서 저희들의 씻을 수 없는 잘못으로 인해서 이런 일이 벌어졌지만 향후에 선거를 치르려면 마찬가지로 모든 행정기관이 다 일심동체가 돼서 해 주셔야 됩니다. 그렇게 하기 위해서는 행정기관들, 유관기관들의 도움을 지금처럼 협조를 해서, 선관위가 각 개별 단체 쪽에다가 협조를 해서 하는 단계는 지난 것 같습니다. 이 부분도 국회에서 입법화될 수 있도록 꼭 관심을 부탁드립니다.

.....

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 전용기 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**전용기 위원** 위철환 대행, 질문드리겠습니다.

이번 사태가 사전투표 실패입니까, 아니면 선관위 행정의 실패입니까?

○**증인 위철환** 이번 사고는 사전투표는 무사히 잘 지나갔고요 본투표에서 사고가 발생했습니다.

○**전용기 위원** 선관위의 행정 실패지요?

○**증인 위철환** 예.

○**전용기 위원** 그러니까 현장에서의 보고·대응 체계가 미비했고 투표용지 배분에 실패했고.

그런데 결국에는 국민들께서 말씀하시는 것은 선관위 전체의 신뢰와 직결되지 않겠습니까?

○**증인 위철환** 예.

○전용기 위원 그런 차원에서 선관위는 아마 개헌이라도 해서 해체 수준의 개혁이 필요하다고 저는 평가를 합니다.

그런데 여기에 왜 사전투표의 실패까지 끼워 넣어 가지고 이야기하는지 저는 잘 모르겠어요. 보통 전문가 토론회 이런 것 다 좋은데 사전투표를 바꿔야 된다고 하려면 정치개혁특위에서 해야 되는 거거든요. 정개특위에서 해야 될 일을 지금 국정조사에서 하고 있으니까 저는 왜 진실을 밝히는 데 앞장서지 않고 정치적 이익만을 바라보고 있느냐라고 하는 의문을 안 드릴 수가 없는 겁니다.

그런데 그 자체도 충분히 의미가 있다고 봐요. 선관위 자체가 국민의 신뢰를 전혀 받지 못하고 있으니까 정치인들이 본인의 정치적 이익을 계산해 가지고 제도까지 손봐야 된다고 하는 이야기를 하지 않겠습니까. 이 또한 선관위에서 확실하게 신뢰를 회복할 수 있는 대안을 마련해야 된다고 보는데 어떻게 보십니까?

○증인 위철환 저희들이 열심히 해야 된다고 봅니다.

○전용기 위원 그러니까요. 그런데 관리가 전혀 안 되고 있다고 봅니다.

투표함 보관시설 경비가 사실상 무인 상태로 이루어졌다고 하는 보도 보셨을 겁니다. 저희가 CCTV를 확인했는데 실제 침입자가 있었잖아요. 선관위가 침입자가 있다고 발표는 했지만 제대로 대응하지 못했습니다. 인력 2명 배치하기로 했는데 누가 어떤 기준으로 방호인력을 2명만 배치했습니까?

이것은 사무총장직대가 대답하셔도 됩니다.

○증인 강동완 송파구위원회에서 해당 개표소에서 밖으로 빠져나오면서 그렇게 했던 걸로 알고 있습니다.

○전용기 위원 그러니까 최초의 무단침입 사실을 보고받고 구체적으로 어떤 조치를 취했습니까?

○증인 강동완 6월 6일과 7일, 두 차례 있었던 걸로 알고 있는데요. 해당 보안요원은 그쪽 핸드볼경기장의 시설관리자 측에다가 그런 사실을 통보한 걸로 알고 있습니다.

○전용기 위원 통보하고 무슨 조치를 취했습니까?

저희가 확인한 바에 의하면 그 방호원들은 침입자가 있을 때 현장에 오지도 않았습다. 현장에 없었고, 갑자기 달려가서 침입자를 내보내고 본인들이 있었던 것처럼 사진 찍어 가지고 보고했습니다.

○증인 강동완 그런데 그 침입자분들이 투표지가 보관된 150호하고 148호 근처에 간 게 아니고 1-3 출입문 근처에서 확인이 된 걸로 알고 있습니다. 그렇기 때문에……

○전용기 위원 출입이 전체가 통제됐는데 결국 침입자가 발생했던 것 아닙니까. 그래서 그냥 놔뒀던 거예요? 저희는 이것 선관위의 대응이 전혀 안 됐다고 보고 있는 것이고. 6월 6일에는 침입 사실을 관리업체가 알리지 않아 가지고 핵심 CCTV까지 소실됐다고 하고 있습니다.

○증인 강동완 6월 6일도 보안요원은 시설 쪽에다가 알렸다고 합니다. 저희들이 보고받기로 알렸는데 그쪽 내에서 보고체계가 제대로 작동이 안 된 것 같습니다.

○전용기 위원 실제로 CCTV가 소실될 때까지 아무런 조치가 취해지지 않았기 때문에 국민들께서 더 신뢰 문제를 얘기하고 있는 것 아닙니까. 선관위가 흔들리게 되면 헌법기관 전체가 흔들리는 것 아닙니까. 그렇게 큰일이 6월 3일 날 일어났는데 그 이후에 후속

조치까지 손 놓고 있고 지금 한 달 반이 지났는데 아직까지 아무런 대책이 없어요. 어떻게 된 겁니까?

○**증인 강동완** 일단 저희들이 할 수 있는 범위 내에서는 했다고 생각을 합니다, 부족할지 모르지만.

○**전용기 위원** 방호업체 계약은 끝났나요?

○**증인 강동완** 그쪽은……

○**전용기 위원** 끝났습니다, 7월 16일까지로 확인이 됐는데.

그러면 지금 투표함 보관시설을 어떠한 방식으로 관리하고 있는 겁니까?

○**증인 강동완** 송파구 직원들이 밖에서……

○**전용기 위원** 사실상 방치네요, 이제 지키고 있는 방호인력도 없고.

○**증인 강동완** 지킨다는 말씀이, 어차피 지금 밖에 나왔기 때문에…… 안에는 지금 아무도 못 들어가지 않습니까.

○**전용기 위원** 그래도 지금 바깥에서 투표용지가, 그러니까 혹시 모를 유실 사태가 일어나지 않게끔 관리를 해야 되는 것 아닙니까. 말씀드렸다시피 지금 재검표 반대하고 있는 사람들이 있어 가지고 사실상 재검표 안 될 것 같습니다. 특검 나오면 한 달 이상 걸릴 텐데 지금 방호인력 계약도 끝났고 앞으로 관리 어떻게 하겠다라고 하는 대책은 있어야 될 것 아닙니까.

○**증인 강동완** 일단 국조특위 부분이 마무리가 되면 저희들이 경찰 쪽하고 협의를 해서 강력하게 조치를 하도록 하겠습니다.

○**전용기 위원** 국회 국조특위의 재검표 요청만 기다리고 있다 이 말씀이십니까?

○**증인 강동완** 아니요, 어떤 결론이 날지 저희들이 알 수가 없기 때문에 그렇습니다.

○**전용기 위원** 만약에 재검표가 안 되면 어떤 대책이 있으십니까?

○**증인 강동완** 일단 경찰하고 협조를 해서 관련……

○**전용기 위원** 아니, 그러니까 구체적 내용을 말씀해 달라는 거예요. 지금 한 달 반 지났잖아요. 그런데 만약에 국회 국조특위에서 대책을 마련 안 해 주면 그때부터 경찰 협조받아 가지고 하겠다는 게 납득이 됩니까?

○**증인 강동완** 지난번에 경찰청에서도 선관위 요청이 있으면 적극 협조하겠다는 언론 발표를 저희도 봤습니다. 그 부분 같이 반영해서 저희도 경찰하고 협의하겠습니다.

○**전용기 위원** 그러면 선관위가 요청을 경찰에 할 수도 있다라고 하는 대책을 가지고는 계신 겁니까?

○**증인 강동완** 예, 갖고 있습니다.

○**전용기 위원** 이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

저녁 시간인 관계로 잠시 정회하였다가 20시 20분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(18시14분 회의중지)

(20시28분 계속개의)

○**위원장 윤상현** 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

오후에 이어 보충신문을 계속하겠습니다.

○**윤건영 위원** 위원장님, 의사진행발언부터 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 윤건영 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○**윤건영 위원** 구로울의 윤건영입니다.

정회 중에 국민의힘 위원님들께서 기자회견을 하셨습니다. 기자회견의 내용은 국조특위 기간을 연장하자라는 겁니다. 좀 의아했습니다. 통상의 의사일정이라면 여야 간사 간의 협의를 통해서 논의하는 게 상식인데 소통관에 가서 기자회견부터 하시는 방식은 처음 보는 방식인 것 같습니다. 어찌 됐든 국민의힘 내부 사정이 있을 거라고 넘겨짚어 봅니다.

중요한 건 국조특위 연장에 대해서 저희 당은, 제 개인적으로 전혀 반대할 생각이 없습니다. 중요한 건 올공 재검표 문제와 국조 연장 다 같이 하셨으면 좋겠습니다. 둘 다 하지지요. 오늘 그래서 연장안도 처리하고 올공 재검표도 같이 했으면 좋겠습니다. 핵심은 진실을 찾자는 거고 부정선거 의혹을 밝혀내자는 거 아니겠습니까?

그래서 시간적으로는 국조 기간을 연장하고요, 방법에 있어서는 올공 재검표를 합시다. 다 같이 하면 좋을 것 같습니다. 쉽게 처리할 수 있는 부분을 왜 소통관까지 가서 그렇게 기자회견 하시는지 모르겠습니다.

저는 지금이라도 당장 국힘 위원들 오시면 바로 둘 다 하자라는 제안의 말씀을 위원장님께 드립니다. 그래서 재검표 문제도 오늘 날짜 잡고요, 그리고 국조 연장도 날 잡았으면 좋겠습니다. 괜히 꿈수처럼 보이지 않았으면 좋겠습니다. 시간을 끌기 위해서, 침대조사 하기 위해서 국조를 질질 끄는 그런 꿈수처럼 보이지 않았으면 좋겠고 할 것 있으면 딱딱딱 다 했으면 좋겠습니다. 올공 재검표도 하고 국조도 하고 청문회도 더 하고요.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 김성희 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○**김성희 위원** 오늘 국민의힘의 기자회견 내용을 보면서요, 또 오전·오후 내내 주셨던 말씀이 이번 국정조사가 매우 중요하다, 엄중한 상황이다, 국민의 참정권이 박탈당하고 있다 말씀하실 때 저는 그 진정성을 믿었습니다. 이것을 연장해야 될 만큼 중요한 일이라고 하면 지금 다 국민의힘 위원들 어디 계십니까?

자리에 지금 세 분 앉아 계시고요, 세 분은 자리가 비어 있습니다. 그러니까 밀도는 높이고 싶은 생각이 없는 거지요. 본인이 의사진행발언할 때는 자리를 지키지만 그 발언이 끝나고 나면 아무도 자리에 없습니다. 증인을 수십 명을 부르지만 그 사람들이 무슨 이야기를 하는지, 다른 위원들이 무슨 이야기를 하는지 들으면서 실질적으로 이번 선관위 문제의 실체가 어디에 있고 어떻게 접근해 가야 하는지에 대한 고민을 하는 흔적은 보이지 않습니다.

그리고 연장을 하자고요? 저는 밀도를 높여야 된다고 생각합니다. 오늘 주어진 시간에, 주어진 자리에 앉아서 자기 발언 시간이 아니더라도, 자기에겐 카메라가 비추는 시간이 아니더라도 그 시간에 앉아서 다른 위원들이 어떤 질문을 하는지, 거기에 대해서 증인들이 혹시나 내가 알고 있는 것과 다른 증언을 하는지를 잡아서 국정조사 자리에서 잘못된 상황을 폭로하고 진실로 다가가자라고 하는 것이 국민의힘 위원들의 주장이었다면 이렇게 자리를 비워 놓으시는 것은 아니지요. 그러고 나서 국정조사를 연장하자? 뭐 언

제까지 하자는 건지, 그런 계획도 없이.

특히나 이미 야당에서 제안하고 진행하려고 했던 재검표도 받지 못하겠지만, 그래도 국정조사는 연장해야겠지만 오늘의 청문회에서는 와서 앉아 있어서 들을 얘기가 없다라고 말씀하시는 국민의힘 위원들이 과연 국정조사 연장을 말씀하실 자격이 있나 다시 한번 여쭙보고요. 이제라도 제발 자리에 복귀하셔서 오늘 청문회나 좀 똑바로 했으면 좋겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 서범수 간사님.

○서범수 위원 우리가 아까 오후 회의를 마치고 국정조사 기간을 연장하자 한 이유가 아마 다 자세히 안 읽어 보셨기 때문에 이런 말씀을 하시는 겁니다.

우리가 국정조사 기간을 좀 연장을 하자는 것은 아직까지도 필요한 자료가 온전하게 제출하지 않은 부분들도 많고요. 그리고 증인들께서도 나오셔서 그때그때마다, 청문회 할 때마다 말들이 달라지는 그 모습을 보면서 과연 이게 진상규명이 조금이라도 되고 있는 건지에 대한 부분이 참 의심스러웠다.

그리고 특검과 우리 국정조사 공개 검증과의 관계에 있어서, 특검이 모르겠습니다. 어느 하세월이 돼서 멀리 특검이 발족을 한다든지 아니면 특검이 안 되는 것 같으면 몰라도 특검이 곧 발족을 하기로 되어 있습니다. 그러면 그 특검하고 우리 국정조사하고 쌍끌이로 같이 공개 검증을 하고 하는 게 오히려 국민들한테 더 신뢰를 받을 수 있는 기회가 되는 게 아니냐 그런 차원에서 우리가 국정조사를 8월 1일까지, 좋습니다. 8월 1일까지 특검이 나와서 발족을 해서 같이 공개 검증을 할 수 있는 그런 입장이 되고 그런 처지가 된다면 연장할 필요도 없겠지만 그런저런 사정으로 인해서 어쩔 수 없이 특검이 좀 늦어질 수 있으면 우리도 공개 검증을 거기에 맞춰서 하다 보면 우리 특위의 어떤 조사 기간, 국정조사의 특위 기간도 결국 연장할 수밖에 없는 것 아니냐.

그런 차원에서 우리가 이 국정조사 기간을 좀 연장하자 했던 그런 사정임을 분명히 말씀드립니다.

○위원장 윤상현 전용기 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○전용기 위원 전용기입니다.

저는 굉장히 안타깝습니다. 국정조사 무용론까지 나오고 있는데 국정조사만을 연장해서 우리가 시간을 벌어 보고자 하는 것은 참 안타깝다는 생각이 듭니다. 국정조사 연장해서 밝히고자 하는 것이 뭔지 그것도 우리가 모르는데 뭐 하러 연장을 해야 되나 싶은 생각입니다.

진상규명 말씀 주셨는데요 재검표도 못 하는데 무슨 진상규명이 더 남았겠습니까? 사실 선관위 부실 선거는 명확하고 확실하고 무능한 조직인 것 정확하게 밝혀냈고 선관위 카르텔이 있어 가지고 그 카르텔에서 자기네들끼리 제 식구 감싸기 하는 것도 정확히 밝혀냈고 위원장은 의전한다고 다른 실무적인 것 상황 모르시고, 명확하게 우리가 선관위의 무능과 부정 밝혀냈지 않습니까?

이제 남은 것은 선관위 투표용지, 잠실 투표용지 사태를 진실규명 하는 것만 남았는데 국정조사가 있으면 뭐 합니까, 재검표도 하나 못 하는데. 그래서 이것을 왜 연장하려는지 이유를 모르겠다는 것이고요.

사실 실무적으로 7000개 대관해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있는데 여기서 논의할 문제는 아니라고 저는 보거든요. 그렇기 때문에 재검표도 못 하는 국정조사가 연장될 필요는 없다. 그래서 존경하는 윤건영 위원님 말씀해 주신 것처럼 만약에 국정조사 연장해야 된다면 재검표도 같이 합시다. 다음 주라도 일정 잡아서, 재검표 일정 잡고 그다음에 우리 국정조사 일정도 연기하면 되지 않겠습니까?

그리고 특검 얘기하시면서 좀 미루시는 듯한 느낌이 드는데요, 특검은 믿습니까? 특검은 믿을 수 있어요? 지금 올림픽공원에서야 당이 추천해도 결국 이재명 대통령이 임명하는 특검인데 그것 우리가 믿을 수 있나 이런 얘기가 나온답니다. 결국 나중에 돼 갖고 특검도 못 믿는다면 어떻게 할 겁니까?

그러니까 정확하게 국민들께 사건의 진실을 알려 주기 위해서는 재검표라도 모두가 볼 수 있는 상황에서 신속하게 제공을 해 주고 특검도 같이 추진을 해야 말이 맞지 그냥 갑자기 무용론 나오는 국정조사만 연장한다고 해서 답 안 나온다 저는 그렇게 생각합니다. 이상입니다.

○위원장 윤상현 발언하실 위원님 계십니까?

김영배 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 김영배입니다.

우선은 아까 윤건영 간사 위원님께서도 말씀하셨지만 여야 간사 간에 협의나 논의 없이 갑자기 가서 기자회견 하시면서 국정조사 기간 연장 요구를 한다는 것은 제가 볼 때는 사실 굉장히 당황스러운 이야기거든요. 지금 여야 간사 간에 합의가 전혀 안 되는 상황이거나 뭐가 좀 빠그러져 있어서 의사결정이 전혀 안 되는 상황인 것 같은데 왜 그런지를 제가 일단 이해를 못 하겠고.

두 번째로 그렇지 않다면 뭔가 국민의힘이 다른 것을 주장할 어떤 이유가 있을 것 같다 이런 생각이 든다는 말이에요, 뜬금없기 때문에. 왜 그럴까 생각해 보면 재검표를 하자라고 처음에 국민의힘 측에서 제안을 했다가 우리가 하자고 하니까 지금 안 되겠다 이렇게 하니까 궁색해서 그럴 수 있겠구나 그런 생각이 들 수밖에 없잖아요.

그래서 아까 국정조사 연장하자는 근거를 몇 가지 말씀을 하셨는데 그것도 사실 그런 겁니다. 우리가 국정조사 과정에서 사실 자료제출이 안 됐다고 하는 것도 보니까 자료제출 안 된 것들도 꽤 있지요. 그런데 전체적으로 보면 우리가 현장에서 어떤 일이 있었고 뭐가 문제였고 구조적으로는 어떤 해결 방안이 있는지에 대해서 큰 틀에서는 거의 우리가 한번 국민들께 웬만큼은 틀은 잡았다고 저는 생각합니다.

미진한 부분들이 있지요. 그러나 그런 부분들은 수사를 할 부분은 특검을 하면 될 것 같고 남은 부분은 행안위나 아니면 기타 상임위에서 후속으로 계속해 나가면 되는 문제인 것 같거든요. 국정조사라는 이 틀을 통해서 또다시 해야 될 그런 대단한 다른 사건이 밝혀지거나……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그런 건 아니다.

그런 점에서 제가 보기에는 여야 간사의 논의라든지 이런 차분한 절차 없이 갑자기 제

기되는 것은 다른 이유가 있다 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거지요. 그래서 저는 지금 위원장님께서 오늘 마지막 남아 있는 게 결국 의결 절차가 남아 있기 때문에 재검표와 관련해서는 오늘 의결해서 마무리를 짓고 나머지는 여야 간사가 필요하다면 추가로 더 의논하는 식으로 회의를 진행해 주시면 좋겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 또 발언하실 위원님 계십니까?

최보운 위원님.

○최보운 위원 저희가 오늘 국회 국정조사가 어떤 자리인지에 대해서 다시 한번 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리는 국정조사를 임하면서 국민께서 관심 갖고 계시는 모든 의혹을 최대한 밝히는 것이 국정조사라고 생각을 합니다.

지금 자료도 다 제출되지 않았고 그다음에 말이 바뀌는 부분도 아직 해명되지 않은 것들이 남아 있고 그런 과정에서 특검이 출범하려면 아직 시간이 많이 남아 있습니다. 그러면 그 기간을 어떻게 보낼 것이냐, 그냥 특검만 마냥 기다릴 것이냐, 국정조사에서 우리가 할 수 있는 역할을 더 할 것이냐를 생각해 봐야 된다고 생각합니다.

그리고 여러 위원님들께서 지금 말씀 주셨는데 국정조사가 오로지 재검표 기한을 정하기 위한 국정조사가 돼야 되겠습니까? 재검표를 하려면 준비할 것도 많고 우리가 어떤 것들을 논의해야 될지, 사실 이것이 어떤 법적 절차로 정해진 것이 아니기 때문에 국회에서 할 수 있는 최대한을 더 많이 끌어낼 수도 있는 것입니다. 그렇게 속도전으로 해서 이것을 밀어붙여서 우리가 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 국민께서 원하시는 것이 무엇인지 더 숙고하고 할 것들을 해야지 되는 것이고 그에 따라서 제일 좋은 시기와 제일 좋은 방법을 찾아야 되는 것입니다. 우리가 얼마나 많은 악법들을 밀어붙일 때, 그런 걸 속도전으로 했을 때 지금 국민들이 피해를 보고 있습니까?

저희가 원하는 것들을 잘할 수 있는 숙고의 시간을 가지고 그리고 기한 연장은 당연히 민주당에서 아까 받으실 수 있다고 했으니 좋은 기한을 가지고 충분히 논의하면 되는 겁니다. 오로지 재검표 기한을 못 박을 특별한 이유가 있는 것 아니지 않습니까?

저희가 국민께 더 좋은, 국회에서 정치로 풀어 갈 수 있는 모습들을 보여 줄 국정조사가 더 잘 이루어지도록 여야 위원님들께서 같이 힘을 모아야 할 때라고 생각이 됩니다. 다시 한번 국정조사 기한 연장에 대해서 숙고해 주시기 바랍니다.

○위원장 윤상현 또 발언하실 위원님 계십니까?

이기현 위원님 발언하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 오전에 한 얘기에서 조금 덧붙이는 수준인 것 같습니다.

그사이에 변경된 것이라고는 우리 국민의힘에서 주장하시는 특검의 기한 연장 건이 하나 변수로 다시 등장했구요. 저는 오히려 잘됐다고 생각합니다. 기한 연장은 저희 당에서도, 아직 당 지도부와 상의한 내용은 아니지만, 오늘 금방 제기해 주셨기 때문에, 우리 민주당 위원들끼리는 저는 동의할 수 있다고 생각합니다.

제가 오전에도 말씀드렸지만 선관위도 재검표에 대해서 실무 준비에 별 많은 시간이 걸리지 않는다고 얘기를 해 왔습니다. 그리고 수사를 현재 진행하고 있고 특검 발족 이전까지 수사의 총괄 책임자인 검경합동수사본부에서도 공문을 통해서 국회 특위의 의

견을 존중하고 그 검증을 바탕으로 수사를 책임 있게 진행하겠다고 하는 공문을 보내 왔습니다. 뭐가 문제가 됩니까? 저희가 날짜를 미룰 이유도 없습니다.

그리고 이미 저희가 국민들에게 약속하고 시작한 특위 활동 시한이 8월 1일입니다. 8월 1일까지 저희가 활동할 수가 있습니다, 현재. 그리고 7월 초에 이미 위원장님께서 제안하셔서 저희가 재검표를 얘기하셨고 저희 민주당에서 동의했습니다. 뭐가 문제지요? 그리고 앞으로 9일 남았습니다. 충분히 할 수 있습니다.

저는 재검표를 다음 주에 바로, 선관위에서 실무 준비에 하등의 문제가 없다고 하고 또 야당에서도 주장하시는 분들이 계시고 위원장님께서 주장하셨기 때문에 바로 지금 재검표 날짜를 정하고. 그리고 제가 표결하자고 그랬는데 이미 기한 연장에 대해서 얘기를 하였고 하면 저희가 주장하는 재검표에 대해서 인정하셔야 된다고 생각합니다. 오늘 날짜를 정해서, 여야 간사 합의하시고 선관위사무총장권한대행 바로 얘기하시면 저희가 날짜 잡을 수 있습니다. 날짜 잡고 그리고 진행하는 것이 맞다고 생각합니다.

위원장님, 아까도 말씀드렸습니다만 이 문제에 대해서는 오늘 매듭을 지어 주셔야 됩니다. 우리가 추후에 잡혀 있는 회의가 없지 않습니까? 오늘 결정을 해 주셔야 된다고 저는 생각합니다.

○위원장 윤상현 정춘생 위원님.

○정춘생 위원 우리 국정조사특위의 목적을 분명히 해야 할 것 같습니다. 국정조사가 덜 됐다면 연장할 수 있습니다. 그런데 이것이 계속 부정선거 음모론이 무한 반복되는 이런 국정조사특위는 저는 의미가 없다, 배가 산으로 가고 있다 그렇게 생각합니다.

애초에, 원래 특검은 논의되지 않았었지만 특검을 요구를 해서 특검을 받아들였습니다. 그런데 국정조사특위의 보고서를 마무리하고 활동을 종료할 이 시점에서 다시 연장 카드를 꺼내들었습니다. 좋습니다. 하지만 그것은 재검표도 같이 하자고 했었기 때문에 재검표 일정을 확정하고, 언제까지 하겠다, 언제 하자, 확정하는 선에서 저는 동의합니다. 하나씩 매듭짓고 가야지 계속 계속 무언가를 연결시켜서 다시 새로운 카드로 한다는 것은, 이것은 너무 무책임한 정치행위라고 생각합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 더 이상 발언하실 위원님 없으십니까?

○전용기 위원 정리해 주십시오.

○위원장 윤상현 저희가 이번 국정조사특위를 진행하면서 정말로 존경하는 위원님들께서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 진상규명 또 앞으로 선거관리의 문제점과 제도개선을 위해서 참 열심히 해 오셨습니다. 지금까지 해 오면서 우리가 모든 사안에 대해서 여야 합의로 해 왔습니다. 이제 마지막 단계에 있어서 이 합의에 난항을 겪고 있습니다만 오늘 국정조사 기간 연장 또 송파 핸드볼경기장 지하에 있는 투표지에 대한 재검표 또 청문회, 추후에 필요하다면. 또 특검 이런 문제들이 나왔으니까 여야 간사님들께서 다시 한번 협의를 해 주시는 게 어떨까나 이런 제언을 드리는 바입니다.

그리고 일단은 우선 김남희 위원님 신문을 계속해 주시지요.

○김남희 위원 광명을 김남희 위원입니다.

질의에 앞서 재검표 관련돼 가지고 서둘러서 뭔가 급하게 하면 안 된다고 얘기하시는 위원님이 있어서요. 잘 아시겠지만 재검표 얘기 나온 지 한참 지났습니다. 우리 위원

장님께서 제안하셨잖아요. 기억하시지요?

그리고 선관위에서는 재검표 방안 아주 구체적으로 다 보고했습니다. 어떤 방식으로 할 건지, 예산 얼마 들어가는지 그거 다 보고했고요. 참관인 입회, 전 과정 영상 촬영 공개 방식, 투표지 247만 장 검증에 약 440명의 인력, 예산 5000만 원 소요, 이거 이미 7월 10일에 보고를 했어요. 그리고 특검에 맞출 수 있다고 다 얘기를 했어요.

그런데 지금 오늘이 며칠입니까? 7월 22일입니다. 이렇게 아까운 시간을 2주 넘게 지내면서 전혀 여기에 대한 제대로 된 논의를 하지 않은 그런 분들께서 갑자기 신중해야 한다, 그러면 먼저 얘기를 하지 말던지요. 속전속결이라는 얘기가 무슨 얘기인지 제가 이해를 할 수가 없어요.

다음, 질의하겠습니다.

지금 또 몇몇 야당 위원님들께서 청문회 과정에서 사전투표제도 폐지해야 된다는 주장 이런 얘기들을 계속 하시는 것 같습니다. 그런데 오늘 전문가 간담회에서도 좋은 의견들이 많이 나왔습니다. 투표용지 부족 사태는 사전투표에서 발생한 문제가 아니라 본투표 투표용지의 수요 예측, 인쇄 배분, 비상 대응에 실패한 선거 관리의 문제라는 것 그리고 사전투표에 실제 부정이 있었거나 선거결과가 왜곡되었다는 구체적인 증거가 제시되지 않은 상태에서 추상적 가능성만으로 제도 폐지 논의하는 건 정당화되기 어렵다 이런 지적들을 전문가들이 해 주셨고요. 사전투표제 폐지는 국민의 실질적인 투표 기회를 축소하는 선거권 제한이 될 수 있다 이런 의견도 주셨어요. 국민의 선거권을 함부로 제한하는 것은 개별적이고 구체적이고 불가피한 사유가 명백한 경우에만 정당화될 수 있다 이런 현재 결정도 있고요. 그래서 사전투표에 대해서 지금 합리적인 근거도 없이 그리고 이렇게 많은 반대의견이 있음에도 불구하고 계속 음모론 같은 방식으로 이 문제를 제기하는 것에는 문제가 있다고 생각을 합니다.

그리고 제가 지난번 청문회 때도 말씀드렸던 것 같은데 해외 주요 민주주의 국가의 사례를 보면 사전 조기투표 제도가 없는 나라가 거의 없습니다. 선거일에 투표하기 어려운 유권자의 참정권을 어떻게 보장하고 투표지 보관·이송·개표, 사후검증 절차 얼마나 투명하고 검증 가능하게 설계하느냐 이게 문제지요.

미국은 조기투표와 우편투표 폭넓게 인정하고 있고요. 독일도 우편투표제도 운영하고 일본도 기일전투표 운영하고 있습니다. 프랑스는 유권자가 대리인을 지정해 자신의 선거구 투표소에서 대신 투표하도록 하는 대리투표제도를 운영하고 있습니다.

위철환 직무대행님, 이처럼 미국·독일·일본·프랑스 등 여러 국가들이 구체적 방식은 다르지만 선거일에 투표하기 어려운 유권자에게 투표 기회를 보장함으로써 참정권 행사의 접근성을 높이려는 그런 노력 하고 있는 거 맞지요?

○증인 위철환 예.

○김남희 위원 사전투표 폐지 논의, 무의미한 논의를 하는 것보다 국민의 참정권 충실히 보장하면서 투표지 보관·이송·개표 전 과정의 투명성과 검증 가능성을 높이는 제도 개선이 더 필요한 상황이라고 보이는데 어떻게 생각하십니까?

○증인 위철환 예, 투명하게 관리해야 된다고 봅니다.

○김남희 위원 물론 선관위는 지금 너무 이 투명한 관리, 제대로 된 관리에 대해서 소홀하셨다는 점에 대해서 질타를 받고 있기 때문에 자신 있게 말씀을 못 하시는 것 같아

요. 그런데 독일 같은 사례를 보면 어쨌든 이게 여러 국가에서 정말 투명성과 공개 검증에 대한 논의들이 계속 있고요. 캐나다 같은 경우에도 선거 결과 이의가 제기되거나 근소한 표차가 발생한 경우에는 법관 감독하에 투표지 다시 확인하는 사법 재검표 절차를 두고 있는 등 여러 가지 절차들이 있습니다.

그래서 저는 어쨌든 지금 중요한 거는 선거에 대한 국민의 신뢰를 높이고 국민의 참정권을 제대로 보장할 수 있는 방안을 내놓는 것이지 막연한 음모론으로 사전투표 폐지 논의를 계속 확산하는 것은 정말 아니라고 생각을 하고요. 진짜 좀 제대로 된 논의를 하고 싶습니다. 선관위는 국민의 참정권을 충실히 보장하는 것을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 사전투표부터 사후검증 절차까지 구체적인 제도개선 방안 마련해서, 국민들의 불안을 해소해 주는 방안 제시해 주시기 바랍니다.

○증인 위첼환 예, 열심히 하겠습니다.

○김남희 위원 이상입니다.

○최보윤 위원 위원장님, 의사진행발언하겠습니다.

○위원장 윤상현 예.

○최보윤 위원 부득이 의사진행발언하게 되었습니다.

방금 속전속결로 하는 것을 왜 얘기를 하느냐라고 말한 부분이 있어서 다시 한번 이걸 짚지 않을 수 없어 말씀을 드리는데요. 선관위에서 지금 재검표 검증에 대해서 처음 얘기했던 사안에 대해서 민주당 위원님들께서도 이 부분은 문제가 있다고 지적한 부분이 여럿이 있습니다.

첫 번째, 방금 발언하신 위원님께서도 유무효 투표용지를 어떻게 할지에 대한 논의가 안 돼서 문제가 있다고 했고 2차 선관위 보고에서는 그 부분이 아예 빠져서 아예 논의조차 안 됐습니다.

저는 참 의아한 것이 우리가 왜 재검표 일정에만 이렇게 서두르고, 저는 이런 부분을 계속 지적을 하면서 어떻게든 재검표를 잘해 나가려고 하고 있는데 일정에만 목매는 것처럼 보이는 게 국민들께 어떻게 비쳐질지 다시 한번 생각해 봐야 되는 부분이고요.

그 절차 부분 말고 또 두 번째, 장소 부분이 있습니다. CCTV도 없는 송파구선관위에, 더군다나 수사 대상이 되는 송파구선관위에서 그걸, 특검의 목적물이 되는 것들을 보관할 수 있다는 것을 굉장히 문제 삼았고 이걸 민주당 위원님들도 문제 삼았던 부분인데 이 부분은 아직 해결도 안 됐습니다. 그러면 어느 장소를 옮길지도 결정되지 않았는데 날짜부터 잡겠다, 국민들께서 어떻게 보시겠습니까?

또 세 번째로 목적과 대상에서도 앞서서 말씀드렸듯이 이걸 어떤 식으로 우리가 재검표를 할 것인지, 무엇을 대상으로 할 것인지, 특검이 원하는 방법도 있지 않을까, 재검표를 여러 번 할 수도 없는 데라고 말씀드렸는데 그것도 논의가 안 됐습니다.

저는 그래서 장소도 특검이 정하는 곳 아니면 특검이 가져가는 방법 이런 것들을 제안까지 드리는 정도로 구체적으로 하고 있고 국정조사에 매진하고 있는데 왜 일정에 이렇게 오늘 꼭 해야 된다고 하면서 국민들께서 원하시는 방법을 찾지 않을까? 국회가, 정치가 해야 될 일의 본질이 무엇일까? 왜 그렇게 말하지 않은 부분까지 저격하듯이 얘기를 하면서 하는 게 문제가 된 것 아닐까 걱정이 됩니다. 우리가 국회 국정조사에 정말 성실히 임해야 한다는 말씀 다시 한번 드립니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 신동욱 위원님.

○전용기 위원 저도 의사진행발언하겠습니다. 짧게 하겠습니다. 반박을 하려고 하는 건 아니고요.

○위원장 윤상현 예.

○전용기 위원 전용기입니다.

그래서 그 논의를 하려면 우리가 의결을 하고 논의를 시작해야 된다는 겁니다. 지금 처럼 그냥 방치해 놓으면 아무 일도 처리, 정리되지 않는다고 말씀드리는 겁니다. 재검표해서 어디다 둘 것인지 그것도 우리가 충분히 논의할 수 있지요. 정말 못 믿겠으면 법원에라도 맡겨 달라라고 요청해 볼 수 있으려면 우리가 재검표 일정을 잡아야 되는 겁니다. 그리고 왜 하루빨리 재검표를 하려고 하느냐, 조금 더 잘할 수 있는 방법을 찾아야 되는 것 아니냐라고 말씀을 주셨는데 잘할 수 있는 방법은, 이미 우리가 한 달 반이 지났기 때문에 최대한 국민들께 소상히 밝힐 수 있는 방법 이런 것들은 맞춰 나가면 되지 않겠습니까? 그런데 언제 할지도 모르고 어떻게 할 지도 모르는 상태에서 더 잘할 수 있는 방법을 찾는다라는 것은 어불성설이라는 말씀 드리는 것이고요.

왜 빨리해야 되느냐라는 말씀을 하셨는데 더 이상 방치할 수 없지 않습니까? 올림픽공원에 지금 많은 국민들께서 참정권 문제로 문제 제기도 하고 계시고 그 문제를 빨리 해소시켜 드리기 위해서는 저는 시급성이 따라야 된다고 생각을 하는 겁니다.

그리고 지금도 체육회가, 본인들은 업무 마비 상태다. 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 펜싱 국가대표가 펜싱 칼도 없어 가지고 연습용 칼을 가지고 세계대회에 출전을 해요. 그 사람들 언제까지 방치할 겁니까? 우리가 미루면 미룰수록 업무를 볼 수 없는 사람들이 넘쳐날 것이고 마비 상태가 지속될 것이기 때문에 우리는 사회적 혼란을 하루라도 빨리 해소시킬 의무가 있는 사람들입니다. 그래서 국정조사에서 여야가 빨리 합의해서 일정을 잡고 재검표를 통해서 이 문제를 해소해야 된다는 말씀을 드린 것이고요. 전국에 생중계로 보여 주자라고 하는 것들은 잠실 투표용지가 재검표 이후에도 명확하게 증거로서 활용될 수 있게끔 보장하자라고 하는 의미와 같습니다. 그래서 그 일정을 빨리하면 그 투표용지가 어디 날아가거나 하는 것은 아니니까 일정을 빨리 잡고 이 문제를 정리해야 된다는 말씀을 좀 드리는 겁니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 감사합니다.

○김남희 위원 짧게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 예, 김남희 위원님.

○김남희 위원 아까 CCTV도 제대로 감시되지 않는 사각지대까지 있는 핸드볼경기장 샤워실 개조 공간에 있는 것이 되게 불안하다는 얘기를 하셨는데 이런 불안한 상태를 계속 유지하는 것이 적절한가에 대한 문제 제기가 당연히 있어야 되는데 이것을 계속 미루는 방식으로 하시는 것은 적절하지 않다는 생각이 들고요.

그리고 제가 질의에서 잘 말씀을 드렸지만 하루에 330만 원씩 지금 대관료도 불어나고 있어요. 그런데 그것에 대해서 논의를 안 한 게 아쉽습니다. 먼저 하자고 해서 가지고 거기에 대해서 검증 방안도 나오고 같이 논의를 하자고 했는데 갑자기 뭐 특검을 핑계로 안

한다고 하더니 이제 특검까지 하기로 약속을 하니깐 그다음에 또 이걸 좀 더 논의를 해야 된다, 이것은 저는 핑계로밖에 보이지가 않고요. 지금 현재 불안정한 상태 그리고 국민들이 좀 우려하는 이런 상황에 대해서는 하루빨리 국회에서 논의를 통해서 이런 사태를 해소하기 위해서 노력을 해야지 이걸 방치하는 것은 국민에 대한 책임이 아니라고 생각합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김은혜 위원님.

○김은혜 위원 그래도 마무리해야 된다고 생각하시니까 시위대라고 안 하시고 국민이라 해 주시네요. 감사합니다.

민주주의 뿌리가 썩어 가고 있다고 국민들이 염려를 하시는데 저희는 지금 가지점되고 있다고 생각을 합니다. 지금 보고를 제대로 받았는지에 대한 11월 24일 단 하루의 일에 대해서도 선택적 기억을 하는데 진상규명 방해하고 있다고 생각하지 않으십니까? 국방부의 장병 처음에는 1명이라고 했다가 그다음에는 무슨 38명이 안 됐다고 했다가 이제는 200명으로 늘어났습니다. 그런데 그 200명 불어난 것에 대해서 국방부가 아직도 제출을 못 하고 있습니다. 진상규명 방해하고 있다고 생각하지 않으십니까? 그런데 여기서 끝내자고요?

국민들이 원하는 게 딱 두 가지 아닙니까? 진상규명, 재발방지 이게 제대로 되지 않은 상태에서 어영부영 이것을 덮자는 거고요. 특검 언제든지 다 연장시키실 수 있잖아요, 숫자도 많으시고. 과반수 숫자이지 않습니까? 저희는 숫자도 없습니다. 본회의에서 통과시킬 힘도 없어요. 그런데 국정조사, 그렇게 특검 다 연장하시면서 왜 이렇게 국정조사에는 인색하십니까? 재검표하자고요. 저는 피해자 시선이어야지 가해자 시선이면 안 된다고 생각합니다. 국민에게 여쭙고 국민이 원하는 방향으로 이 참정권 회복을 위한 저희 국회에 부여된 소명과 책무는 반드시 완수해야 된다고 생각합니다. 무책임하게 국정조사를 연장하는 게 아니라 책임을 다하기 위해서 국정조사를 연장하자고 요청을 드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

여야 간사 간 심도 있는 협의해 주시기 바랍니다.

신동욱 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○신동욱 위원 밤늦게 다들 고생 많으십니다.

제가 토론에 끼지 않고 들어 보니까 여야가 어떻게 포장하더라도 생각의 차이는 이제 분명해진 것 같습니다. 처음에 출발할 때와 달리 제 느낌으로는 민주당은 ‘이것 그냥 투표지 부족해서 벌어진 일이니깐 빨리 문 닫고 집으로 갑시다’라고 이렇게 생각을 하시는 것 같고 저희 당은 그것보다는 좀 더 심각하게 생각을 하고 있는 것 같은데……

사전투표 문제에 대해서도 자꾸 언급을 하시는데 지금 사전투표가 정말로 문제가 없습니까? 6·3 선거 이후에 실시된 여론조사들을 보면요, 대개의 여론조사에서 사전투표 제도 없애야 된다는 여론이 50% 넘습니다. 그런데 그 얘기를 하면 ‘부정선거 음모론을 퍼뜨리는 이런 국정조사를 계속해서 뭐 하나’ 이렇게 말씀을 자꾸 하시는 것 같은데 이것 그렇지 않습니다. 심각하게 보셔야 됩니다. 제가 다시 한번 말씀드리지만 올림픽공원에 나와 계시는 분들을 시위대라고 표현하는 것까지는 좋은데 음모론자들 또 상식적으로 대

화가 안 되는 사람들 이런 식으로 표현하시면 그것 또한 여론을 심각하게 왜곡하시는 겁니다.

그래서 저는 이 문제를 여야의 생각이…… 저희보고 자꾸 뭐라 그러시는데 이 심각한 문제를 하루에 얼마씩 선관위가—1300만 원입니까—돈 물어 줘야 되기 때문에 빨리 마무리해야 된다는지 또는 체육회의 업무가 마비됐기 때문에…… 공감하는 부분은 있습니다. 체육회 입장에서 얼마나 답답하겠습니까. 그러나 우리가 사회적 참사가 일어났을 때 어쩔 수 없이 치러야 하는 사회적 비용이라는 것은, 그동안 얼마나 많이 우리가 그런 사회적 비용을 치르는 장면들을 목도했습니까. 굳이 이 장면만 해서 선관위가 거기 임대료 물어 주는 것을 우리가 걱정해야 될 정도로 이게 단순한 사건이라고 생각하지 않습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 마음을 좀 더 넓고 크게 가지셔야 되고.

저는 또 하나 궁금한 게 있습니다.

지금 우리가 한 달 동안 했지만 속 시원하게 의문 다 풀렸습니까? 저는 하나도 안 풀렸습니다. 그러면 그동안 너희들 뭐 했냐고요? 열심히 했지요. 그런데 하나도 안 풀렸습니다. 왜 50%만 인쇄했는지, 누가 그것 시켰는지, 그 논의 구조에 뭐가 문제가 있는지, 왜 중앙선관위 위원들은 아무 생각이 없이 저렇게 있는 구조로 있는지 저는 하나도 모르겠어요.

그런 면에서는, 꼭 연장이 저는 최선은 아니라고 생각합니다만 그런 점에서 우리가 이 정도 했으니까 그냥 문 닫고 집에 가자라고 하는 얘기는 좀 무책임한 얘기라고 생각합니다. 그렇게 생각하고요.

강동완 총장대리님, 제가 이 질문을 하려고 하려고 하다가 시간이 없어서 못 했는데, 시간이 없으니까 한번 여쭙볼게요.

2023년도에 국정원이 선관위 서버 해킹에 얼마나 취약한가 이런 부분에 대해서 조사한 적이 있지 않습니까? 2023년입니다.

○**증인 강동완** 삼자 합동으로 한 적 있습니다.

○**신동욱 위원** 예, 그때 국정원하고 인터넷진흥원하고 같이 했는데 그때 나온 결론을 보면 이렇게 나와 있습니다. ‘선거인명부시스템은 외부에서 내부망에 침투해 유령 유권자를 등록하는 등 명부를 바꾸거나 투표 여부도 임의로 바꿀 수 있었습니다. 또 내부 시스템에 침투한 뒤에 선관위의 날인 파일을 도용해 사전투표용지를 무단으로 인쇄할 수 있는 것으로 확인됐습니다’라고 당시 뉴스에 보도된 내용입니다. ‘일부 부재자투표에서 암호 해독을 통해 특정 유권자의 기표 결과를 열람하거나 전당대회 온라인투표시스템에서는 대리투표를 걸러 낼 수 없는 문제점도 드러났다’ 이게 있었는데 제 기억으로는 이 부분에 대해서 국정원에서 선관위에 제도 보완을 그 당시에 강력히 요구했는데 그때 선관위에서 거부한 것으로 제가 기억이 나는데 지금 이 부분은 그다음에 어떤 노력이 있었습니까?

○**증인 강동완** 일단 위원님께서 말씀하신 사항 중에 당시 보안컨설팅 중에 나타났던, 아까 ‘침투가 가능하다’ 이 부분은 선관위 자체 보안체계를 전부 열어 준 상태에서 했다는 말씀을 먼저 드리겠습니다.

그다음에……

○**신동욱 위원** 그러면 이 보도가 잘못된 보도입니까?

○증인 강동완 아니……

○신동욱 위원 열어 봤으니까 당연히 들어오겠지요. 그런데 그런 말이 어디 있습니까?

○증인 강동완 다 열어 놓은 그 얘기를 하지 않고 발표를 했던 겁니다.

○정춘생 위원 열어 놓고 실험을 해 봤다는 거예요.

○신동욱 위원 왜 끼세요?

○증인 강동완 저희들이 다 열어 준 상태에서 한……

○신동욱 위원 아니, 그러니까 그 당시에 그런 문제가 있었잖아요. 사람을 바보로 아세요?

암호체계가 너무 허술해서, 이를테면 패스워드가 ‘12345’라든지 이런 것 때문에 너무 들어오기가 쉬우니까 열어 놓고 했을 때……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그런 위험이 있으면 안 된다고 얘기를 한 거고요.

○증인 강동완 단순 ‘12345’도 아니었습니다. 그런데……

○신동욱 위원 그런데 저는 이런 질문에 대해서도 민주당이나 조국혁신당에서 질문하는 것조차도 이렇게 예민하게 옆자리에서 반응하는 것 이해할 수가 없습니다. 제가 무슨 부정선거를 퍼뜨리고자 합니까?

그리고 최근 들어서 올해 데이터를 보면 북한의 해킹 시도가 올해 급격히 늘었다 그것은 아시지요, 그 데이터는 선관위에서 저한테 제공을 했기 때문에?

○증인 강동완 예.

○신동욱 위원 올해 지방선거를 앞두고 북한의 해킹 시도가 급격히 늘었다 이런 것에 대해서 선관위가 대책을 세우고 있느냐라는 질문을 하면 이렇게 예민하게 반응을 하세요. 왜 그런 얘기만 하면 예민하게 반응합니까?

그리고 저희가 하는 얘기가 그게 부정선거와 무슨 관계가 있습니까? 그래서 저희가 대화가 안 되는 거예요. 이 문제가 투표용지 부족만으로 그냥 끝날 문제가 아니기 때문에 이런 것에 대한 다각적인 문제 제기를 하는데 그런 얘기만 하면 이렇게, 북한 얘기만 나오면 왜 이렇게 발끈하세요?

○증인 강동완 그 당시 컨설팅에서 지적됐던 사례들에 대해서는 정부로부터 예산을 받고 해서 186건 지적당한 것 중에 172건 정도 해소를 했고요. 올해 일부는 또 해소를 하게 됩니다. 예산을, 그때는 중장기적으로 해결한다고 해서 바로 해결을 못 했고 금년도에 일부가 다시 해소됩니다.

○신동욱 위원 알겠습니다. 알겠고요, 믿겠습니다.

그런데 저희가 선관위 서버 검증이나 이런 부분들을 꼭 부정선거 음모론에 기반해서 그것을 보자는 것이 아니고 이런 지적들도 있었기 때문에 기왕에 선관위 전체 전면적인 국가적 조사를 하니까 그런 것도 한번 봤으면 좋겠다라는 그런 말씀을 저희가 드리는 건데 이 위원회에서 그런 얘기만 하면 우리가 무슨 부정선거 음모론자들 편을 든다라든지 이런 말씀을 자꾸 하시니까 저도 당황스럽습니다. 그런 차원에서 아마 시간 연장을 얘기한 것 같습니다.

○**증인 강동완** 위원님 추가적으로 답변 드리면……

○**신동욱 위원** 말씀하세요.

○**증인 강동완** 오전에 말씀드렸던 것 중에 서버를 공개하는 부분이 있었는데요. 저희들이 그 서버를 공개할 경우에는 주요 소스코드라든지 시스템 구조 그리고 서버 정보 등이 외부에 오픈되게 됩니다. 그렇게 되면 사실상 전면 재구축을 해야 다음 선거를 치를 수가 있습니다. 소요비용이 좀 막대합니다. 한 600억 정도 지금 저희들이 보고 있습니다. 기간도 1년 정도가 소요된다는 말씀을 드리겠습니다.

○**신동욱 위원** 예, 알겠습니다.

.....

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 양부남 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**양부남 위원** 시간을 좀 멈춰 주시고, 강동완 사무총장직대 이쪽으로 오십시오.

질의하겠습니다.

재외선거관 제도에 대해서 질의를 하겠습니다.

재외선거관 파견하고 있지요? 알고 계시지요?

○**증인 강동완** 임기만료 국가선거가 있을 때는 그렇게 하고 있습니다.

○**양부남 위원** 20대 대선에서는 전체 178개 공관에서 스물두 개에 파견했습니다. 22대 대선에는 똑같이 178개 공관에서 스물두 군데 파견했고 21대 대선에서는 182개 공관에서 열여덟 군데를 파견했어요. 이 자료입니다.

PPT 한번 봅시다.

(영상자료를 보며)

재외공관에 파견하면 그분들에게 주는 봉급 외에 1인당 체재비가 한 1억 가까이 됩니다. 알고 계시지요?

○**증인 강동완** 그렇습니다.

○**양부남 위원** 파견 기간은 한 1년 됩니다.

재외선거관을 왜 파견합니까? 간단하게.

○**증인 강동완** 그 나라 재외선거의 기초를 닦기 위해서 가는 겁니다.

○**양부남 위원** 기초를 닦아요?

○**증인 강동완** 예.

○**양부남 위원** 당연히 기초를 닦지요.

뭘 위해서 기초를 닦습니까?

○**증인 강동완** 저희들이 보낼 때는 재외선거관……

○**양부남 위원** 내가 답변할게요. 지금 대한민국의 선거는 선거인명부에 자동으로 등재가 돼서 선거를 할 수가 있지만 재외선거는 본인이 신청을 해야 돼요. 신청을 하지 않으면 투표를 못 해요. 그래서 재외선거관이 여러 가지 임무가 있지만 가장 중요한 것은 선거 홍보를 하는 거예요. 그래서 재외선거인들이 신청을 많이 하도록 하는 것이 제1 목적입니다.

그런데 제가 재외선거관이 파견된 곳에서 어떠한 효과가 있었는지를 자료로 한번 검토를 해 봤어요.

그다음 PPT 봅시다.

21대 국선과 22대 국선을 비교해 봤습니다. 그런데 재외선거권자 수는 증가했는데 선거인수는 줄어들고 있어요. 재외선거관이 파견된 데에, 여기 PPT 보십시오. 보면 예를 들면 애틀란타 총영사관은 추정 선거권자가 10만 1119명이에요. 선거인수가 5409명이었어요, 21대 국선에서는. 그런데 22대 국선에서는 4134명으로 줄어들었어요. 추정 전체 선거권자는 11만 8369명. 이 말은 무슨 말이나? 재외선거관이 제대로 일을 안 했다는 거야, 홍보 안 했다는 거야. 추정 유권자수가 늘면 당연히 선거인수도 늘어나는데 줄어들었어요. 이것은 일을 안 했다는 것이지요, 선거관이.

그다음 PPT 봅시다.

20대 대선과 21대 대선도 마찬가지로입니다. 추정 재외선거권자수는 늘었는데 선거인수는 줄어들고 있어요. 강동완 사무총장님, 그렇지요?

○증인 강동완 데이터로는 그렇습니다.

○양부남 위원 데이터는 그래요. 그럼 데이터가 거짓말을 하겠습니까?

그다음에 투표율도 줄어들고 있어요.

그다음 PPT 봅시다.

이 PPT 보세요. 재외선거관 파견·미파견 공관 투표율을 보면 20대 대선에서는 투표율이 전체는 11.3%입니다. 파견한 데는 9.0%밖에 안 돼요, 더 적어. 22대에서는 전체 7.5%, 파견은 6.2%, 파견 안 된 데가 10.2%. 21대 대선에서는 전체 13.1%, 파견이 9.7%로 적습니다. 미파견이 18.4% 더 커요. 투표율을 볼까요? 20대 대선에서 전체 71.6%, 파견한 데는 69.8%, 미파견은 73.9%입니다.

통계상으로 선거관이 가서 뭘 했는지 모르겠어요. 1년씩 가서 본인 봉급 외에 1억 원씩 수당을 써 가면서 재외선거관으로서 한 일이 뭐니까? 돈 들여서 가 가지고 했던 일이 뭐예요? 선거인수가 늘지도 않고 줄어들고 투표율이 줄어들고 있어요. 일을 지금 제대로 하고 있는 것입니까?

설명 좀 해 보세요.

○증인 강동완 제가 아는 범위에서 말씀드리면 일단 투표율 부분은 재외선거관들이 파견 나간 곳 자체가 추정 재외선거권자들이 많으신 곳입니다. 선거인수도 많으신 곳이어서 단순히 소규모의 재외공관의 투표율하고 비교……

○양부남 위원 이보세요, 그러니까 비율이 있는 것이지요. 절대적인 선거인수도 줄어들고 있잖아요, 지금.

○증인 강동완 선거인수 부분은 지금 대수가 늘어나면서 국가적 환율 부분과……

○양부남 위원 아니, 대수가 늘어났는데도 줄어들고 있어요, 선거인수가.

○증인 강동완 그러니까 국가적……

○양부남 위원 답변을 이렇게 하니깐 중앙선관위가 발전을 못해요. 반성하세요. 추정 재외선거권자가 늘어났는데 왜 선거인수가 줄어들습니까? 늘어야지요. 누구한테 물어도 당연하지요. 내버려 뒀도 늘어나야 돼요. 그것 말이 됩니까?

그다음.

재외선거관 인사는, 공관장의 의견을 인사에 반영하도록 했는데 한 번도 반영 안 했지요?

○증인 강동완 시기가 맞지 않다고 들었습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○양부남 위원 시기가 맞지 않다는 핑계로.

○증인 강동완 현실적으로……

○양부남 위원 핑계를 대면 무슨 말을 못 합니까? 반영해야지요!

재외선거관 제도 다시 검토하세요. 국민의 세금 갖다가 뭐하는 짓입니까? 놀러 간 거지. 1억씩 돈 들여 가지고 1년씩 놀면서 선거인수는 더 줄어 들고 투표율은 더 낮아지고 공관장의 의견은 인사평정에 반영도 않고. 제대로 하시라고!

○증인 강동완 그렇게 하겠습니다. 공관장 의견을 인사평정에 반영하는 부분 검토하겠습니다.

○양부남 위원 핑계 대지 마세요. 얼마든지 반영할 수 있어요. 늘 핑계만 대고 있어요.

지금 사무총장직대가 답변한 태도를 보고 국민들이 중앙선관위의 현주소가 어떤 상태인지 느낄 겁니다. 그렇게 하니까 이 모양이에요. 제대로 하세요.

○증인 강동완 죄송합니다. 열심히 하겠습니다.

○양부남 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 정춘생 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 질의하기에 앞서서 신동욱 위원 질의 과정에서 선관위의 답변이 잘 전달되지 않은 것 같아서 ‘보안을 열어놓고 해서 그렇게 된 겁니다’ 한 것 이 부분에 대해서 북한을 언급할 때마다 발끈한다 이렇게 되치기하는 것은 참 잘못된 대응이라고 생각하고요. 그때는 북한 얘기도 안 했고 저는 북한 얘기할 때 발끈한 적도 없습니다. 정정하고 질의를 시작하겠습니다.

위철환 대행님, 저희가 중앙선관위 감사관실로부터 투표용지 부족사태 특정감사 결과 보고서를 제출받아서 살펴봤습니다. 그런데 결과를 보니까 선관위의 안일한 상황 인식과 무대응, 결국에는 국민의 참정권이 침해됐다는 사실을 기록적으로도 확인할 수 있었습니다.

잠실4동의 경우 선거인수가 3월 31일 인구수 통보기준일에 비해서 무려 1112명이나 늘어났습니다. 알고 계시지요?

○증인 위철환 예.

○정춘생 위원 PPT 보실까요?

(영상자료를 보며)

PPT를 보면 투표용지 부족사태를 사전에 예방할 수 있는 기회들이 여러 번 있었습니다. 그런데 선관위는 너무 안일한 대응으로 이 기회를 모두 다 놓쳤습니다.

첫 번째는 송과구청과 인구수 통보기준일 변경을 위한 협의 과정, 이때 잠실르엘 아파트가 1월부터 입주가 시작된다고 알고 있었고 4월 25일까지 입주가 완료될 것이라는 거를 알고 있었습니다. 이때 조정을 했어야 되는 거예요. 그런데 반영을 안 했어요.

그리고 두 번째, 5월 12일 선거인명부를 작성할 때도 선거인수가 증가한 것을 분명히 파악할 수 있었습니다. 그런데 전혀 검토도 안 하고 반영도 안 했습니다.

세 번째, 5월 24일까지 선거공보 발송할 때 이때도 선거인수가 증가한 것을 알 수 있었습니다. 그러나 송파구선관위는 아무런 대응도 하지 않았습니다.

이번 6·3 지방선거의 투표용지 인쇄일은 5월 18일부터였습니다. 증가된 인구수를 충분히 반영할 수 있었습니다, 아까 얘기했던 것처럼. 그런데 선관위는 이 기회 모두 날려버리면서 아무런 대응을 하지 않았습니다.

다음 PPT 보실까요?

그래서 특정감사 결과보고를 보면, 보십시오. 송파구선관위 관계자들의 답변을 보겠습니다. 그래서 선관위의 업무처리 방식이 얼마나 지금 허술하고 정말 무대응, 정말 안일하게 대응했는지 알 수 있는데요. 잠실4동 선거인명부 작성 기준일 선거인수가 더 많다는 질문에 대해서 송파구 관계자는 ‘신규 아파트 입주는 더 했을 거라고 생각한다. 그런데 인쇄매수 재산정 필요성에 대한 고민이나 검토한 사실은 없습니다’ 이렇게 답변했습니다. 늘어날 걸 알면서도 ‘검토한 사실이 없습니다’, 이게 선관위 직원이 할 수 있는 답변입니까?

다음.

잠실7동이 제21대 대선 및 제8회 지선 선거일 투표율이 가장 높았다. 당연히 그러면 대응을 해야지요. 그런데 답을 보면 ‘지난 대선 및 지선 당시에 동별 선거일 투표율에 대해서는 별도로 확인하지 않았습니다’ 이렇게 답을 했습니다.

그리고 구청에서 잠실르엘 아파트 입주가 2026년 4월 25일 완료 예정이라 인구수가 추가 증가할 수 있다는 걸 알렸는데 인쇄매수 산정 기준상 선거인수와 선거인명부 작성 기준상 선거인수의 차이를 비교했는지 물었을 때 선관위 관계자는 ‘당시 후보자 등록서류 검토 등 기타 업무로 인하여 크게 신경 쓰지 못했습니다’. 가장 중요한 국민의 투표를 보장할 수 있는 이 업무를 안 하고 ‘다른 거 하느라 신경 쓰지 못했습니다’, 선관위 직원들의 업무태도가 이런 겁니다.

이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?

○증인 위철환 그게 잘못되었습니다. 앞으로 업무 감독을 철저히 신경을 쓰겠습니다.

○정춘생 위원 제가 이 부분을 다시 언급하는 거는 오답노트를 만드세요.

○증인 위철환 예.

○정춘생 위원 이 사례를 분명히 기록하고 매뉴얼을 만드셔야 됩니다. 다시 또 다른 실수와 잘못을 반복하지 않기 위해서는 이것을 분명히 기록하고 이 부분에 대해서는 분명한 책임을 지셔야 됩니다. 책임을 지도록 해야 됩니다.

국민의 입장에서 이 답변을 보면 너무 이거는 있을 수 없는 거 아닙니까? 선관위가 왜 있는 겁니까? 국민의 참정권을 보장하고 선거관리, 투표관리 제대로 하라고 있는 건데 ‘신경 쓰지 못했습니다’, ‘검토하지 않았습니다’, ‘고민하지 않았습니다’……

여러 차례에 인구수가 늘어나는 걸 확인할 수 있는 과정이 있었음에도 불구하고 인쇄용지, 투표용지도 추가 인쇄하지도 않았고 그래도……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

안 했으면 공보물 발송할 때 확인할 수 있으면 무번호 투표용지를 예비용으로 준비를 했어야 되는데 그것도 안 했고. 기본적인 업무를 안 한 겁니다, 기본적인 업무.

○증인 위철환 예, 공감합니다.

○정춘생 위원 분명히 이것에 대해서 책임을 물으십시오.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○정춘생 위원 책임질 사람 저야 됩니다.

○증인 위철환 예.

○정춘생 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이기현 위원님, 신문하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 국방부의 김성준 인사복지실장님, 잠깐 앞으로 나와 주시겠습니까?

거소투표 문제가 국방부 내에서 문제가 되고 있습니다. 지난번에 1명의 병사가 거소투표 과정에서 투표용지가 혼돈돼서 투표를 못 했던, 투표는 진행을 했지만 혼돈된 문제가 있었다는 지적이 있었고 국방부가 전수조사를 했는데 제가 받은 것은 39건이 있었다. 1건 포함해서 더 추가로 있었다 이렇게 받았는데 김은혜 위원님 말씀 들어 보니까 200명이다.

39건과 200명, 뭐가 오늘까지의 진실입니까?

○증인 김성준 이렇게합니다. 그러니까 결국은 아까 보고드린 것처럼 15사단 건은 원래는 이제……

○이기현 위원 시간이 많지 않으니까 짧게 좀 해 주시지요.

○증인 김성준 결국은 15사단 1건인데요. 투표권 보장 못 한 게 1건이고요. 나머지가 38건인데 38건은 실질적으로 아까 말씀드린 것처럼 37명은 현지에 가서 투표를 했습니다. 그러니까 투표권이 침해되지 않았습니니다. 1명은 현지 투표권을 보장했는데 본인이 투표를 하지 않겠다고 그래서 안 간 겁니다. 그렇기 때문에 38명도 결국은 투표권이 다 보장이 됐습니다. 그렇습니다.

○이기현 위원 그러면 200명 얘기는 뭔가요?

○증인 김성준 이것은 뭐냐 하면 그러고 나서 7월 6일부터 12일까지 전수조사를 했습니다. 전수조사를 했는데, 지금 현재 그것에 대해서 분석 중이고 사실관계를 확인 중에 있는데 위원님께서서는 200명을 말씀하시는데 그것은 저희들이 사실관계를 확인해 봐야 될 사항인 거지 아직 숫자는 모릅니다.

○이기현 위원 알겠습니다.

그러면 지금 하나 묻겠는데요. 군인들은 대부분, 용사들은 대부분 다 사전투표하잖아요. 그리고 거소투표하는 경우에는 GP라든지 GOP라든지 선상투표의 경우에는 거소투표를 하게 되는 거지요.

○증인 김성준 그렇습니다.

○이기현 위원 그 대상이 전체 몇 명이나 됩니까?

○증인 김성준 이번에 약 2만 4000명이었습니다, 대략.

○이기현 위원 2만 4000명이지요?

○증인 김성준 예.

○이기현 위원 그런데 여기에 지금 이번에 39건 나왔던 것을 보면 2만 4000명이 물론 개별적으로 한 부대에 1명씩 거소투표한 것은 아니겠지요. 주로 특수한 부대들, 거소투표가 불가피한 부대들에서 이런 일들이 벌어지는데……

○증인 김성준 대개 적습니다. 대개 GP나 GOP, 소규모 부대에서 합니다.

○이기현 위원 그렇지요. 소대 단위의 작은 부대들이겠지요.

○증인 김성준 예.

○이기현 위원 그런데 왜 이렇게 투표 부실이 벌어졌습니까? 이게 보면 간부장교들이나 아니면 간부들이 이것을 지휘·감독했어야 되는데 실제로 그냥 부대 단위가 작다 보니까 용사들에게 방치하거나 아니면 관리에 소홀함이 있었던 것 아닌가요?

○증인 김성준 그게 이제 선거관리지침으로 해서 예하부대에 다 내려보냅니다. 내려보내면 교육을 시킵니다. 교육을 시키는데 지금 보면 그러면 선거투표관리인이 투표 당일 날 일종의 선거감독관이지요. 감독관이 소부대에서는 초급간부, 부사관이 하게 됩니다, 중사나. 그렇게 하기 때문에 거기에서 미처 교육을 못 받는 경우가 있어서 이런 사태가 일어난 것 같습니다. 그래서 위원님이 말씀하신 것처럼 향후에는 민주교육이라든지 여러 가지 교육을 통해서 선거권 보장이라든지 투표관리에 대해서 제도개선을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

○이기현 위원 거소투표가 불가피한 부대에는 투표가 이루어지는 시기에 거소투표를 관리할 수 있는 담당관을 지정할 필요가 있다고 생각하는데 그것은 어떻게 생각하십니까?

○증인 김성준 동의합니다.

○이기현 위원 동의하시지요?

○증인 김성준 예. 담당관을 지금 배치하고 있는데 그것을 좀 더 상급부대에서 선거에 약간 경험이 있고 한 사람들을 배치하는 것들을 검토해 보고 향후에 선관위하고 협조를 해서 선관위에서 직접 나가서 관리하는 것도 한번 같이 검토해 보겠습니다.

○이기현 위원 위철환 대행님, 들으셨겠지만 군부대의 이런 격오지 부대들, GP라든지 선상 이런 데는 선관위 직원들이 파견 나갈 수도 없잖아요?

○증인 위철환 예, 그렇습니다.

○이기현 위원 그러면 국방부에서 담당 간부를 지정하면 이분에 대해서 거소투표 책임자로 선임하는 것 이것 선관위에서 고민할 수 있는 것 아닌가요?

○증인 위철환 예.

○이기현 위원 아니, 일반 공무원들도 투·개표를 관리하면 투표감독관, 개표감독관 임명하시잖아요?

○증인 위철환 예.

○이기현 위원 군인들의 경우도 임명 같이 해 주시면 되는 것 아닌가요? 그러면 책임소재도 더 분명해지고 군 내에서 부실 관리도 더 작아지는 것 아닌가요?

○증인 위철환 예.

○이기현 위원 그렇게 해 주시겠습니까?

○증인 위철환 예, 적극 검토해 보겠습니다.

○이기현 위원 시간이 많지 않아서, 44초 남아서 오늘 이번 국정조사특위 마지막 발언이 될 것 같아서 제가 마음에 있는 얘기 좀 해야 되겠습니다.

선관위가 대형 사고를 냈고 그 사고 관련해서 국민들의 참정권이 훼손된 것에 대해서 오늘 이 자리까지 만들어졌고 선관위는 앞으로도 특검 조사도 받으셔야 되고 그리고 여러 가지 앞으로 험난한 길이 남아 있을 거라고 생각합니다. 수사받으실 건 받고 제도개선을 해야 되겠지요.

과정에서 국회에서 일하는 국회의원의 한 명으로서 또한 선관위와 함께 30여 년간 선거를 치러 왔던 당의 당직자의 한 사람으로서 저는 자괴감이 많이 듭니다. 선관위가 이렇게 되는 과정까지 국회는 뭘 했으며 그리고 각 정당들은 무엇을 했는가……

○위원장 윤상현 이기현 위원님, 추가신문으로 3분 좀 더 드릴 테니까 말씀하실래요?

○이기현 위원 아니, 여기서 마무리 짓겠습니다.

○위원장 윤상현 그냥 하실래요?

○이기현 위원 3분 주시겠습니까?

○위원장 윤상현 예.

○이기현 위원 마무리하겠습니다.

○위원장 윤상현 몇 분 드릴게요.

○이기현 위원 예, 3분 주시면 마무리하겠습니다.

그런 대단히 안타까운 마음이 있습니다. 저는 이런 생각이 듭니다. 행정부는, 선관위는 독립 헌법기구이기 때문에 우리의 책임 밖에 있는 조직이어서 관리 책임이 없다라고 판단하고 다만 대통령이 임명하게 되는 곳에서 선관위 상임위원이 나오고 그리고 사무총장을 임명하니까 이것으로써 선관위에 대한 행정 관리의 책임은 다한 것이라라고 하고 책임을 회피하고 있다고 생각합니다.

대법원의 경우에는 어차피 우리가 대법이 사법기구인데 선관위는 우리가 터치할 수 없다고 하지만 실질적으로 보면 선관위원장, 각 시도 선관위원장, 각 지역 선관위원장들은 다 판사들이 임명이 됩니다. 대법원의 입장에서 보면 어차피 우리 식구들이 가서 일하는 조직이어서 우리들이 거기에 대해서 굳이 많은 의견을 낼 이유가 없다 이렇게 보는 것 같습니다.

국회의원은 솔직히 이런 생각이 듭니다. 저희들 다 국회의원 배지 달고 있지만 다 선거를 통해서 올라왔고 선관위와 많은 시간을 같이 보냈습니다. 저는 솔직히 이런 말씀도 드릴 수 있다고 생각합니다. 국회의원 하면서 선거 치르다 보면 헛갈리는 일도 많고 그리고 무엇을 내가 잘못하고 있는지 실수하고 있는지에 대해서 항상 줄이게 됩니다. 그때 가까운 선관위 직원들에게 전화도 해서 물어보고 필요하면 서면으로도 받는데 이런 생각이 가끔 듭니다. 우리가 선관위에 밍보이면 해코지당할 수 있다라는 두려움이 있습니다. 출마한 모든 사람들이 그런 두려움이 있습니다. 그래서 가능하면 지역 선관위와는 좀 가까이 지내 보려고 합니다.

이렇게 입법·사법·행정부의 모든 구성원들이 선관위에 대해서 이중적 잣대를 가지고 있는 겁니다. 그래서 선관위가 이렇게 대형 사고가 나고 무능한 조직으로 지탄받고 그리고 선관위가 3300명이라는 직원 그리고 1급 21명이라고 하는 거대 조직으로 발전했고

커 왔는데 그 와중에서 실제로 3부는 제 역할을 하고 있지 않은 것이 아닌가, 못 했던 것이 아닌가라고 하는 제 개인적 반성을 해 봅니다.

이제 앞으로 남은 기간 동안, 저희 국정조사특위가 기한 연장 얘기도 나왔습니다만, 언젠가는 종결이 되겠습니다만 국회는 국회의 역할을 하면서 헌법 개정을 포함해서 선관위법 개정 그리고 공선법 개정을 통해서 선관위가 정말로 바로 설 수 있도록 법적 노력을 다해야 된다고 생각합니다.

그리고 대법원에도 한말씀 드립니다.

정말 대법원의 구성원들의 주요 구성원들이 선관위의 위원장들이십니다. 그런데 선관위가 이렇게 위원회 체계로 운영되면서 사무처와 위원회가 조응되지 못하고 위원회 체계가 의전조직으로 가는 과정에서 대법원은 과연 무엇을 했는지, 국민들이 믿고 맡겼던 사법부의 판사님들은 과연 어떤 역할을 했는지 돌아보셔야 된다는 생각도 하게 됩니다.

제 말씀 이것으로 마칠 텐데요. 이 특위가 끝난 이후에 선관위의 정말로 대오각성과 그리고 조직 혁신을 기대하고 응원하겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

박수민 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○박수민 위원 위원장님 감사합니다.

저 시간 멈춰 주시고, PPT 올라오면 하겠습니다.

(영상자료를 보며)

위철환 대행님하고 강동완 대행님께 여쭙보겠습니다.

제가 선거 관리 개혁을 위한 2대 분야 12개 과제를 요청드렸고 거기에 대해서 의견 주셨습니다.

제가 주신 자료 보니까 전국선거 이후에 투개표 사무에 대해서 조사·점검을 하는 사후조사 실시는 동의, 도상훈련, 사전모의훈련, 선관위 버전의 을지훈련 도입에 대해서 동의 그리고 전국을 연결하는 상황실 네트워크 구축에 대해서 동의 또 그리고 중앙선관위 8명의 향후—제 기준입니다—비상임 선관위원님들을 전문적으로 보좌하는 의사담당관 신설에 대해서는 동의해 주셨습니다. 맞습니까?

○증인 강동완 예.

○증인 위철환 예.

○박수민 위원 알겠습니다.

마지막 하나만 점검하겠습니다.

이 사후조사 같은 경우는 투개표 과정에 대해서 당사자 소청이나 이의 제기가 없어도 선관위 스스로 퀄리티를, 품질을 관리하는 사후점검입니다. 맞습니까?

○증인 강동완 그 부분은 투표지를 열 수 있는 권한은 만약에 법률이 안 바뀌면……

○박수민 위원 법률은 바꿀게요, 저희가 합의해 주시면.

○증인 강동완 법률이 바뀌었으면 그것에 맞춰서 할 수 있습니다.

○박수민 위원 알겠습니다.

그런데 신중 검토 내지는 부분 동의해 주신 부분들 토론하겠습니다.

사전투표 폐지에 대해서는 국민 참정권 위축이 있을 수 있으므로 신중 검토하겠다 이

부분은 저도 긍정적으로 그렇게 보겠습니다. 그러나 논의가 중단되면 안 되는데, 그러면 한 가지를 얘기하겠습니다. 제가 동시에 사전투표에서도 투표관리관이 도장을 찍는 것은 어떻겠느냐 보강의 방안을 얘기했는데 여기에 대해서는 대기시간이 길어진다고 연락이 왔습니다. 맞습니까?

○증인 강동완 그거와 함께 만약에 현재의 사전투표소 3571개보다 2.7배 정도가 증가된 사전투표소가 확대된다면 현장에서 사전투표관리관 사인, 날인……

○박수민 위원 예, 그 말이지요. 시간이 늘어나니까 투표소가 늘어나야 된다는 건데 맞지요?

○증인 강동완 그렇습니다.

○박수민 위원 마이크 시간 좀 멈춰 주시고요.

혹시 사전투표소 대기 줄 사진 확보된 것 올라올 수 있나요?

이게 지금 사전투표소에 길게 늘어선 대기 줄입니다. 그런데 물류의 법칙을 조금 맹점 있게 분석하신 것 같아요. 사람들이 저렇게 대기하는 순간에는 도장을 찍을 시간이 충분합니다. 그렇지 않겠습니까?

○증인 강동완 지금 사전투표소의 투표용지 발급기 자체가 한 대가 아니고요. 특히 수도권 같은 데는 열 대 정도 이상을 지금 같이 운용하게 됩니다.

○박수민 위원 아니아니, 사진 다시 보여 주세요.

사전투표소에 가 보면 저렇게 대기 줄이 있거나 아니면 비어 있거나 둘 중 하나의 상황이에요, 대부분. 맞지요?

○증인 강동완 그렇습니다.

○박수민 위원 그런데 줄을 안 서 있을 때는 도장 찍을 시간이 충분합니다. 맞지요?

○증인 강동완 줄을 안 서 있는 게…… 줄을 서야 도장을 찍지요, 왜냐하면 유권자가 와야 되니까.

○박수민 위원 아니아니, 그러니까 대기 줄 없는 상황에서는 도장을 찍을 시간이 있는 것 아닙니까, 12초 정도 여유가? 그렇지요?

○증인 강동완 아무도 없을 때는 그렇지요, 차근차근 들어오기 때문에.

○박수민 위원 그렇지요?

그리고 저렇게 대기 줄을 서 있는 동안에는 줄을 서 있기 때문에 찍을 시간이 있는 겁니다.

○증인 강동완 그 찍는 시간 자체가 물리적 시간이 필요한 겁니다.

○박수민 위원 아니아니, 그게 아니라 지금 저 줄을 왜 섰는지를 분석하셔야 돼요. 도장 찍기 전에 이미 줄을 서 있는 것은 기표소가 부족하든지, 이미 병목이 돼 있어서 사람들이 저기서 몇 분간 서 있는단 말입니다.

○증인 강동완 그러니까 그만큼 지금 수도권의 사전투표소 현황 자체가 열악하다는 취지……

○박수민 위원 아니아니, 그런데 저는 물류를 분석해 드리는 거예요. 이미 대기시간이 있는 줄에서는 기다리는 사이에 도장을 찍을 시간이 있습니다. 그런데 제가 주신 자료를 보니까 단순히 아무렇지도 않게 막히지 않고 갈 때는 한 60초 정도 걸리는데 도장을 사전투표관리관이 찍으면 칠십몇 초가 걸린다 이렇게 분석이 돼 있는데 그건 단순 합산이

라는 거예요.

그런데 실제로 저렇게 몇 분 동안 대기 줄을 설 때는 12초 정도 도장을 찍을 시간이 충분히 나와요. 그래서 단순 합산한 자료를 보고 제가 맹점이 있다라고 분석을 드린 거예요. 사람들이 대기하지 않을 때는 12초 정도 도장을 찍을 시간이 충분하고 사람들이 이왕에 저렇게 대기가 된 상황, 저것은 기표소가 부족할 확률이 제일 높습니다. 그럴 때는 대기 중에 12초를 도장 찍을 시간이 있다는 거예요. 이해되셨나요?

○증인 강동완 위원님 말씀도 그럴 수도 있습니다.

○박수민 위원 그럴 수도 있는 게 아니라 분석을 해 주셔야지요. 제가 자료에 맹점이 있다라고 얘기하는 거예요.

○증인 강동완 그런데 사전투표소마다, 지금 이 사진 하나만 보셔서는 안 되고요 사전투표소마다 체육관 같은 넓은 데가 있는 반면에 아주 좁은 동주민센터 회의실 같은 데가 있습니다.

그리고 말씀드린 것처럼 만약에 사전투표관리관이 사인을 직접 날인하기 위해서는 지금처럼 투표용지 발급기가 여러 대 있어서는 안 되고요.

○박수민 위원 예, 알겠어요. 제가 생각해 보지 않은 점에 대해서 지적드린 것 같은데 생각을 해 보십시오.

(자료를 들어 보이며)

여기 주신 자료 제가 꼼꼼히 봤어요. 그런데 이것은 지금 사람들 행위별로 단순 합산해서 수평 비교한 거예요. 사전투표관리관이 도장을 안 찍을 때 한 오십몇 초, 도장을 찍을 때 칠십몇 초 이렇게 단순 분석을 했더라고요. 그런데 연쇄적으로 줄을 서서 사람들이 기왕에 대기하는 사이에는 그사이에 십몇 초의 시간이 난다는 뜻입니다. 그래서 제가 이 분석에 오류가 있고 이 분석에 따르면……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

1000억 넘게 돈을 넣어야 되고 사전투표소를 늘려야 돼요.

○증인 강동완 그렇습니다.

○박수민 위원 그런데 그거에 대해서 제가 지적을 한 거니까…… 그런데 제가 보니까 생각을 안 해 보신 것 같아요. 그러니까 생각을 해서 답변을 좀 주시고요. 이해는 됐지요, 제 요지에 대해서?

○증인 강동완 다시 한번 살펴보겠습니다.

○박수민 위원 살펴보시고 답변을 주시고요.

추가질의하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음 김영배 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 서울 성북갑의 김영배입니다.

이제 국정조사청문회가 거의 막바지에 왔으니깐요. 그동안 법적이고 구조적인 문제를 전체적으로 한번 살펴보기로 합시다.

PPT 띄워 주세요.

(영상자료를 보며)

이번 투표용지 부족 사태로 나타난 여러 가지 법적·구조적인 한계들이 쭉 있습니다.

1번이 위원회하고 사무처의 이중구조, 즉 위원회가 유명무실하다 이런 문제. 두 번째, 비상근 체계. 그러니까 상시 감독이 부재하다. 세 번째, 각급선관위라고 하는 개념이 독립성이 있기 때문에, 그럼에도 불구하고 리스크 관리 책임은 분산돼 있다는 문제. 네 번째, 현장 선거관리 업무가 이원화되어 있다. 이게 정책결정 따로, 관리감독 따로, 현장 대응 따로 되어 있다 이런 이야기지요. 마지막으로 평시 우리 법체계에 따라서 하는 비상 상황에 대해서는 전혀 매뉴얼이 없고 구멍이 숭숭 뚫려 있다 이런 게 쭉 있습니다. 대강 동의하실 거라고 봅니다, 물론 좀 부족한 게 있겠지만.

다음.

그래서 그 이외에 보면 디테일하게 법적 근거가 불명확하거나 이번 사태로 볼 때 법 위반 가능성이 있는 행위들, 일련번호 수기 작성하고 무번호 투표용지 지급한 게 이게 법적으로 사실 문제가 있잖아요. 불법이다라는 문제가 있었고.

정당추천위원이 없이 투표용지가 수령·반출되는 문제도 문제가 있다. 투표 중단하고 대기표 발급하는 과정에서도 이게 법 위반 시비가 있었고요. 투표시간 연장하는 과정도 마찬가지로 위원회 의결 없이 진행됐고, 투표 마감 이전에 개표가 개시되는 문제도 법적인 논란이 있었습니다. 투표 마감 이전에 출구조사 발표도 마찬가지고요.

그래서 다음, 제가 제 이름으로 발의한 선거관리위원회법 개정안하고 공직선거법 개정안의 개요입니다. 인사 및 조직과 관련해서 중앙위원과 사무총장 인사청문하고 대법관은 저는 위원 겸직제한을 하자, 상근을 하게 될 경우지요. 그렇게 넣어놨고요. 상임위원장 제도를 도입하고 상임위원 3인으로 확대하고 국회 동의를 받자. 그다음에 정당추천위원은 상근기간 확대라는 게 이게 뭐냐 하면 특히 지역 선관위들 같은 경우는 선거일 100일 전부터 선거 끝나고 2주 쟁송기간까지 이렇게 정당추천위원들은 상근을 확대하자 이런 이야기고요.

투명성, 책임성 강화 관련해서도 각종 사무를 법제화, 의결을 법제화하고 회의록을 상시 공개하고 감사위원회를 법정화하자, 그다음 중앙선관위 감사요구권을 명시하자 이런 게 들어가 있고요. 운영 지원 관련해서도 선거사무 협조를 국가·지자체로 확대하자, 국가로 확대하자는 게 특히 들어가 있고요. 그다음에 장려금 지급 기준을 최저지급에 연동하자 이런 문제가 들어가 있고요.

그 이외에 현장 통제 관련해서도 투표용지 인쇄기준 법정화 그다음에 각급 선관위에다가 투표용지 관련된 관리 책임을 명시하자, 투표록에 기재사항을 법정화하고 직원의 서명을 의무화하자, 투표함 송부 과정에 경찰공무원 동반을 의무화하자 이런 내용이 대체로 제가 발의해 놓은 내용이에요.

우리 노태약 위원장님, 이 중에 동의 안 되시는 부분이 혹시 있으십니까?

○**증인 노태약** 전적으로 동의합니다.

○**김영배 위원** 특히 대법관, 위원 겸직제한 이 부분도 동의하세요?

○**증인 노태약** 견해가 약간 있을 수 있겠습니다만 좀 더 실무적인 관점에서 책임을 강화하기 위해서는 겸직제한을 하는 쪽으로 가는 게 맞다고 생각을 합니다.

○**김영배 위원** 좋습니다. 저는 그걸 법에 명시적으로 넣어 놔거든요. 그렇게 되면 전직 대법관이나 뭐 이런 분들 추천하지 않을까 이렇게 보이는데요.

어쨌건 그런데 이 중에 논란이 있어 가지고 사실 제가 보류하고 있는 건이 2건이 있는데 하나는 지방자치법을 개정해서 지방자치단체장들이 선거 지원에 필요한 인력을 사전에 확보하고 교육하도록 하는 법안을 내려고 했는데 이게 지방자치단체의 반발이 너무 셉니다. 노조가 전적으로 반대합니다. 그래서 사실은 이거는 토론도 필요하고 대안이 있는지를 찾아봐야 되는 내용이라서 지금 가지고 있고요.

또 하나는 우리나라 헌법 97조에 보면 국가의 세입·세출의 결산, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계검사와 행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 위해서 대통령 소속하에 감사원을 둔다고 돼 있거든요. 그러니까 국가의 회계기 때문에 지금 감사원에서 회계를 하는 회계검사를 선관위를 대상으로 하고 있잖아요. 그거를 좀 더 구체적으로 법에다가 명시하자라고 하는 내용으로 제가 검토를 하고 있는데 이것도 나중에……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

제가 제출할 예정입니다.

그런데 이 두 가지 문제와 관련해서도 제가 의견을 좀 여쭙고 싶거든요.

그래서 우리 사무총장대행한테 아까 지방자치법 부분하고 이 회계검사와 관련된 부분을 법을 좀 보강했으면 좋겠다고 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○**증인 강동완** 좋으신 말씀 같습니다.

○**김영배 위원** 감사원 사무차장님은 어떻게 생각하세요?

○**증인 이수연** 예, 찬성……

○**김영배 위원** 찬성하십니까?

알겠습니다. 나중에 조금 더 마지막으로 물어볼게요.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다. 이것으로 보충신문을 모두 마쳤습니다.

이어서 추가신문을 실시하겠습니다. 추가신문은 간사 간 협의에 따라서 신청하신 위원님에 한해 3분간 하겠습니다.

먼저 이해식 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**이해식 위원** 서울 강동울의 이해식입니다.

박정보 증인에게 질의하겠습니다.

잠실 봉쇄 시위가 장기화됨에 따라서 경찰 피해가 늘어가고 있습니다. 폭행, 협박, 신상유포 등 불법행위로 민형사상 대응을 검토하면서 법률 상담을 받은 경찰관이 24명입니다. 맞습니까?

○**증인 박정보** 그렇습니다.

○**이해식 위원** 그리고 소송 지원을 요청을 한 경찰관이 있습니까?

○**증인 박정보** 24명 중에 소송 지원들을 요청을 하고 있는데요. 그리고 실제 고소·고발을 한 직원들이 있어서 그 부분은 수사가 진행 중에 있습니다.

○**이해식 위원** 조금 구체적으로 분류해서 자료로 줄 수 있습니까?

○증인 박정보 예, 자료로 제출하겠습니다.

○이해식 위원 한번 챙겨 주시고요.

피해 경찰관이 지원 제도를 알지 못해서 이런 권리구제를 받지 못하는 그런 일이 없도록 좀 적극적으로 지원해 주시기 바랍니다.

○증인 박정보 그렇게 하겠습니다.

○이해식 위원 그리고 송파서에 임시 심리상담소를 설치했습니까?

○증인 박정보 예, 설치했다가 지금은 철거를 했는데요.

○이해식 위원 지금은 철거를 했습니까?

○증인 박정보 예, 초창기에 굉장히 그런 경찰관들에 피해들이 많이 발생했을 때……

○이해식 위원 19명 정도가 상담을 받았다고 그러는데……

○증인 박정보 그렇습니다. 심리치료를 받았습니다.

○이해식 위원 심리상담소는 철수를 했지만 계속적인 지원을 지금 할 수가 있는 거지요?

○증인 박정보 예, 그렇습니다.

○이해식 위원 이것도 역시, 이게 심리적인 문제라는 게 일순간 없어지는 건 아니니까 지속적인 사후 처리, 사후 서비스 이런 걸 좀 해야 될 것 같아요.

○증인 박정보 예, 그렇게 하겠습니다. 경찰관들이 신속하게 일상으로 돌아올 수 있도록 최대한 지원하겠습니다.

○이해식 위원 그리고 시위가 장기화되면서 부정선거 음모론자, 보수 유튜버 그리고 정치·종교 세력이 현장을 주도하면서 정치세력의, 그런 특정 정치세력의 주장과 구호가 중심이 된 집회로 변질되어 가고 있는 것은 우리가 다 아는 사실입니다. 그래서 이런 상황을 경찰이 언제까지 방치할 것인가. 어떻습니까?

헌재와 대법원은 집시법상 해산 사유가 실제로 존재하고 타인의 법익 침해나 공공의 안녕질서에 대한 직접적 위협이 명백할 경우에 강제 해산할 수 있다 이렇게 되어 있는데 검토해 보신 적 있습니까?

○증인 박정보 예, 지금 올림픽공원 시위 상황은 전에도 말씀을 드렸습시다만 주최자가 없는 상황이기 때문에 일반 집회·시위하고…… 좀 특수한 그런 집회 상황이고요. 그리고 일부 참가자들이 불법행위를 저지르고 있기는 하지만 대부분의 시민은 굉장히 평화적으로 집회를 하고 있습니다. 그래서 법리적으로나 현실적으로 이것을 시위에 참여하고 있는 시민들을 강제 해산하는 데는 상당히 어려움이 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○이해식 위원 검토는 해 봤지만 현실적으로 좀 어려움이 있다……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그 말입니까?

○증인 박정보 법리적으로도 좀 문제가 있고……

○이해식 위원 법리적으로도 문제가 있다……

○증인 박정보 예.

특수한 형태의 집회이기 때문에 헌재 결정이나 판례를 보더라도 쉽게 그것을 불법 집

회로 단정하기 어려운 여러 가지 검토사항이 있습니다. 그래서 법리……

○**이해식 위원** 지금 현재도 단순 가담하고 있는 그런 시민들이 많이 있습니까?

○**증인 박정보** 그렇습니다. 저희들은 그렇게 보고 있습니다. 단순, 그것은 보는 시각에 따라 다를 수 있겠습니다마는 시민들이 스스로 모였다 해산하는 이런 형태가 계속……

○**이해식 위원** 지금은 평일 날 같은 경우에는 하루에 몇 명 정도가 모입니까?

○**증인 박정보** 평일 날도 시간대별로 좀 다릅니다. 아침 또 오후, 저녁 이렇게 좀 다른데요. 아침에는 굉장히, 100명에서 150명 정도의 소규모 인원들이 있고요. 점심 먹고 오후가 되면 한 사오백 정도가 모입니다. 그리고 퇴근시간이 지난 오후 저녁 시간에는 칠팔백, 많을 때는 이 정도가 모이고. 또 그게 평일 기준이고요, 주말에는 또 좀 더 인원이 많이 모입니다.

○**이해식 위원** 소지품을 검사를 한다든지 인권침해하는 그런 행위는 지금은 많이 잦아들었지요?

○**증인 박정보** 그렇습니다. 그래서 시위 전체를 종합적으로 관리하는 데 여러 가지 어려움이 있기 때문에 개별 참가자들이 하는 불법행위에 대해서는 현장 질서 유지를 위해서 엄격하게 지금 저희들이 관리를 하고 있습니다.

○**이해식 위원** 알겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

주진우 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**주진우 위원** PPT 좀 띄워 주십시오.

(영상자료를 보며)

위철환 대행님께 좀 여쭙 보겠습니다.

지난번에 제가 선관위 전직 직원들의 수의계약 문제를 좀 제기를 했었고 또 대행님께서 ‘후속 조치를 잘 취하겠다’ 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그래서 제가 자료를 받아 보니까 회의를 한 번 여셨어요. 그래서 대책을 마련했는데 8월 중에 수의계약을 금지하는 규정을 만들겠다, 관리하는 규정을 만들겠다 하는 것까지는 좋은데 여전히 저는 선관위가 핵심을 찌르지 못하고 있다는 생각이 좀 듭니다.

저 대책을 보시면요, 선관위 자체적으로 지금 마련한 대책이거든요. ‘전현직 직원과 그 가족 관련된 업체에 대해서는 수의계약을 금지한다’ 이것 너무 당연한 규정이에요.

그런데 수의계약을 왜 다른 부처에서는 금액으로 제한을 하나면 수의계약이라 하면 다양한 형태가 있습니다. 그냥 친구한테 몰아줄 수도 있고요. 또 별로 몰랐던 사이더라도 자꾸 수의계약을 하다 보면 저녁에 회식도 한 번씩 하면서 유착될 가능성이 높아지는 거예요. 그래서 청렴성 관리 측면에서……

지금 선관위가 자체 자료를 낸 것도 수의계약 비율이 97%라는 거거든요. 이것은 정말로 놀라운 숫자입니다. 그런데 지금 저기 보시면 경쟁입찰 원칙으로 하고 수의계약은 최소화하겠다고 하지 금액에 대해서 어떻게 하겠다는 얘기가 없어요.

그런데 지금 선관위의 인식을 보여 주는 세부 자료를 제가 받아 보니까 선관위의 애로사항으로 이것을 얘기합니다. ‘공직선거가 갑자기 실시되고 보궐선거가 60일 만에 시행이

되니까 어떻게 경쟁입찰을 하느냐' 이거거든요. 저는 이것은 선관위의 인식이 너무 안일하다는 생각이 들고 주객이 바뀐 거예요.

만약에 보궐선거나 급한 일이 있으면 그래도 국민 세금을 쓰는 일인데 경쟁입찰 관련 된 규정을 일부 수정하거나 아니면 경쟁입찰 관련해서 예외규정을 법으로 만들어서 넣거나 그렇게 해서, 원칙적으로 국민 세금을 쓰는데 경쟁입찰을 통해서 중소기업들한테도 고루고루 기회가 돌아가야지 수의계약 형태로 이렇게 하면서 자꾸 예외를 넣다 보니까…… 저번에 보셨잖아요. 그냥 계약만 2명, 3명 두고 대충 디자인해 가지고 중국 업체에다가 발주해서 거기서 납품을 받고 있어요.

그러니까 선거용품 같은 경우에는 무슨 고도의 기술이 필요한 것도 아니고 기본적으로 국내 생산업자로 한정해야 된다고 저는 보고요, 당연한 얘기지만. 또 수의계약 규정도 조금 더 촘촘하게 만들어서 선관위 위주가 아닌 국민 위주로 해야 된다고 보는데 어떻게 생각하십니까?

○**증인 위철환** 위원님께서 말씀하신 부분을 잘 반영을 해서 저희들이 되도록이면 수의 계약의 폐해 이런 걸 방지하도록 계속 노력하겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**주진우 위원** 남들은 2000만 원 이하로 다 액수 제한을 하고 있어요, 다른 데는 전부 다. 그것은 적어도 들어가는 게 합리적입니다.

○**증인 위철환** 예, 알겠습니다. 위원님께서 또 좋은 대안을 지적해 주시면 그대로 잘 만들어서 시행을 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 박수민 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**박수민 위원** 아까 슬라이드 좀 다시 띄워 주십시오.

PPT 올라오면 하겠습니다.

(영상자료를 보며)

강동완 대행님, 제가 아까 질문드린 것 다시 드릴게요. 아까 소통이 잘 안 된 것 같은데……

지금 선관위 보고서에 따르면 사전투표에서 사전투표관이 도장을 찍지 않고 출력할 경우에 1인당 58초가 소요되고 사전투표관리관이 도장을 찍으면 72초가 소요된다. 그래서 14초의 차이가 난다. 맞지요? 이 보고서에 그렇게 써 있습니다.

○**증인 강동완** 동시선거 기준으로 그렇습니다.

○**박수민 위원** 그런데 이것을 제가 지적하는 것은 단순 합산했다는 거예요. 12초를 매번, 1명마다 12초가 늘어난다고 분석했는데 그럴 수가 없는 게 제가 직관적으로 말씀드리 볼게요.

현대자동차에서 자동차 1대 나오는데 2시간 걸리고 10개의 공정이 있다고 치면 중간에 1개의 공정에서 10분이 늘면 자동차 1대 나오는 데 얼마 걸립니까? 2시간 공정에서 10분이 중간에 늘면 2시간 10분에 걸려서 1대씩 나오겠지요?

○증인 강동완 예.

○박수민 위원 그러면 1대씩 나올 때마다 누적적으로 10분이 계속 늘어나겠습니까 아니면 2시간 10분 내에 자동차가 1대씩 계속 나오겠습니까?

○증인 강동완 공장에서 나오는 것과 투표소 현장에서는 조금 다르지 않을까……

○박수민 위원 아니아니, 그 물류는 똑같아요. 그런데 여기 보면 1인당 12초가 더 걸리기 때문에 사전투표관리관이 도장을 찍으면 1명당 12초가 계속 누적적으로 늘어난다고 나왔다는 겁니다.

그런데 그럴 수가 없는 게 사람이 대기하지 않을 때는 12초가 문제가 되지 않고 사람이 줄을 길게 늘어서면 12초를 찍을 시간이 충분히 생겨요. 그래서 누적적으로 늘어날 수가 없다는 뜻입니다. 제가 전달을 했는데 오늘 처음 생각해 보신 것 같으니까 고민해서 답을 주시고요.

○증인 강동완 예.

○박수민 위원 그다음, 선관위 조직개혁에서 중앙선관위 상임제 도입에 대해서는 동의하시는 것 같고.

저는 중앙선관위원장을 상근으로 하면 기존의 비상임 중앙선관위원장을 전제로 한 상임위원장은 폐지되는 것이 맞다 이렇게 얘기했는데 이것은 왜 신중검토해야 됩니까?

○증인 강동완 이게 상임위원 한 분을 폐지하는 게 아니고 저희들이 검토할 때는 복수의 상임위원을 두자는 의견도 있었습니다.

○박수민 위원 그런데 복수의 상임위원을 두면 투표용지 부족이 해결이 됩니까?

○증인 강동완 그 부분은 다 마찬가지로인데요. 지난번에 위원님들이 국조특위에서 논의하는 과정에서 여러 안을 제시해 주셨고 저희들도 중앙위원장 상근제 및 복수의 상임위원제의 필요성은 2023년도에……

○박수민 위원 중앙위원장 상근제는 제가 동의한 거고 복수의 상임위원이 왜 필요한다는 거예요. 저는 중앙선관위원장이 상임이면 상임위원은 단 한 명도 필요 없다는 거지요. 비상임위원들의 보좌 체계가 오히려 필요하다는 것이지요. 여기에 대한 견해를 물었는데……

○증인 강동완 그런데 그렇게 되게 되면 일직선으로 올라가게 되지 않습니까? 사무총장 위에 바로 위원장이 되는데 마찬가지로 위원장님께 엄청난 업무적인 부담이 될 것으로 예상됩니다, 그럴 경우에는.

○박수민 위원 지금 법원행정처장 위에 대법원장이 있어요. 그렇게 일을 해야 상임일 하고 책임이 위로 올라가야 지금 종합관리지침을 50%로 축소했을 때 어떤 파장이 날지 고민할 것 아닙니까, 집행사무에 대해서?

시간이 다 됐네요. 재보충질의도 가능한지 모르겠습니다.

○위원장 윤상현 좀 더 하시겠습니까?

○박수민 위원 예, 조금만 더 주십시오.

○위원장 윤상현 예.

○박수민 위원 이해하셨지요?

○증인 강동완 예.

○박수민 위원 지금 중앙선관위원장이 비상임이기 때문에 종합관리지침 의결이 중앙선

관위원장님, 노태악 전 위원장님 책임인지 허철훈 사무총장님 책임인지 모르겠는 거예요, 지금 저희가 보니까.

그런데 중앙선관위원장이 상임이 되면 상임위원은 필요 없고 오히려 비상임위원들이 전문적으로 일할 수 있게 헌법재판소 재판연구관처럼 보좌 체계를 붙여 주면 되는데 이게 왜 신중검토 의견이 오는지 제가 이해가 안 되는 거예요.

○**증인 강동완** 그런 의견이 있었기 때문에 신중검토 의견으로 갔던 것 같고요. 이것 자체를 반대한다는 의견은 아닙니다. 위원님이 말씀하신 부분까지 포함해서 입법 논의하실 때 그 부분은 충분히 논의할 수 있다고 보여집니다.

○**박수민 위원** 알겠습니다.

각급 선거관리위원회를 선거관리처로 개편하자 이 얘기를 했는데 이렇게 되면 법령심사 업무가 중앙선관위로 다 오기 때문에 부담스럽다 이렇게 의견 주셨어요. 맞지요?

○**증인 강동완** 그렇습니다.

○**박수민 위원** 그러면 각급 선거관리위원회를 사무처로 개편하되 이 사무처에 법령심사위원회만 두는 거예요. 시·도 단위로 검토할 게 있고 구·시·군 단위로 할 게 있지 않습니까? 그렇게 해서 집행사무는 사무처 조직으로 계열화를 하고 법령심사 업무는 위원회를 여전히 붙여 놓는 거예요, 비상임으로. 그러면 어떻습니까?

○**증인 강동완** 이 부분도 위원님께서 오늘 의견을 주신 사안이어서 저희들이 아직 심도 있게 아직 검토는 못 한 사안입니다. 담당 부서의 의견을 반영해서 지금 위원님께 제출이 된 사안인데 마찬가지로 입법화 과정에서 이 부분 저희들 의견 더 심도 있게 논의를 드리겠습니다.

○**박수민 위원** 알겠습니다.

더 시간 달라 그러기는 좀 죄송하고, 일단 자제하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

김영배 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**김영배 위원** 김영배입니다.

제가 아까 제도개선 관련해서는 좀 말씀을 드렸고요. 또 하나가 우리가 국민의 신뢰를 받을 수 있는 결정적인 것이 결국 현장 관리 관련된 국민의 신뢰를 확보하는 것일 텐데 우리 직원들이 찾아보다 보니까 우연하게 선거연수원 소속의 안효종 교수라는 분이 지난 6월 1일부터 6월 7일까지 미국으로 출장을 갔다온 보고서가 있어요. 그것을 발견했는데 그 내용이 재미가 있습니다. 한번 보시지요.

(영상자료를 보며)

그때가 6월 3일 날 우리가 문제가 생겼던 때예요. 그때 딱 출장을 가셨어요. 그래서 저기 보면 예비시스템 위에 뭐 이렇게 써 놔는데 그것을 보다 보니까, 이 출장보고서에 보면 뭐라고 돼 있냐면 2020년도 이후에 우리나라 국내 선거 관련 연구 363편을 분석해 보면 논문들 대부분이 규칙·법률·제도 이런 것에 집중되어 있고 현장 선거행정에 관련된 것은 12편이어서 3.3%에 불과하다 이렇게 되어 있습니다.

그러니까 대부분이 학문적인 연구가 많고 현장 실무적인 것에 대해서 집중적으로 검토하는 것은 매우 적었다는 거지요, 학문적 연구 자체도 적고. 그 이유가 여러 가지가 있겠지만 선관위가 독립성이 강조되다 보니까 자료 공유라든지 학문적인 연구조차도 제

가 볼 때 현장하고 밀접하게 연결되어서 뭔가 현장을 개선하려고 하는 이런 노력이 부재했다라고 하는 걸 그대로 보여 주고 있는 하나의 단면이거든요. 그런데 이 과정에서 보면 미국에도 유권자 신뢰를 높이기 위한 여러 가지 노력이 있었다고 합니다.

그런데 지금 보시는 사진이요 그 출장보고서에 소개한 사진인데 미국의 마리코파 카운티의 개표센터라고 합니다. 거기 보면 목표가 ‘보여 주는 투명성’이라고 해요. 그러니까 개표실 집계 서버를 일부러 유리벽 뒤에다가 두고 배선을 노출시켜 가지고 그 장비가 인터넷하고 분리되어 있는 걸 시민들 눈으로 볼 수 있도록 만들었다고 그래요.

또 투표용지 운송 과정에서는 가시성을 높이기 위해서 GPS 추적장치를 다 달았다고 그러합니다. 그리고 개폐 감지 센서를 붙여 가지고 이게 함을 열면 자동으로 감지가 되도록 시스템을 만들어 놔다고 그러합니다.

그리고 선거물자하고 장비마다 바코드를 다 부여해 가지고 입출고 기록이 저절로 전자적으로 남도록 이렇게 만들었다고 합니다.

이게 지금……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

선거관리위원회의 선거연수원에 계신 교수님이 마침 우리가 그 난리가 났던 그 사건의 와중에 출장을 가서 가지고 이 보고서를 작성을 해서 냈습니다. 이렇게만 돼도, 우리가 얼른 보기에다 상당히 문제가 해결됐을 것 같은 혹은 신뢰가 상당히 높아졌을 것 같은 생각이 들지 않습니까?

그런데 이 출장보고서만 지금 그럴 것 같지는 않은데 그동안에 수없이 많은 출장을 다녀왔고 지금 노태약 대법관님께서도 수사를 받고 있는 상황 아닙니까, 출장 때문에? 그러니까 그런 문제들이 결국에는, 이게 오늘의 사태가 발생한 게 그냥 발생한 게 아니라고 하는 걸 여실하게 보여 주고 있거든요.

여기에 대해서 위철환 상임위원님, 앞으로 문제를 해결해 나가야 되는데 이 출장보고서를 보고 두 분, 상임위원하고 사무총장이 앞으로 해결해 나가셔야 될 주체 중의 한 분들이시기 때문에 여기에 대해서 한번 생각이 어떠신지 말씀 좀 해 주세요.

○**증인 위철환** 지금 그 지적해 주신 부분 저희들이 살펴보고 그것이 우리 선거관리에 있어서 상당한 효용성이 있는 것으로 되면 현장에도 적극 도입할 수 있도록 노력하겠습니다.

○**김영배 위원** 총장님.

○**증인 강동완** 말씀하신 그런 투표함 GPS 부분이 저희들도 한번 검토했던 걸로 알고 있는데 여러 우려 때문에 바로 시행이 안 됐던 것 같습니다. 다시 검토할 수 있도록 노력해 보겠습니다.

○**김영배 위원** 그러니까 이게 결국은 초점ियो, 제도개선도 다 중요합니다. 그런데 제도라는 걸 운용하는 건 결국 사람 아닙니까? 그리고 그걸 쳐다보는 것도 사람이고 그게 작동되도록 하는 것도 결국 국민의 신뢰고. 그러니까 신뢰가 없는, 무신불립이라고 하는 게 그냥 생긴 말은 아니다. 지금 선관위에 가장 필요한 말이 무신불립이라는 점을 명심하면 좋겠습니다.

이상입니다.

○**증인 강동완** 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 김은혜 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 PPT가 올라가면 시작하겠습니다.

(영상자료를 보며)

‘선거 때면 상급자분들 선거라고 연차를 내고 시험 때는 승진시험 준비한다고 휴가를 간다. 이중으로 일 떠안는 하위직 고통을 바로잡아 달라’, 어느 선관위 직원이 저희 의원실에 알려진 제보입니다. 또 누구냐고 추적하지 마시기 바랍니다.

강동완 증인님, 선관위의 5급 승진시험을 보니까 횡수 제한이 없습니다. 그렇지요?

○증인 강동완 승진시험은 횡수 제한이 있습니다.

○김은혜 위원 얼마나 있습니까?

○증인 강동완 두 번 연속 떨어지면 다음 기회를 주지 않습니다.

○김은혜 위원 그러면 승진시험을 볼 때 휴가를 여러 사람이 가던데 아십니까?

○증인 강동완 그건, 본인이 쓸 수 있는 연가 범위 내에서 사용하는 건 제한하기 어렵습니다.

○김은혜 위원 2020년부터 2025년까지 저희가 집계해 보니까 1000명도 안 되는 6급 공무원 중에 매년 평균 300명이 5급 승진 앞두고 휴가를 내고 있더라고요. 3명 중 1명꼴입니다.

저희가 인사혁신처에 물어보니까 보통 승진시험 보는 곳도 많지는 않지만—업무평정을 많이 하니까요—또 시험 공부한다고 이렇게 장기휴가 내면, 그런 곳도 없지만 만약 한다면 하더라도 인사상에 불이익을 준다고 합니다. 승진 명단에서 배제하는 거지요. 이런 장기휴가 상습적으로 내는 사람이 있으면 여기에 대한 불이익이 있나요, 선관위는요?

○증인 강동완 말씀드렸듯이, 지금 말씀하신 게 상반기가 아니고 보통 하반기에 있습니다. 임기 만료 선거를 마친……

○김은혜 위원 23년까지는 8월이었고요 이제 10월로 바뀌었지요?

○증인 강동완 예, 그렇습니다.

이렇게 할 때 평균 6일, 최대 19일인데 평균 6일이라는 것은 말씀드린 것처럼 선거 시기에 본인이 쌓아 놓은 대체 휴무 같은 것을 하반기에 썼을 때 이 부분은 제한하기 어렵습니다.

○김은혜 위원 선거관리 인력 한계가 있다고 오늘 내내 말씀하셨는데 이렇게 승진 때 또 선거 때 차 떼고 포 떼면 소는 누가 키웁니까?

○증인 강동완 선관위 승진 시험은 다 공직선거법과 정당법, 정치자금법에 대한 시험입니다.

○김은혜 위원 아니, 법 지키는 것 맞아요. 다른 부처에서는 이런 경우가 많지 않아서 창의적인 휴가라고, 이렇게 많이 가는 신의 직장이라고 얘기를 하더라고요. 그런데 누군가에게는 탈영하고 싶은 직장이었던 거지요.

저는 근무 불공평에 대한 하위직의 고통이 많기 때문에 장기 휴가 이렇게 상습적으로 해서 하위직들이 고통받는 부분이 없도록 이 부분에 대한 대안을 의원실에 보고해 주시기 바랍니다.

그리고 위철환 증인님, 선거 때 특별정려금 이번 선거에서 75만 원씩 총 55억 원 챙겨

가셨지요?

○증인 위철환 예.

○김은혜 위원 3·4·5월 치 지급이 완료됐고 6월 치도 며칠 전에 지급이 됐습니다. 맞습니까?

○증인 강동완 예.

○김은혜 위원 이게 다음 주면 7월분도 그대로 다 지급이 된다고 합니다. 그런데 특별정려금 취지가 뭔지 아시지요?

○증인 강동완 선거의……

○김은혜 위원 아니, 저 위철환 증인에게 물었습니다.

○증인 위철환 예산집행에 관한 것은 주로 이제 사무처 집행관이 하기 때문에 구체적인 것은 잘 모르는데 저는……

○김은혜 위원 총장님 안 계시면 일이 안 된다고 하는데 이걸 모르세요? 선거 준비 잘 했다고 고생 많았다고 주는 겁니다. 그런데 선거 준비, 이번에 지방선거 잘하셨습니까?

예외적으로 인정해 주셔서 혹시 저도 조금만 허락해 주시면, 죄송합니다, 선례가……

○위원장 윤상현 예, 1분만.

○김은혜 위원 감사합니다.

국민이 허락할 거라고 보세요? 심지어 선거 준비 기간에 연가 낸 사람, 휴직계 낸 사람, 휴가 낸 직원 다 수고했다고 특별정려금을 지급했는데 국민의 혈세 이렇게 뿌려도 된다고 보십니까? 국민들은 참정권이 깃밟혔는데 특별정려금이 아니라 특별횡령금이라고 생각하지 않을까요? 선관위가 이 정려금 받을 자격이 있다고 보세요?

○증인 위철환 국민들 보기에 조금 미안하고 부끄럽습니다.

○김은혜 위원 혈세 잔치, 충분히 생각할 수 있다고 보시지요? 그러면 지금까지 지급된 특별정려금 전액 회수하고 앞으로 예정된 정려금 지급 계획 취소해야 된다고 보는데 답변해 주십시오.

○증인 강동완 제가 답변드려도 되겠습니까?

○김은혜 위원 이것 어려운 질문 아닌데 위철환 증인이 답변 못 하십니까?

○증인 위철환 집행은 아마 사무처에서 하시기 때문이에요……

○김은혜 위원 그러면 간단하게 10초 안에 답변해 주십시오.

○증인 위철환 예산집행은 제가 잘 모릅니다.

○김은혜 위원 예?

○증인 위철환 예산집행에 관해서 제가 집행관이 아니어서……

○김은혜 위원 그러니까 국민의 눈높이에서 이게 부당하다고 보시는데 이걸 계속 계속 하실 거냐고 여쭙습니다.

○증인 강동완 특별정려금 같은 경우는 우리 선거관리위원회법 및 특별정려금 지급에 관한 규칙에 따라 예산 범위 내에서 지급을 하고 있는데요. 선거 시기에, 특정 시기에 직원들한테 업무량이 쏠리다 보니까 그것에 대한 격려의 목적으로 지급하는 것으로 알고 있습니다. 선거가 끝났는데 왜 지금 시점에 지급하냐, 7월에 왜 지급하냐 말씀을 주시는데요……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김은혜 위원** 아니, 그게 아닙니다. 선거 준비 잘했다고 보시는 거냐고 물었어요. 지방선거 준비를 잘해서 정령금을 줄 정도로 선관위는 이번 지방선거 결과에 만족하시냐는 거지요.

○**증인 강동완** 사안별로 보시면 만족하지 못할지 모르지만 전체적으로는 직원들 모두 애쓰고 노력했다는 것은 사실입니다.

○**김은혜 위원** 충분히 받아 가야 할 만큼 선거 정령금은 정당했다는 말씀이시지요?

○**증인 강동완** 5급 이하 직원들한테 격려 목적이기 때문에 그 부분은 위원님께서 양해를 해 주시기 바랍니다.

○**김은혜 위원** 회수할 생각이 없고……

저는 오히려 오늘 상대 당 위원님들이 체육관 비용 걱정하시기에 특별정령금만 제대로 회수하면 올림픽공원 체육관 비용으로 충분히 쓰실 만하실 것 같아서 여쭙봤습니다.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

양부남 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**양부남 위원** 강동완 사무총장님, 질의하겠습니다.

(영상자료를 보며)

투표록 아시지요, 투표록? 투표관리관이 투표하는 데서 그때 일어난 상황을 기재합니다. 그래서 나중에 시군 선관위에 보내지요. 그리고 시군 선관위에서는 선거해서 임기가 끝날 때까지 법상 보전하도록 되어 있는, 공직선거법상 작성하도록 되어 있는 서류지요?

○**증인 강동완** 그렇습니다.

○**양부남 위원** 그러니까 투표소에서 일어나는 모든 것을 기재하는 게 투표록이에요. 그런데 이 투표록을 나중에 취합해서 분석하는 일은 안 하고 있지요?

○**증인 강동완** 예, 죄송스럽게도 지금까지는 정밀하게 하지는 못했던 것 같습니다. 일부 하기는 하는데 완전히 다 완벽하게 하지는 못했습니다.

○**양부남 위원** 그러면 투표록을 작성한 의미가 없어진 겁니다. 투표록을 작성하면 이 투표록을 취합해서 분석을 해야 됩니다. 지금 2022년 지방선거, 2025년 대선에서도 투표용지 부족 사례가 있었습니다. 이것이 투표록에 기재되어 있습니다. 그러함에도 불구하고 이번에도 이런 사태가 벌어졌어요. 이 말은 투표록을 기재하지만 그것을 취합하고 분석 안 하고 있다는 것이지요.

PPT 한번 띄워 보시지요.

(영상자료를 보며)

이 PPT는 21대 대통령 선거 내부 평가 보고서입니다.

보이신가요?

○**증인 강동완** 예.

○**양부남 위원** 이 PPT 보시면 되는데……

여기 보면 이렇게 써져 있어요. 투표용지 인쇄업무가 적정히 수행이 잘됐다 이렇게 평가를 해 봤어요.

사무총장님, 저를 보시고……

아니, 투표용지가 부족해 갖고 투표용지 부족 사례가 발생했다고 투표록에 기재됐는데 내부 평가에서는 잘했다고 써 봤어요. 이 말은 투표록을 전혀 보지 않는다는 것이지요. 이러면 안 됩니다. 앞으로 투표록을 취합해서 꼭 분석할 수 있는 시스템을 마련하시기 바랍니다.

○증인 강동완 예, 좋은 지적 감사합니다.

○양부남 위원 오랫동안 국정조사에 임하느라 수고 많이 하셨습니다.

○증인 강동완 감사합니다.

○양부남 위원 본인이 질문한 것에 대해서 다소 억울한 점도 있었을 것입니다. 그렇지만 현재 주어진 상황은 본인들에게 약간의 억울함이 있다 할지라도 이것을 표현할 수 있는 그런 순한 상황이 아닙니다.

그런데 제가 질문하면서 느꼈던 것은 답변하는 내용들이, 답변하는 태도들이 뭔가 책임을 좀 모면해 보려고 하고 변명으로 일관하고 있는 거 아닌가를 제가 느꼈어요. 그러다 보니까 많이 실망했고 그러다 보니까 화도 났습니다. 안타까웠습니다. 그것을 마음에 표현하지 마시고 책임을 진다는 자세를 보일 필요가 있습니다.

또한 여기에 많은 중앙선관위원님들이 나와 계시는데 오랫동안 수고하셨습니다. 저도 법조인으로서 이 사태를 보고 질문하면서 제 스스로 자문을 해 봤어요. 내가 만약 중앙선관위원이 됐다면 이런 사태에서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

나는 어떻게 했을까? 내가 자문을 해 봤는데 나도 별 뾰족한 수가 없을 거라는 생각이 들었습니다. 왜냐? 지금과 같은 의사결정 구조에서는 그럴 수밖에 없다는 생각이 들었거든요.

그래서 위철환 상임위원장님 포함해서 중앙선관위원님들이 의사결정 구조 체제를 좀 확실히 바꿀 필요가 있습니다.

지난 소쿠리 사태 있었지요, 총장님?

○증인 강동완 예.

○양부남 위원 소쿠리 사태 이후 혁신위와 특별감사팀에서도 뭘 지적한 줄 아십니까? 의사결정 구조가 실패했다고 지적했어요. 소쿠리 투표 때도 그 소쿠리 투표 나온 게 의사결정 구조가 실패했다 이런 지적을 했어요. 그러면서 정책 제언을 그렇게 했습니다. 의사결정 구조를 바꾸도록 해라 했는데 거기에 대해서 중앙선관위가 한 게 뭘 줄 압니까? 의사 전담관 하나 만들었어요. 만들었지요?

의사 전담관한테 이번에 투표용지 인쇄하면서 축소하는 데 의견 물어봤습니까?

○증인 강동완 아닙니다.

○양부남 위원 안 물어봤지요?

○증인 강동완 예.

○양부남 위원 더 재밌는 것은 그해 2022년부터 2026년까지 용역 발주를 몇 건 한 줄 압니까, 선관위에서? 37건 했습니다. 37건 용역 발주 중에서 한 건도 없습니다, 의사결정

구조를 어떻게 할 것인가에 대해서. 이렇게 하면 안 됩니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

제대로 좀 하시고, 이번에 국정조사에서 지적된 모든 질문사항을 자양분으로 해서 환골탈태할 수 있도록 해 주시기를 부탁드립니다.

수고하셨습니다.

○증인 강동완 지적 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 서범수 위원님 신문해 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 김동석 감사원 국장, 잠시만…… 오전에 하던 거 마무리 좀 하겠습니다. 저쪽으로 좀 나오시겠습니까?

그 8명에 대한 임용 취소 처분과 관련해서 한 분은 지금 1심에서 승소를 했습니다. 그래서 아까 제가, 이 히스토리를 잘 아시잖아요. 그렇지요, 국장님?

○증인 김동석 제가 처리한 것은 아니지만 파악은 하고 있습니다.

○서범수 위원 지금까지 올라온, 지내온 히스토리……

그래서 제가 보기에는 두 가지다. 하나는 일부러 봐주기 위해서 형식적으로 임용 취소 처분을 하고 그리고 소송을 제기하면 자료를 제출 안 하는 형식으로 해서 살려 주는 방법으로 면죄부를 주기 위한 거다라는 거 하나고, 두 번째는 아까 제가 말씀드렸다시피 특혜 채용 문제가 불거지니까 조직 보호 차원에서 꼬리 자르기식 어떤 무리하게, 과도하게 직원들을 희생시킨 것 아니냐라는 두 가지로 생각이 들어요, 저는. 국장님 입장에서는 어느 쪽이십니까?

○증인 김동석 제가 그걸 판단할 입장에 있지는 않아요.

○서범수 위원 아니, 스토리를 잘 아시니까……

○증인 김동석 제가 말씀드리는 게 저희가 그 직원들에 대해서 임용 취소를 하지 않은 이유는 지금 판결에 나오고 있듯이 본인이 관여했거나 지인이 관여했거나 이런 정황이 나올 때 임용 취소를 하고요. 그게 아닌 경우에는 저희가 처분……

○서범수 위원 그럼에도 불구하고 선관위에서는 감사 결과 통보를 받은 걸 가지고 임용 취소 처분을 했다는 것 아닙니까?

○증인 김동석 예. 그러니까 저희가 지금 이해가 안 되는 게 재판에 본인들이 임용 취소한 사안들의 자료라든지 이런 부분이 충분히 쌓여 있기 때문에 했을 거라고 생각했는데 그 부분이 안 돼 있다는 사실에……

○서범수 위원 강동완 차장님, 이해가 안 된대요, 감사원에서는. 이해가 되도록 한번 설명해 보십시오.

○증인 강동완 일단 아까 말씀드렸던 것 중에 당사자, 저희들이 확인했던 문답서는 원고가 재판부에 제출을 했기 때문에 똑같은 입장이라고 들었고요. 말씀하신 것처럼 그 당시 시점에는 임용되신 분들에 대해서 그대로……

○서범수 위원 잠시만. 그러면 앞으로 7명 더 살아올 것 같지요, 그런 식으로?

○증인 강동완 그 부분은 알 수 없습니다.

○서범수 위원 또 자료제출 안 하실 거잖아요.

○증인 강동완 저희들이 갖고 있는 모든 자료는 다 제출했습니다.

○서범수 위원 제출했습니까?

○증인 강동완 예, 했습니다.

○서범수 위원 자료가 없는데 무슨 자료를 제출해요?

○증인 강동완 확인한 자료만 제출했다는 말씀입니다.

○서범수 위원 아니, 청문밖에 안 하셨다며요. 실제로 그 사람을 임용 취소를 할 정도면 일반 공무원들 입장에서는 해임, 파면입니다. 그렇지요? 그런 사항을 한번 조사도 안 해 보고 그냥 했냐 안 했냐 그 정도 청문만 하고 근거 없이 감사원에서 결과 통보받은 것 한 줄 정도 그다음에 언론보도 자료 보고 잘랐다는 거잖아요.

○증인 강동완 이번에 처음에 임용 취소 처분이 취소된 원고가 승소한 판결 같은 경우에는 자료들이 없었다고 하는데 다른……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

○서범수 위원 그래서 두 가지 사안에 대해서, 아까 말씀하신 두 가지 의혹에 대해서 추후 또 그런 의혹이 없도록 감사원이나 선관위에서 자료제출도 올바르게 해 주셔야 된다. 그렇지 않으면 그런 의혹을 제기할 수밖에 없어요, 지금. 선관위에서는 봐주려고 한 것 같다. 봐주려고 한 것 아닙니까?

○증인 강동완 봐주려고 안 했을 겁니다.

○서범수 위원 하여튼 그 와중에 또 억울한 사람도 있어서는 안 된다, 억울한 사람도. 아시겠지요, 두 분?

○증인 김동석 예.

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 선관위든지 감사원이든지 갖고 있는 자료는 다 제출하셔야 됩니다.

○증인 김동석 예, 알겠습니다.

○증인 강동완 예.

○서범수 위원 그리고 이왕 시간이 있으니……

위철환 그다음에 강동완 차장님, 한 달 반 전에 저희가 국정조사 기관보고를 했는데 지금 선관위는 뭐라 해야 되나, 태도 자체가 하나도 체질이 안 바뀐 것 같습니다.

아까 강동완 차장님 말, 양부남 위원님 말씀하신 해외선거관이 파견 안 된 데보다 파견된 데가 오히려 더 낫다, 확률이, 투표율이. 그러니까 ‘모수의 문제입니다’라고 하셨지요, 강동완 차장님?

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그런데 거기에 딱 우리한테 서면보고한 자료를 그대로 차장님께서 받아서 우리한테 옮기는 거예요. 실제로 그 숫자 보셨어요? 실제로 한번 뜯어보셨어요? 작년 22대 총선에서 파견된 9개 지역의 22개 공관의 재외선거권자 수가 132만인데 투표자 수는 4만 9000명입니다. 132만 명에 투표자는 4만 9000명이라고요. 그런데 파견되지 않은 지역의 재외

선거권자는 63만인데 4만 3000명입니다. 이게 모수 때문에 그래요?

그래서 제가 보면서 놀랐던 게 지금도, 한 달 반 전부터 국정조사, ‘체질 바꾸겠습니다. 열심히 하겠습니다’ 했는데 선관위의 행태는 하나도 바뀐 것 없다. 사무처 직원들이, 그냥 실무자들이 올려 주는 것 그냥 그대로 받아서 한번 의심도 안 해 보고, 한번 확인도 안 해 보고 상임위원님이 말씀하시고 사무총장님이 말씀을 하십니다. 체질을 개선하는 게 그렇게 어렵습니까? 이렇게 시달리는데도 불구하고 체질이 하나도 안 바뀐다.

한번 깊이 생각해 보십시오.

○증인 강동완 간사님, 그 부분을 잠시 좀 답변드려도 되겠습니까?

○서범수 위원 아니, 됐습니다. 그거야 큰 그건 아니지 않습니다.

○증인 위철환 간사님께서 말씀하신 부분을 명심해서 열심히 하겠습니다.

○서범수 위원 그 말씀도 똑같아요, 처음에 기관보고 할 때 ‘열심히 하겠습니다’ 하는 소리하고.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 정춘생 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 박정보 서울청장님, 올공 시위 관련해서 집시법으로만 보지 마시고요. 올림픽공원 핸드볼경기장이 무단으로 장기간 봉쇄되고 있어요. 체육인들의 생업이 인질로 잡혀 있는 겁니다. 그렇지요?

○증인 박정보 그렇습니다.

○정춘생 위원 업무방해가 되고 있는 겁니다.

○증인 박정보 예.

○정춘생 위원 불법 아닙니까?

○증인 박정보 그 업무방해 행위……

○정춘생 위원 예를 들어 볼게요. 일반인들이 국회를 다 에워싸서 아무도 출입 못 하게 막았어요. 40일 넘게 아무 일도 못 하게 출입을 막았습니다. 불법 아닙니까? 그런데 왜 자꾸 폭력이 없었다, 불법이 없었다 그러면서 책임을 회피하십니까? 그 불법 상태를 해소해야지요, 경찰청장으로서. 대책을 좀 마련하십시오. 어떻게 생각하십니까?

○증인 박정보 그래서 업무방해 행위에 가담하고 있던 사람들 일부에 대해서는 지금 수사가 진행 중에 있고요.

○정춘생 위원 일부가 아니라 우리 국회의원들이 갈 때도 경찰이 엄청나게 질서를 정리했고 1시간 이후에야 들어갈 수 있는 상황이었습시다.

○증인 박정보 체육계의……

○정춘생 위원 일부가 아니고 막혀 있는 거잖아요. 그 문을 폐쇄해서 구속영장이 발부돼 가지고 했는데 구속적부심사에 나와서 오늘 일명 올공…… 뭐라고요, 올다르크? 그 별명도 저는 적합하지 않다고 보는데요. 그분이 나오면서 한 말 뭐라고 했는지 아십니까? ‘제가 이렇게 불편한데 우리 고귀하신 김건희 여사께서는, 저보다 더 고귀하신 김건희 여사께서는 얼마나 불편했을지 마음이 아프다’ 이렇게 얘기했습니다. 이런 분들이 거기서 그러고 있는 거예요. 아무런 불법이 없기 때문에 아무런 수단이 없다 이렇게 대응하실 게 아닙니다.

○증인 박정보 위원님, 그래서 개별적인 불법 행위에 대해서는 지금 수사를 하고 있고요. 체육회에서 진입을 시도하면 저희들이 적극적으로 협조를 하겠습니다.

○정춘생 위원 그러니까 체육회에서 진입 시도 안 하면 가만히 있을 겁니까? 체육회도 눈치를 보느라 지금 아무것도 못 하고 있어요. 그 기간 동안 엄청난 손해를 보고 있는 거예요.

○증인 박정보 예, 그 부분은……

○정춘생 위원 내 직장도 못 가고 있고 공적인 업무도 못 하고 있고 체육행정 업무가 지금 마비되고 있는 상황 아닙니까? 대책을 같이 마련해 주시기를 당부드리고요.

○증인 박정보 예.

○정춘생 위원 위철환 대행님, 이번 6·3 지방선거 개표 관련해서 사고들이 많이 있었습니니다. 언론 보도된 것에 의하면 8건이 발생했다고 해요. 보도가 안 된 것도 있을 수 있다고 봅니다.

PT 한번 봐 주십시오.

(영상자료를 보며)

여기서 보면 한 4건이 되는데요, 세종시 건은 날짜를 잘못 게시한 사례고요. 경기 성남 중원과 광주시, 전주시 같은 경우는 결과를 다 오입력한 사례입니다. 그런데 이분들이, 누가 하는지 아시지요?

○증인 위철환 예.

○정춘생 위원 개표를 사무원들이 하는데 위촉사무원들입니다, 일반인.

○증인 위철환 예, 대학생도 있고 그렇다고 들었습니다.

○정춘생 위원 예. 그런데 보면 검수라도…… 그러니까 할 수 있어요. 검수는 그래도 지자체공무원이나 선관위 직원이 해야 될 필요가 있다고 생각하는데 어떻게 생각하세요?

○증인 위철환 앞으로 그 부분에 관해서는 이중 삼중으로 체크를 상당히 더 강화하고 우수한 사람을 아르바이트를 쓰고 교육도……

○정춘생 위원 지금 보니까요, 이게 어려운 일은 아니에요. 제대로 할 수 있도록 교육도 제대로 해야 되는데 교육이 제대로 안 되고 있어요.

제가 마포구 사례를 봤더니, 지금 마포구의 경우 사전투표 전날 교육받아야 할 전체 대상자가 149명인데 이 중에 단 3명만 교육에 참석했다고 해요. 이렇게 진행되고 있는 겁니다.

그러니까 일반인들이, 정당 추천에 의한 사무원들이 가서 개표할 수 있다고 봐요. 그런데 제대로 교육을 받고 교육을 시키고 또 검수는 공무원들이 할 수 있는 이런 시스템을 좀 만드십시오.

○증인 위철환 예, 알겠습니다.

○정춘생 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이것으로 추가 신문까지 다 마쳤습니다.

재추가 신문을 원하는 위원님이 몇 분 계셔서 몇 분만 또 하도록 하겠습니다.

이해식 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○**이해식 위원** 서울 강동을의 이해식입니다.

지난 총선에서 존경하는 윤상현 위원장님 지역의 민주당 남영희 후보가 개표 과정에서 여러 절차상에 위법이 있었다면서 대법원에 선거무효소송을 제기를 했습니다. 위원장님 지역이라서 질문하기가 조금 꺼려집니다마는 그래도 제도개선을 위한 질의니까 양해해 주시기 바랍니다.

원고 주장을 보면…… 노태악 증인께서 조금 답변을 해 주시면 좋을 것 같고요. 뒤에 중앙선관위위원님들도 주의 깊게 들어 주셨으면 좋겠습니다.

피고가 관외 사전투표함 3개를 별도 장소로 무단 이동해서 참관인을 배제한 채 이미 개함·개표를 했다. 그리고 두 번째는 미추홀구를 개표 구획에서 갑 선거구 투표함을 개함해서 투표지가 혼입될 가능성이 발생했다. 그리고 법적 근거가 없는 개표집계상황표만 게시를 하고 정식 개표상황표에 따른 공표는 하지 않았다. 네 번째로는 개표상황표 책임 사무원 서명이 누락됐고 기재오류 등이 있었다. 다섯 번째로 투표관리관 도장이 누락된 투표지가 대량으로 발견되었다. 이 다섯 가지가 각각 상당한 이유로 기각이 됐습니다.

결론을 보면, 그냥 간추려서 보면 원고가 제기한 의혹들은 증거가 부족하거나 설령 일부 절차상 미흡한 점이 있었다더라도 실제 선거결과에는 영향을 미치지 않았다고 봐서 대법관 일치된 의견으로 패소판결을 내렸다 이렇게 돼 있습니다.

그런데 여기서 문제 제기를 좀 할 수 있을 것 같은데요. 첫 번째로 이런 절차상의 문제, 그러니까 선거결과에 영향을 미쳤다고 하는 그런 입증이 없다 하더라도 절차상의 문제, 개표 절차의 혼선이라든지 개표집계상황표를 제시했다든지 이런 절차상의 문제는 있지 않았느냐라고 하는 것.

그리고 두 번째는 선거무효소송에서 국민이나 소송을 제기하는 후보자가 순전히 입증 책임을 져야 한다는 것. 선거관리위원회가 모든 장비라든가 이런 것들을 다 관리를 하고 있고 시스템을 관리하고 있는 상황에서 선거무효소송을 제기하는 사람에게 입증책임이 순전히 있다라고 하는 것.

마지막으로는 결정적으로 구·시·군선관위원장이 다 현직 판사들인데 역시 대법원 단심으로 법원에서 판단하는 게 맞느냐, 이게 견제와 균형이 올바르게 갖춰진 권리구제가 될 수 있겠느냐 그런 문제 제기인데 이와 관련해서 일부 학자들은 개선 여지가 있다 이렇게 주장도 하고 있는데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

증인께서는 어떻게 생각하시는지 한번 견해를 듣고 싶습니다.

○**증인 노태악** 제가 말씀드리겠습니다.

아마 그때, 2024년도 국회의원선거를 할 때 이의 제기가 들어왔고 아마 그 당시 현장 상황에서 투표함이 들어가는 과정에서 당시 후보자께서 이의를 제기하셨고 그런 이야기를 듣고 그다음에 선거소청 할 때까지 저희는 관여를 했습니다. 그런데 특별히 그 후에 어떤, 그다음에 다섯 가지 말한 그 뒤의 말씀들은 그 당시는 없었고. 그런데 소송이 제기된 다음에 저는 중앙선관위를 맡고 있기 때문에 선거소송에 관여를 할 수가 없었습니다. 그래서 어떻게 진행됐는지는 모르고.

그다음에 두 번째로 아까 증명책임에 관한 부분에 관해서는 일반적으로 행정소송이라는 것은 그 조치 자체에 대해 가지고 어느 정도는 제대로 된 것이다라고, 어느 정도는 당연히 피고 측에서 책임을 집니다. 전혀 엉터리처럼 해 가지고 뭘 잘못했느냐, 당신이 입증해라 이걸 아닙니다. 그래서 제대로 했고.

그다음에 그럼에도 불구하고 사실은 증명책임에 대해서는 기본적으로 원고가 갖고 있긴 합니다만 어느 정도는, 행정소송이라는 건 대체로 일단 행정청에서 기본적으로 행위를 갖췄다는 것은 입증해야 됩니다. 그래서 아예 처음부터 그런 것은 아닌 것으로 일반적으로 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고.

그다음에 물론 소송이라는 게 결론 자체도 중요하지만 말씀하신 대로 이러이러한 부분은 증명에 잘못이 있었다라고 구체적으로 밝혀 주면 좋겠지만 그것은 아마 당해 재판부의 사정이라든지 재판부의 관점에 따라서 좀 더 자세하게 기재할 것이냐 아니면 그럼에도 불구하고 이게 영향을 미쳤다고 법 자체가, 영향을 미쳤을 경우에 선거무효소송이 된다고 하는 법조문 자체가 그렇게 돼 있으니까 아마 그 한계가 있는 것 같습니다.

그다음에 말씀하신 대로 구·시·군, 특히 국회의원선거에 관해서는 대통령선거도 마찬가지지만 당선무효소송이나 선거무효소송이 대법원 단심제로 돼 있고 제가 중앙선관위로 오기 전에 대법원에 있으면서 늘 항상 대법원에서, 이게 원래는 법률심이기 때문에 사실심에 관해서 사실은 심리할 만한 여력이라든지 이런 게 상당히 부족한 편입니다. 그래서 사실 1심을 서울고등법원이라든지 고등법원 단위의 하급심에서 제대로 사실심리를 하고 그다음에 양심제로, 그러니까 2심제로 그렇게 진행이 됐으면 좋겠다는 생각을 늘 가지고 있었습니다.

그래서 그런 부분들도, 물론 그사이에 기간이 길어지게 되면 임기가 다 지나가 버리는 그런 문제점이 있기 때문에 단심제로 하게 되는데 사실상 좀 더 기간 제한을 두고 사실심리를 좀 더 충실하게 하기 위해서는 1심을 고등법원 단위에서 시작을 했으면 하는 것이 대법원에 있을 때의 경험이었습니다.

그 정도 말씀을 드릴 수 있겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

박수민 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○박수민 위원 감사합니다, 위원장님.

12개 개혁과제, 부분 동의하신 부분 추가 체크하겠습니다.

강동완 차장님, 저희가 시민 투·개표 요원을 전문적으로 양성해야 된다, 사이버 교육도 해야 되고 모의시설에서 365일 훈련시켜서 민간 참여자들의 품질을 높여야 된다 했는데 부분 동의해 주셨는데, 의견을 보니까 점진적으로 확대하겠다 그리고 당분간 필수 인력을 공무원으로 유지하겠다 이렇게 했는데 지금 현실은 이번에 송파구 공무원들은 다 수사받고 있어요. 투표용지 안 준 것은 송파구 선관위인데—배분에 실패한 것은—제가 볼 때는 그 사람들 불똥 튀어 가지고……

그전에도 공직자 90%가 투·개표 사무 요청 오면 거부하고 싶다 그랬는데 이제 99% 됐을 것 같거든요, 제가 보기에. 그러면 빨리 지방공무원에 대한 교육 협업도 강화하고 민간 시민요원도 지금 현재 상황 판단으로는 점진적으로보다 굉장히 속도감 있게 해야

될 것 같은데요.

○**증인 강동완** 좋은 지적입니다.

그런데 저희들이 항상 국회에서 지적을 받은 게 일반인으로 확대하는 와중에 투표소 현장에서의 어떤 실수 같은 게 나타나다 보니까 다시 공무원으로 확대하자는 쪽으로 바뀌었습니다. 이게 최근에 바뀐 상황입니다.

○**박수민 위원** 아니, 그것은……

지금 현재 교육을 어떻게 하고 계세요? 민간 참여자들 교육을 어떻게 하고 계세요?

○**증인 강동완** 일단 투표관리관이 투표소에서 교육을 시키는 것으로 알고 있습니다.

○**박수민 위원** 그러니까 거의 없단िया요. 그런 걸로 알고 계시다고 답할 정도로 없고 민간인들은 줄 세우는 업무, 단순 업무 그리고 정당 추천 참관인들은 하루 종일 그냥 앉아 계세요.

○**증인 강동완** 참관인 역할이 그렇습니다.

○**박수민 위원** 그러니까요. 그게 1960년에 생긴 시스템인데 안 바뀔니까?

시민 참여, 지금 관심이 높아요. 투·개표 참관하겠다, 많아요. 그러면 그분들 1년 내내 교육시켜서 특수 정예요원화해서 현장에 들어가면 분위기 일소되고 지방공무원들도 민간인들이 그렇게 열심히 하는데 따라서 열심히 안 하겠습니까.

○**증인 강동완** 위원님 주신 말씀 저희들이 잘 받아서 검토를 하겠습니다.

○**박수민 위원** 생각 바꿔 주시고요.

지금 선관위 업무는 평시와 선거 시가 전혀 다릅니다. 맞습니까?

○**증인 강동완** 사실 그렇습니다.

○**박수민 위원** 극명하게 달라요. 그래서 이중직제를 운영해야 되는데 지금 이것을 이미 하고 있다라고 답을 주셨어요. 그래서 제가 검증해 해 보니까 이번에 중앙선관위 358명에서 한 83명 정도 각 시·도에 파견이 나갔더라고요.

○**증인 강동완** 구·시·군 선관위로 보냈습니다.

○**박수민 위원** 예, 구·시·군 선관위로 가셨더라고요.

그런데 이 숫자도 좀 적지만. 그러면 서울시 선관위 같은 시·도 선관위에서는 나간 겁니까, 안 나간 겁니까?

○**증인 강동완** 나갔습니다. 시·도 선관위에서도 나갔습니다.

○**박수민 위원** 얼마 정도 나갔습니까?

○**증인 강동완** 정확하게 한 60여 명 정도 나간 걸로 알고 있습니다. 합쳐서 140여 명 정도로 알고 있기 때문에 60여 명 정도는 시·도에서 나간 걸로 알고 있습니다.

○**박수민 위원** 아니, 그러면 제가 볼 때는 본부, 지금 상황실 연결도 안 됐지 않습니까. 그러면 서울하고 중앙은 상황실 운영요원 정도 있고 다 순찰을 돌든지 현장에 가 있어야 되는 것 아닙니까?

○**증인 강동완** 그런 요청도 있긴 한데요, 사실은 시·도에서도 선거 당일 날 해야 될 일들이 있습니다. 그리고 중앙 역시도 선거기간에 처리해야 될 일이 있기 때문에 원하는 모든 직원이 다 구·시·군으로 내려가기는 좀 어려운 입장입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 김은혜 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 김성준 국방부 인사복지실장님, 15사단 투표 사고를 육군에서 감찰을 했던 모양이지요?

○증인 김성준 그렇습니다.

○김은혜 위원 장관에게 보고한 육군 감찰 결과보고서를 의원실에 제출해 주시기 바랍니다.

○증인 김성준 예, 알겠습니다.

○김은혜 위원 전수조사가 끝나서 사실관계 확인 중이라 하셨는데 인터넷으로는 몇 건이 접수가 됐습니까?

○증인 김성준 현재……

○김은혜 위원 한 100건 이상 된다고 하던데요.

○증인 김성준 그건 나중에 종합적으로 보고를 드리겠습니다.

○김은혜 위원 사실관계 확인 결과를 제출해 주십시오.

그러면 국방망에서는 몇 건이 접수됐습니까? 이 또한 100건 가까이 된다던데.

○증인 김성준 그것도 아직 정확히 저도…… 보고드리겠습니다.

○김은혜 위원 거소투표 신고 오류로 현지 투표했던 장병이 38명이나 됩니다. 이게 사고입니까, 아닙니까?

○증인 김성준 투표권이 다 보장이 됐습니다, 거의.

○김은혜 위원 아니, 제 얘기는 대비태세를 위해서, 거소투표 해야 할 장병들이 부대를 비우게 됐잖아요, 38명이나. 그러면 투표소까지 불필요한 병력 이동이 발생을 했는데 이게 사고입니까, 아닙니까?

○증인 김성준 저는 그게 사고라고 보지 않습니다.

○김은혜 위원 사고가 아니라는 근거를 저희한테 주시고요. 전수조사 결과가 나오면 의원실에 대면보고를 해 주십시오.

○증인 김성준 알겠습니다.

○김은혜 위원 왜냐하면 이번 주 내내 저희가 전화를 했는데 국방부 소관 부서에서 이제 국정조사 기간 다 끝났다고 생각하는지 전화를 전혀 안 받으시더라고요. 그래서 연락 안 받으시면 의원실에서도 필요한 조치를 하겠습니다.

이상입니다.

○증인 김성준 예, 알겠습니다.

○김은혜 위원 강동완 대리님, 제가 아까 여쭙았던 게 5급 승진시험이었는데요. 5급 승진시험이 두 가지가 있잖아요. 그렇지요? 능검이 있고 공승이 있지 않습니까?

○증인 강동완 능력검정시험은 승진시험을 볼 수 있는 자격을 주는 거고요.

○김은혜 위원 맞아요, 자격 주는 거고. 공승이라고 하는 것은 직무수행능력을 평가하는 거잖아요. 그렇지요?

○증인 강동완 예, 두 종류의 시험이 있습니다.

○김은혜 위원 그러니까 공승 같은 경우에는 횡수 제한이 없지만…… 지금 공승 같은 경우에는 두 번 보고 떨어지면 당해 연도는 안 되지만 한 번 쉬고 난 다음에 그다음에 볼 수가 있는 거고요. 그다음에 능검 같은 경우에는 횡수 제한이 없지요.

○증인 강동완 능력검정은 승진시험이 아니고 승진시험 볼 때 가점을 줄 수 있는 거기

때문에요 그거는 제한 없이 주고 있습니다.

○김은혜 위원 그러니까 제한 없이 주는 그 능점을 말씀을 드린 거였고 거기에 대한 대안까지 제출해 주시기 바랍니다.

○증인 강동완 알겠습니다.

○김은혜 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 김성희 위원님 신문하여 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 강동완 위원님이 김은혜 위원님께 거짓말을 하시길래 지적하려고 그랬는데 김은혜 위원님이 말씀하셨습니다.

시험 계속 볼 수 있잖아요?

○증인 강동완 능력검정시험이라는 게 승진시험이 아니라는 걸 말씀드리는데 겁니다.

○김성희 위원 아니요. 아까 전에 김은혜 위원 질문은 ‘시험 계속 볼 수 있지 않습니까?’라고 물었고…… 속기록 보고 다시 얘기할까요, 다음번 회의 때?

○증인 강동완 5급 승진시험은요……

○김성희 위원 속기록 보고 다시 얘기할까요, 다음번에?

○증인 강동완 아니, 위원님 연달아 볼 수……

○김성희 위원 그때 사무총장님이 ‘연달아’라고 안 하고 ‘예, 2회’라고 하고……

○증인 강동완 두 번 보고 한 번을……

○김성희 위원 아니요. 2회라고까지만 해서 계속 볼 수 있는 시험이 아닌 것처럼 말씀하셔서 김은혜 위원님께서 거기서 말을 끊고 다음 얘기로 넘어가셨잖아요. 정확히는 ‘2회 시험을 치고 나면, 한 번 쉬고 나면 다시 칠 수 있습니다’라고 답변해서 계속 칠 수 있는 시험이라고 말씀하셨어야 됐는데 그 부분을 빼먹고 넘어가니까 질문하는 사람들 입장에서, 우리가 선거관리위원회 공무원 규칙 제78조 2항까지를 외워서 질의를 할 수는 없는 거 아닙니까?

질문의 요지는 시험 볼 때마다 휴가를 쓴다고 하니 5급 시험을 계속 볼 수 있는 거냐였고 답은 ‘예, 그렇습니다. 두 번 보고 한 번 쉬면 다시 볼 수 있습니다’로 나왔어야 했는데 사무총장님은 ‘아니, 그렇지 않습니다. 두 번……’까지만 말씀하시고 뒤에 1회 쉬면 다시 볼 수 있다는 말씀 안 하셨어요.

○증인 강동완 그 부분 바로잡겠습니다.

○김성희 위원 바로잡는 게 아니라 사과를 하셔야지요, 김은혜 위원한테.

○증인 강동완 제가 잘 받아들이지 못했습니다.

○김성희 위원 3분밖에 없는 시간에 어려운 질문을 하는 건데…… 사무총장님의 태도를 울드보이 영화에서 오대수라고 하는 겁니다. 오늘만 대충 수습하고 넘어가자.

○증인 강동완 절대 그렇지 않습니다.

○김성희 위원 지금 그러셨잖아요. 속기록 놓고 다음번에 회의 한번 다시 할까요?

그러니까 이런 식이라는 겁니다. 모든 규칙을 알고 있는 대답자가 질문자의 답변을 교묘하게 피해 가거나 사실을 왜곡하고, 그래서 저희가 아까 전에 회의할 때는 계속 이걸 질질 끌 수 없는 일이라고 했지만 이런 식으로 답변하시니까 야당에서 회의를 더 해서 진실을 밝혀야 된다고 하시는 말씀에 저희도 동조를 하는 겁니다.

제가 2000년에요 동대문에서 있었던 선거무효소송에서 위장 전입자들을 찾아내서 선거무효소송으로서는 보기 드물게 선거무효소송을 이겨서 재선거를 치러 본 경험을 직접 갖고 있는 사람입니다. 그때 제가 직접 그 일을 치르면서 우리나라 선거관리가 얼마나 철저하게 되고 있는지에 대해서 사람들에게 20년 동안 말하고 다녔는데 최근에 벌어진 일련의 사태를 보면요 그렇게 말했던 게 너무 부끄럽습니다. 저는 아직도 선관위원들이 부정선거를 저지르는 집단이라고 생각하지는 않지만 이렇게 무능하고 나태한 데다가 이제는 거짓말까지 하시는 건 정말……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

보고 있기 힘드네요.

이제라도 바로잡을 수 있는 기회 아닙니까? 선배로서 후배들이 나처럼 편하게 그냥 대충 넘어가게 해 주겠다고 생각하지 마시고 지금 기회가 있을 때 바로잡아 보시면 어떻습니까?

○증인 강동완 예, 좋으신 말씀입니다.

○김성희 위원 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이것으로 오늘 일정을 모두 마쳤습니다.

○박수민 위원 한 번만 더 하면 안 되겠습니까, 위원장님? 한 번만……

○위원장 윤상현 예?

(「그만하시지요」 하는 위원 있음)

○박수민 위원 12개 과제인데 하나 남았습니다.

○위원장 윤상현 그러면 한꺼번에 모아서 하시고 답변은 일괄 답변을 하실래요?

○박수민 위원 알겠습니다. 그러면 의사진행발언 하나만 주십시오.

○위원장 윤상현 예.

○박수민 위원 감사합니다.

위원장님, 지금 보셨듯이 12개의 개혁과제 제가 다 추진 거라고 자신도 없습니다. 더 있을 것입니다. 저희가 진실규명 열심히 했고 많이 파악했습니다. 그러나 개혁은 이제 시작의 시작입니다.

정치적 목적이 아니라도 국정조사 연기할 필요도 있고, 더 중요한 것은 이 국정조사가 끝나면 제가 제기한 개혁과제는 방향을 터치했을 뿐이지 세부적으로는 조직 진단도 거쳐야 되고 굉장한 감사 전문가들이 투입돼서 연구용역이 시작돼야 될 것입니다. 저희 국가가 이것을 다 선관위에게 맡기는 것이 책임인지 저는 자신이 없습니다.

국회에서 선관위개혁특별위원회가 국민연금개혁특별위원회처럼 발족해야 된다고 생각합니다. 지금 개혁의 골든 타이밍입니다. 총선까지 1년 9개월 남았습니다. 다음 총선에서는 그 어떠한 한 치의 오차도 없어야 됩니다. 총선 1년 전을 기점으로 하면 내년 4월이 골든타임입니다. 국회에서 특별위원회가 꼭 출범해야 된다는 요청을 건의드리고요.

동시에 제가 오늘 제기한 방향성 포함해서 저희 위원회에서 제기한 개혁과제에 대해서

연구용역이 정밀하게 착수돼야 되고 그 결과에 대해서는 저희 국회가 보고받아야 된다, 그것을 우리 국정조사위원회가 담보해야 한다, 이 말 꼭 건의드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이것으로 오늘 일정을 모두 마쳤습니다.

우리 위원회 운영 일정상 계획된 일정이 오늘 청문회까지로 되어 있습니다만 추가 일정의 경우 간사 간 협의를 거쳐 추후에 공지하도록 하겠습니다.

오랜 시간 수고해 주신 증인과 참고인을 비롯하여 수석전문위원과 국회 공무원 그리고 보좌직원 여러분과 언론인 여러분 모두 고생하셨습니다.

이것으로 오늘 국정조사를 마치도록 하겠습니다.

산회를 선포합니다.

(22시37분 산회)

증인 및 참고인 명단

증인(3인)

조사대상기관	성명	직위	출석일	신문요지/비고
감사원	이수연	제2사무차장	7. 22.	선관위 감사 관련 질의
	김동석	행정안전감사국 국장	7. 22.	선관위 감사 관련 질의
	정상우	사무총장	7. 22.	7. 22 철회

참고인(7인)

조사대상기관	성명	직위	출석일	신문요지/비고
더불어민주당 추천 전문가	하상응	서강대 정치외교학과 교수	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
	임지봉	서강대 법학전문대학원 교수	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
	정태호	경희대 법학전문대학원 명예교수	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
국민의힘 추천 전문가	문상부	대륙아주 고문	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
	이희범	한국NGO 상임연합 대표	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
	차진아	고려대학교 법학전문대학원 교수	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안
개혁신당 추천 전문가	류종열	칼럼니스트	7. 22.	투표용지 부족사태 관련 제도 개선 방안

○출석 위원(18인)

김남희 김성희 김영배 김용만 김은혜 박수민 서범수 신동욱 양부남 윤건영

윤상현 이기현 이준석 이해식 전용기 정춘생 주진우 최보윤

○출석 전문위원

수석전문위원 장지원

전문위원 조문상

전문위원 나아정

○출석 증인

위철환(중앙선거관리위원회 상임위원)(위원장직무대행)

노태악(중앙선거관리위원회 전 위원장)

조병현(중앙선거관리위원회 위원)

조성대(중앙선거관리위원회 위원)

박순영(중앙선거관리위원회 위원)

남래진(중앙선거관리위원회 위원)

김대웅(중앙선거관리위원회 위원)

윤광일(중앙선거관리위원회 위원)

전현정(중앙선거관리위원회 위원)

강동완(중앙선거관리위원회 사무차장)(사무총장직무대리)

윤요섭(중앙선거관리위원회 선거관리과장)

정광식(중앙선거관리위원회 의사담당관)

이재만(중앙선거관리위원회 총무과장)

허보윤(중앙선거관리위원회 상임위원 비서관)

허철훈(중앙선거관리위원회 전 사무총장)

윤재수(중앙선거관리위원회 전 선거정책실장)

이상능(중앙선거관리위원회 전 선거1국장)

신광호(서울특별시선거관리위원회 상임위원)

김진곤(서울특별시선거관리위원회 위원)

오민석(서울특별시선거관리위원회 전 위원장)

김범진(서울특별시선거관리위원회 사무처장)

복정욱(서울특별시선거관리위원회 선거담당관)

민소영(송파구선거관리위원회 전 위원장)

민병욱(송파구선거관리위원회 선거담당관)

최태영(송파구선거관리위원회 선거1계장)

조시훈(송파구선거관리위원회 전 사무국장)

김상곤(전북특별자치도선거관리위원회 위원장)

서홍석(전북특별자치도선거관리위원회 선거과장)

이현(전주시완산구선거관리위원회 사무국장)

진명기(행정안전부 자치혁신실장)

박정보(서울경찰청장)

김성준(국방부 인사복지실장)

이수연(감사원 제2사무차장)

김동석(감사원 행정안전감사국장)

○출석 참고인

박진표(서울특별시선거관리위원회 전 위원)

서인환(한국장애인단체총연합회 정책위원장)

유성진(이화여자대학교 교수)

하상웅(서강대학교 정치외교학과 교수)

임지봉(서강대학교 법학전문대학원 교수)

정태호(경희대학교 법학전문대학원 명예교수)

문상부(대륙아주 고문)

이희범(한국NGO 상임연합 대표)

차진아(고려대학교 법학전문대학원 교수)

류종열(칼럼니스트)

임시회의록